SUNUŞ

Bilindiği üzere, 16/05/2006 tarihli 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiş olup, bu kapsamda, adı geçen kurumların bünyesinde bulunan dört teftiş kurulu da bahse konu kanunun 17'nci maddesi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir.

Birleştirilen teftiş kurullarının işlerinden bazıları büyük ölçüde benzerlik gösteriyordu. Teftiş, inceleme ve soruşturma yapmanın genel-geçer ilke ve kuralları birleştirilen teftiş kurulları için de geçerliydi ve tatbik ediliyordu. Bununla birlikte bu kurulların görev alanları ve yaptıkları teftiş, denetim ve soruşturma işlerinin türleri birbirinden farklılıklar da göstermekteydi. 5502 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği başkanlığımızın görev ve yetkilerini belirleyen hükümler ihtiva etmektedir. Kanunun 17'nci, Yönetmeliğin ise 7'nci maddesi başkanlığımızın yapacağı rehberlik ve teftiş görevlerini sıralamıştır. Yönetmeliğin 13'üncü maddesi de müfettişlerin görev yetki ve sorumluluklarını düzenlemiştir.

Bu görevlerin içerisinde kurum dışına yönelik denetimler olduğu gibi kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ve personeline yönelik denetimler de bulunmaktadır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızda görev yapan bütün başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kullanmalarına ve faydalanmalarına yönelik olarak teftiş, inceleme ve soruşturma türlerinin nasıl yapılacağını gösteren "Teftiş ve Denetim Rehberi" önemli bir ihtiyacın karşılanmasında pay sahibi olacaktır. Bu çalışmayla başkanlığımız, kendisine tevdii edilen "rehberlik" işlevini bir anlamda müfettişlerimize karşı da yerine getirmiş olmaktadır. Nitekim, Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesinin (J) fıkrası, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak," görev ve yetkisini de öngörmektedir.

Fıkra metninden de anlaşılacağı üzere bu rehber, eğitim ve yol gösterme fonksiyonunun yanı sıra "uygulama birliğinin sağlanması" amacına yönelik olarak da hazırlanmıştır.

Bu rehber, müfettişlerimizden rapor okumakla ve değerlendirilmekle görevli olanların da sıklıkla başvuracakları kılavuz bir çalışmadır.

Bu rehber, birkaç aylık bir çalışmanın ürünü olmayıp, Başkanlığımız çatısı altında görev yapan bütün müfettişlerimizin tecrübe ve bilgi birikimini, devredilen kurumların hafızasını geçmişten günümüze taşıyan önemli bir çalışmadır.

Teftiş ve Denetim Rehberinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bütün müfettişlerimize faydalı olmasını temenni ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ VE DENETİM REHBERİ

10.08.2007 tarih ve 26609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 55, 56 ve 97 inci maddelerine istinaden hazırlanan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları'nın V- Teftiş ve Denetim Rehberi bölümünde, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi ve bu çalışmalarda müfettişler arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Teftiş ve Denetim Rehberi'nin hazırlanacağı öngörülmüştür.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ile Çalışma Usul ve Esasları gereğince hazırlanan Teftiş ve Denetim Rehberi aşağıdaki başlıklar altında belirtilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ
2-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA DÜZENLENECEK RAPORLAR
1-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ
1.1. Teftiş Süreci
1.2. İnceleme Süreci
1.3. Soruşturma Süreci
1.4. Asgari İşçilik İncelemesi Süreci
1.5. Ön İnceleme Süreci
1.1. Teftiş Süreci
1.1.1. Amaç, Genel İlkeler ve Yöntem
1.1.2. Merkez Birimlerin Teftiş Süreci
1.1.3. Devredilen Bağ-Kur Taşra Birimlerinin (İl Müdürlükleri) Teftiş Süreci
1.1.4. Devredilen SSK Taşra Birimlerinin (Sigorta/Sigorta İl Müdürlüklerinin) Teftiş Süreci
1.1.5. Devredilen Emekli Sandığı Taşra Birimlerinin (Bölge Müdürlüklerinin) Teftiş Süreci
1.2. İnceleme Süreci
1.2.1. İncelemenin Tarifi
1.2.2. İnceleme Raporunun Kapsamı
1.2.3. İncelemelerde Uyulacak Usul ve Esaslar
1.2.3.1. İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalık Olaylarında İnceleme
1.2.3.2. Geç Verilen Prim Belgeleri Hakkında İnceleme
1.2.3.3. Tehlike Sınıf Ve Dereceleri Hakkında İnceleme
1.2.3.4. İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı Ve Benzeri İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılması ile İlgili İnceleme
1.2.3.5. Özel Bina İnşaatı Ve İhale Konusu İşler Dışında Kalan İşlerle İlgili İnceleme Ve Değerlendirme
1.2.3.6. İşyeri Devri İle İlgili İnceleme
1.2.3.7. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı İle İlgili İncelemeler
1.2.3.8. İhbar Ve Şikayetler Hakkında Yapılacak İncelemeler
1.2.3.9. Hizmet Tespit Yöntemleri
1.2.3.10. İşyeri Ve Sigortalılık Bazında Sahte Bildirimler İle İlgili İncelemeler
1.2.3.11. Ana Ve Baba Hakkında Yapılacak İncelemeler
1.2.3.12. Yerel Denetimler
1.2.3.13. Kayıt Ve Belgeler İle İnceleme Usulleri

1.2.3.14. İdari Para Cezaları
1.2.3.15. Sigorta Primine Tabi Olan veya Olmayan Ödemeler
1.3. Soruşturma Süreci
1.3.1. Soruşturmanın Tarifi ve Kapsamı
1.3.2. Soruşturmaya Başlama Halleri
1.3.3. Soruşturma ve İncelemelerin Yürütülmesinde Genel Esaslar
1.3.4. Sağlık Hizmeti Satın Alma ile İlgili Yürütülen Soruşturmaların Süreci
1.3.5. Tıbbi Malzeme Alımı İle İlgili Yürütülen Soruşturmaların Süreci
1.3.6. Eczane Soruşturmalarının Süreci
1.3.7. Optik Soruşturmalarının Süreci
1.3.8. Tahsis İşlemleriyle İlgili Yürütülen Soruşturmaların Süreci
1.3.9. Meslek Kuruluşu Kayıtları ile Vergi Mükellefiyet Kayıtları Hakkında Yürütülen Soruşturmalar
1.4. Asgari İşçilik İncelemesi Süreci
1.4.1. Devamlı İşyerlerinde Asgari İşçilik İncelemesi
1.4.2. İnşaat İşyerleri ile İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik İncelemeleri
1.4.3. Hizmet İhalelerinde Asgari İşçilik İncelemeleri
1.4.4. Personel ve Öğrenci Nakli İşlerinde Asgari İşçilik İncelemeleri
1.4.5. Nakliye İşlerinde Asgari İşçilik İncelemesi
1.5 Ön İnceleme Süreci
1.5.1. Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler, Ön İncelemenin Başlatılması
1.5.2. Diğer Makam ve Memurlarla Kamu Görevlileri Tarafından Olayın Yetkili Mercie İletilmesi
1.5.3. Ön İnceleme Onayının Kapsamı
1.5.4. Ön İncelemede Birden Çok Müfettiş Görevlendirilmesi
1.5.5. Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi ve Verileceği Yerler
1.5.6. Ön İnceleme Raporunun Kaç Örnek Düzenleneceği
1.5.7. Suç Konusunun 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Olmaması
1.5.8. Delillerin Toplanması
1.5.9. Tanıklarla İlgili İşlemler
1.5.10. Ön İnceleme Sırasında İstinabe Usulüne Başvurma
1.5.11. Hakkında Ön İnceleme Yapılanların İfadelerinin Alınması
1.5.12.Bilir kişi Görevlendirilmesi, Keşif, Zapt ve Arama İle İlgili İşlemler
1.5.13. Karar Verme Süresi
1.5.14. Mükerrer Ön İnceleme Başlatılması

1.5.15. Teftiş ve Denetim Sırasında Suç Tespiti
1.5.16. Ön İnceleme Raporunda Bulunacak Hususlar

2-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA DÜZENLENECEK RAPORLAR
2.1. Cevaplı Teftiş Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
2.2. Genel Durum Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
2.3. İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
2.4. Personel Performans Değerlendirme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
2.5. Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
2.6. Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
2.7. Asgari İşçilik İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

1-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ

1.1. Teftiş Süreci

1.1.1. Amaç, Genel İlkeler ve Yöntem

1.1.1.1 Amaç

Merkez ve taşra ünitelerindeki işlemlerin yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve yazılı talimatlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, ünite ve birimleri doğru, adaletli, süratli, düzenli, ekonomik ve etkin bir şekilde çalışmaya sevk etmek, her personelin, bağlı olduğu birimin özel amacını kavramasını, o amaca uygun olarak çalışmasını ve hareket etmesini, birimini ilgilendiren mevzuat ve emirlerin lafzına uymasını, ruhuna da sadık kalmasını sağlamak, kusurlu hareketleri önlemek ve yayılmadan ortaya çıkartmak, Kurum işlemlerinde yeknesaklığı temin etmek amaçlarıyla, merkez ve taşra üniteleri, Yıllık Çalışma Plan ve Programında belirtilen süreler içerisinde denetlenir.

1.1.1.2. Genel İlkeler

1.1.1.2.1. Teftişlerin, çağdaş denetimin işlevi olan eğitime önem verilmek, yetiştirici, yardım edici, yapıcı ve caydırıcı fonksiyonları göz önünde bulundurulmak suretiyle yerine getirilmesi temel ilkedir.

1.1.1.2.2. Teftişler; Kurum gelirlerinin arttırılması, giderlerinin azaltılması, Kurumun muhtemel zararlarının önlenmesi ve sigortalı sayısının artırılması ile ilgili konulara önem ve öncelik verilmek suretiyle yerine getirilir.

1.1.1.2.3. Merkez ve taşra ünitelerinin teftişine, diğer görevlere bağlı kalmaksızın Yıllık Çalışma Plan ve Programında belirtilen tarihte başlanır.

1.1.1.2.4. Ekip halinde yürütülen teftişlerde ekip başkanları, ekibe dahil müfettişler arasında işbölümü yapar ve kendilerini de eşit ağırlıklı olarak işbölümüne dahil ederler. Düzenlenen işbölümü yazısının bir örneği Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına/Grup Başkanlığına gönderilir.

1.1.1.2.5. Teftiş çalışmalarında, mantık çerçevesi içerisinde personele hoşgörülü olunur, bilgi ve davranışlarla onlara rehberlik yapmaya özen gösterilir.

1.1.1.2.6. Yönetimin prensip ve politikalarının, kurumun amaç ve fonksiyonlarının benimsenmesi ile personelin yetişmesine özen gösterilir ve birimler arasında irtibat sağlanmasında yol gösterici olunur.

1.1.1.2.7. Kolektif çalışma ve dayanışmanın sağlanması için yardım edici ve yol gösterici olmak suretiyle, hizmetin başarılı ve verimli yürütülmesi hedeflenir.

1.1.1.2.8. Birlikte çalışılan müfettiş yardımcısının yetiştirilmesine önem verilir.

1.1.1.2.9. Kurumla ilişkisi bulunan kurum, kuruluş veya kişilerle iyi ilişkiler kurulmasına yönelik eğitici olunur.

1.1.1.3. Teftiş Yöntemi

Genel ilkeler göz önünde bulundurularak yürütülecek olan teftişler, konularına göre sondaj veya tarama suretiyle yerine getirilir. Hangi konuların tarama veya sondaj suretiyle teftişe tabi tutulacağı hususu, Yıllık çalışma Plan ve Programında belirtilir.

1.1.2. Merkez Birimlerin Teftiş Süreci

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı merkezi birimlerinin teftişlerinde, birimlerin normal işlemlerinin teftişleri ile birlikte, çalışma yönetmeliklerinde belirtilen görevlerini ne derecede yerine getirdikleri tespit edilir.

Görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmeleri için alınması gereken tedbirler üzerinde önemle durulur.

1.1.3. Devredilen Bağ-Kur Taşra Birimlerinin (İl Müdürlükleri) Teftiş Süreci

1.1.3.1. Muhasebe İşlemleri

Muhasebe işlemleri; tahsil, tediye ve mahsup fişlerinin hesap planına ve mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, bu fişlerin ekindeki belgeler ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılan ödemelere ilişkin belgelerin geçerli ve eksiksiz olup olmadığı ve bunların hesap ekstraları ile mutabakatı yapılmak suretiyle teftişe tabi tutulur.

Muhasebe servisinin teftişi yapılırken genel olarak;

1.1.3.1.1. Sözleşmeli resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına, eczane ve optikçiler ile şahıslara yapılan sağlık ödemeleri muhasebeleştirilirken, belge asıllarının (fatura, liste, ödeme onayı vb…) tediye veya mahsup fişi ekinde bulunup bulunmadığı (sağlık ödemelerine ilişkin belgeler, sadece muhasebe yönünden teftişe tabi tutulur. İçerik yönünden teftişi ise sağlık servisinin teftişiyle birlikte yürütülür),

1.1.3.1.2. Tahsil, tediye ve mahsup fişi ekinde bulunan belgelerde silinti, kazıntı veya başkaca usullerle yapılan değişikliklerin suiistimale yönelik olup olmadığı

1.1.3.1.3. Anlaşmalı bankalar tarafından yapılan tahsilatlar ile hesaplarda bekleyen paraların, protokol hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde ilgili hesaplara aktarılıp aktarılmadığı,

1.1.3.1.4. Personele verilen avansların zamanında ve geçerli belgelerle kapatılıp kapatılmadığı,

1.1.3.1.5. Geçici veya daimi görev yolluklarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine uygun olarak ödenip ödenmediği, harcırah beyannamesi ekindeki belgelerin geçerli ve eksiksiz olup olmadığı,

1.1.3.1.6. Harcırah, fazla mesai, ek ödeme, tazminat gibi personele yapılan ödemeler ile yiyecek ve giyecek yardımı gibi sosyal yardımlara ilişkin tahakkukların, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, personelden kesilmesi gereken yasal ve idari kesintilerin, tam ve zamanında kesilip kesilmediği,

1.1.3.1.7. Ödenmesi gereken vergi, yasal kesinti, kira, aidat, elektrik, su, telefon ve diğer giderlerin zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediği, zamanında ödememe nedeniyle katlanılan faiz giderlerinin ilgililere rücu edilip edilmediği,

1.1.3.1.8. Detay listeleriyle birlikte gönderilen telefon faturalarında, resmi-özel görüşme ayrımının yapılıp yapılmadığı, özel telefon görüşmelerinin ilgililerden tahsil edilip edilmediği,

1.1.3.1.9. Banka hesaplarında atıl bekleyen para bulunması halinde, bu paraların nemalandırılıp nemalandırılmadığı,

1.1.3.1.10. Ödemeler yapılırken, bütçenin ilgili kaleminde ödeneğinin bulunup bulunmadığı,

1.1.3.1.11. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin, Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ihale bedellerinin, yürürlükteki mevzuat hükümleri ile idari ve teknik şartnamelere uygun olarak ödenip ödenmediği,

1.1.3.1.12. Tüm muhasebe hareketlerinin, doğru hesaplarda muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği,

1.1.3.1.13. Bir önceki teftiş raporunda yer alan hususlarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığı, yapılan işlemlerin yeterli olup olmadığı,

Kontrol edilir.

1.1.3.2. Sağlık İşlemleri

Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda sıkça karşılaşılan usulsüzlükler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, sözleşmeli olan resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler ile eczanelere, optikçilere, medikal firmalara ve şahıslara yapılan ödemeler, aşağıda belirtilen konular dikkate alınarak teftişe tabi tutulur. Ayrıca, bir önceki teftiş raporunda yer alan hususlarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığı, yapılan işlemlerin yeterli olup olmadığı kontrol edilir.

1.1.3.2.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerine ait tedavi bedellerinin, tedavilerinin yapıldığı tarihlerde geçerli olan birim fiyatlar üzerinden sağlık sigortası mevzuatı ve yürürlükteki protokol hükümleri uyarınca ilgili sağlık kuruluşlarına ödenip ödenmediği,

1.1.3.2.2. Yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahipleri için düzenlenen faturalarda, malzeme ve ilaç bedelleri ile yatak ve tedavi ücretlerinin abartılı ve fahiş gösterilmesi halinde, hasta protokol defterleri incelenmek, hemşire gözlem kağıtları ve hasta tabelaları ile epikriz raporları temin edilmek suretiyle, uygulanan tedaviler ile ilaçların, yoğun bakım sürelerinin, yatak sınıflarının, geçerli ve gerçek olup olmadığı,

1.1.3.2.3. Ameliyat ve tedaviler esnasında kullanılan ortez-protez ve iyileştirme vasıtaları bedellerinin, hastane tarafından fatura edilmesi halinde, aynı fatura bedellerinin sigortalılar veya hak sahiplerine mükerrer olarak ödenip ödenmediği,

1.1.3.2.4. Sağlık Kuruluşları tarafından düzenlenen faturalarda belirtilen ilaçların, kurum eczacıları tarafından kontrol ve tespiti yapıldıktan sonra ödenip ödenmediği,

1.1.3.2.5. Döner sermaye saymanlıkları aracılığıyla Kurumumuza ibraz edilen sağlık ocaklarına ait faturalarda, tetkik ve tahlil bedelleri ile miktarlarının abartılı olup olmadığı, bu tetkik ve tahlillerin sağlık ocaklarında yapılıp yapılamadığı ile gerçek olup olmadığı,

1.1.3.2.6. Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerine ait tedavi bedellerinin, protokolün "Uygulanacak Esaslar" bölümünde öngörülen şekil ve şartlara göre, muayene ve tedavi belgeleri düzenlenerek tahakkuk ettirilip ettirilmediği ile bunların protokolde belirtilen fiyatlar üzerinden ödenip ödenmediği,

1.1.3.2.7. Yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahipleri için düzenlenen reçetelere ait faturalarda, ilaç bedellerinin abartılı ve kuşkulu görülmesi

halinde, hasta protokol defterleri incelenmek, hemşire gözlem kağıtları ve hasta tabelaları ile epikriz raporları temin edilmek suretiyle, uygulanan tedaviler ile ilaçların geçerli ve gerçek olup olmadığı,

1.1.3.2.8. Eczaneler tarafından aynı sigortalı ve hak sahiplerine ait fazla sayıda reçetelerin ibraz edilmesi halinde, doktor–eczacı–sigortalı işbirliği ile usulsüzlükler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

1.1.3.2.9. Eczaneler tarafından Kuruma fatura edilen reçeteler üzerindeki değişikliklerin, ilgili hekim tarafından imzalanarak onaylanıp onaylanmadığı,

1.1.3.2.10. Eczaneler tarafından karşılanan reçetelerin, protokolün "Kurumca Kabul Edilen Reçeteler" bölümünde öngörüldüğü şekilde kuruma fatura edilip edilmediği,

1.1.3.2.11. Eczaneler ve optikçiler tarafından ibraz edilen reçetelerden bazılarına örnekleme yoluyla bakılarak, reçete sahibi sigortalı ve hak sahiplerinin karnelerinin ve vizelerinin geçerli olup olmadığı,

1.1.3.2.12. Gözlük cam ve çerçeve bedellerinin, protokol hükümleri ile sağlık sigortası mevzuatı çerçevesinde ve Kurumca belirlenen limitlere göre ödenip ödenmediği,

1.1.3.2.13. İşitme ve konuşma cihazları, motorsuz sağlık aracı ile ortopedik bot ve varis çorabı bedellerinin, sağlık sigortası mevzuatı çerçevesinde ve Kurumca belirlenen limitlere göre ödenip ödenmediği,

1.1.3.2.14. Hastane dışından temin edilerek ameliyat ve tedaviler sırasında kullanılan ortez-protez ve iyileştirme vasıtaları bedellerinin, konuyla ilgili genelge ve talimatlar doğrultusunda ilgililere ödenip ödenmediği, bu tür malzemelerin hastaya kullanılmadığı yolunda kuşku duyulduğu takdirde, ameliyat defterlerine işlenen bilgiler ve hastane kayıtları ile diğer belge ve bilgilerden yararlanmak suretiyle, hastaya kullanılıp kullanılmadığı,

1.1.3.2.15. Tedavilerde kullanılan ve daha sonra Kuruma iade edilmesi gereken ortez, protez, iyileştirme vasıtalarının, (oksijen konsantratörü, ev tipi nebulizatör, oxlite sistemi, micro infüzyon pompası, desferal pompası, home ventilatör, peak flowmetre, CPAP, BİPAP, ısıtmalı humidifler, taşıma standı, hortum ve benzeri aparatların, tutucu hareketli kol, humidifler/ısıtıcılı, nemlendirici ve bağlantı elemanı) takip ve kontrolünün yapılıp yapılmadığı,

1.1.3.2.16. Ameliyatlarda kullanılan ortez, protez ve iyileştirme vasıtalarının, zaman zaman tedavilerde kullanılmadığı dikkate alınarak,

tedavi belgelerinin (reçete, gereklilik, kullanıldı raporları ve sağlık kurulu raporlarının) geçerliliği yönünde araştırma yapılmak suretiyle, fatura tutarlarının ödenip ödenmediği,

Teftişe tabi tutulur.

Ayrıca, üçüncü şahısların kusurlu hareketleri sonucu tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerine ait tedavi bedelleri ile ilgili olarak, rücu işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

1.1.3.3. Sigortalama İşlemleri

1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi hizmetleri devredilen sosyal güvenlik kuruluşları bildirilen sigortalıların dosyaları; hizmetin gönderildiği tarihte geçerli olan mevzuat çerçevesinde, en son hizmeti bildirilen dosyadan başlanarak geriye doğru arşivdeki sıra numarasına göre teftiş edilir ve teftiş edilen dosyalara ilişkin liste cevaplı rapora eklenir. Ayrıca, bir önceki teftiş raporunda yer alan hususlarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığı, yapılan işlemlerin yeterli olup olmadığı kontrol edilir.

Hizmetleri bildirilen sigortalıların dosyaları teftiş edilirken genel olarak,

1.1.3.3.1. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespit edilmesi açısından öncelikle giriş bildirgesinin Kurum kayıtlarına intikal tarihi,

1.1.3.3.2. Giriş bildirgesinde yer alan vergi, meslek kuruluşu ve sicil memurluğu kayıtları ile daha sonradan Kuruma intikal ettirilen sigortalılık belgelerindeki kayıtlar arasında bir tutarsızlığın olup olmadığı ve bu tutarsızlığın giderilip giderilmediği,

1.1.3.3.3. Sigortalıya kazandırılan hizmet süresinin, özellikle eski tarihleri ihtiva eden yeni tarihli sigortalılık belgelerine dayandırılması halinde, vergi daireleriyle yazışma yapmak, meslek kuruluşlarında mahallinde inceleme yapmak suretiyle, kayıtların doğruluğunun araştırılıp araştırılmadığı,

1.1.3.3.4. Sigortalılık belgeleri üzerinde karalama, daksil kullanarak düzeltme veya başkaca usullerle yapılan değişikliklerin teyidinin yapılıp yapılmadığı,

1.1.3.3.5. Hizmet süresinin tespitinde, sigortalının diğer sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmetlerinin dikkate alınıp alınmadığı,

1.1.3.3.6. Giriş basamağının tespiti ve basmak intibakı ile basamak yükselmelerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

1.1.3.3.7. Borçlanılarak (askerlik, vergi, isteğe bağlı) kazanılan sürelerin, mevzuata uygun bir şekilde geçerli sayılıp sayılmadığı,

1.1.3.3.8. Hizmetin gönderildiği tarih itibariyle sigortalının prim ve faiz borcunun bulunup bulunmadığı,

1.1.3.3.9. İsteğe bağlı değerlendirme yapmak suretiyle kazandırılan hizmet sürelerinin usulüne uygun olup olmadığı,

1.1.3.3.10. Devredilen sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilen hizmetlerin, 2829 sayılı Kanun uyarınca, birleştirilecek hizmetlerden olup olmadığı,

1.1.3.3.11. Sigortalıların bilgisayardaki hesaplarına, usulsüz prim yüklenip yüklenmediği ile dosyalarındaki diğer bilgilerin doğru olarak kaydedilip kaydedilmediği,

Kontrol edilir.

Teftişe tabi tutulacak hizmet bildirim dosyalarının sayısı, ünitenin sigortalı sayısı ile orantılı olacaktır. Buna göre, teftişe başlanıldığı yılın başı itibariyle sigortalı sayısı; 0-50.000 arasındaki iller için en az 200, 50.001-100.000 arasındaki iller için en az 250 ve 100.001 ve yukarısı iller için ise en az 300 adet hizmet bildirim dosyası teftiş edilir.

1.1.3.4. Tahsis İşlemleri

1479 ve 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılara ait maluliyet, yaşlılık ve ölüm aylığı dosyaları, en son aylık bağlanan dosyadan itibaren geriye doğru olmak üzere, sıra dahilinde teftiş edilir ve teftiş edilen dosyalara ilişkin listeler cevaplı rapora eklenir. Ayrıca, bir önceki teftiş raporunda yer alan hususlarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığı, yapılan işlemlerin yeterli olup olmadığı kontrol edilir.

Tahsis dosyaları teftiş edilirken genel olarak;

1.1.3.4.1. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespit edilmesi açısından öncelikle giriş bildirgesinin Kurum kayıtlarına intikal tarihi,

1.1.3.4.2. Giriş bildirgesinde yer alan vergi, meslek kuruluşu ve sicil memurluğu kayıtları ile daha sonradan Kuruma intikal ettirilen sigortalılık belgelerindeki kayıtlar arasında bir tutarsızlığın olup olmadığı ve bu tutarsızlığın giderilip giderilmediği,

1.1.3.4.3. Sigortalıya kazandırılan hizmet süresinin, özellikle eski tarihleri ihtiva eden yeni tarihli sigortalılık belgelerine dayandırılması halinde, vergi daireleriyle yazışma yapmak, meslek kuruluşlarında

mahallinde inceleme yapmak suretiyle, kayıtların doğruluğunun araştırılıp araştırılmadığı,

1.1.3.4.4. Sigortalılık belgeleri üzerinde karalama, daksil kullanarak düzeltme veya başkaca usullerle yapılan değişikliklerin teyidinin yapılıp yapılmadığı,

1.1.3.4.5. Toplam hizmet süresinin tespitinde, sigortalının diğer sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmetlerinin dikkate alınıp alınmadığı, sosyal güvenlik kuruluşlarından gelen hizmetlerin, 2829 sayılı Kanun uyarınca, birleştirilecek hizmetlerden olup olmadığı,

1.1.3.4.6. Giriş basamağının tespiti ve basamak intibakı ile basamak yükselmelerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

1.1.3.4.7. Borçlanılarak (askerlik, vergi, isteğe bağlı) kazanılan sürelerin, mevzuata uygun bir şekilde geçerli sayılıp sayılmadığı,

1.1.3.4.8. İsteğe bağlı değerlendirme yapmak suretiyle kazandırılan hizmet sürelerinin usulüne uygun olup olmadığı,

1.1.3.4.9. 08.09.1999 tarihine kadar kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet süresini dolduran sigortalılar istedikleri tarihte yaş kaydı aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilmekte iken, "Sosyal Güvenlik Reformu" olarak bilinen ve 1479 ile 2926 sayılı Kanunda bir kısım değişiklikler öngören 4447 sayılı Kanunla; 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalılığa başlayan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını ve 25 yıl hizmet sürelerini doldurdukları takdirde bu haktan yararlanabilecekleri, anılan tarihte hizmet süresini tamamlamamış olanların ise hizmet sürelerine göre geçiş sürecinde tabi oldukları yaşlarını doldurmaları şartıyla emekliliğe hak kazanacakları hükmüne istinaden, aylık talebinde bulunanların belirtilen yaş ve hizmet koşulunu yerine getirip getirmedikleri,

1.1.3.4.10. 5 yıl hizmet süresine sahip olan ve çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalıya, prim borçlarını ödeyerek talep etmesi halinde malullük aylığı bağlandığından, maluliyet aylığı talebinde bulunan sigortalının en az 5 yıl sigortalılık süresinin bulunup bulunmadığı,

1.1.3.4.11. Çalışma gücünün üçte ikisinin kaybedildiği hususunun, tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarıyla belgelenip belgelenmediği, bu raporların Kurum sağlık kurulu tarafından değerlendirildikten sonra sigortalıların malul sayılıp sayılmadığı,

1.1.3.4.12. Kontrol muayenesi gerektiğine karar verilerek maluliyet aylığı bağlanan sigortalıların, süresi içerisinde kontrol muayenesine tabi tutulup tutulmadıkları,

1.1.3.4.13. Aylık talep tarihi itibariyle sigortalının prim ve faiz borcunun bulunup bulunmadığı,

1.1.3.4.14. Vefat eden sigortalılarımızın, ölüm tarihinde en az 5 yıl sigortalılık süresi bulunması şartıyla geride kalan eş, çocuk, ana ve babalarına, belirli oranlarda aylık bağlandığından, ölüm tarihi itibariyle en az 5 yıl sigortalılık süresinin bulunup bulunmadığı ile hak sahiplerine yasada belirtilen oranlarda aylık bağlanıp bağlanmadığı,

1.1.3.4.15. Eş, çocuk, ana ve babanın hak sahibi olma özelliğini kaybedip kaybetmedikleri,

1.1.3.4.16. Yaşlılık aylığının hesaplanmasında yaş ve hizmet süresi üzerinden verilen % puanların, doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

1.1.3.4.17. Sigortalıların bilgisayardaki hesaplarına, usulsüz prim yüklenip yüklenmediği ile dosyalarındaki diğer bilgilerin doğru olarak kaydedilip kaydedilmediği,

Kontrol edilir.

Teftişe tabi tutulacak toplam tahsis dosyalarının sayısı, ünitenin sigortalı sayısı ile orantılı olacaktır. Buna göre, teftişe başlanıldığı yılın başı itibariyle sigortalı sayısı; 0-50.000 arasındaki iller için en az 200, 50.001-100.000 arasındaki iller için en az 250 ve 100.001 ve yukarısı iller için ise en az 300 adet tahsis dosyası teftiş edilir.

1.1.4. Devredilen SSK Taşra Birimlerinin (Sigorta/Sigorta İl Müdürlüklerinin) Teftiş Süreci

1.1.4.1. Muhasebe İşlemleri

1.1.4.1.1. Banka İşlemleri

-Bankaların mevduat gizleme eğilimleri var mıdır?

-Bankalardaki mevduat zamanında Kurum Başkanlığına intikal ettirilmekte midir?

-Bankalarca, protokol gereği Kurum adına yapılan tahsilatların Genel Müdürlükçe Sigorta Müdürlüklerine dağılımından sonra en kısa sürede aktarımı yapılıp, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bildirilmekte midir?

-Bankaların primleri geç aktarması işlemlerinde, Kurumunca 6183 Sayılı Amme -Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre gecikme zammı ve ceza uygulaması yapılıyor mu?

1.1.4.1.2. Geçici Borçlu ve Alacaklı Hesapların Tasfiyesi

-Son 3 yılın bakiyeleri dikkate alınarak, normal sayılamayacak bakiyeler var mıdır?

-Geçici ve borçlu alacaklı hesaplarla ilgili normal sayılamayacak bakiyelerin tasfiyesi ile ilgili ünitede çalışma yapılmakta mıdır?

1.1.4.1.3. Fişler ve Diğer Servislerle Mutabakat

-Tediye fişi ekine konulan belge ve faturalar tam mıdır?

-Tediye fişi ekine konulan belge ve faturaların mükerrer kullanımını önleyici tedbirlerin alınmakta mıdır?

-Muhasebe ve diğer servisler arasındaki mutabakat zamanında ve usulüne uygun alarak yapılmakta mıdır?

-Ödeme işlemleri sırasında kimlik kontrolleri gereği gibi (kimlik olarak kabul edilebilen belgelerin asılları esas alınarak) yapılmakta mıdır?

-Firmalara yapılan ödemelerde, tediye fişlerine firma ismi kaydedilmekte midir?

-Muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yürüten ünitelerde; daha sonradan bilgi girişini engellemek için, işlemi biten ayın kapanışı yapılmakta mıdır?

-Tediye fişi ile karşılıklı olan kasa tahsil fişlerine karşılıklıdır kaşesi basılmakta mıdır?

-İhbarlı kasa tahsil fişlere ilgili ünitelerine zamanında gönderilmekte midir?

-Belgelerde ve kayıtlarda silinti ve kazıntı mevcut mudur? Bu silinti ve kazıntılar suiistimal amacına yönelik midir?

-Kurumumuza ilgili firmalarca ödeme için ibraz edilen fatura ve vekaletnamelerde tashih (düzeltme) olduğu durumlarda nasıl hareket edilmektedir?

-Firmalara kesin teminat iadesi sırasında ilgili sigorta müdürlüğünün "ilişiksiz belgesi" istenmekte midir?

-Tüzel kişilere yapılan ödemelerde veya haksahibi dışındaki kişilere yapılan ödemelerde noterden tasdikli vekaletname istenmekte midir?

-Vekaletnameye istinaden yapılan ödemelerde vekaletname aslına göre işlem yapılmakta mıdır?

-Firma ödemelerinde; öncelik tanınan firma olduğu izlenimi edinildi mi? ödeme planı yapılıp yapılmadığı ve Sigorta Müdürlüğünden yapılan para taleplerinin bu ödeme planına uygun olup olmadığı,

-Firmalara yapılan ödemeler için ödeme planı yapılmış mıdır?

-Ünitenin banka hesabından virman veya havale yoluyla yapılan tüm ödemeler, teftişe başlama tarihinden önceki (1) takvim ayını içine alacak süreden az olmamak üzere teftişe tabi tutulabildi mi?

1.1.4.1.4. Avanslar

-İş avansları ay sonlarında kapatılmakta mıdır?

-Aynı konu ile ilgili bir iş avansı kapatılmadan ikinci bir avans verilmekte midir?

-Verilen avansın miktarı yapılacak işin mahiyetine uygun mudur?

-Elektrik, su, telefon, tıbbi atık v.b ödemeler için alınan avanslar aynı gün kapatılmakta mıdır?

-Toplu ihtiyaç listesi hazırlanıp, ihale yoluyla satın alınması gereken malzemeleri, mubayaa yoluyla alabilmek için sık sık ve fazla miktarlarda mutemet avansı açılmış mıdır?

1.1.4.1.5. Kasa İşlemleri

-Kasa Defteri ve Kasa El Defteri usulünce ve tespit edilen görevlilerce tutulmakta mıdır?

-Kasada alıkonulabilecek azami para miktarı ile ilgili olarak Başkanlığımızca belirlenen kasa limitine uyulmakta mıdır?

-Kasa Sayım Noksanı ve Kasa Sayım Fazlalıkları Hesaplarında anormal sayılabilecek bir durum var mıdır?

-Ünite yetkisini aşan kasa noksanlıkları hakkında Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmekte midir?

-Nakit ve kıymetli evrak kasalarının anahtarlarının güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmış mıdır?

1.1.4.1.6. Ödenek – Tahsisat İşlemleri

-Tahsisatsız ve yeterli ödeneği olmayan bütçe kalemlerinden harcama yapılmış mıdır?

-Ödenek yetersizliği doğabilecek kalemlerden ödeme yapılmadan önce gerekçeleri belirtilmek suretiyle Başkanlıktan ödenek talebinde bulunulmakta mıdır?

1.1.4.1.7. Diğer Muhasebe İşlemleri

-Dahili Sigorta Fonu ile ilgili uygulama doğru yapılmakta mıdır?

-Özel telefon konuşmaları bedellerinin tahsilinde gerekli titizlik gösterilmekte midir?

1.1.4.2. Personel İşlemleri

1.1.4.2.1. İzin İşlemleri

1.1.4.2.1.1. Yıllık İzin

-Ünitede yıllık izin planlaması yapılmakta mıdır?

-Ünitede önceki yıl sonu itibarıyla yıllık izni yanan personel var mıdır? – Sayısı?

-Yıllık İzin sürelerinin hizmet yılı esas alınarak yapılan hesaplamasında hata var mıdır?

-Yıllık İzinlerin kullanılışı sırasında usulüne uygun olarak gidiş ve dönüşlerde bir defaya mahsus olarak en çok ikişer gün yol izni verilmekte midir?

-Bir önceki yıl ve cari yıla ait yıllık izinlerin birleştirilerek kısmen veya parça parça kullanılmasında yönetmelik hükümlerine riayet edilmekte midir?

-Gelecek yıllara ait hak edilmemiş yıllık izinler kullandırılmakta mıdır?

-Ünite personelinin kullandıkları izinleri gösterir formlar personelin şahsi dosyalarında muhafaza edilmekte midir?

1.1.4.2.1.2. Mazeret İzni

-Önceki yıl sonu itibariyle mazeret izni kullanan personel var mıdır? – Sayısı?

-Mazeret İzinleri, yıllık izinleri olmayan personele zorunlu nedenlerin olması halinde kısmen veya parça parça bir yıl içerisinde en fazla 10 gün olarak verilmekte midir?

-Aynı yıl içerisinde zorunlu hallerin varlığı halinde personele verilen ikinci 10 günlük mazeret izni gelecek yılın yıllık izinlerinden düşülmekte midir?

1.1.4.2.1.3. Saatlik İzin

-Ünitede saatlik izin birleştirmesi işlemi yapılmakta mıdır?

1.1.4.2.1.4. Hafta Sonu İzni

-Resmi tatil günlerini görev mahalli dışında geçirmek isteyen personel ünite amirlerine haber vermekte midir?

-Resmi tatil günlerini görev mahalli dışında geçirmek isteyen ünite amirleri ilgili Genel Müdürlüğe haber vermekte midir?

1.1.4.2.1.5. Doğum İzni

-Kadın personele verilen doğum izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta ile sınırlı tutulmakta mıdır?

1.1.4.2.1.6. Ölüm İzni

-Ölüm İzinleri personelin eş çocuk ana baba kardeşlerinin ölümleri halinde ölüm tarihinden itibaren 5 gün olarak verilmekte midir?

1.1.4.2.1.7. Evlenme İzni

-Evlenme izinleri yalnızca personelin isteği üzerine personelin kendisinin veya çocuklarının evlenmesi üzerine evlenme akit tarihinden itibaren 5 gün olarak verilmekte midir?

1.1.4.2.1.8. Ücretsiz İzin

-Önceki yıl sonu itibarıyla ücretsiz izin kullanan personel var mıdır? – Sayısı?

-Aylıksız izinler Personel Yönetmeliğinde belirtilen gerekçe ve sürelere uygun olarak verilmekte midir?

1.1.4.2.1.9. Yurtdışı İzni

-Önceki yıl sonu itibarıyla yurtdışı izni kullanan personel var mıdır? – Sayısı?

-İzinlerini yurtdışında kullanmak isteyen personel için Atamaya Yetkili Amirden gerekli müsaade alınmakta mıdır?

1.1.4.2.1.10. Hastalık İzni

-Önceki yıl sonu itibarıyla istirahat raporu kullanan personel var mıdır? - Sayısı?

-Hastalık izinleri sağlık raporlarına istinaden personelin hizmet yılı ile ve sağlık durumu ile ilgili olarak uygun sürelerle mi verilmektedir?

-Hastalık iznin bitiminde iyileşememe halinde personelin yeniden muayene ve tedavisi için geçecek sürenin hastalık iznine eklenilebilmesi durumun sağlık raporu ile belgelenmesi ve sağlık raporunun derhal ünite amirine verilmesi şartlarına riayet edilmekte midir?

1.1.4.2.2. Disiplin – Ödüllendirme – Şikayet – Mesai İşlemleri

-Ünitede son 3 yılda Ünite Disiplin Kurulunca alınmış karar sayısı nedir? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede son 3 yılda Disiplin amirince resen istenen savunma sayısı nedir? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede son 3 yılda Disiplin Amirince resen ceza verilmiş personel sayısı? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede son 3 yılda Ünite Disiplin Kurulunca ceza verilmiş personel sayısı? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Önceki yıl sonu itibarıyla Ünite Disiplin Kurulu yetkisini aşması sebebi ile Başkanlığa intikal ettirilen dosya var mıdır? – Sayısı?

-Ünitede son 3 yılda nazarı dikkati çekilen personel var mıdır? Sayısı?

-Ünitede son 3 yılda ödül alan personel var mıdır? – Sayısı? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede son 3 yılda ortalama 90 puanın altında sicil alması sebebi ile kademe ilerlemesi alamayan personel var mıdır? – Sayısı? -Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede son 3 yılda icra takibi yapılan personel var mıdır ? Sayısı? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Personelin idareye yapmış olduğu müracaat ve şikayetler, idare tarafından cevaplandırılarak ilgiliye bilgi verilmekte midir?

-Disiplin cezalarının uygulanmasında Disiplin Cezası Verme Yetkisi zamanaşımına uğratılan dosya var mıdır? – Sayıları? Sonuçlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede çalışan personel kılık ve kıyafet hükümlerine riayet etmekte midir?

-Ünite çalışan personel mesai kurallarına uymakta mıdır?

1.1.4.2.3. Tahakkuk (Harcırah – Fazla Mesai – Ek Ödeme – Tazminat)

-Ek Ödeme ve Kıdem Tazminatı ödemelerinde hata var mıdır?

-Ünitede harcırah avansından borçlu personel var mıdır? - Sayısı?

-Ünitede harcırah avansından alacaklı personel var mıdır? – Sayısı? -Daimi görev harcırah tahakkuklarının yol masrafı, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı unsurlarının hesaplamaları doğru mudur?

-Geçici göreve ilişkin harcırah tahakkuklarının yevmiye, yol gideri gibi unsurlarının hesaplamaları doğru mudur?

-Memurlara verilecek harcırahın hesaplanmasında memurun fiilen almakta olduğu aylıklar esas alınmakta mıdır?

-Geçici/Daimi görevlendirmelerde memur veya hizmetlilere verilecek yol masrafı, yevmiye, hamal, bagaj ile ikamet veya memuriyet mahalli ile iskele, istasyon ve durak arasındaki nakil vasıtası masrafları usulüne uygun ve doğru olarak hesaplanmakta mıdır?

-Ünitede son 3 yılda fazla mesai yapan ortalama personel sayısı? Yıldan yıla artışlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Ünitede son 3 yılda tahakkuk eden aylık ortalama fazla mesai saati ve tahakkuk eden fazla mesai tutarı: Yıldan yıla artışlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Fazla çalışma tahakkukları fiili çalışmalara dayanmakta mıdır?

-Fazla çalışma tahakkukları için belirlenen üst sınırlara uyulmakta mıdır?

1.1.4.2.4. Eğitim – Atama – Tayin – Nakil – Görevlendirme –

-Aday Memurlar için Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre -Temel ve Hazırlayıcı Eğitim verilmiş midir?

-Personelin atama emirleri geciktirilmeden tebliğ edilmekte midir?

-Ünitelere devredilen personel dosyalarındaki tayin terfi v.b. uygulamalar mevzuata uygun mudur?

-Geçici görevlendirmeler Personel Yönetmeliği hükümlerine göre; yetkililer tarafından geçerli nedenlere dayanarak, belirlenen süre ve esaslara uygun olarak yapılmakta mıdır?

-Personel Yönetmeliğinde yer alan istisnalar dışında İkinci görev verilen personel ve ikinci görev var mıdır?

-Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre görevleri herhangi bir şekilde sona eren

personel tarafından zimmetinde bulunan değerler için süresi içerisinde devir teslim yapılmış mıdır?

-Görevden uzaklaştırılan personele görevden uzakta kaldığı süreler için aylıkları 2/3 oranında ödemekte midir?

-Görevden uzaklaştırılan personelin emeklilik aidatları tam aylıklarının yarısı üzerinden yapılmakta mıdır?

-Görevden uzaklaştırılan personelin görevlerin iade edilmesi halinde kesilmiş olan aylıklarının 1/3 kendilerine ödenmekte midir?

1.1.4.3. Alım/Satım ve Ayniyat İşlemleri

1.1.4.3.1. Alım-Satım İşlemleri

-Gıda ve temizlik malzemesi alımlarında, tekliflerdeki, Satınalma Komisyonu kararındaki muayene ve tesellüm ile fiilen depoya girişlerdeki birimlerin (kilogram, adet, litre, tekli, çiftli vb.) birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları,

-Son 3 yıllık dönemde; satınalma komisyonu karar sayısı ile alınan mal bedelleri: Yıldan yıla artışlar normal olarak değerlendirilmekte midir? - Geçici teminat alınması gerekirken alınmayan ihale dosyası var mıdır? – Sayısı?

-Kesin teminat alınması gerekirken alınmayan ihale dosyası var mıdır? – Sayısı?

-Son 3 yıllık dönemde sözleşmeye bağlanmış ihale dosya sayısı? Yıldan yıla artışlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Teftiş döneminde nam ve hesaba yapılmış ihale dosyası var mıdır? – Sayısı?

-Kararlı alımlarda en çok tercih edilen satın alma yöntemi nedir? Yöntem tercihi genel olarak doğru yapılmakta mıdır?

-Son 3 yıllık dönemde avans yolu ile satın alınan malzeme tutarı: Yıldan yıla artışlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Satın alma yöntemini kim tespit etmektedir? Yöntem tercihi doğru kişi tarafından yapılmakta mıdır?

-Satınalma mucipleri kim tarafından düzenlenmektedir? Satınalma mucipleri doğru kişi tarafından düzenlenmekte midir?

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alım yapılmakta mıdır?

-Yapılmakta ise son 3 yıl itibarıyla alım miktarı nedir? Yıldan yıla artışlar normal olarak değerlendirilmekte midir?

-Kurumumuzca ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanması talep edilen yüklenici var mıdır?

-Son 3 yıl içinde Satınalma Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı verdiği dosya var mıdır? Sayısı?

-Son 3 yıl içinde ihale kararının onay makamınca iptal edildiği ihale dosya var mıdır? Sayısı?

-Satınalma Komisyonu Kararları Kayıt defteri düzenlenmekte midir?

-Muayene Komisyonu Tutanakları Kayıt Defteri düzenlenmekte midir?

1.1.4.3.2. Kamu İhale Yasası

-Satın almalarda en ucuz olanın dışında tercih kullanılarak daha pahalı malzeme/cihaz alınmış mı? Bu durumda olanlar için tercih gerekçesi açık olarak belirtilmiş mi? Bu tercih gerekçelerinde dikkat çekici bir uygunsuzluk var mı?

-Yaklaşık maliyet bedeli açıklanan ihale var mıdır?

-Geçici teminat bedeli açıklanan ihale var mıdır?

-Keşif artışı ve eksiltişi açıklanan ihale var mıdır?

-Kanuni ikametgah belgesinin istenilmekte midir?

-Tebligat adresi olarak Türkiye'de olması zorunluluğu getirilmiş midir?

-İsteklilerden istenen ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, gerçek veya tüzel kişi olma durumuna göre ayrı ayrı açıklanıp istenmiş midir?

-İsteklilerden istenen Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, gerçek veya tüzel kişi olma durumuna göre ayrı ayrı açıklanıp istenmiş midir?

-Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge istenmiş midir?

-Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge istenmiş midir?

1.1.4.3.3. Ayniyat İşlemleri

-Ayniyat kayıtlarının gereği gibi tutulmakta mıdır?

-Ayniyat Mutemedi Demirbaş Eşya defteri düzenlenmekte midir?

-Kayden takip edilen malzemeler kayıt defteri düzenlenmekte midir?

-Demirbaşlar 2. derece ayniyat mutemetlerine zimmetle teslim edilmiş midir?

-Demirbaşlar müşterek kullananlara senet mukabili zimmetle teslim edilmiş midir?

-Her servis için o servisin şef veya sorumlusu II. Derece Ayniyat Mutemedi olarak görevlendirilmiş midir?

-I. Derece Ayniyat Mutemetleri tarafından II. Derece Ayniyat Mutemetlerine teslim edilen malzemeler ile ilgili olarak Zimmet Senedi düzenlenmekte midir?

-I. veya II. Derece Ayniyat Mutemetlerinin görev yerlerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen değişikliklerden dolayı eski ve yeni ayniyat mutemetleri arasında eski ayniyat mutemedi üzerinde gözüken malzemenin kayıtlarla mutabakatı sağlandıktan sonra Zimmet Senedi karşılığında devir-teslim yapılmakta mıdır?

-Üniteye tahsis edilen her makine için Büro Makineleri Bakım ve Onarım Kartı düzenlenmekte midir?

1.1.4.3.4. Hurda İşlemleri

-Hurda ve Kayıttan Düşürülen Malzemeler Kayıt Defteri düzenlenmekte midir?

-Hurdaya ayrılacak her türlü malzeme için Hurda Tespit Heyeti tarafından hurdalaşma nedeni belirtilerek Hurda Tutanağı düzenlenip hurda malzemenin ne şekilde değerlendirileceği belirtilmekte midir?

-Hurda Tutanakları yetkili merciye tasdik ettirilmekte midir?

-Hurda Tutanaklarına her yıl birden başlamak üzere sıra takip eden numara verilerek seri halinde bir dosyada muhafaza edilmekte midir?

-Hurdalaşma malzemeyi kullanan veya diğer şahısların kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu meydana gelmiş ise bu husus Hurda Tutanağında belirtilerek ünite amirleri tarafından hurdaya ayrılan malzemenin bedeli müsebbiplerinden tahsil edilmekte midir?

1.1.4.3.5. Depo – Ambar İşlemleri

-Depolanan her türlü malzeme ile ilgili Stok Defteri kaydı tutulmakta mıdır?

-Malzeme Servisi depolarında kullanım süresi geçmesi sebebi ile imha edilen malzeme var mıdır?

-Depoya girecek her türlü malzeme için Giriş Belgesi düzenlenmekte midir. Giriş Belgeleri belirlenen usul ve esaslara uygun olarak doldurulmakta mıdır?

-Ambar Kalamoza Föyleri belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutulmakta mıdır? **1.1.4.3.6. Taşıt Araçları**

-Motorlu taşıtlar mesul şoförlere zimmetlenmiş midir?

-Motorlu taşıtlar Taşıt Görev Emri olmadan trafiğe çıkarılmakta mıdır?

-Motorlu taşıtlar ile ilgili olarak İş Defteri usulüne uygun olarak tutulmakta mıdır?

1.1.4.3.7. Telefon İşlemleri

-Servislerde bulunmasına ihtiyaç duyulan direk harici telefonlar için Yönetim Kurulu Kararı alınmış mıdır?

-Ünite Amir Yardımcılarına tahsis edilen direk harici telefonlar şehirler arası konuşmalara kapalı mıdır?

-Santral telefonundan yapılan şehirler arası resmi veya özel konuşmalar Santral Memuru tarafından Telefon Takip Föyüne kaydedilmekte midir?

-Telefon ücretleri P.T.T İdaresi tarafından tahakkuk ettirilen konuşma ücretlerine ait Müfredat Listeleri ile Santral Memuru tarafından tutulan Telefon Takip Föyleri ile karşılaştırılmak suretiyle ödenmekte midir?

1.1.4.4. İş Kazası ve Hastalık İşlemleri

-Geçici İşgöremezlik Ödemelerine ilişkin vaka dosyalarında bulunan vizite kağıtlarındaki bilgiler sondaj yoluyla dönem bordrolarından kontrol edilmekte midir?

-Geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabında yapılan işlemler doğru mudur?

-506 sayılı Kanunun 38. madde uygulamalarında hatalı işlem var mıdır?

-506 sayılı Kanunun 39. madde uygulamalarında hatalı işlem var mıdır?

-506 sayılı Kanunun 41. madde uygulamalarında hatalı işlem var mıdır?

-506 sayılı Kanunun 110. madde uygulamalarında hatalı işlem var mıdır?

-506 sayılı Kanunun 111. madde uygulamalarında hatalı işlem var mıdır?

-Verilen protez araç ve gereçleri bilgi işlem kayıtlarına işlenmekte midir?

-Gözlük cam ve çerçeve bedeli ödemelerinde; organik cam yazılmış reçete sayısının, toplam gözlük reçeteleri içindeki oranı dikkat çekici bir rakama ulaşmış mıdır? – Oranı?

-Özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin eğitim merkezlerine yapılan ödemelerin sondaj yoluyla ünite yetkililerince kontrol edilmekte midir?

1.1.4.5. Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat (işyeri – işveren) İşlemleri

1.1.4.5.1.İşyeri İz Dosyaları

-İşyeri İz Dosyaları Listesi çift nüsha hazırlanmış mıdır?

-İşyeri İz Dosyaları, işyeri dosyaları ile karşılaştırılarak ünite yetkililerince kontrol edilmiş midir?

-İşlemlerin eksiksiz ve mevzuat çerçevesinde ikmal edilmiş olduğuna dair açıklayıcı bir not konulup yetkililerce imzalanmış mıdır?

-Kaç adet dosya ize ayrılmıştır?

-Yapılan sondajda ize ayrılmaması gerektiği tespit edilen dosya nedir?

-İze ayırma işlemi doğru yapılmakta mıdır?

-Teftişe tabi tutulan işyeri iz dosya sayısı kaçtır?

-İze Ayrılan İşyeri Dosyaları listesinin son sayfasına, ”..... sayfadan ibaret iş bu listede kayıtlı ..... adet işyeri iz dosyası yoklama suretiyle teftişe tabi tutulmuştur.” şeklinde bir meşruhat (veya kaşe) kaydedilerek, mühürlenip imzalanmış mıdır?

1.1.4.5.2. Faal – Gayri Faal İşyerleri

-Tescilli işyeri sayısı kaçtır?

-Son bir yıllık dönemde aylık bildirge alınan ortalama işyeri sayısı kaçtır?

-Memur başına düşen ortalama dosya sayısı kaçtır?

-Memur başına düşen ortalama faal dosya sayısı kaçtır?

-Memur başına düşen ortalama faal dosya sayısı yüksek midir?

-Faal ve gayri faal dosya ayrımı doğru yapılmakta mıdır?

1.1.4.5.3. Rapor ve Tutanakların Değerlendirilmesi

-İşveren memurlarında değerlendirme bekleyen belge sayısı makul seviyede midir?-İşveren Servislerinde değerlendirme bekleyen Müfettiş Raporu sayısı kaçtır?

-İşveren Servislerinde bir yıldan fazla süredir değerlendirme bekleyen Müfettişi Raporu sayısı kaçtır?

-İşveren Servislerinde değerlendirme bekleyen Durum Tespit Tutanağı var mıdır? - Sayısı kaçtır?

-6 aydan fazla süredir değerlendirme bekleyen Durum Tespit Tutanağı sayısı kaçtır? -Son üç yıl itibarıyla İşverenler Servislerince Müfettişlere İntikal Ettirilen Mucip Sayısı nedir?

1.1.4.5.4. Primlerin Tahakkuk ve Tahsili

-Primlerin gecikme zammı ile birlikte tahsilinde, yatırılan paranın prim ödenmemiş aylara dağıtımında daha eski aylar var iken daha yakın aylara tahsilat yapılıyor mu?

-Büyük borcu bulunan işverenlerin borçlarının takip ve tahsilinde etkinlik sağlanmış mıdır?

-İhaleli işlerde prim borçlarının hakedişlerden mahsup edilmesi hususunda yeterli çaba gösterilmekte midir?

1.1.4.5.5. İdari Para Cezası Tahakkuk ve Tahsili

-Son üç yıl itibarıyla kaç işyerine idari para cezası uygulanmıştır ? -Son üç yıl itibarıyla idari para cezası uygulanan işyerlerine yapılan İPC tahakkuk miktarları:

-Son üç yıl itibarıyla idari para cezası uygulanan işyerlerinden yapılan İPC tahsilat miktarları:

-İPC (İdari Para Cezası) tahakkukuna esas işyeri bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi ve dönem bordrolarına geriye dönük kayıt tarih ve numarası verilip verilmediği araştırılmakta mıdır ?

-İPC tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlemlerde gecikme veya birikim var mıdır?

-İPC tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlemlerde servisler arasında yeterli koordinasyon ve işbirliği sağlanmış mıdır?

-İPC tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlemler düzenli olarak kontrol edilmekte midir?

-Otomasyona geçmeyen ünitelerde, İşveren Servislerince Muhasebeye intikal ettirilen İPC tahakkuk listeleri ile İşveren Servislerinde kalan İPC tebligat klasörleri karşılaştırılarak tahakkuka alınmayan İPC olup olmadığı ünite yetkililerince düzenli olarak araştırılmakta mıdır?

-İşverenlere tebliğ edilen idari para cezaları, güncel olarak muhasebe servisine bildirilip tahakkuka alınmakta mıdır?

1.1.4.5.6. İlişiksizlik Belgeleri

-İnşaat ve ihaleli işlerle ilgili olarak düzenlenmiş olan ilişiksiz belgeleri, ünitedeki seri dosyadan sondaj suretiyle seçilerek, işveren dosyasındaki belgelerle karşılaştırılıp doğruluğu ünite yetkililerince sondaj suretiyle araştırılmakta mıdır?

1.1.4.5.7. Temizlik Şirketlerinin İşlemleri

-Kamu kurum ve kuruluşları, temizlik işlerini ihale yoluyla alan temizlik şirketlerini ve adreslerini, 506 sayılı yasanın 83. maddesi uyarınca bildirmekte midir?

-Kamu kurum ve kuruluşlarının, temizlik işlerini ihale yoluyla alan temizlik şirketlerine yapılan hakediş ödemelerinde, sahte prim tahsil makbuzu, sahte banka dekontlarının veya sahte ilişiksiz belgelerinin kullanılıp kullanılmadığı araştırılmakta mıdır?

-Kamu kurum ve kuruluşlarından ihale ile temizlik işi alan ünitede tescilli işyeri sayısı?

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca temizlik işyerlerine yapılan istihkak ödemeleri sırasında, Kurumumuza istihkaklarından kesilecek borçları olup olmadığı sorulmakta mıdır?

1.1.4.5.8. İcra İşlemleri

-İcra, Takip, Haciz ve Satış Servisinde fiilen icra memurluğu yapan personel sayısı kaçtır? – Yeterli midir?

-Son üç yıl itibarıyla İcra, Takip, Haciz ve Satış Servisine intikal eden dosya sayısı, Sonuçlandırılan Dosya Sayısı, Sonuçlandırma Oranı nedir?

-Son üç yıl itibarıyla İcra, Takip, Haciz ve Satış Servisine intikal eden alacak tutarı, Tahsil Edilen Tutar, Tahsil Edilme Oranı nedir?

-İstenildiği an, ünitede kaç cilt ve kaç adet icra tahsil makbuzu bulunduğu takip edilebilmekte midir?

-İcra tahsil makbuzları, tahsilat yapan icra memurlarına servis şefi tarafından (cilt ve sıra numarasını, veriliş tarihini, teslim eden ve teslim alanı içerecek şekilde) zimmetle verilmekte midir?

-İcra tahsil makbuzlarının cildi tümüyle kullanıldığında, koçanları servis şefine aynı usulle (zimmetle) teslim edilmekte midir?

-İcra tahsil makbuzlarına hangi memur tarafından düzenlendiğinin kolayca anlaşılması bakımından, düzenleyen memurun isim kaşesi basılmakta mıdır?

-Ünite içinde kullanılan İcra tahsil makbuzlarından ayırt edilebilmesi için, ünite dışında kullanılan icra tahsil makbuzlarına haciz anında kullanıldığını belirtir bir şerh konulmakta mıdır?

-Kullanılan İcra tahsil makbuzlarının elde kalan nüshaları (koçanları dahil), aynı gün veya ünite dışında en geç ertesi iş günü servis şefine ibraz edilip, üzerlerine servis şefi tarafından görüldüğünü belirtir kaşe basılarak imzalanmakta mıdır?

-İcra tahsil makbuzları ile yapılan günlük tahsilat vezneye yatırılırken; tahsilatın kimden yapıldığını, işyeri sicil numarasını, icra dosya numarasını, icra tahsil makbuzu cilt ve sıra numarası ile tarihini, tahsil olunan paranın hangi alacak türüne ait olduğunu, tahsilatın ilgili hesap numaraları itibariyle dağılımını gösteren icra tahsilat bordrosuna kaydedilip, makbuzların bir nüshası ile birlikte vezneye verilmekte midir?

-Mesai sonunda, servis şefi tarafından, icra tahsilat bordrosu ile veznedeki icra tahsil makbuz nüshaları karşılaştırılmak suretiyle mutabakat yapılmakta mıdır?

-Haciz kağıtları, icra memurlarına servis şefi tarafından (cilt ve sıra numarasını, veriliş tarihini, teslim eden ve teslim alanı içerecek şekilde) zimmetle verilip alınmakta mıdır?

-Haciz kağıtlarının bir nüshası icra dosyasına konulup, diğer nüshası ayrı bir seri dosyada muhafaza edilmekte midir?

-Haciz tutanakları, icra memurlarına servis şefi tarafından (cilt ve sıra numarasını, veriliş tarihini, teslim eden ve teslim alanı içerecek şekilde) zimmetle verilip alınmakta mıdır?

-Borçlulara, borcun ödenmesi gereken tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ödeme emri gönderilmesi hususunda gerekli titizlik gösterilmekte midir?

-Ödeme emri gönderildiği halde mal beyanında bulunmayan borçlular için, en geç ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde hapsen tazyik istenmekte midir?

-Ödeme emrinin tebliğine rağmen ödemede bulunmayan borçlular için, en geç ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde haciz kağıdı düzenlenip, bir ay içinde de hacze gidilmekte midir?

-Tecil ve taksitlendirmeler için, Tecil ve Taksitlendirme Komisyonu Kararlarının kaydına mahsus Karar Kayıt Defteri, ayrıca, Teminat izleme Defteri tutulmakta mıdır?

-Tecil ve taksitlendirmeler sırasında gösterilen teminatların borca yetecek tutarda olup olmadığına dikkat edilmekte midir?

-Tecil ve taksitlendirmeler sırasında gösterilen teminatların takyidatlı olup olmadığına, kısmen takyidat varsa kalanın borca yetecek tutarda olup olmadığına dikkat edilmekte midir?

-Gösterilen teminat borcu karşılamıyorsa ilave teminat istenmekte midir?

-Tecil ve taksitlendirmeler sırasında gösterilen teminatlar arasında, üzerine haciz konulmamış olanı var mıdır?

1.1.4.6. Tahsis İşlemleri

1.1.4.6.1. Tescil İşlemleri

-İşe giriş bildirgelerinin dosyalarına atılmasında birikim var mıdır

-Tekrar işe girişler zamanında bilgisayara işlenmekte midir?

-Tescil, tescil güncelleme, iptal-ipka, aylık bağlama, karar ödeme, makine talimatı ve dört aylık sigorta primleri bordrosu girme işlemlerini bilgisayar ortamında yapan sigorta müdürlükleri ile iptal-ipka yapma yetkisi verilen ünitelerde; her gün mesai saati sonunda alınması gereken günlük çalışma listeleri, yetkililerce belge ve dosyalarla karşılıklı puante edilerek kontrol edilip imzalandıktan sonra muhafaza edilmekte midir?

-Gelir ve aylık bağlanmadan önce tescil güncelleme işlemi titizlikle yapılmakta mıdır?

1.1.4.6.2. Sicilsiz Tahakkuklar

-Ünite Sicilsiz Tahakkuk Komisyonu karar ve tutanaklarının yeterli incelemeye dayanmakta mıdır?

-Komisyon kararlarına konu sicilsiz tahakkukların belirli işyerlerinde yoğunlaşmakta mıdır?

1.1.4.6.3. İdari Para Cezası Uygulaması

-İşe giriş bildirgelerine ilişkin idari para cezalarının tahakkuk ve tahsili konusunda ilgili servisler arasında yeterli koordinasyon sağlanmış mıdır?

-İPC tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde gecikme ve birikim söz konusu mudur?

-İşe giriş bildirgelerine geriye dönük tarih ve sayı verilmek veya önceden başka evraklara verilmiş evrak tarih sayılarının mükerrer kullanımı suretiyle İPC' den kurtarmaya yönelik suiistimallerin önlenmesine yönelik ünite yetkililerince çalışma yapılmakta mıdır?

1.1.4.6.4. Tahsis Gelir Dosyalarının Yeniden Değerlendirilmesi

-Gelir veya aylık bağlama işlemleri doğru yapılmakta mıdır?

1.1.4.6.5. İsteğe Bağlı Sigorta Uygulaması

-Tahsis aşamasındaki dosyalardan isteğe bağlı sigorta hizmeti olanların, dosyalarındaki ödeme makbuzları ile muhasebe kayıtları ünite yetkililerince periyodik karşılaştırılmakta mıdır?

-İsteğe bağlı sigorta başvurularında, geriye dönük tarih ve sayı verilmek veya önceden başka evraklara verilmiş evrak tarih sayılarının mükerrer kullanımı suretiyle, geçmişe yönelik hizmet süresi kazanılmak amacıyla yapılacak suiistimallerin önlenmesine yönelik ünite yetkililerince kontrol yapılmakta mıdır?

1.1.4.6.6. e-bildirge Uygulamaları:

Ünitelere verilen şifrelerin dağıtımı, muhafazası, kullanımı ve diğer konuların güncel mevzuata göre tetkiki ve sorunların tespit edilmesi

1.1.4.7. Bilgi İşlem – Otomasyon İşlemleri

1.1.4.7.1. Şifreleme – Gizlilik – Yedekleme

-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca tanımlanan kullanıcı kodu, şifre ve yetkiler sadece ilgili personel tarafından kullanılmakta mıdır?

-Şifrelerin başka personele söylenip söylenmediğinin ve başkasına ait bir kullanıcı kodu ve şifresinin başka personel tarafından kullanılıp kullanılmadığı düzenli olarak ünite yetkililerince araştırılmakta mıdır?

-ISVLIB (İşveren), BLIB (Bordro), MUHASEBE (Muhasebe) isimli kitap yedekleri ve sistem yedekleri düzenli olarak alınarak muhafaza edilmekte midir?

1.1.4.7.2. Bilgi Girişi – Bordro Kayıt

-Bilgisayara girişi yapılan dönem bordrolarına bilgisayara işlendiğine dair kaşe basılmakta mıdır?

-Dönem bordroları gecikilmeksizin bilgisayara geçirilmekte midir?

-Bildirge Bordro mutabakatı sağlanmadığı için bekleyen dönem bordrosu sayısı nedir?

-Mutabakatsızlığın giderilmesi için yeterli çalışma yapılmakta mıdır?

-Dönem Bordrolarında 30 günden az çalıştığı gösterilen sigortalılar için işverenden bilgi ve belge istenilmekte midir?

-Dönem Bordrolarında 30 günden az çalıştığı gösterilen sigortalılar için resen tahakkuk işlemi yapılması için işverenler servisi ile koordinasyon sağlanmış mıdır?

-Süresinde verilmeyen dönem bordrolarının veriliş tarihi bilgisayara doğru işlenmekte midir?

1.1.4.8. Evrak-Arşiv İşlemleri

1.1.4.8.1. Evrak İşlemleri

-İlam, icra, vergi tebligatları, günlü yazılar, protesto, ihtarname gibi yazı ve belgeler alınırken hangi gün ve saatte alındığı kaydedilmekte midir?

-Üniteye gelen yazıların içerisinden çıkan yerli ve yabancı paralar ile pullar Para-Pul Kayıt defterine kaydedilerek ilgili servise havale edilmekte midir?

-Gelen yazı ve belgelere giriş numarası verilirken mükerrer numara verilmesi veya numara atlanması halinde keyfiyet ünite amirine de imzalattırılmak suretiyle bir tutanak ile tespit edilmekte midir?

-Üniteye gelen İlam, icra, vergi tebligatları, günlü yazılar, protesto, ihtarname gibi yazı ve belgeler derhal, diğer yazı ve belgeler en geç ertesi gün ilgili olduğu servislere teslim edilmekte midir?

-Faks ile gelen yazılar genel evraktan giriş tarih ve numarası aldıktan sonra Faks Kayıt Föyüne kaydedilerek ilgili oldukları servise gönderilmekte midir?

-Üniteye gelen plan, proje gibi belgeler ile koli veya paketler Koli Zimmet Defterine kaydedilerek ilgili oldukları servise gönderilmekte midir?

-Serviste çalışan personel için Koruyucu Güvenlik Talimatının ilgili hükümleri gereği "Güvenlik Belgesi alınmış mıdır?

1.1.4.8.2. Arşiv İşlemleri

-Birim Arşivlerinde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve haşarata karşı alınması gereken önlemler alınmış mıdır?

-Birim Arşivlerinde her servise ait evrakı müsbite ve arşivlik malzemeler için ayrı ayrı tasnifleme sistemi oluşturulmuş mudur?

-Arşivlik malzeme ve arşiv malzemelerinin arşive verilmesi ve arşivden alınması sırasında "Arşive Dosya Verme Fişi" ve Arşivden Dosya Alma Fişi" kullanılmakta mıdır?

1.1.5. Devredilen Emekli Sandığı Taşra Birimlerinin (Bölge Müdürlüklerinin) Teftiş Süreci

Devredilen Emekli Sandığı Taşra Birimlerinde (Bölge Müdürlüklerinde);

-Birimlerin normal işlemlerinin,

-Hizmet vermiş olduğu hak sahiplerinin sağlık karneleri ile ilgili işlemlerin,

-Hak sahiplerine yapılan ödemelerin (hastane, diş, gözlük, protez, işitme cihazı, kaplıca, tıbbi malzeme ve yolluk),

-Mal ve hizmet alımları (temizlik ve personel taşıma hizmeti) ile ilgili işlemlerin,

-Personel durumu, personel giderleri, ısıtma-aydınlatma-haberleşme giderleri ile ilgili işlemlerin

Teftişleri ile birlikte, görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmeleri için alınması gereken tedbirler üzerinde durulur.

1.2. İnceleme Süreci

1.2.1. İncelemenin Tarifi

Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından istenilen konular ile kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumlar, sigorta olayları ve işyeri denetimleri hakkında veya doğrudan müfettişçe belirlenen

diğer konularda gerçekleştirilen tetkiklerdir.

1.2.2. İnceleme Raporunun Kapsamı

İnceleme raporu;

1.2.2.1. Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından incelenmesi istenilen konular,

1.2.2.2. Yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklara ilişkin olarak doğrudan müfettişçe belirlenen konular ile mesleki ve bilimsel çalışmalar,

1.2.2.3. Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sigorta olayları incelemeleri ve işyeri denetimleri neticesinde tespit edilen hususlar,

1.2.2.4. Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumları

Kapsar.

1.2.3. İncelemelerde Uyulacak Usul ve Esaslar

1.2.3.1. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık Olayı İncelemeleri

1.2.3.1.1. İş Kazası Olaylarının İncelenmesi

1.2.3.1.1.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11 inci maddesinin (A) fıkrasında iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyle,

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

Hal ve durumlarından birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Bu hükme göre, bir olayın iş kazası sayılabilmesi için ;

a- Kazaya uğrayanın 506 sayılı Kanun uygulamasında sigortalı sayılması,

b- Sigortalının kazaya uğraması,

c- Sigortalının uğradığı kaza sonucu bedensel veya ruhsal arızaya uğraması,

ç- Sigortalının gördüğü iş ve uğradığı zarar ile kaza olayı arasında uygun illiyet bağının bulunması unsurlarını taşıması ve 506 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 29 uncu maddesindeki;

"Haber verme kağıdında bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için, gerekirse Kurumca soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda, haber verme kağıdında yazılı hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşılırsa Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar işverenden alınır.

İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır."

Hükmüne istinaden yapılan iş kazası soruşturmaları;

-Haberdar olunan olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı ile işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin olayın meydana gelmesinde kasıt, suç sayılır hareket, kusur ve tedbirsizliklerinin bulunup bulunmadığı, diğer bir anlatımla olayda taraf olanların sorumluluklarının tespiti,

-İnceleme sırasında tespit edilen işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili olarak işverenlerce alınmayan ve çalışanlar tarafından yerine getirilmeyen tedbirler hakkında bilgilendirme suretiyle iş kazalarının tekerrürünün önlenmesi, amaçlarıyla yapılmaktadır.

İş Kazası Olaylarının İncelenmesi;

a- Haberdar olunan olaya maruz kalanın 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı olup olmadığı,

b- Olay ile olaya neden olan etkenler arasında sebep-sonuç (illiyet) bağının kurulması, diğer bir ifade ile olayın (506/11-A) maddesinde sayılan hal ve durumlar kapsamında bulunup bulunmadığı,

c- İşverenin (506/10-15-26-27 ve 90.md.) ve üçüncü şahısların (506-26/2.md.) yönünden sorumluluklarının bulunup bulunmadığı,

ç- Olayın meydana gelmesinde sigortalının (506/17,110 ve 111.md.) yönünden sorumluluğunun olup olmadığı,

d- İşyeri kayıtlarının usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği,

Hususlarının araştırılması amacıyla yapılmaktadır.

1.2.3.1.1.2. İncelemenin Yerine Getirilmesinde İzlenmesi Gereken Usul Ve Esaslar

1.2.3.1.1.2.1. Görev Emri Ve Eki Belgelerin (Vizite Kağıdı - Diğer Belgeler) Tetkiki

Vizite kağıdı ve varsa diğer belgeler incelenerek işyerinin faaliyet konusu, olayın tanıkları, kazanın meydana geldiği yer, tarih ve saat, konu hakkında daha önce resmi makamlarca düzenlenmiş tutanak-rapor bulunup bulunmadığı vb. hususlar ön incelemeye tabi tutularak, yapılan işlerin Kurumca tayin ve tespit edilerek işverene bildirilen işkolu koduna uygunluğu İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi listesinden kontrol edilmelidir.

1.2.3.1.1.2.2. İşyeri Dosyasının İncelenmesi

Gerekmesi halinde, işyeri dosyası incelenmek suretiyle aşağıda yazılı bilgiler edinilmeye çalışılmalıdır.

-İş kolu kodunun tayinine esas olabilecek bilgiler,

-Varsa, işyerinde önceden yapılmış kontrol sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden alınması gerekli olmasına karşın alınmayan önlemler hakkındaki tespitler,

-İşveren ve işveren yetkilisinin ad-soyadları, ticaret unvanları, adresleri, telefon numaralarının tespiti.

1.2.3.1.1.2.3. Sigortalının Şahsi Dosyasının İncelenmesi

Gerekmesi halinde sigortalının şahsi dosyası incelenerek;

-Dosyada bulunan sigortalı işe giriş bildirgelerine göre hangi işlerde çalıştığı,

-Kazaya uğradığı işyerine giriş tarihi ve sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma veriliş gün ve sayısı,

-Olay hakkında düzenlenmiş ifade tutanakları, (İş Güvenliği Kurulu Tutanağı, zabıta ve savcılık tutanakları, savcılık kararı) İş Müfettişi rapor ve tutanakları,

-İstirahat raporlarına göre, yaralanmanın neler olduğu, istirahat süresi ve istirahatin devam edip etmediği ile varsa diğer belgelerden,

gerekli notlar ve belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.1.1.2.4. Olayın Meydana Geldiği Yerin Görülmesi Ve Gerekli Bilgilerin Alınması

-Gerektiğinde kazanın meydana geldiği yer görülerek, kazanın oluş şekli ayrıntılı biçimde öğrenilmeli ve kaza görgü şahitlerinin kimler olduğu belirlenmeli,

-Kazanın meydana geldiği yerde kurulu makine, cihaz, araç ve gereçlerin yerleşme ve çalışma düzeni ile özellikle kazaya uğranılan makine incelenmeli, önceden öğrenilen bilgilere göre alınması gerekli bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı izlenmeli ve notlar alınmalı,

-Kaza yerinde yapılan inceleme ve alınan bilgiler doğrultusunda, olay ile olaya neden olan etkenler arasında sebep-sonuç (illiyet) bağının kurulmasına çalışılmalıdır.

1.2.3.1.1.2.5. Konu İle İlgili Yasal Mevzuatın Taranması Suretiyle Ön Bilgi Edinilmesi, İşyerinde Yapılan İş/İşler Ve Olayın Oluş Şekline Göre Alınması Gerekli İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirleri İle Faaliyet Konusu İtibariyle Verilmesi Gereken Koruyucu Malzemelerin Neler Olduğunun İncelemeye Başlanılmadan Önce Belirlenmesi,

-İşyerindeki faaliyetin konusuna, sigortalının yaptığı iş ve kazanın oluş şekline göre alınması gereken güvenlik tedbirleri ve verilmesi icap eden koruyucu malzemelerin neler olduğu ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerden araştırılmalı,

-Yapılan işin Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamında olup olmadığı kontrol edilmelidir.

1.2.3.1.1.2.6. Kazalı, Tanık Ve İşveren İfadelerinin Ayrı Ayrı Alınması

Yapılan soruşturmalar sonucu düzenlenen raporların gerçekçi, güvenilir ve kanıtlayıcı olmaları dayandıkları tutanakların sıhhat ve yeterliliğine bağlı olduğundan, tutanaklarda bulunması gereken temel ve özel bilgiler ayrı ayrı olmak üzere aşağıda açıklanmıştır.

1.2.3.1.1.2.6.1. İfade Tutanaklarında Bulunması Gereken Temel Bilgiler

-İfadesi alınan kişinin kimlik bilgileri, ikamet adresi ve telefon numarası, kimliğinin nereden tespit edildiği, ne olarak (sigortalı, tanık, işveren gibi) ifadesine başvurulduğu,

-İşyerinin sicil numarası, işlem gördüğü Sigorta İl / Müdürlüğü,

-İşveren adı, soyadı, unvanı, adresi,

-İşyerinde yapılan işin konusu,

-İfadenin alınma nedeninin kısa özeti,

-Tutanak düzenleme tarihi ve imza.

1.2.3.1.1.2.6.2. Kazalının İfade Tutanağında Bulunması Gereken Bilgiler

1.2.3.1.1.2.6.2.1. Açıklanan temel bilgiler yanında, incelemenin gidişatına, kazanın oluş şekline ve işyerinde yapılan işin niteliğine göre müfettiş tarafından aşağıdaki hususlar da araştırılır.

-İş kazasına uğranılan yer, iş kazasının meydana geldiği tarih ve saat. (İş kazasının fazla mesai sırasında meydana gelmesi durumunda, konunun Çalışma Mevzuatına göre de incelenmesi.)

-İşe başladığı günden itibaren ve halen, süreleri de belirtilmek suretiyle çalıştığı bölümler ve yaptığı işler, iş kazasından önceki üç (3) aylık dönemde hak ettiği ücretleri , fazla mesai ve fazla çalışmaları prim, ikramiye vb. aldığı ödemeler,

-İşe girerken ve işin devamı süresinde yaptığı iş-işlere dayanıklı ve bünyece elverişli olduğunu belirleyen rapor alıp almadığı, periyodik sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, çalışılan iş yönünden belge gerekli ise bulunup bulunmadığı, (Kalorifercilerde ateşleme belgesi, şoförlerde sürücü belgesi gibi)

-Çalışma süresinde ve kazadan önce rahatsızlığı bulunup bulunmadığı, tedavi görüp görmediği, tedavi görmüş ise rahatsızlığının ne olduğu,

-Kazanın oluşunun ayrıntılı biçimde anlatımı. Anlatım sırasında;

-Kaza anında kimlerin bulunduğu (kazanın görgü tanıkları) ve bu şahıslarla iş ilişkisi,

-Kaza geçirilen bölümün yetkili ve sorumlularının kimler olduğu (Yapı işlerinde şantiye şefi gibi),

-Kazanın meydana gelmesinde işverenin kasıt veya suç sayılır bir eylemi olup olmadığı, üçüncü bir şahsın davranışının bulunup bulunmadığı, var ise açıklanması,

-Kazaya neden olanlar ile aralarında husumet var ise izahı,

-Kaza sonrasında sağlık yardımlarının ne şekilde sağlandığı, savsaklama ve gecikme söz konusu ise nedenleri,

-Kaza gününe göre işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden sonradan alınan tedbir olup olmadığı, var ise neler olduğu,

-Kazalının yaptığı iş-işler ile ilgili güvenlik tedbirleri konularında eğitime tabi tutulup tutulmadığı, koruyucu malzeme verilip verilmediği, verilmişse hangi koruyucu malzemelerin verildiği,

-Kazanın meydana gelişinde kendi davranışının da etkisinin olup olmadığı,

-Olayın zabıta (polis-jandarma) ve savcılık tarafından soruşturmasının yapılıp yapılmadığı, olay hakkında bu birimlere ifade verip vermediği, üçüncü şahıslardan ifadesi alınanların kimler olduğu, kamu davası açılıp açılmadığı, tazminat talebiyle dava açıp açmadığı,

Zabıta ve Savcılık soruşturmasına konu olan ve kamu davası açılması nedeniyle mahkemeye intikal eden olaylarda;

-Zabıta ve Savcılık tarafından alınan ifadelerin, bilirkişi raporlarının,

-Mahkemece alınan ifadelerin,

-Savcılıkça verilen takipsizlik kararının,

-Mahkeme sonuçlanmış ise kararın,

-Savcılık hazırlık-karar ve Mahkeme dosya numaralarının,

-Tazminat davası açılmış ise Mahkeme dosya numarasının,

Öğrenilmesine ve belgelerin birer örneklerinin temin edilmeye çalışılması,

-Kazalı sigortalının, bu işyerindeki çalışması sonucu elde ettiği geliri haricinde kazancının bulunup bulunmadığı, bakmakla yükümlü olduğu kimselerin kimler olduğu, gelir durumları, ikamet ettiği evin kira-mülk-lojman durumu, (Bu bilgilerin öğrenilmesinin nedeni, kazalı sigortalının 506 sayılı Kanunun 111 inci maddesi uyarınca kusurlu olması durumunda verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinden yapılacak indirimde dikkate alınmasına yöneliktir.)

-İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun bulunup bulunmadığı var ise olay hakkında yaptığı çalışmaları,

-İstirahatli kalınan sürede herhangi bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise çalıştığı işyerleri, çalışma süreleri ve aldığı ücretleri,

-İstirahatli kalınan sürede çalışılmamasına karşın işyerinden aldığı görülen (tespit edilen) ücretlerin alınma sebebi, (Toplu sözleşme, ferdi sözleşme, atıfet şeklinde ödenip ödenmediği.)

-Kazalı sigortalının iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü kayıp ettiğini ifade etmesi halinde, yapılacak işlemlerde dikkate alınmak üzere bu yöndeki talebin de tutanağa yazılması icap etmektedir.

1.2.3.1.1.2.6.2.2. İş Kazası İşin Yapıldığı Yerde Meydana Gelmemiş İse Kazalının;

-Kazanın meydana geldiği yerde bulunma nedeni,

-Görevli gönderilmiş ise görevinin ne olduğu ve kim tarafından görevlendirildiği, yazılı görev emrinin olup olmadığı,

-Görevli gönderildiği yere hangi araçla gittiği, seyahat sırasında yaptığı yol giderleri (otobüs, uçak bileti vb.) konaklama giderleri ve diğer harcama belgelerinin bulunup bulunmadığı, bu giderlerin işyeri kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği,

1.2.3.1.1.2.6.2.3. Kaza, Trafik İş Kazası İse Kazalının;

-Araçta bulunma nedeni,

-Aracın şoförü ise sürücü belgesi, aracın kime ait olduğu ve işvereni,

-Trafik kazası tespit tutanağı, bilirkişi raporu, savcılık ve mahkeme kararları bulunup bulunmadığı,

Hususları araştırılmalıdır.

1.2.3.1.1.2.6.3. Tanıkların İfade Tutanağında Bulunması Gereken Bilgiler

Açıklanan temel bilgilerin yanında, incelemenin gidişatına, kazanın oluş şekline ve işyerinde yapılan işin niteliğine göre müfettiş tarafından aşağıdaki hususlar da araştırılır

-Kazalının işe başladığı tarih, çalışma süreleri, yaptığı iş-işler ve süreleri, kazalının beyan ettiği ücret ile işyeri kayıtlarında gösterilen (bildirilen) ücret arasında farklılık mevcut ise bu durumun teyidine yönelik bilgisinin olup olmadığı,

-Kazalı ile tanığın iş ilişkisi,

-Kazanın ayrıntılı anlatımı, kaza yerinde bulunma nedeni, kazanın meydana geldiği gün ve saat, kazanın diğer tanıkları, kaza geçirilen bölümün yetkililerinin kimler olduğu, (çalışılan iş yapı işleri ise şantiye şefi gibi)

-Kazanın meydana gelişinde üçüncü bir şahsın kasıt, suç sayılır eylem veya kusurunun bulunup bulunmadığı, kusurlu kimse varsa hangi davranış ve hareketlerinin kazaya neden olduğu,

-Kaza sonrasında sağlık yardımlarının ne şekilde sağlandığı, gecikme ve savsaklama söz konusu ise nedenleri,

-İşyerinde kazalı ile husumetli şahıs veya şahısların (işveren dahil) bulunup bulunmadığı,

-Koruyucu malzemelerin verilip verilmediği, kaza anında kullanılıp kullanılmadığı, koruyucu önlemlerin alınıp alınmadığı, koruyucu önlemlerden kazadan sonra alınan/yaptırılan bulunup bulunmadığı,

-Sanık veya tanık sıfatıyla başkaca ifade verip vermediği, olayın zabıtaca soruşturulup soruşturulmadığı, mahkemeye intikal edip etmediği,

-Yapılan iş-işler konusunda işveren tarafından eğitim verilip verilmediği, işe girerken ve işin devamı süresince yaptıkları işe bünyece elverişli oldukları yönünde sağlık muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığı,

-Yaptıkları iş için mevzuat gereği sahip olmaları gereken belgeleri (ateşleme belgesi, sürücü belgesi gibi) bulunup bulunmadığı,

-İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun var olup olmadığı,

Hususları araştırılmalıdır.

Yukarıda açıklanan hususların öğrenilmesi ve tutanağa yazılmasına temin edilen ve incelenen belgelerden gerekli görülenlerin aslına uygun birer örnekleri alınabilir.

İfade tutanakları soru-cevap biçiminde tanzim edilmemelidir.

1.2.3.1.1.2.6.4. İşveren Veya İşveren Vekilinin İfade Tutanağında Bulunması Gereken Bilgiler

1.2.3.1.1.2.6.4.1. İşveren Veya İşveren Vekilinin İfadesinde Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekmektedir.

-Kazalı sigortalının işe başladığı tarih (Gün, Ay, Yıl olarak yazılmaya çalışılmalıdır.)

-Kazalının işe başladığı günden itibaren süreleri de belirtilmek suretiyle (kazalı hakkında tanzim olunan dosyalardaki belgelerden de faydalanılır.) çalıştırıldığı işler, yaptırılan eğitim çalışmaları ve kanıtlayıcı belgeleri, (Kurs belgesi, ateşleme belgesi vb.)

-İş kazasının ayrıntılı anlatımı sırasında;

-Kazanın görgü tanıkları ve kazalı ile iş ilişkisi,

-Kazanın kesin oluş nedeni,

-Kazalının husumetli olduğu şahıs bulunup bulunmadığı, varsa, kazanın meydana gelmesindeki etkinliği,

-Kaza yerinde yapılan inceleme ve alınan kazalı-tanık ifadelerinden, varsa işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun tanzim ettiği kaza tutanağından ve diğer belgelerden saptanan-öğrenilen bilgilere göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata aykırı görülen hususlar açıklanmak suretiyle bu konulardaki bilgi ve görüşleri, (Alınmadığı saptanan koruma ve güvenlik tedbirleri ile verilmediği tespit edilen koruyucu malzemelerin işverene teyit ettirilmesi)

-Kazalı ve/veya tanık ifadeleri doğrultusunda farklılık arz ettiği saptanan işe giriş tarihleri, ücret ödemeleri, çalışma süreleri vb. konular ile ilgili işveren/işveren vekilinin savunması,

-İş kazası sonrasında işverenin 506 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince yükümlü olduğu gerekli sağlık yardımlarını ne şekilde yaptırdığı, savsaklama ve gecikme bahis konusu ise nedenleri,

-Olayın, zabıta ve savcılık soruşturmalarına konu olup olmadığı, kamu ve tazminat davası yönünden mahkemeye intikal edip etmediği, mahkemede bulunan davaların sonuçlanıp sonuçlanmadığı, (mahkeme kararları varsa kararların, davalar sonuçlanmamış ise savcılık soruşturma ve mahkeme dosya numaraları tespit edilmeye çalışılmalıdır.)

-Çalışma mevzuatına göre işe girerken ve işin devamı süresince rapor alınması ve periyodik muayene yaptırılması gereken işlerde bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği,

Bunlara ilaveten,

1.2.3.1.1.2.6.4.2. Sigortalının Maruz Kaldığı Kaza Olayı Trafik İş Kazası İse;

-Trafik kazası tespit tutanağı, bilirkişi raporu, savcılık ve mahkeme kararları, mahkeme devam ediyor ise savcılık ve mahkeme dosya

numaraları. (olay tarihindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası ve varsa kasko sigortası poliçelerinin aslına uygun fotokopileri de alınmalıdır.)

1.2.3.1.1.2.6.4.3. Sigortalının İşveren Tarafından Görevle Başka Bir Yere Gönderilmesi Sebebiyle İş Kazasına Uğraması Halinde:

-Görevin içeriği, süresi, bu konuda yazılı bir talimat olup olmadığı, görev emrini kimin verdiği, görev emrini verenin işyerindeki konumu, olayın gerçekten göreve giderken veya görevden dönüş sırasında yahut verilen görevi yerine getirmekte iken meydana gelip gelmediği,

-Görevli gönderilmeyi kanıtlayan yazılı talimat, yol ve konaklama giderlerine ait belgeler, harcırah avansı ve harcırah kapatma belgesi, görevle gönderildiği yerde işveren adına tanzim ettiği sözleşme, senet, çek vb. belgeler incelenmek suretiyle konuya açıklık getirilmelidir.

1.2.3.1.1.2.6.4.4. Kaza Olayının Emzikli Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelmesi Halinde:

-Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek üzere işyerinden ayrıldıktan sonra uğradığı kazanın, işverenin kadın sigortalıyı çocuğunu emzirmek üzere izinli saydığı sürede meydana gelip gelmediği, (İş Kanununun 66 ncı maddesi (e) fıkrası ile Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre tespit edilen süre)

1.2.3.1.1.2.6.4.5. Sigortalının, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Toplu Olarak Götürülüp Getirilmeleri Sırasında Kazaya Uğraması Durumunda:

-Taşıtın işveren tarafından sağlanıp sağlanmadığı,

-Aracın toplu taşım amacıyla kullanılıp kullanılmadığı,

-Olayın toplu taşıma sırasında veya toplu taşıma hali başlamadan ya da toplu taşıma sona ermeden meydana gelip gelmediği,

Hususlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, araştırılması ve tutanağa yazılmasına özen gösterilmelidir

1.2.3.1.1.2.6.5. Olay İle İlgili Olarak Varsa İş Müfettişi Raporu, Kolluk Kuvvetleri Tutanakları, Savcılık Veya Mahkeme Dosyası Bilgileri Vb. Temin Edilmeye Çalışılarak Sonuç Oluşturmada Dikkate Alınmalıdır.

1.2.3.1.1.2.6.6. İşyerine Ait Kayıt Ve Belgeler İncelenerek Saptanan Hususlar Mevzuat Açısından Değerlendirilmedir.

1.2.3.1.1.2.7. Uyulması Gerekli Hususlar

1.2.3.1.1.2.7.1. İş kazası olayı ile ilgili olarak kolluk kuvvetleri, savcılık, mahkeme, İş Müfettişliği veya diğer denetim elemanları tarafından alınmış tanık, kazalı ve işveren ifadelerinin yeterli bilgi ve bulguyu içermesi halinde gereksiz zaman ve emek kaybına yol açılmaması bakımından tekrar aynı şahısların ifadelerine başvurulmayabilir.

1.2.3.1.1.2.7.2. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu var ise olay hakkında tanzim olunan tutanak incelenmeli, Kurul üyelerinin kaza ile ilgili bilgi ve görüşlerinden yararlanılmalı, gerektiğinde ifadeleri alınmalıdır.

1.2.3.1.1.2.7.3. İşveren, kazalı, tanık ve üçüncü kişilerin beyanları arasında çelişkiler bulunması halinde çelişkinin giderilmesi ve olaya açıklık getirilmesi bakımından yeniden ifadelerine başvurulmalıdır.

1.2.3.1.1.2.7.4. Kaza geçirdiği bildirilen şahsın işyerinde hizmet akdine dayalı olarak eylemli çalışıp çalışmadığının araştırılmasında salt işveren ve sigortalı bildirilen şahsın ifadeleri ile kayıt ve belgelerin incelenmesiyle yetinilmemeli, gerektiğinde çevre soruşturması da yapılmalıdır.

1.2.3.1.1.2.7.5. İş Kanununun 61 inci maddesi gereğince, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi ödenmeyen yıllık ücretli izin süreleri için ödenen ücretlerin günlük kazancın tespitinde dikkate alınmaması gerektiğinden, kazadan önceki üç aylık süre içinde ücretli izin kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerekmektedir.

1.2.3.1.1.2.7.6. Gerek kazalı ve gerekse diğer şahısların ifadelerinin alınması sırasında (işveren, işveren vekili, işyeri çalışanları ve sair şahıslar) ifadelerinin deşifre olması ve başkaları tarafından öğrenilmesinden duyulabilecek endişelerin ortadan kaldırılması bakımından üçüncü bir şahsın bulunmamasına özen gösterilmelidir.

1.2.3.1.1.2.7.7. İş kazası olarak bildirilmesine karşın hastalık olayı olduğu saptanan durumlarda da incelemeye hastalık olayı açısından devam edilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

1.2.3.1.1.2.7.8. İş kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada elde edilen bilgilere göre olayın bir iş kazası olduğuna, sigortalının olayda kastının bulunmadığına kesin kanaat getirilmiş olması ve diğer işlemler nedeniyle (örneğin kazalı, işveren ve üçüncü kişilerin kusur durumlarının tespit amacıyla tanık ifadelerine başvurulması için diğer Görev Merkezlerinden talepte bulunulması gibi durumlarda) iş kazası raporunun verilme süresinin gecikeceğinin anlaşılması hallerinde, sigortalı ve hak sahiplerinin mağdur edilmemeleri için ön rapor düzenlenebilir. Düzenlenen

raporda, olayın bir iş kazası olduğu 506/11-A maddesi açısından değerlendirmesi yapılarak olayın diğer yönleriyle soruşturmaya devam edildiği, nihai raporun soruşturma tamamlanınca gönderileceği, sigortalı ve hak sahipleri işlemlerinin nihai rapor beklenmeksizin yürütülmesi gerektiği belirtilmeli, diğer maddeler nihai raporda değerlendirilmelidir.

1.2.3.1.1.2.7.9. Soruşturmalar, işe başlayan Müfettiş tarafından noksansız olarak tamamlanmalıdır. Ancak, işyerinin kapalı olması, terki, tasfiyesi veya işin bittiğinin tespiti, kazalı ve tanıklar ile işveren veya yetkililerinin Grup Başkanlığı sınırları dışında bulunduğunun saptanması hallerinde, işverenin işletme merkezinin bulunduğu yerde, işletme merkezi bulunmuyorsa işverenin ikametgahının bulunduğu yeri çevresine alan Grup Başkanlığında görevli Müfettişler tarafından soruşturmalar sonuçlandırılmalıdır.

İşe başlayan Müfettişçe (kayıt incelenmesi, ifade alınması, çevre soruşturması yürütülmesi, kaza yerinin görülmesi durumlarının birinin yapılmış olması halinde işe başlanmış sayılacaktır) kayıt tetkiki, kazalı ve tanık ifadeleri gibi bilgileri, bunların bulunduğu yeri çevresine alan Grup Başkanlıklarında görevli Müfettişler aracılığıyla alınmasını sağladıktan sonra konu hakkında rapor düzenlemelidir.

1.2.3.1.1.2.7.10. Kayıt incelemesi, işyeri yetkilileri ile kazalı ve tanık ifadelerinin alınması gibi sadece belirli bir bilgiyi içerecek şekilde düzenlenecek cevap yazılarında, özel durumlar ve özellikle görüş talebinde bulunulması gereken durumlar hariç görüş belirtilmemelidir.

1.2.3.1.2. Meslek Hastalıklarının İncelenmesi

1.2.3.1.2.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (B) fıkrasının birinci bendinde, Meslek hastalığı, "sigortalının çalıştırıldığı için niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri" olarak tanımlanmıştır.

Yine, 506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesinde, "Meslek hastalığı halinde, bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için, sigortalının çalıştığı işte veya işyerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.

Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya işyerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise

sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya işyerinden fiilen ayrılmasiyle ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.

Ancak, meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde, yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir",

Aynı Kanunun 28 inci maddesinde de, "İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse veya durum kendisine bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıdı ile ve öğrendiği günden başlayarak iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Bu yükümü yerine getirmeyen veya haber verme kağıdında belirtilen bilgiyi kasten eksik veya kasten yanlış bildiren işveren hakkında 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Durumu 18 inci maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim raporu ve gerekli belgelerle doğrudan doğruya Kuruma müracaat eder", hükümleri yer almıştır.

Bildirilen olayın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi;

a- Meslek hastalığına tutulduğu bildirilen kişinin 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı olması,

b- Olayın, 506 sayılı Kanunun 11'nci maddesinin (B) fıkrasında sayılan haller kapsamında bulunması,

şartlarının birlikte varlığı halinde mümkündür. Bu nedenle, incelemelerde öncelikle bu iki hususun tespiti yapılmalıdır.

Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan "Meslek hastalığı ile ilgili bildirmeler üzerine gerekli incelemeler doğrudan doğruya Kurumca yapılır" hükmü gereğince, Kuruma meslek hastalığı olduğu bildirilen olayın,

-506 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (B) fıkrasına göre gerçekten meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağının,

-Meydana gelmesinde 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine göre sigortalının kastı, suç sayılır hareketi ile aynı Kanunun 111 inci maddesine göre bağışlanmaz kusuru olup olmadığının,

-Yine, hastalığın meydana gelmesinde, işverenin 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü kişilerin aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince sorumluluklarının bulunup bulunmadığının,

-506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca sigortalının işe giriş bildirgesinin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediğinin, dolayısıyla işveren hakkında 10 uncu maddesi gereğince işlem yapılıp yapılmayacağının,

Soruşturulması-incelenmesi yetkisi tanınmıştır.

1.2.3.1.2.2. İncelemenin Yapılmasında İzlenmesi Gereken Usul Ve Esaslar

1.2.3.1.2.2.1. İşyerine Gitmeden Önce Yapılacak Çalışmalar

1.2.3.1.2.2.1.1. Görev Emri Ve Eki Belgelerin (Vizite Kağıdı-Diğer Belgeler) Tetkiki

Vizite kağıdı ve varsa diğer belgeler incelenerek işyerinin faaliyet konusu, konunun tanıkları, meslek hastalığı iddiasının meydana geldiği yer, tarihi, konu hakkında daha önce resmi makamlarca düzenlenmiş tutanak-rapor bulunup bulunmadığı vb. hususlar ön incelemeye tabi tutularak, yapılan işlerin Kurumca tayin ve tespit edilerek işverene bildirilen işkolu koduna uygunluğu İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi listesinden kontrol edilmelidir.

1.2.3.1.2.2.1.2. İşyeri Dosyası İncelemesi

Gerekmesi halinde işyeri dosyası incelenerek;

-İşverenin adı soyadı-unvanı, işyerinde yapılan iş/işler,

-Vizite kağıdında yazılı işveren adresi ile işyeri dosyasındaki adresin uygunluğu,

-Sigortalının yaptığı iş/işler,

-Önceden yapılan teftiş ve kontrollerde meslek hastalığına neden olan durumlar hakkında iş sağlığı hususunda bulunan bilgiler tespit edilmelidir.

1.2.3.1.2.2.1.3. Sigortalının Şahsi Dosyası Ve Sigorta Olayı İle İlgili Belgelerin İncelenmesi

Gerekmesi halinde sigortalı şahsi dosyası incelenerek;

- Dosyada bulunan sigortalı işe giriş bildirgelerine göre hangi işlerde çalıştığı,

- İşyerine giriş tarihi ve sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma veriliş gün ve sayısı,

- Olay hakkında düzenlenmiş ifade tutanakları, varsa İş Müfettişi rapor ve tutanakları,

- Vizite kağıdı ve hastalık raporları ile diğer belgelerden hastalığın ayrıntılı tanımı,

- Hastalık raporları ve süreleri ile konulan tanılar,

- Sigortalının yaptığı iş/işler,

belirlenmeli, gerekli notlar ve belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.1.2.2.1.4. İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgileri

-İşyerindeki faaliyetin konusuna ve sigortalının yaptığı işe göre işçilerin sağlığının korunmasına ilişkin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler ve verilmesi gereken koruyucu malzemeler hakkında ilgili mevzuat araştırılıp Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün meslek hastalıklarıyla ilgili bölümleri incelenerek bilgi edinilmesi,

-Yapılan işin Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamında olup olmadığının belirlenmesi, gerekmektedir.

1.2.3.1.2.2.5. Olayın Meydana Geldiği Yerin Görülmesi Ve Gerekli Bilgilerin Alınması

Terk, tasfiye ve kapanmış olma gibi durumlar hariç işyeri mahalli bizzat görülerek;

-İşyerinde yapılan iş/işler,

-Meslek hastalığına tutulduğu bildirilen kişinin yaptığı iş/işler,

-Çalışma koşulları, (kullanılan ham ve yarı mamul maddeler, maruz kalınan zehirli ve zararlı gazlar, toz, duman, nem durumu,verilen koruyucu malzemeler-maske-özel koruyucu elbise-eldiven gibi, yaptırılan koruyucu tesisatlar-tozu emen tesisat vb.),

-İşyeri ortam analizi, (nem,toz oranları, gürültü durumu gibi),

-Meslek hastalığının oluşmasına neden olabilecek işyeri hakkındaki diğer bilgiler,

-Sigortalıya çalıştığı işle ilgili verilen eğitimler,

Tespit edilmelidir.

1.2.3.1.2.3. Sigortalı, Tanık Ve İşveren İfadelerinin Ayrı Ayrı Alınması

İfade ve kayıt-belge inceleme tutanakları, raporda belirtilen hastalığın 506 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin (B) fıkrasında tanımlandığı gibi "sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebepten veya işin

yürütüm şartları yüzünden" meydana gelip gelmediği, diğer bir anlatımla meslek hastalığını gerektiren şartların bulunup bulunmadığının tespitine ışık tutacak bilgileri içerecek şekilde titiz, kapsamlı ve noksansız tanzim olunmalıdır.

İfadelere, meslek hastalığına tutulduğu bildirilen kişinin ifadesinin alınmasıyla başlanılmalı, tanık ifadeleri alınmalı, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi ile işyeri yetkililerinin ifadeleri sona bırakılmalıdır.

Sigortalı, tanık ve işyeri yetkililerinin beyanları arasında çelişki bulunması durumunda, çelişkilerin giderilmesi bakımından yeniden ifadelerine başvurulmalıdır.

1.2.3.1.2.3.1. İfade Tutanaklarında Bulunması Gereken Temel Bilgiler

-İfadesi alınan kişinin kimlik bilgileri, ikamet adresi ve telefon numarası, kimliğinin nereden tespit edildiği, ne olarak (sigortalı, tanık, işveren gibi) ifadesine başvurulduğu,

-İşyerinin sicil numarası, işlem gördüğü Sigorta İl / Müdürlüğü,

-İşveren adı, soyadı, unvanı, adresi,

-İşyerinde yapılan işin konusu,

-İfadenin alınma nedeninin kısa özeti,

-Tutanak düzenleme tarihi ve imza.

1.2.3.1.2.3.2. Sigortalının İfade Tutanağında Bulunması Gereken Bilgiler

-Kendi nam ve hesabına çalıştığı dönemler dahil, tüm sigortalılığı süresinde işverenleri ve adresleri de belirtilmek suretiyle yaptığı iş/işler ve süreleri ile çalışma koşulları,

-Çalışma koşullarının hastalığının oluşmasına etkisi,

-Yaptığı iş/işler hakkında aldığı eğitimler,

-İlk defa işe girerken veya işin devamı süresince alınması zorunlu sağlık raporunun alınıp alınmadığı, periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı,

-İş sağlığı yönünden alınan tedbirlerin ve verilen koruyucu malzemelerin neler olduğu ile işe başlamasından itibaren verilip verilmediği, (kullanılan ham ve yarı mamul maddeler, maruz kalınan zehirli ve zararlı gazlar, toz, duman, nem durumu, verilen koruyucu malzemeler vb.),

-Meslek hastalığının ayrıntılı tanımı,

-İlk defa işe girerken meslek hastalığının belirtilerinin bulunup bulunmadığı,

-Meslek hastalığı belirtilerinin başladığı tarih,

-Meslek hastalığı ile ilgili olarak sağlık üniteleri ve istirahatli kalınan sürelerde belirtilmek suretiyle görülen tedaviler,

-Meslek hastalığının işyerinde yapılan ve tekrarlanan iş veya işlerden hangilerindeki çalışma sırasında ortaya çıktığı,

-Hastalığın meydana gelmesinde işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veya suç sayılabilir bir hareketi,

-Üçüncü şahısların kasıt ve kusur durumları,

-Sigortalının kastı veya suç sayılır hareketi yada bağışlanmaz kusur durumu,

-İstirahatlı kaldığı sürede çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise yaptığı iş/işler,

-Son üç aylık sürede çalışma gün ve kazançları,

Konularına özellikle yer verilmeli, varsa belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.1.2.3.3. Tanık İfadelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

-Hakkında inceleme yapılan kişinin işe başladığı tarihte bilinen bir rahatsızlığının olup olmadığı ile işe başladığı günden itibaren yaptığı iş/işler,

-Çalışma koşulları, çalışma koşullarının hastalığın oluşmasına etkisi,

-İşçilerin sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler ve verilen koruyucu malzemeler,

-Hakkında inceleme yapılan kişinin kaldığı istirahat süreleri ve bu sürelerde işyerinde veya başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı ile işten ayrılmış ise nedeni,

-Hastalığın meydana gelmesinde sigortalı, işveren ve üçüncü şahısların kastı, suç sayılır eylem ve kusurlarının olup olmadığı, varsa neler olduğu,

Öğrenilip tutanağa aktarılmalı, varsa belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.1.2.3.4. İşveren Veya İşveren Vekilinin İfade Tutanağında Bulunması Gereken Bilgiler

-Sigortalının işe başladığı tarih,

-Çalışma süresinde yaptığı işler,

-İşçilerin sağlığının korunması ile ilgili mevzuata aykırı görülen hususlar açıklanmak suretiyle bu konudaki bilgi ve görüşleri, (Alınmadığı saptanan koruma tedbirleri ile verilmediği tespit edilen koruyucu malzemelerin işverene teyit ettirilmesi),

-Çalışma mevzuatına göre işe girerken ve işin devamı süresince rapor alınması ve periyodik muayene yaptırılması gereken işlerde bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği,

-Eldeki rapora ya da önceden gördüğü tedavilere göre bedence uygun olmadığı işte çalıştırılma söz konusu ise işverenin bu yöndeki beyanları,

-Sigortalı ve üçüncü şahısların meslek hastalığının oluşmasında kasıt, suç sayılır eylem ve kusurlu bulunup bulunmadıkları,

Gibi hususların tutanağa yazılmasına özen gösterilmelidir.

İfade tutanakları, soru-cevap şeklinde tanzim olunmamalıdır.

1.2.3.1.2.4. İşyerine Ait Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgeler incelenerek saptanan hususlar mevzuat açısından değerlendirilmedir.

1.2.3.1.2.5. Uyulması Gerekli Hususlar

1.2.3.1.2.5.1. Meslek hastalığı incelemesi ile ilgili olarak daha önce resmi makamlar tarafından alınmış tanık, sigortalı ve işveren ifadelerinin yeterli bilgi ve bulguyu içermesi halinde, gereksiz zaman ve emek kaybına yol açılmaması bakımından tekrar aynı şahısların ifadelerine başvurulmayabilir.

1.2.3.1.2.5.2. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu var ise konu hakkında tanzim olunan tutanak incelenmeli, Kurul üyelerinin meslek hastalığı ile ilgili bilgi ve görüşlerinden yararlanılmalı, gerektiğinde ifadeleri alınmalıdır.

1.2.3.1.2.5.3. İşveren, sigortalı, tanık ve üçüncü kişilerin beyanları arasında çelişkiler bulunması halinde çelişkinin giderilmesi ve olaya açıklık getirilmesi bakımından yeniden ifadelerine başvurulmalıdır.

1.2.3.1.2.5.4. Meslek hastalığına yakalandığı iddia edilen şahsın işyerinde hizmet akdine dayalı olarak eylemli çalışıp çalışmadığının araştırılmasında salt işveren ve sigortalı bildirilen şahsın ifadeleri ve kayıt ve belgelerin incelenmesiyle yetinilmemeli, gerektiğinde çevre araştırması da yapılmalıdır.

1.2.3.1.2.5.5. İş Kanununun 61 inci maddesi gereğince, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi ödenmeyen yıllık ücretli izin süreleri için ödenen ücretlerin günlük kazancın tespitinde dikkate alınmaması gerektiğinden, kazadan önceki üç aylık süre içinde ücretli izin kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerekmektedir.

1.2.3.1.2.5.6. Gerek sigortalı ve gerekse diğer şahısların ifadelerinin alınması sırasında (işveren, işveren vekili, işyeri çalışanları ve sair şahıslar) ifadelerinin açığa çıkması ve başkaları tarafından öğrenilmesinden duyulabilecek endişelerin ortadan kaldırılması bakımından üçüncü bir şahsın bulunmamasına özen gösterilmelidir.

1.2.3.1.2.5.7. İncelemeler, işe başlayan Müfettiş tarafından noksansız olarak tamamlanmalıdır. Ancak, işyerinin kapalı olması, terki, tasfiyesi veya işin bittiğinin tespiti, sigortalı ve tanıklar ile işveren veya yetkililerinin Grup Başkanlığı sınırları dışında bulunduğunun saptanması hallerinde, işverenin işletme merkezinin bulunduğu yerde, işletme merkezi bulunmuyorsa işverenin ikametgahının bulunduğu yeri çevresine alan Grup Başkanlığında görevli Müfettişler tarafından soruşturmalar sonuçlandırılmalıdır.

İşe başlayan Müfettişce (kayıt incelenmesi, ifade alınması, çevre araştırması yürütülmesi, kaza yerinin görülmesi durumlarının birinin yapılmış olması halinde işe başlanmış sayılacaktır) kayıt tetkiki, sigortalı ve tanık ifadeleri gibi bilgileri, bunların bulunduğu yeri çevresine alan Grup Başkanlıklarında görevli Müfettişler aracılığıyla alınmasını sağladıktan sonra konu hakkında rapor düzenlemelidir.

1.2.3.1.2.5.8. Kayıt incelemesi, işyeri yetkilileri ile sigortalı ve tanık ifadelerinin alınması gibi sadece belirli bir bilgiyi içerecek şekilde düzenlenecek cevap yazılarında, özel durumlar ve özellikle görüş talebinde bulunulması gereken durumlar hariç görüş belirtilmemelidir.

1.2.3.1.3. İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren Ve Üçüncü Kişilerin Sosyal Sigortalar Karşısındaki Sorumlulukları

1.2.3.1.3.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde; iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamının (…..) Kurumca işverene ödettirileceği, İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınacağı,

İş kazası veya meslek hastalığı 3 ncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3 ncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücü edileceği,

Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücü edilemeyeceği, hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Anılan kanun maddesiyle, Kuruma, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarara uğrayan sigortalı ve ölümü halinde hak sahipleri için yapacağı tüm gider ve ödemeleri, sigortalının zarara uğramasına sebep olanlardan geri isteyebilme (rücu) hakkı tanınmıştır.

Madde ile; genel hukuktan ayrı bir hukuksal yapıda ve Sosyal Sigortalar Hukukuna özgü belirli ve sınırlı bir sorumluluk esası getirilmiştir. Bu yönüyle, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu Kurumun işverene rücusunun söz konusu olduğu durumlarda, uygulanması gereken sorumluluk kuralı bu maddede sayılan kurallardır. Maddede sayılmayan bir kuraldan dolayı zarar verenlerin sorumlu tutulmaları mümkün değildir.

1.2.3.1.3.2. İşverenin Sorumluluğu

506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi birinci fıkrasındaki işverene yüklenen sorumluluk, maddede sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda imkan dahilindedir.

Kanunda belirtilen işveren ifadesi sigortalı çalıştıran aracıları da kapsamaktadır.

1.2.3.1.3.2.1. İşverenin Kastı

Maddede sınırlayıcı bir anlatımla işverenin kastı öngörülmüştür. Buna göre, işverenin ihmali hatta ağır ihmali sorumluluk hali sayılmamıştır.

Kast, kişinin hukuka aykırı bir fiili işlemekte olduğunu bilmesi ve bu fiili isteyerek işlemesi olduğu dikkate alınarak, Kurum yardımlarını gerekli kılan iş kazası veya meslek hastalığı, işverenin bilerek ve isteyerek sergilediği davranış sonucu meydana gelmediği sürece işverenin sorumlu tutulmaması icap etmektedir.

1.2.3.1.3.2.2. İşverenin İşçilerin Sağlığını Koruma Ve İş Güvenliği İle İlgili Mevzuata Aykırı Hareketi

İş kazası veya meslek hastalığının, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine işverenin aykırı hareketi sonucu meydana gelmesi durumunda sorumlu bulunmaktadır. Madde de belirtilen mevzuat deyimi "Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklerin ihtiva ettiği hükümler" anlamına gelmektedir.

Bu itibarla, mevzuat hükümlerinden herhangi birine aykırı hareketi sonucu meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığından dolayı hiçbir ayırım gözetilmeden işveren sorumlu tutulmuştur. Anılan mevzuata aykırı hareketin kasden veya ihmalen yapılmış olması da farklı sonuç doğurmayıp, aynı hükümdedir.

Diğer taraftan, işverenin bu tedbirleri almış sayılmasını sadece mevzuatta açıkca belirtilmiş olanlarla yeterli saymayan, teknik ilerlemelerin gerektirdiği yeni tedbirlerin de alınmasını zorunlu gören Yargıtay 10.HD'nin bu konudaki gerekçeli kararında ifade edilen "İşveren, meslek hastalığının, iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda meydana gelmesi halinde dahi zarardan sorumludur." Hiç şüphesiz anılan "mevzuat hükümleri" çerçevesine İş Kanunun "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" başlığını taşıyan beşinci bölümünde yer almış hükümlerde öncelikle girmektedir. Anılan bölümün ilk maddesi olan 73 üncü maddesinde ise, işveren işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü tutulmuştur. Demek ki işveren, bu yön, sağlık ve güvenlik tedbiri olarak mevzuatta belirtilmemiş bulunsa dahi, şayet bu yolda bir tedbirin alınması gerekiyorsa, bu tedbiri almak zorundadır. Bu konuda olanakların yetersizliği, özellikle tedbirin gereksindirdiği parasal fedakarlıkların ağırlığı, süregelen kötü alışkanlıklar ve iş gelenekleri tedbir alma yükümünü ortadan kaldırmaz. Kişilerin kutsal olan can ve sağlığının en önemli bir ödev olarak Anayasa koyucu tarafından devlete verilmiş bulunması, bu yönü yeterince açıklar ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nun sözü edilen 26 ncı maddesinin bu amaca yönelik niteliğini belirgin olarak ortaya koyar. Bununla birlikte, işverenin sadece anılan durumlardan birinin varlığı halinde sorumlu bulunduğu yönü de gözden uzak tutulmamalıdır. Yasadaki bu düzenleme aynı zamanda, sorumluluğun sınırlandırılması anlamını dahi taşır. Zira işveren, belli ve sayılı durumların gerçekleşmesiyle sorumlu tutulabilirken, onu kendi dışında kalan nedenlerden ötürü sorumlu tutmak açık çelişki olurdu. Bu bakımdan, uygulamada çokça kullanılan söyleyişle, kaçınılmaz olaylardan işveren sorumlu tutulamaz. Bundan başka Sosyal Sigortalar Kanunu madde 26, fıkra 1 in Anayasaya aykırı bulunmadığı, Anayasa Mahkemesince çözüme bağlanmıştır. Nihayet bu tür davalarda "faizin, yapılmış giderler için ödeme tarihinden; bağlanmış gelirler içinde

"tahsis" tarihinden yürütülmesi; oturmuş ve yerleşmiş Yargıtay içtihadının bir gereğidir" hususlarının da göz önünde bulundurulması gereği açıktır.

Aşağıda belirtilen olaylarda, işverenin işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuata aykırı harekette bulunduğu ve bu nedenle de sorumlu tutulması gerektiği görüşü Yargıtay'ın çeşitli kararlarında yer almıştır.

Sigortalıların yatıp kalktıkları çadırlarda gaz ocağı yakmalarını önlemek ve gerekli denetimde bulunmamak.

-Ağır vasıtayı, ağır vasıta sürücü belgesi olmayan sigortalıya kullandırmak ve işyerine gerekli denetimi savsaklamak,

-Sigortalıyı eğitmemek ve işyerinde uyarı yazısı bulundurmamak,

-Küçük çocukları Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırmak,

-İşyerinde fenalık geçiren işçiyi kendi haline bırakmak,

-Sigortalılara periyodik sağlık muayenelerini yaptırmamak,

-Sigortalıları üstü açık araçla taşımak,

-Koruyucu gözlük, emniyet kemeri ve baret vermemek,

-İşyerinde iyi örgütlenme ve denetim düzeni kurmadan işçileri çalıştırmak,

-Sigortalıyı durumuna uygun işte çalıştırmamak,

-Patlayıcı ve parlayıcı maddelerle çalışılan işyerlerinde sorumluluğu üstlenecek kimya mühendisi çalıştırmamak, patlama olmaması için yeterli havalandırma sistemini kurmamak,

Gibi nedenlerden dolayı sigortalının iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması hallerinde, işveren Kuruma karşı sorumludur.

İş kazalarında işverenin önlem alma görevi salt koruyucu malzemeleri vermekle sınırlı olmayıp, bunların kullanımlarını da denetlemek zorundadır.

Meslek hastalığı sonucu işverenin rücu tazminatından sorumlu tutulabilmesi için sigortalının çalıştığı işte meslek hastalığına tutulduğunun ve meslekte kazanma gücü kaybının bu hastalıktan kaynaklandığının ve eski işinden ayrıldığı tarihle hastalığın ortaya çıktığı tarih arasında o hastalık için Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde belirtilen yükümlülük süresinden daha uzun bir sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

1.2.3.1.3.2.3. İşverenin Suç Sayılabilir Eylemi

İşverenin, suç sayılabilir bir hareketi sonucu iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmişse, Kurumca, sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirlerin 506 sayılı Yasanın 22. maddesinde belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı Kurumca işverene ödettirilir.

Burada üzerinde durulması gereken husus, iş kazasının veya meslek hastalığının, işverenin suç sayılabilir bir eylemi sonucu meydana gelmesi, diğer bir ifadeyle iş kazası veya meslek hastalığı ile söz konusu eylem arasında neden - sonuç ilişkisinin bulunmasıdır.

Ayrıca, iş kazasına veya meslek hastalığına yol açan eylemin suç sayılması yeterli olup, işverenin söz konusu eyleminden dolayı hüküm giymiş olması gerekmemektedir.

İş kazası veya meslek hastalığının, işverenin suç sayılabilir bir eylemi neticesi meydana gelmesinden söz edildiğine göre; burada geçen suç sayılabilir eylemin tarifinin de bilinmesi gerekir. Üzerinde uzlaşılan bir suç tarifi bulunmamakla beraber, hukuk doktrininde "Gerçek anlamda ceza müeyyidesi öngören eylem" veya "Hukuk kurallarının yasakladığı ve yapılmasına veya yapılmamasına cezai yaptırım (müeyyide) bağladığı eylem" şeklinde tanımlanmıştır.

1.2.3.1.3.2.4. Kaçınılmazlık İlkesi

4958 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna "İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır" cümlesi eklenmiştir.

Kaçınılmazlık ilkesi; olayın vuku bulduğu tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen veya tamamen meydana gelmesi durumu olarak tanımlanmakta ve evrensel teknik düzey göz önünde tutularak, önlenmesi olanaksız zararlar kaçınılmazlık olarak değerlendirilebilmektedir.

İşveren, sadece 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan sınırlı durumlarda sorumlu tutulduğu için kaçınılmaz dış etkenlerden, kötü rastlantılardan, teknik arıza, araç ve gereçlerdeki yapım hatalarından sorumlu tutulamayacağı gibi kusurun tümü başkalarında ise ve kendisine hiçbir kusur yükletilemiyorsa Kurumun yaptığı yardımlardan sorumlu tutulamaz. Ancak işveren alınması gerekli bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez. Bunun yanı sıra kaçınılmazlık ilkesinin 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları bakımından uygulanması olanaklı değildir. Kaçınılmazlık ilkesinin 506 sayılı

Kanunun 111 inci madde muvacehesinde değerlendirilmesi ancak suç sayılamayacak bir hareketle ve kasdı olmaksızın işlenmesi ile olanaklıdır. Aksi halde 506 sayılı Kanunun 110 uncu madde kapsamına gireceği açıktır.

İşverenin, sigortalıyı 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan işveren, işçiye talimat verme hakkına sahip olması ve işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermek ve gözetmekle yükümlü bulunması ve işçinin geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işyerinde çalışması nedeniyle 506 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi birinci fıkrası anlamında asıl işveren gibi sorumluluğu bulunmaktadır.

1.2.3.1.3.3. Üçüncü Kişilerin Ve İşverenlerinin Sorumlu Tutulmaları

506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında: "İş kazası veya meslek hastalığının, 3 ncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzünden olması halinde, Kurumca bütün sigorta yardımlarının yapılmasına karşın zarara sebep olan 3 ncü kişilerin ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranların Borçlar Kanunu hükümlerine göre sorumlu tutulacakları," hükme bağlanmıştır.

1.2.3.1.3.3.1. Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

İş kazası ve meslek hastalığı durumunda üçüncü kişinin sorumlu tutulabilmesi, kasıt veya kusuru ile sigortalının iş kazasına uğramasına veya meslek hastalığına tutulmasına neden olunmasına bağlanmıştır. Kesin olarak tespit edilemeyen kasıt veya kusurdan dolayı üçüncü kişiyi sorumlu tutmak mümkün değildir.

Maddedeki "kusur" deyiminin ihmali de kapsadığı açıktır. Bu yönüyle, üçüncü kişinin, hafif ihmal dahi olsa kusurun her derecesinden sorumlu tutulması icap etmektedir.

Ancak, üçüncü kişi "kusur" esasına göre sorumlu tutulduğu için, kaçınılmaz dış etkenlerden, kötü rastlantılardan ve zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan sigortalının kendi kusurundan sorumlu değildir.

1.2.3.1.3.3.2. Üçüncü Kişinin İşverenin Sorumluluğu

Üçüncü kişinin işvereni, (bu kimse aynı zamanda iş kazası veya meslek hastalığına tutulan sigortalının işvereni de olsa) üçüncü kişinin neden olduğu zarardan ancak kendisinin de kusurlu bulunması durumunda sorumlu olması söz konusu olacaktır. Aksi halde, üçüncü kişinin işvereninin kusursuz sorumluluğu söz konusu olmamakta, diğer bir ifadeyle, işverenin, çalıştırdığı kişiden dolayı sorumlu tutulabilmesi için, iş kazası veya meslek

hastalığının meydana gelmesinde çalıştırdığı kişinin kusurlu bulunması yeterli olmayıp; onun kurusu ile birlikte işverenin kendisinin de kusurlu bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, anılan maddenin birinci fıkrasında ifade edilen sınırlamanın bu fıkra uygulamasında yeri bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı ya da suç sayılan bir eylemi bulunmayan işveren, çalıştırdığı kişinin kusuruna karşın kendi kusuru yoksa sorumlu tutulması mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, üçüncü kişinin kastının tespiti Kurumumuz yetkisinde olmayıp, yargıya ait olduğu düşünüldüğünden, bu yönde işlem yapılmasının mahkeme kararlarına dayandırılması icap etmektedir.

1.2.3.1.3.4. Ödettirme (Rücu) Hakkının Bulunmadığı Durumlar

506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi üçüncü fıkrasında "İş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemeyeceği," hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Anılan madde hükmüne istinaden, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine rücu davası açılamamaktadır.

Diğer taraftan, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının ölmemesi durumunda ve maddede öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde, Kurumun kasıt veya kusuru bulunan sigortalıya rücu hakkının olduğunun kabulü gerekmektedir.

1.2.3.1.3.5. 26 ncı Maddeyle İlgili Örnek Yargıtay Kararları

- Rücu davaları halef olma esasına dayanmaktadır; yani Kurum bu davasını geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı neticesi zarar gören işçiye ve işçinin ölümü halinde hak sahiplerine, zararlarına karşılık ödediği veya ödeyeceği paraların tanzim ettirilmesi için, onun yerine geçmektedir.

- SSK 26/II, basit bir rücu hakkını değil, rücu haklarını içeren bir halefiyeti öngörmektedir. Diğer taraftan, anılan hükümde Borçlar Kanununa atıf yapıldığına göre rücuun zincirleme (dayanışmalı-müteselsil) sorumluluk esaslarına göre çözümlenmesi gerekecektir. Gerek kusurlu işveren, gerekse işverenin dava dışı kusurlu işçisi, iş kazasına uğrayan işçisine karşı Borçlar

Kanunun 51 inci maddesine göre nasıl sorumlu iseler, rücuu kapsayan halefiyete göre Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı da aynı şekilde sorumludurlar. SSK. 26/II İstihdam edenin kusursuz sorumluluğunu öngörmemiş, kusurunun bulunmasını şart kılmıştır. Ayrıca bir istihdam kusuru düşünülse idi, bunun açıkça belirtilmesi gerekirdi.

- SSK madde 26 da öngörülen ardalık (halefiyet), Sosyal Sigorta Hukukunun belirleyici özelliğini taşıyan ve Kurumun haklarını 3 ncü kişilerin kendi aralarında gerçekleştirecekleri anlaşmalarla bertaraf etmelerini önleyici nitelikte kendine özgü bir halefiyettir. Mahkemece, maddenin sözü edilen bu özelliği göz önünde tutulmaksızın hak sahipleri tarafından verilmiş ibraname bulunduğundan bahisle davanın reddi isabetsizdir.

- Kaçınılmazlık durumunda işvereni, Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesi gereğince sorumlu tutmak olanağı yoktur. Çünkü, bu madde, genel hukuktan ayrı bir sorumluluk düzenlemesi içinde, işvereni, sadece ve sadece bu maddede gösterilen sayılı ve belli hallerde sorumlu tutmuştur.

- SSK 26/I gereğince sorumlu olan kimse, hasren işverendir. Daha açık bir anlatımla, işveren niteliğini taşımayan kimsenin bu fıkra hükmünde sorumlu tutulmasına olanak yoktur.

- İşveren, ücretsiz ve yardım biçiminde işyerinde çalışmaktayken ölmüş bulunan kişiden ötürü, bu kişi SSK anlamında sigortalı sayılacağı için, SSK 26'daki sorumluluk koşuluyla birlikte öbür koşulların gerçekleşmiş olması takdirinde Kurumun rücu alacağından sorumludur.

- Sigortalının işyerinden ayrılmasından sonra beden gücü kayıp oranında husule gelecek artışlardan o işyerinin işvereni sorumlu tutulamaz.

- Yasa koyucu, (SSK 26/II'de) üçüncü kişilerin sorumlulukları yönünden maddenin birinci fıkrasından ayrı bir düzenleme getirmiştir. Gerçekten 2. fıkradaki kusur deyiminin "ihmal" ve "kasıt" da içerecek bir biçimde kullanıldığı kabul edilmelidir. Her halde, üçüncü şahıs, hafif ihmali dahi olsa, kusurunun her derecesinden sorumlu tutulmalıdır. Bu davada, iş kazasının salt yapım hatasından ileri geldiği, işverene yükletilmesi gereken hiçbir kusurun bulunmadığı kesin olarak saptandığı takdirde, tüm sorumluluğun üçüncü kişi durumundaki imalatçı firmaya yükletilmesi gereği açıktır. İşveren ile kusurlarının birleşmesi halinde de birlikte sorumlu olacakları kuşkusuzdur.

-Aracının çalıştırdığı sigortalının iş kazasında yaralanmasından ötürü Kurumun yapmak zorunda kaldığı yardımlara davalı Kurumun rücu alacağından bu sigortalıyı çalıştıran aracıyla birlikte bunun işvereni

durumundaki üst aracı olarak adlandırılabilecek şirket ve bunun işvereni niteliğini taşıyan şirket dahi SSK md. 87 gereğince birlikte sorumludurlar.

- İşverenin insan yaşamının kutsallığı çevresinde sigortalının sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda iş görmesini sağlamakla yükümlü bulunduğu yönü tartışmasızdır ve yasalarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde açıkça gösterilmemiş bulunsa dahi işverenin işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlü bulunduğu yönü, İş Kanunun 73 ncü maddesinin açık buyruğudur. Nitekim içtihat ve uygulamalarda açık ve kesin bir biçimde bugüne değin bu doğrultuyu izlemiştir. Bu olayda, işverenin bilirkişi raporu ile de vurgulandığı üzere, belli bir zaman geçmesinden sonra sigortalının aynı meslek hastalığına tutulacağı kaçınılmaz bulunmasına göre, insan yaşamına verilmesi gereken kutsamanın bir gereği olarak, sigortalıyı bu hastalığın oluşmasında etkili bulunmayacak bir başka işte çalıştırmaması, belirgin bir biçimde kusurunu oluşturur. Çünkü, şayet işveren bu bilimsel sonucu göz önünde tutsaydı ve buna göre sigortalısını bir başka işte çalıştırmak suretiyle önlem alınmış olsaydı, sigortalı aynı meslek hastalığına tutulmayacaktı. İşte işverenin en azından bu konuda kusurlu bulunduğu açık seçiktir. Kaldı ki işverenin süresinde ve yöntemince periyodik muayeneleri yaptırmadığı da açıktır.

- Sigortalının çalıştığı işte eğitilmesi, tehlikelere karşı uyarılması ve özellikle sigortalıların çalıştığı yerlere uyarı levhaları konulması ve sigortalıların bir işyeri disiplini içerisinde çalışmalarını sağlayacak bir kontrol, denetim düzeninin işyerinde işverence sağlanması iş güvenliği mevzuatının işverenlere yüklediği önlemlerin önemli bir kesimini oluşturur.

- İş Kanununun 73 ncü (77 nci) maddesi uyarınca işveren, işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak, işçilerin bunlara uymalarını istemek ve gerektiğinde zorlamak ve etkin bir biçimde denetlemekle yükümlüdür.

- Sürücü belgesi olmayan sigortalının geceleyin habersizce traktör kullanması sonucu meydana gelen iş kazasında, traktör kepçesinin izinsiz kullanılmaması konusunda ve işyerinde çukur gibi tehlikeli olan yerlerde önlem almayan işveren sorumludur.

- İşverenin önlem alma ödevi, salt işe uygun gözlük vermekle sınırlandırılamaz; bu gözlüğü sigortalıya kullandırmak dahi bu görevin içine girer. Yasanın öngördüğü (Kararname - tüzük - yönetmelik aynı hükümdedir.) önlemleri almamak ve uymamak, işveren için kusur konusunda kesin kanuni karine oluşturur.

- Kendi bilgi ve malumatı dışında dahi olsa, bir işçinin asıl işi dışında kendiliğinden demir kesmeğe kalkışması şeklinde meydana gelen olayda, işyeri disiplini bakımından alt düzeyde dahi olsa, işverenin ilgisizliğinin bulunduğu, başka deyimle, işverenin gerekli iş düzenini sağlamada ihmali ve kusurlu hareketinin varlığı söz götürmez. Sigortalının usta niteliğinde ve deneyimli olması, işverenin de denetim ve gözetim ödevini kaldırmaz.

- İşi gereği işçiye uygun yüz siperi ve gözlük vermemek, bu koruyucu malzemenin kullanılmasını sağlamamak,

- Sigortalının araç kullanmasını engelleyici eğitim, gözetim ve denetim önlemini almamış bulunmak,

- Hatalı makineyi kullandırmak,

- Traktörle sigortalı taşımak,

- Yapı işlerinde korkuluk yapılması ve emniyet kemeri verilmesiyle yetinilip ayrıca bunların kullanılmasını sağlamamak,

- İnsan nakline elverişli olmayan kamyonetin açık kasasına sigortalı bindirip taşımak,

- Sürücü belgesiz bir kişiyi tanker şoförlüğünde kullanmak ve tankerin anahtarını açıkta bırakmak sonucu ehliyetsiz (sürücü belgesiz) bir kimsenin tankeri kullanmasına göz yummak,

- Elektrik işinde ehliyetsiz sigortalıyı çalıştırmak,

- Kendisi ehliyetli (sürücü belgeli) olduğunu bildirmiş bulunsa dahi ehliyetsiz sigortalıyı ağır vasıtada çalıştırmak,

- Çalıştırdığı iş bakımından yetersiz olan kişileri işe almak,

- Çalışma talimatı ile uyarı levhalarını işyerine koymamak,

- Ruhsat almadan ve nezaretçi bulundurmadan bina yıkımında bulunmak,

- 18 yaşından küçük sigortalıyı ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırmak. (16-18 yaş arası çocukların çalışabileceği işler hariç.),

- Çadır içinde gazocağı yakılmasına neden olmak ve bu konuda denetimde bulunmamak,

- Sigortalıya işine uygun iş elbisesi vermemek,

- Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzüğe aykırı davranışta bulunmak,

- İşyerinde tam bir disiplin sağlamamak, her işçiye yapacağı ve yapmayacağı işleri açık ve kesin bir şekilde göstermemek ve bu konuda yapılacak denetim ve gözetimde bulunmamak,

- İşveren, tehlike konusunda salt sigortalıyı uyarmakla yetinemez; gerekirse sigortalıyı çalışmaktan alıkoymak dahi işverenin yükümü olduğu,

- Sigortalının işe alınırken işe uygun bünyede bulunup bulunmadığı yolunda girişte rapor alması zorunluluğu vardır. Ayrıca çalışma sırasında emniyet kemerinin sadece verilmesi değil kullanılmasının denetlenmesinin İş Kanunun 73 ncü (77 nci) maddesi kapsamında işverenin yükümlerinden bulunduğu,

İşverenlerin yükümlülükleri olduğu göz önünde tutulmalıdır.

- SSK md. 26 nın uygulanması açısından göz önünde bulundurulması gerekli İş Kanununun 73 ncü (77 nci) maddesindeki hükümlerin yerleşmiş kötü alışkanlıkların ve geleneklerin dışında tamamen nesnel olarak değerlendirilmesi gereği ortadadır. Esas olan yön, işverenden gözlük ve baret istenmesi değil, işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapması, gerekli olan gözlük ve bareti istek olmasa dahi sigortalı işçilerine kendisi vermesidir.

- İşveren, imzasını taşıyan ve ölen sigortalının inşaat işçisi olarak çalıştığını içeren vizite kağıdının aksini tanık sözleriyle ispatlayamaz.

- Yetkili Kurum memurlarınca (Müfettişlerce) olayın ardından düzenlenen ve olaya yakınlıkları bakımından daha inandırıcı bir biçimde gerekli kişilerin anlatımlarını içeren raporlar -bu niteliklerine rağmen-, mahkemeyi bağlayıcı güç ve nitelikte değildirler. Bununla beraber, gerçeğin tam ortaya çıkması için bu raporlarla, bunlardan ayrı saptamalara ve düşüncelere dayanan bilirkişi raporları arasındaki çelişki ve bağdaşmazlığın giderilmesi gereği de ortadadır.

1.2.3.1.4. Hastalık Sigortası Olaylarının İncelenmesi

1.2.3.1.4.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre sigortalılara, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde toplam olarak 90 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla, aynı Kanunun 35 inci maddesi gereğince de eş ve geçindirmekle yükümlü olunan çocuklar ile ana ve babaya, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması koşuluyla her türlü sağlık yardımları Kurumumuzca yapılmaktadır.

Yine, Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir-aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar anılan Kanunun 36'ncı maddesine istinaden Kurum sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.

Öte yandan, Kurumumuz yükümlülükleri arasında bulunan bu yardımlardan, uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalığı olan kişilerin yüksek tedavi masrafları nedeniyle gerçek dışı sigortalı gösterilmek suretiyle faydalanma yoluna gittikleri de yapılan denetimlerden bilinmektedir.

Bu nedenle, gerçek sigortalılar ile haksız menfaat temin etmek amacıyla gerçek dışı sigortalı gösterilenlerin ayrımlarının doğru yapılması ve Kurumumuzun zarara uğratılmasının önlenmesi bakımından, hastalık ve analık sigortasına konu olaylar hakkında yapılacak denetimler, her olayın kendine özgü niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle aşağıda açıklanan genel esaslar çerçevesinde, tüm hususları içerecek biçimde titiz ve kapsamlı yapılmalıdır.

1.2.3.1.4.2. Hastalık İncelemelerinde Araştırılacak Hususlar

1.2.3.1.4.2.1. Sağlık yardımı alan / alınmasını sağlayan kişinin (506/2. maddeye göre) sigortalı olup olmadığı,

1.2.3.1.4.2.2. İşverenin (506/10 - 38/2 - 41 ve 90.md.) ve üçüncü şahısların (506-39.md.) sorumlulukları,

1.2.3.1.4.2.3. Olayın meydana gelmesinde sigortalının (506/38,110 ve 111.md.) sorumluluğu,

1.2.3.1.4.2.4. Sigortalının hastalık sigortası yardımlarından yararlanmaya müstehak olup olmadığı,(Kendisi için 90 gün, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 120 gün, yurt dışı tedavi için gerek kendisi ve gerekse bakmakla yükümlü olduğu kişiler için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 1 yıl içinde 300 gün sigortalılık şartlarını yerine getirip getirmediği)

1.2.3.1.4.2.5. İşyeri kayıt ve belgeleri incelenerek usulsüzlük olup olmadığı,

Konuları araştırılmalıdır.

1.2.3.1.4.3. İncelemenin Yerine Getirilmesinde İzlenmesi Gereken Usul Ve Esaslar

1.2.3.1.4.3.1. Görev emri ve eki belgelerin (Vizite kağıdı - diğer belgeler) tetkiki,

1.2.3.1.4.3.2. Gerektiğinde işyeri dosyası ile sigortalının şahsi dosyasının incelenmesi (sigortalı işe giriş bildirgesi ve diğer belgeler),

1.2.3.1.4.3.3. İşyerinde yapılan işin tanımı, işkolu kodunun yapılan işe uygunluğu, yapılan işin Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında olup olmadığının tespiti,

1.2.3.1.4.3.4. Hastalık bir olaya bağlı ise olay ile ilgili belgelerin (İş Müfettişi raporu, kolluk kuvvetleri-zabıta-savcılık belgeleri, mahkeme kararları vb.) incelenmesi,

1.2.3.1.4.3.5. Gerektiğinde işyerinde yerel denetim yapılması,

1.2.3.1.4.3.6. İşyeri kayıtlarının incelenmesi,

1.2.3.1.4.3.7. Sigortalı, tanık ve işveren ifadelerinin alınması,

1.2.3.1.4.3.7.1. Sigortalının İfadesinin Alınması

Alınacak ifade sırasında;

-İşe başlama tarihi ve aldığı ücret, işyerinde yaptığı işler, günlük-haftalık çalışma süreleri, çalışma koşulları.

-İşe girerken ve işin devamında sağlık raporu alıp almadığı, rapora aykırı işlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

-İşe başlamadan önce ve işin devamı süresinde geçirdiği rahatsızlıklar ve sürekli bir hastalığının bulunup bulunmadığı,

-Hastalığın meydana gelmesinde işveren veya üçüncü kişilerin kastı veya suç sayılır bir eylemi olup olmadığı (hastalık vakası bir olay sonucu meydana gelmişse olayın anlatımı sağlanacaktır.),

-İncelemesi yapılan hastalık olayından önce hastalanıp kullandığı "hastalık izni" varsa çalışabilir raporu alıp almadığı, alınmamış ise nedenlerinin neler olduğu,

Gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

1.2.3.1.4.3.7.2. Tanık İfadelerinin Alınması

Alınacak ifade sırasında;

- Hastalanan sigortalı ile iş ilişkisi,

-Hastalanan sigortalının işyerinde çalışıp çalışmadığı, çalışıyor ise işyerinde yaptığı işler, işyerindeki çalışma süreleri ve çalışma koşulları,

-Hastalığın meydana gelmesinde kusurlu bir kimsenin bulunup bulunmadığı, kusurlu bir kimse varsa kusurlarının neler olduğu (hastalık vakası bir olay sonucu meydana gelmişse olayın anlatımı sağlanacaktır.),

-Hastalanan sigortalının işe girişinde ve daha sonrasında bilinen bir rahatsızlığının olup olmadığı,

-İşyerinin çalışma şartlarına göre işe girerken sağlık raporu alınıp alınmadığı ve bu bağlamda hastalanan sigortalıya ait işe giriş sağlık raporu olup olmadığı konusundaki bilgisi,

Gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

1.2.3.1.4.3.7.3. İşveren/İşveren Şirket Yetkilisi İfadesinin Alınması

-Sigortalıya işe alındığı günden itibaren süreleri de belirtilerek hangi işlerin yaptırıldığı,

-Hastalığın meydana gelmesinde çalışma koşullarının etkili olup olmadığı,

-Hastalanmanın sigortalı, işveren ve üçüncü kişiler yönünden kasıt-kusur-suç sayılır bir eylem sonucu meydana gelip gelmediği,

-Hastalık vakası bir olay sonucu meydana gelmişse olayın anlatımı, (Olay ile ilgili zabıta-savcılık belgeleri ile mahkeme kararlarının teminine çalışılmalı, olay trafik kazası ise araç plaka numaraları saptanmalı, trafik ve kasko sigorta poliçelerinin örnekleri temin edilmeye çalışılmalıdır.)

-İşyerinde sigortalılar için çalışma mevzuatına göre varsa alınması gerekli sağlık raporlarının alınıp alınmadığı ve yine sigortalıların periyodik muayenelerin yaptırılıp yaptırılmadığı,

-Kayıt ve belgelerde noksan ve usulsüzlük varsa işveren/işveren vekilinin bu konudaki bilgileri,

Gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Ayrıca; yapılan yerel denetimde hastalık soruşturmasına konu sigortalının işyerinde çalıştığı fiilen saptanamamış ise düzenlenecek ifade ve kayıt inceleme tutanaklarında iş kazaları soruşturmaları bölümünde belirtilen temel bilgilere ek olarak;

-Hastalanan sigortalının işyerinde eylemli çalışıp çalışmadığına tanık olan kişilerin kimler olduğu,

-Çalışılan işyerinin fiziki durumu, işyerinin adresi, civar komşuları, işyerinde kendisine yaptırılan iş/işlerin neler olduğu, aldığı ücretler ve çalışma gün sayıları ile bildirilenler arasında farklılık bulunup bulunmadığı,

-İkametgahı ile işyeri arasında ulaşımın hangi güzergahtan, hangi araçlar ile sağlandığı,

Gibi hususların ifade tutanaklarına alınması, sigortalı, tanık ve işyeri yetkililerinin bildirimleri arasında çelişki bulunması durumunda, çelişkilerin giderilmesi bakımından ek bildirimlerinin alınması icap etmektedir.

1.2.3.1.4.4. Tespitlerin Değerlendirilmesi

Yapılan tespit ve saptamalar sonucu;

1.2.3.1.4.4.1. Hastalık sigorta kolundan tedavi altına alınan kişinin sigortalılık niteliğinin bulunup bulunmadığının tespiti için, işyerinde 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

1.2.3.1.4.4.2. 506 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin uygulanmasına gerek olup olmadığının tespiti yönünden, aynı Yasanın 9 uncu maddesinde öngörülen sigortalı işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği, (Hastalığın anlaşıldığı-tedaviye alındığı veya doğumun olduğu tarihten önce verilen-gönderilen sigortalı işe giriş bildirgeleri nedeniyle 10 uncu madde hükmü uygulanmaz.)

1.2.3.1.4.4.3. İstirahatli bırakılan sigortalının istirahatli kaldığı sürelerde veya çalışır kararı almaksızın eski işverenin işinde ya da başka bir işte çalışıp çalışmadığı, dolayısıyla gerek kendisi ve gerekse işveren hakkında 506 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasının gerekli olup olmadığı,

1.2.3.1.4.4.4. Sigortalılar ve aile bireyleri ile Kurumdan gelir veya aylık almakta olanlar ile aile bireylerinin hastalıklarının üçüncü kişi veya kişilerin kastı veya suç sayılır hareketleri nedeniyle meydana gelip gelmediği, dolayısıyla haklarında 506 sayılı Yasanın 39 uncu maddesi ile genel hükümlere göre işlem yapılıp yapılmayacağı,

1.2.3.1.4.4.5. Sigortalıların çalışma mevzuatına göre alınması gereken sağlık raporuna dayanılmaksızın işe alınıp alınmadığı veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli bulunmadığı bir işte çalıştırılıp çalıştırılmadığı, dolayısıyla bu işe girişinden önce var olduğu halde veya bünyece elverişli bulunmadığı bir işte çalıştırılması sonucu meydana geldiği saptanan hastalığı için yapılan giderler ile ilgili olarak işveren hakkında 506 sayılı Yasanın 41 inci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı,

506 sayılı Yasanın 41 inci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi açısından;

I. Durum:

a- Sigortalının çalışma mevzuatına göre alınması gerekli işe giriş sağlık raporuna dayanılmaksızın işe alınması durumunda;

b- Bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması,

c- Hastalığının bu işe girmeden önce var olduğunun saptanması,

II. Durum:

a- Sigortalının işe giriş sağlık raporuna aykırı olarak,

b- Bünyece elverişli bulunmadığı bir işte çalıştırılması,

c- Hastalığının bu işe girişinden önce var olduğunun saptanması,

III. Durum:

a- Çalışma mevzuatına göre alınması gerekli işe giriş sağlık raporuna dayanılmaksızın işe alınan veya eldeki rapora aykırı olarak çalıştırılan sigortalının,

b- Bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması ve bunun sonucunda hastalığın meydana geldiğinin saptanması,

Yukarıda belirtilen üç durumdan herhangi birinde ve her durum içindeki tüm şartların birlikte gerçekleştiğinin saptanması halinde Kurumumuzca yapılan tüm masrafların anılan 41 inci madde hükmü gereğince ilgili işverenlerden tahsil edilmesinin istenmesi,

Kurumumuzca tedavileri sağlanan sigortalıların bu hastalıklarının işe girişlerinden önce var olduğunun veya bünyece elverişli bulunmadıkları işte çalıştırılmaları sonucu meydana geldiğinin tedavilerinin sağlandığı sağlık tesisi müdavi hekimince saptanmasının istenmesi,

1.2.3.1.4.4.6. Anılan Yasanın 88 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanması gereken hastalık veya analık sebebiyle sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancın saptanmasında nazara alınması gereken prim ödeme gün sayıları ile elde edilen kazançların, işyeri kayıtlarından saptanarak işveren tarafından doğru olarak bildirilip bildirilmediği,

1.2.3.1.4.4.7. 506 sayılı Yasanın 90 ıncı maddesi ile genel hükümlerin uygulanması bakımından, vizite kağıdı veya sağlık belgelerinde işveren tarafından noksan veya yanlış bildirimde bulunup bulunulmadığı,

1.2.3.1.4.4.8. Hastalığın meydana gelmesinde 506 sayılı Yasanın 110 uncu maddesinde sözü edilen sigortalının kastı veya suç sayılır hareketinin (taksirli suç kabul edilen trafik kazaları dahil) bulunup bulunmadığı,

1.2.3.1.4.4.9. Hastalığın meydana gelişinde 506 sayılı Yasanın 111 inci maddesinde tanımlanan sigortalının bağışlanmaz kusurunun olup olmadığı,

1.2.3.1.4.4.10. İncelenen kayıt ve belgelerde görülen noksanlık ve usulsüzlüklere bağlı olarak idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı,

Hususları değerlendirilerek sonuç oluşturmada dikkate alınmalıdır.

1.2.3.1.4.5. Hastalık Halinde Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

506 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde, "Kasdı veya suç sayılır hareketi ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun hastalanmasına sebep olan kimseye, bu Kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü giderlerin tazmin ettirileceği" öngörülmüştür.

Sigortalının yahut eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun hastalanması, üçüncü kişinin kasdı veya suç sayılabilir bir davranışı sonucu meydana gelmişse Kurum, hastalanan bu kimselere yaptığı her türlü sağlık yardımları, geçici iş göremezlik ödenekleri ile yol paraları ve zaruri masraf karşılıkları ve diğer giderleri zarara neden olan üçüncü kişiye ödettirme hakkına sahip bulunmaktadır.

Maddede hastalığa neden olanın sorumluluğu özel olarak düzenlenmiş bulunduğundan uygulama açısından üçüncü kişinin diğer yasa hükümlerine (Örneğin, Borçlar Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu gibi) dayanılarak sorumlu tutulması mümkün değildir. Madde bu açıdan diğer kanunlardaki hükümler karşısında özel hüküm niteliğine haizdir.

İş kazalarıyla meslek hastalıkları durumunda Kurum, yapmış olduğu gider ve bağladığı gelirleri, bu olaya sebep olan kimseden 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince isteme hakkına sahiptir. Yani, bu takdirde rücu hakkının yasal dayanağı anılan 26 ncı maddedir. Bu nedenle, kuşku ve duraksamayı gerektiren her somut olayda, 506 sayılı Kanunun 26 ncı mı, yoksa 39 uncu mu maddesinin uygulanması gerektiğinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi icap etmektedir.

Üçüncü kişinin bu madde uyarınca sorumlu tutulabilmesi için kasdı veya suç sayılır hareketi sonucu sigortalının, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun hastalanmasına neden olması gerekmektedir.

Madde de ayırımsız olarak suçtan söz edilmektedir. Eylemin suç niteliğini taşıyıp taşımadığı olay tarihinde yürürlükte bulunan hükümlere göre belirlenmiş olmalıdır. Suçun sonradan af kapsamına girmesi, Kamu

davasının açılmamış olması veya verilen cezanın ertelenmiş bulunması hastalığa sebep olan kimsenin bu madde gereğince Kurum giderlerinden sorumlu tutulmasına engel teşkil etmemektedir.

Yine, işverenin, kasdı veya suç sayılır eylemi sonucu meydana gelen hastalık olayları da bu madde kapsamındadır.

Kurum, hastalık nedeniyle yapmış olduğu giderleri uygun neden-sonuç bağlantısı çevresinde isteme hakkına yetkili bulunmaktadır. Yoksa, yapılan giderler rücu olunan kimsenin kasdı veya suç sayılır eyleminden dolayı meydana gelen hastalığa dayanmadığı takdirde, Kurumun rücu hakkı bulunmamaktadır. Bu yönüyle, üçüncü kişi, kendi kasdı veya suç sayılır eylemiyle bağlantı kurulamayan Kurum giderlerinden sorumlu değildir.

Diğer taraftan, Kurum, sadece kasdı veya suç sayılır eylemle bağlantılı (uygun neden-sonuç bağı bulunan) hastalık olayları nedeniyle giderleri isteme hakkına haiz bulunduğundan, tedavi sırasında ortaya çıkan ve eylemle ilgisi bulunmayan hastalık olaylarından dolayı üçüncü kişinin sorumlu tutulması mümkün olmamaktadır.

Anılan 39 ncu maddede öngörülen, üçüncü kişinin kasdı veya suç sayılır hareketi sonucu meydana gelen hastalık sigortası olaylarından dolayı Kurumca yapılan masrafların ödettirilebilmesinin, öncelikle olayın meydana gelmesinde kasdı veya suç sayılır hareketi bulunanlarla ilgili kesin belgelerin bulunmasına bağlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan sigortalının zararına sebep olan hakiki ve hükmi şahıslar; üçüncü kişi sayılmakta ve bu kişilerin Kurum zararından sorumlu tutulmaları için, meydana gelen olayda kusur durumlarını belirten tutanak, trafik kaza raporu, bilirkişi raporu veya mahkeme kararı ya da ikrar gibi belge ve bilgilerin mevcudiyeti zorunlu ve yeterli olmaktadır. Üçüncü şahısların kusur durumlarını veya nispetlerini belirleyen bu nevi bilgi ya da belgenin bulunmaması, başka bir ifade ile rücu davası açmaya yeter derecede delil olmaması halinde, Kurumca dava açma imkanı söz konusu olmamaktadır.

Anılan madde hükmünün uygulanmasına aşağıda belirtilen durumları örnek verebiliriz.

a- Alışveriş yapmak üzere bulunulan mağazada çıkan yangın sonucu yaralanan sigortalı ile sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına hastalık sigortasından Kurumca yapılan sigorta yardımlarının 506 sayılı Kanunu 39 uncu maddesi gereğince yangının çıkmasında kastı veya suç sayılır davranışı bulunanlardan istenmesi gerekmektedir.

b- İşyerine gitmek üzere bindiği toplu taşım aracının (işverence temin edilen değil) yolda seyreden diğer bir araçla çarpışması sonucu yaralanan sigortalıya hastalık sigortasından Kurumca yapılan tüm giderlerin, kazanın meydana gelmesinde Karayolları Trafik Kanununa göre kusurlu, dolayısıyla da suçlu olduğu tespit edilen araçların sürücülerinden tahsili icap etmektedir.

1.2.3.1.5. İş Kazası-Meslek Hastalığı Ve Hastalık İncelemelerinde Ortak Konular

1.2.3.1.5.1. Bildirilmeyen Sigortalılar İçin Yapılacak İşlem (506/10.Md)

506 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, "Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta yardımlarının Kurumca sağlanacağı,

Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı Kuruma bildirilmiş veya bu husus Kurumca tespit edilmiş olmakla beraber, yeniden işe alınan sigortalılardan, süresi içinde Kuruma bildirilmeyenler için de, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde gerekli sigorta yardımlarının Kurumca sağlanacağı,

Ancak, yukarıdaki fıkralarda belirtilen sigorta olayları için Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22'nci maddede sözü geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri tutarının, 26'ncı maddede yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın işverene ayrıca ödettirileceği"

Hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunun 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 2 nci maddesi ile değişik 9 uncu maddesinde,

"İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgesiyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kurum'a verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır." hükümleri bulunmaktadır. Anılan 9 uncu maddenin 08.09.1999 tarihinde değiştirilmeden önceki

metninde ise; "İşveren çalıştırdığı sigortalıları, örneği Kurumca hazırlanacak bildirgelerle en geç bir ay içinde Kuruma bildirmeye mecburdur" hükümleri bulunmaktaydı.

Anılan 10 uncu madde;

Genel anlamda, çalıştırılan sigortalıların yasal süre içinde Kuruma bildirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerin Kurum karşısındaki sorumluluğunun düzenlenmesine ilişkindir.

Maddenin bir ve ikinci fıkrası, Kurumun, sigorta olayına uğrayan sigortalıya sigorta yardımlarını yapmasını,

Maddenin üçüncü fıkrası, Kurumun, bir ve ikinci fıkraya göre yaptığı sigorta yardımlarının işverene ödettirme yetkisini,

İçeren iki hususu düzenlemiştir.

Açıklanan görev ve yetki, 506 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi birinci fıkrasında belirtilen; sigortalıların işe alınmalarıyla sigortalı olacakları ve sigortalılar ile bunların işverenleri hakkındaki sigorta hak ve yükümlerinin de sigortalıların işe alındığı tarihten başlayacağı hükmüne dayanmaktadır.

Bu maddeye dayanan yardım görevini yalnız sigortalılar için değil, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesi son fıkrasında öngörülen sigortalının bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere de sağlamakla yükümlü olduğu, maddenin birinci fıkrasında "Sigortalılar" yerine "ilgililer" sözcüğünün kullanılmasından anlaşılmaktadır.

Bahse konu 10 uncu maddenin bütünüyle incelenmesinde ve yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Kanun koyucu, 506 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışanların, işe girdikleri tarihten itibaren sigorta haklarının korunmasını ve gerekli sigorta yardımlarından yoksun kalmamalarını sağlamak ve bu şekilde sosyal güvenliklerini teminat altına almak, bunun yanında yasal sürede Kuruma bildirilmeyen sigortalılara Kurumca yapılan sigorta yardım tutarlarını işverene ödettirmek suretiyle, kaçak sigortalılığı önlemek amacını gütmüştür.

Bildirme yükümünü yerine getirmeyen işveren, çalıştırdığı sigortalının uğradığı sigorta olayından, bu olayın meydana gelmesinde kusurlu olsun ya da olmasın sorumlu tutulmalıdır. Bu maddenin öngördüğü sorumluluk, sigorta olayının meydana gelmesindeki kusur bakımından ayrı ve tam bir bağımsızlık içermektedir. Bu nedenle, 26 ncı maddenin uygulandığı sigorta olaylarında, şartları gerçekleşmişse 10 uncu maddenin de ayrıca uygulanması gerektiği öncelikle dikkate alınmalıdır.

506 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi son fıkrasının uygulanabilmesi için,

a- 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemiş olması,

b- Sigorta olayının, sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği (öğrenildiği) tarihten önce meydana gelmiş bulunması,

şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

1.2.3.1.5.1.1. 10 uncu Madde Uygulaması İle İlgili Durumlar

1.2.3.1.5.1.1.1. Sigortalı çalıştırıldığının Kuruma süresi içinde bildirilmemesi ve sigorta olayının, işe giriş bildirgesinin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği (öğrenildiği) tarihten önce meydana gelmiş olması halinde 10 uncu madde uygulanmalıdır.

1.2.3.1.5.1.1.2. Sigortalı çalıştırıldığının Kuruma bildirilme süresi içinde meydana gelen bir sigorta olayında;

a- Sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin hiç verilmemiş veya yasal süresi dışında verilmiş olması,

b- Sigortalı çalıştırıldığının Kuruma bildirilme süresi içinde "Kurumca öğrenilmemiş" olması halinde 10 uncu maddenin uygulanması gerekmektedir.

1.2.3.1.5.1.1.3. İşe giriş bildirgesi yasal süresi içinde Kuruma verilmeyip de, viziteye çıkılan günde verilen sigorta olayları sebebiyle anılan 10 uncu madde hükmünün uygulanması gerekmektedir.

1.2.3.1.5.1.1.4. Kurumun bu maddeye dayanan görev ve yetkileri, tüm sigorta kollarını kapsamayıp, sadece kısa vadeli sigorta kolları olan iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsamaktadır. Dolayısıyla,malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarında 10 uncu maddenin uygulanması mümkün değildir.

1.2.3.1.5.1.1.5. Sigorta olayının;

a- Yasal süresi geçtikten sonra verilmiş olsa bile, sigorta işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesinden sonra meydana gelmesi veya,

b- Sigortalının sigortasız çalıştırıldığının Kurumca öğrenildiği tarihten sonra meydana gelmesi,

Hallerinde sadece işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi sebebiyle 10 uncu maddenin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

1.2.3.1.5.1.1.6. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme (bildirim) süresi içinde meydana gelen bir sigorta olayı ile ilgili olarak; sigortalı çalışmasının, sigortalı veya yakınları ya da işveren tarafından bildirim süresi içinde Kuruma verilen dilekçe, başka bir kamu kuruluşunca düzenlenen ve bildirim süresi içinde Kuruma intikal ettirilen belgeler gibi yollarla bildirim süresi içinde Kurumca tespit edilmiş (öğrenilmiş) olması durumunda, sigortalı işe giriş bildirgesi verilmiş olsun veya olmasın 10 uncu maddenin uygulanması mümkün değildir.

1.2.3.1.5.1.1.7. Prim belgelerinin verilmiş olması, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi yükümlülüğünü gidermemekle birlikte, sigorta olayının meydana gelmesinden önce Kuruma verilen prim belgeleri ile sigortalı çalışmalarının Kuruma bildirilmesi halinde, sigortalının çalıştığının sigorta olayından önce Kurumca öğrenilmiş olması nedeniyle 10 uncu maddenin uygulanmasına imkan görülmemektedir.

1.2.3.1.5.1.1.8. Kurumun, bu maddeye dayanan yardım görevi salt sigortalılar, (bakmakla yükümlü olunanlar dahil) ödettirme yetkisi de sadece işverenler yönünden söz konusudur. Bu bakımdan, maddenin sigortalılar ve işverenler dışında uygulanma imkanı bulunmamaktadır. 506 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde ifade edilen aracıların da işveren kavramı içerisinde düşünülmesi gerekmektedir.

1.2.3.1.5.1.1.9. 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi son fıkrası hükmüne göre, işin veya işyerinin başka bir işyerine devrolunması veya intikal etmesi halinde çalıştırılmaya devam edilen sigortalıların maruz kaldığı sigorta olayları için, yeniden sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmediğinden bu gibi durumlarda 10 uncu uygulanmamalıdır.

1.2.3.1.5.1.1.10. Yargıtay kararlarına göre, ilk işyerindeki çalışması 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine uygun şekilde işe giriş bildirgesi verilerek Kuruma duyurulmuş sigortalıların, iş akdi sona ermeden, aynı işverenin ikinci işyerinde çalışmaya başlaması halinde, bu işyerinden yeniden ikinci bir işe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu bulunmadığından, bu bildirgenin verilmemiş olması sebebiyle işveren hakkında 10 uncu madde uygulanması mümkün olmamaktadır.

1.2.3.1.5.1.1.11. Anılan 10 uncu madde, genel anlamda sigortalı çalıştırıldığını da içeren 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen işyerinin bildirilmesi belgesi olan işyeri bildirgesiyle ilgili bulunmamaktadır.

1.2.3.1.5.2. Ödenek Ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazancın Tespiti (506/88.Md)

1.2.3.1.5.2.1. Ödenek Ve Gelir Hesabına Esas Tutulan Sürede Tam Çalışma

506 sayılı Kanunun 88 inci maddesi birinci fıkrasına göre;

İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın, iş kazasının veya doğumun olduğu yahut, meslek hastalığı veya hastalık dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde, bu Kanunun uygulandığı bir veya birkaç işte 77 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90'da biri olacağı, hükme bağlanmıştır.

Söz konusu 88 inci maddenin birinci fıkrası, sigortalının, sigorta olayından önceki üç aylık dönemde aralıksız ve sürekli olarak çalışmış ve çalışma günlerinin aylık 30 ve toplamda 90 gün üzerinden Kuruma bildirilmiş olması durumunu kapsamaktadır. Üç aylık dönem içerisinde 90 gün bildirim yapılmış olmakla beraber, bu dönemde, iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık veya analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre içerisinde toplu sözleşme gereği veya atıfet kabilinden ücret ödenmiş ve Kuruma SPEK ve gün bildirimi yapılmış olduğunun saptanması durumunda bu bildirilen gün ve kazanç tutarları, 506 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği geçici iş göremezlik ödeneğine esas kazancın tespiti ile ilgili süre ve kazanç hesabında dikkate alınmamalıdır. Bu nedenle 90 gün içerisinde istirahatlı olunan sürelerde ödenen ücretler ve gün sayıları toplama dahil edilmemeli, bu üç aylık süre içerisinde çalışma karşılığı bildirilmiş ücret toplamının gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük kazanç hesaplanmalıdır. Sigorta olayından önceki üç aylık dönemde tamamen istirahatlı kalındığının tespit edilmesi halinde anılan madde hükmü gereği üçer aylık periyotlar şeklinde istirahatlı kalınan süreler ve 506 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirtilen diğer süreler hariç 12 ay geriye gidilerek ödenek veya gelire esas günlük kazanç tespit edilmelidir.

4857 sayılı İş Kanunun 61 inci maddesi gereğince, iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri ödenmeyen yıllık ücretli izin süreleri için ödenen ücretler, gerek iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle verilecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ve gerekse iş kazası yada meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik ve ölüm hallerinde bağlanacak gelirlerin hesabında esas tutulacak günlük kazancın tespitinde (hesaplanmasında) dikkate alınmamalıdır.

1.2.3.1.5.2.2. Ödenek Ve Gelir Hesabına Esas Tutulan Sürede Kısmi Çalışma

Anılan Kanunun 88 inci maddesi ikinci fıkrasına göre;

Günlük kazancın hesabında esas tutulan üç takvim ayı içinde bazı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış olan sigortalının ödenek ve gelire esas kazancının, bu üç aylık devre içinde 506 sayılı Yasanın 77 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre elde ettiği kazançlar toplamının (a) fıkrasına göre ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilmelidir.

1.2.3.1.5.2.3. Günlük Kazancın Hesabına Esas Tutulan Üç Aylık Dönemde Çalışılmamış Olması

Anılan 88 inci maddenin beşinci fıkrasında;

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç aylık dönem içinde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalının günlük kazancının tespitinde, iş kazasının veya doğumun olduğu yahut meslek hastalığı ve hastalık dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki takvim ayı içinde çalıştığı son üç aylık dönemde elde ettiği kazançların esas alınacağı öngörülmüştür.

Diğer bir ifadeyle, günlük kazancın hesabına esas tutulan üç takvim ayında, sigortalı herhangi bir nedenle hiç çalışmamış ve herhangi bir ücret de almamış ise, sigorta olayının meydana geldiği, yani iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 takvim ayı içinde, çalıştığı son üç takvim ayındaki kazancı esas tutulmalı ve günlük kazanç, sigortalının dikkate alınan üç takvim ayında tam veya kıst çalışıp aldığı ücretler, 88 inci maddenin açıklanan fıkraları da göz önünde bulundurulmak suretiyle hesap edilmelidir.

1.2.3.1.5.2.4. Oniki Aylık Dönemde Çalışmama

Söz konusu 88 inci maddenin altıncı fıkrasında;

12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalının işe girdiği takvim ayı içinde iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğraması halinde, günlük kazancın, iş göremezliğin başladığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki sürede elde ettiği kazanç toplamının ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanacağı,

İşe girdiği gün iş kazasına uğrayan sigortalının taraflarca kararlaştırılan günlük ücretinin günlük kazanç kabul edileceği,

Sigortalı olarak çalışmaya ilk defa başlayanlar hakkında da yukarıda açıklanan (bu fıkrada) hükümlerin uygulanacağı,

Öngörülmüştür.

Anılan fıkra hükmüne göre, 12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalıların, hastalık ve analıkları sebebiyle iş göremez duruma düşmeleri halinde, 506 sayılı Kanunun 37 nci maddesindeki hastalık sigortası, 49 uncu maddesindeki analık sigortası uygulamasında öngörülen 120 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri mümkün olmadığından, fıkra, sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ancak, 506 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi hükmünde belirtilen sürelerin çıkarılması durumunda prim ödeme gün sayıları koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla hastalık ve analık hallerindeki iş göremezlik durumlarında da; anılan fıkrada bu yönde bir hüküm olmamasına karşın, kıyasen uygulanması mümkün bulunmaktadır.

12 aylık dönem sigortalı açısından öngörülmüş olup bu dönem içerisinde farklı işverenlere ait işyerlerinde sigortalının çalışıp çalışmadığı belirlenerek ödenek veya gelir hesabına esas günlük kazanç tutarının hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Bu hizmetler farklı tarihleri kapsayabileceği gibi aynı tarihleri de kapsayabilir.

1.2.3.1.5.2.5. Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başladığı Gün İş Kazasına Uğrama

Bahse konu 88 inci maddenin yedinci fıkrasında;

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğrayan ve parça başına veya yapılan iş miktarına göre ücret alan sigortalının günlük kazancının hesabında aynı veya benzeri bir işte çalışan sigortalının günlük kazancının esas tutulacağı öngörülmüştür.

Örneğin: İnşaat işyerinde duvar örme ustası olarak "m2" miktarına göre ücret almak üzere işe başlayan ve ilk gününde iş kazasına uğrayan sigortalının iş göremezlik veya gelire esas tutulacak günlük kazancı, aynı işyerinde yine "m2" iş miktarı üzerinden ücret almak üzere duvar ustası olarak çalışan diğer bir sigortalının, bir günde ördüğü duvar işine göre hak ettiği ücreti, bu işyerinde aynı şartlarla çalışan başka bir duvar ustasının bulunmaması halinde, bu defa, benzeri bir inşaat işyerinde aynı ücret esasına göre çalışan başka bir duvar ustasının (aynı nitelikte duvar örme işi yapan) günlük ücretinin esas alınması gerekmektedir.

1.2.3.1.5.2.6. Aynı Zamanda Birden Çok İşte Çalışma

Anılan 88 inci maddenin sekizinci fıkrasında;

Günlük kazancının hesabına esas tutulan dönem içinde aynı zamanda veya aynı dönemde kalmak kaydı ile farklı tarihlerde birden çok işte çalışan (ve sigortalılık niteliğini devam ettiren) sigortalıların ödenek ve gelire esas tutulacak günlük kazancının tespitinde, bu işler dolayısıyla elde edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançların ayrı ayrı nazara alınacağı ve günlük kazancın maddenin diğer fıkralarındaki esaslara göre hesaplanacağı öngörülmüştür.

Fıkraya göre, sigortalının, günlük kazancının hesap edileceği üç takvim ayında, çalıştığı her işyerindeki sigorta prim hesabına esas tutulan kazançları toplamının, aynı süredeki prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle her işyeri için ayrı ayrı bulunacak günlük kazançları toplamının, ödenek veya gelire esas tutulacak günlük kazanç olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Şu kadar ki, her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilen ve toplamları günlük kazancı teşkil eden tutarın, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi birinci fıkrası hükmünde ifade edilen, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazacın üst sınırdan fazla olması durumunda, ödenek veya gelirin hesabında üst sınır günlük kazanç olarak kabul edilmeli, aşan kısmı dikkate alınmamalıdır.

Diğer taraftan, hastalık ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine müstahak olma, 506 sayılı Kanunun 37 ve 49 uncu maddeleri gereğince iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödeme şartının yerine getirilmiş olmasına bağlanmıştır.

Yine, 506 sayılı Kanunun 107 nci maddesinde ifade edilen sigortalılık niteliğini yitirmeyen sigortalılar, niteliğin yitirilmediği işyerlerindeki gün ve kazançları üzerinden ödenek alabilme hakkını elde edebileceklerdir.

Sonuç olarak, aynı zamanda birden fazla işyerinde çalışan sigortalının hastalığı veya analığı nedeniyle iş göremez duruma düşmesi halinde 120 günlük prim ödeme şartını yerine getirdiği ve sigortalılık niteliği devam eden işyerlerindeki ücretleri, ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.

İş kazası ve meslek hastalığında, iş göremezlik ödeneğinin verilmesinde, herhangi bir süre prim ödenmesi aranmadığı gibi sigortalılık niteliğinin yitirilmesi de söz konusu olmayacağından, aynı zamanda birden çok işte çalışan sigortalıya, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle

verilecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancın hesabında, her bir işyerindeki prime esas tutulan aylık kazançları toplamının, aynı sürede o işyerinde çalıştığı veya ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle, her işyeri için ayrı ayrı bulunacak günlük kazançları toplamı esas alınmalıdır.

Örneğin: 01.09.2004 gününden itibaren hastalığı nedeniyle dinlenme verilen ve geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancın tespitinde nazara alınacak 2004/Ağustos, Temmuz ve Haziran aylarında aynı zamanda çalıştığı (A), (B), (C) işyerlerinin her birinden ayrı ayrı 120'şer gün prim ödeme şartını yerine getirdiği, ancak, (B) işyerinde sigortalılık niteliğini yitirdiği tespit edilen sigortalıya, geçici iş göremezlik ödeneği (A) ve (C) işyerlerindeki kazançları ve prim ödeme süreleri nazara alınmak suretiyle bulunacak günlük kazanç toplamları (506 sayılı Kanunun 78'nci maddesine göre verilecek ödeneğe esas alınabilecek üst sınırda göz önünde bulundurularak ve çalışmamak kaydıyla) üzerinden verilecektir.

Aynı sigortalının, üç işyerinde de sigortalılık niteliği devam etmekle beraber, (C) işyerinde 120 gün prim ödeme şartını yerine getirmemiş olması halinde, ödeneğe esas günlük kazanç (A) ve (B) işyerlerindeki kazançları ve prim ödeme günleri dikkate alınarak hesap edilecektir.

Yine aynı sigortalının, (A) işyerinden sigortalılık niteliği devam ettiği ve bu işyerinden 120 günlük prim ödeme şartını yerine getirdiği,

(B) işyerinde sigortalılık niteliğinin devam ettiği, ancak 2004/ Ağustos, Temmuz aylarında çalışmasının bulunduğu ve 60 gün prim ödediği,

(C) işyerinde 31.12.2003 tarihinden ayrılması sebebiyle sigortalılık niteliğini yitirdiği ve 2003 yılında tam çalışmasının bulunduğunun,

tespiti durumunda;

(A) işyerindeki kazançları ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak günlük kazancı hesap edilecektir.

(B) işyeri için ise, (C) işyerinde geçen ve çakışmayan aylara ait (2003/ Aralık, Kasım) 60 günlük prim ödeme süresinin, tek işyerinde çalışan sigortalının ödeneğe müstahak hale getirilmesinde olduğu gibi bir yıllık sürede (2003/Aralık, Kasım ve 2004/ Ağustos, Temmuz aylarında) 120 gün prim ödeme süresi görüldüğünden,

(A) işyerinde hesap edilen günlük kazancı ile (B) işyerinden hesap edilecek günlük kazanç (üst sınır aşılmamak koşuluyla) toplamı ödeneğe esas günlük kazanç olarak dikkate alınması icap etmektedir.

1.2.3.1.5.2.7. Meslek Hastalığının İşten Ayrıldıktan Sonra Ortaya Çıkması

506 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dokuzuncu fıkrasında; "Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra ortaya çıkmış ise, günlük kazancının, bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınmak suretiyle önceki fıkralara göre hesap edileceği", öngörülmüştür.

Örneğin; sigortalı olarak çalıştığı son işinden 31.05.2003 tarihinde ayrılan sigortalıya, 01.07.2004 günü tespit edilen ve tedaviye alınan meslek hastalığından dolayı verilecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancı, son işinden ayrıldığı 31.05.2003 tarihinden önceki 2003/Nisan, Mart, Şubat aylarındaki kazançları ile prim ödeme gün sayılarına göre hesap edilmesi, bu üç aylık sürede kazancı bulunmuyorsa, aynı maddenin beşinci fıkrasına göre tespit edilmesi gerekecektir. Tespit edilen ödeneğe esas günlük kazanç alt sınır altında ise günlük kazanç alt sınıra yükseltilecektir.

1.2.3.1.5.2.8. Belirsiz Ücretle Çalışanların Günlük Kazançları

Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalılara verilecek ödenek veya gelire esas tutulacak günlük kazancın tespit şekli 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesi dört ve beşinci fıkralarında açıklanmıştır.

Buna göre,

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kara katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançlarının, 78 inci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit olunacağı,

Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazancının, yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek günlük kazancın belirli kazancı üzerinden hesap edilecek günlük kazancın ilavesi suretiyle bulunacağı,

öngörülmüştür.

1.2.3.1.5.2.9. İdare Ve Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler

İncelenen 88 inci maddenin üçüncü fıkrasında,

"77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas tutulan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanların, günlük kazancın hesabında nazara alınmayacağı" öngörülmüştür.

Diğer bir ifadeyle, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde, verilecek ödeneğin hesabında esas tutulacak günlük kazancın tespitinde dikkate alınan üç takvim ayı içinde sigortalılara 77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan ödemelerden, bahis konusu üç takvim ayına ait kısmı, ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın tespitinde nazara alınarak, üç aya ilişkin olmayan ödemeler dikkate alınmamalıdır.

Ayrıca, 77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan ödemelerin, günlük kazancın hesabında esas tutulan üç takvim ayı haricinde yapılmış olması durumunda üç takvim ayına ait bulunsa dahi, günlük kazancın tespitinde dikkate alınmamalıdır.

1.2.3.1.5.2.10. Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Ödemelerin Bulunması Durumu

Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrası hükmü gereğince;

Günlük kazancın hesabında 77 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerde nazara alınmışsa, ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın tutarı, 77 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı ücret kalemleri üzerinden hesaplanan ve hak edilen ücret toplamının 90'a veya ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca % 50'si oranında bir ekleme yapılarak bulunan miktardan çok olmaması gerekmektedir. 506 sayılı Kanunun 77 nci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı kazançlara sigortalı bazında ayrı olarak tutanaklarda yer verilmelidir.

1.2.3.1.5.3. Sigortalının Kasdı Ve Suç Sayılır Hareketi (506/110. Md)

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 110 uncu maddesinde "Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.

Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir" düzenlemesi yer almıştır.

Söz konusu madde, sadece iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve hastalık olaylarına ilişkin bulunduğundan, diğer sigorta kollarından sağlanan sigorta

haklarına uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Örneğin, analık sigortasına uygulanması mümkün değildir.

Anılan maddenin uygulama alanı, sadece sigortalının kendi sosyal hakları içerisinde bulunan ödenek ve gelir ile sınırlandırılmıştır, hak sahiplerini etkilememektedir.

Maddenin birinci fıkrasının açık hükmüne göre iş kazasının oluşunda, meslek hastalığı veya hastalığın meydana gelmesinde kasti bir hareketi olan sigortalıya, istirahatlı kaldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyeceği gibi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremez durumunda kalmış ise sürekli iş göremezlik geliri de verilmeyecek, sadece gerekli sağlık yardımları sağlanacaktır.

Bu fıkranın uygulanabilmesi, iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık ile sigortalının kastı arasında uygun neden-sonuç bağının bulunmasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, sigortalının uğradığı iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı ya da yakalandığı hastalığı, kasti bir hareketinden kaynaklanmalıdır.

Kast kavramı, bir fiili sonucu bilerek ve isteyerek gerçekleştirme anlamı taşır.

Sigortalının bilerek bir davranışta bulunması ve olayın meydana gelmesini istemesi halinde kasti davranışı nedeniyle bu maddenin uygulanması gerekecektir.

Örneğin; işyerinde intihar etme olayı iş kazası sayılmakla birlikte, sigortalının işyerinde intihara kalkışması sonucu sakat kalması durumunda, intihar kişinin sonucunu amaçlayarak ve bilerek, kendi hayatını sona erdirmesi ve kendisine karşı kasti bir eylemde bulunması olduğundan (iradeyi ortadan kaldıran haller hariç, akıl hastalığı gibi), kendisine sadece sağlık yardımı yapılması, geçici iş göremezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik geliri verilmemesi gerekmektedir.

Anılan maddenin ikinci fıkrası ise, "suç sayılır bir hareketi" yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya da verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik gelirinin, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilmesini öngörmektedir.

Türk Ceza Kanununa göre;

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi,

Taksir ise, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Bir başka deyişle, fiil, failin kendisinden beklenilene aykırı olarak hareketinin neticesini öngörmemesinden veya bunun göz önünde tutmamasından ileri gelmiş ise, fail suçu taksir ile işlemiş sayılır.

Yine Türk Ceza Kanununa göre, taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılacaktır.

Suç sayılır hareket, fiilin yürürlükteki kanunlarda suç sayılıp sayılmadığına göre tespit edilmelidir.

1.2.3.1.5.4. Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru (506/111. Md)

506 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde;

"Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirinin, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebileceği,

Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsamasının kusurun bağışlanmazlığına esas tutulacağı,

Hükme bağlanmıştır.

Maddenin birinci fıkrasına göre; sigortalının iş kazasına uğraması, meslek hastalığına tutulması veya hastalanması, bağışlanmaz kusurunun sonucu meydana gelmiş ise, sigortalı, bu sigorta olaylarına ilişkin sigorta kollarından sağlanan ödenek ve gelir haklarından, kusuru ile orantılı olarak ve % 50'yi geçmemek üzere bir kısmını yitirmektedir. Diğer bir ifadeyle, kusur, sigorta haklarından olan ödenek ve geliri kaldırıcı ve yitirici değil, eksiltici ve azaltıcı niteliktedir.

Fıkrada ifade edilen "bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan..." tümcesi, bağışlanmaz kusurun, sosyal sigorta yardımlarına etkili olabilmesi için sigorta olayları ile arasında "uygun neden-sonuç" bağının bulunmasına, diğer bir deyişle olayın meydana gelmesine sigortalının kusurlu hareketinin sebep olmasına bağlı bulunmaktadır.

Ayrıca, sigorta yardımlarından eksiltme, iş kazalarıyla, meslek hastalıkları ve hastalık sigortasından sağlanacak ödenek ve gelir ile

sınırlıdır. Diğer sigorta kollarından (Analık, malullük, yaşlılık, ölüm) sağlanacak yardımları etkilememektedir.

Öte yandan, Kurumun ödenek ve gelirden eksiltme yetkisi % 50 ile sınırlandırılmıştır. Hiç bir surette ödenek ve gelirin % 50'sinin üstünde bir indirime gidilmesi mümkün değildir.

Yine, "..... bu kusurun derecesine göre...." hükmü gereğince, kusurun derecesiyle eksiltme oranı arasında bir uygunluk bulunması gerekmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında bağışlanmaz kusurun tanımı yapılmış ve sigortalının hangi kusurlarının "bağışlanmaz kusur" hali sayılacağı hükme bağlanmıştır.

"Bağışlanmaz kusur" geleneksel hukukun öngördüğünün dışında ve tamamen Sosyal Sigorta Hukukuna özgü ve "tanımlayıcı hukuk kuralı" niteliğinde düzenlenmiştir. Bu açıdan, somut bir olayda sigortalının bağışlanmaz kusurunun bulunup bulunmadığı bu fıkrada sayılan bağışlanmaz kusur hallerine göre belirlenebilir. Diğer bir anlatımla, bir eylemin ve davranışın bağışlanmazlığı fıkrada belirtilen hallerden birinin vardığı halinde mümkündür. Fıkrada sayılmayan eylem ve davranışlardan dolayı sigortalının bağışlanmaz kusurlu kabul edilmesi imkanı bulunmamaktadır.

Anılan fıkrada belirtilen bağışlanmaz kusur halleri,

Sigortalının;

a- Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması,

b- Yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi,

c- Açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması,

ç- Yapılması gerekli bir hareketi savsaması,

olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Açıklanan bilgiler çevresinde, anılan 111 inci maddenin hükmüne istinaden, sigortalıların ödenek ve gelirlerinden eksiltme yapılabilmesi için,

Sigortalının kusurunun;

a- Olayın meydana gelmesine sebep olması,

b- Bağışlanmaz bir kusur niteliğinde bulunması,

şartlarına bağlıdır.

Kanun Koyucu, her olayda, (özellikle iş kazalarında) genellikle bir "savsama" ve "dikkatsizlik" hali mevcut olacağından, bu hususu göz önünde bulundurmak suretiyle, sadece "bağışlanmaz kusur" hallerinde eksiltme yapılmasını öngörmüştür.

Örnekler:

- Un fabrikasında yıkayıcı olarak çalışan sigortalının, vida (helezon) içerisinde biriken çöpleri makineyi durdurmak suretiyle temizlemesi gerekirken, makineyi durdurmadan eli ile temizlemeye çalışması ve elinin vidaya sıkışması sonucu meydana gelen iş kazası olayında, "tehlikeli olduğu bilinen bir hareketi" yapması nedeniyle, sigortalının, bağışlanmaz kusurlu kabul edilmesi gerekmektedir.

- Torna atölyesinde çalışan sigortalının, çalışma sırasında kullanılmak üzere verilen gözlüğü takmaması sonucu gözüne kaçan demir kırıntısı (çapak) sonucu yaralanması olayında sigortalı, "tehlikeli olduğu bilinen bir hareketin yapılması", "yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket edilmesi" ve "yapılması gerekli bir hareketi savsaması" halleri dolayısıyla bağışlanmaz kusurlu sayılmalıdır.

1.2.3.2. Geç Verilen Prim Belgeleri Hakkında İnceleme

1.2.3.2.1. Genel Bilgiler

Herhangi bir nedenle geç verilen prim ve hizmet belgelerinde yazılı bilgiler gerçeği yansıtabileceği gibi, bazı kişilerin Kurumca sağlanan sigorta yardımlarından haksız olarak yararlandırılmasına yönelik olması da mümkündür.

Kayıt ve belgelerin biçimsel olarak geçerli olması, bu kayıtlarda yer alan bilgilerin her zaman gerçekleri yansıttığını göstermediği gibi, biçimsel yönden usulsüz ve noksan düzenlenmiş işyeri kayıt ve belgelerinin de çalışmalar anlamında her zaman gerçeği yansıtmadığı bilinmektedir.

Bu nedenle, yasal süre geçirildikten sonra verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin; işveren, işyeri, işyerinde çalışanlar ve gerektiğinde üçüncü kişilerin bildirimleri ile işyeri kayıtlarından saptanan bilgiler ile birlikte değerlendirilmek suretiyle, soruşturma bir bütünselliğe ve yasal gerekçelere dayandırılarak, işleme alınıp alınmayacağı sonucuna varılmalıdır.

Her şeyden önce, olayın özüne bakılmalı, bir yandan gerçek dışı sigortalılık önlenmeye çalışılırken, diğer taraftan salt işverenin kusurundan kaynaklanan biçimsel eksiklikler veya nedenlere (defterlerin yasal sürede onaylattırılmaması, kayıt ve belgelerin incelemeye çıkarılmaması, ödenen

ücretlerin yasal deftere yazılmaması, ücret ödeme bordrolarındaki eksiklikler gibi...) dayanılarak gerçek sigortalıların sosyal güvenlik haklarına zarar verilmemelidir. Zira, işverenin kusuru, Kurum uygulamaları yönünden ayrı bir boyutta cezalandırılmaktadır. Bu bakımdan, işverenin kusurundan dolayı gerçekten çalışan sigortalının hak kaybına uğramaması, Kurumumuz kuruluş amaç ve politikalarına da uygun düşecektir.

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesi birinci fıkrasında;

"İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.",

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesi yedinci fıkrasında;

"Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da Kamu Kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir",

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 130 uncu maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında;

"Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.

Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.",

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin;

(a) bendine göre;

İşveren ve aracılar, bir ay içinde gerek kendisinin çalıştırdığı, gerek 10/06/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların,

1) Sigorta Sicil Numaralarını,

2) T.C. kimlik numaralarını,

3) Adı ve soyadlarını,

4) Sigorta, işsizlik ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini,

5) Prime esas kazançlar tutarını,

6) Prim ödeme gün sayılarını,

7)Varsa serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali müşavirinin adı ve soyadını, bunların mesleki oda kayıt numarasını ve imzaları ile gerekli diğer bilgileri, taşıyan, örneği Ek-3 de kayıtlı Aylık Prim ve Hizmet Belgesini en geç ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili Üniteye vermekle veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü yada taahhütlü olarak göndermekle, sigortalı çalıştırmadığı takdirde ise bu hususu bir ay içinde ilgili Üniteye yazılı olarak bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi özel sektöre ait işyerlerinde ait olduğu ayı takip eden ayın son günü (örneğin 2005/Şubat ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi en geç 31.03.2005 tarihine kadar Kuruma intikal ettirilmiş olacaktır), Kamu kesimine ait işyerlerinde ise ay kavramı 15-14 arası dönem olarak uygulandığı için ait olduğu ayı takip eden ayın on dördüncü günü (örneğin 2005/Şubat ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi en geç 14.04.2005 tarihine kadar Kuruma intikal ettirilmiş olacaktır) ilgili belgenin Kuruma intikal ettirilmiş olması veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü yada taahhütlü olarak postaya verilmiş olması gerekmektedir.

(b) bendine göre;

07/05/1983 tarihli, 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenmesi gereken ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar ilgili Üniteye verilmesi veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü yada taahhütlü olarak gönderilmesi halinde, bu belgeler de yasal süre içinde verilmiş sayılır.

(c) bendine göre;

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malullüğü aylığı almakta olanlar, istekleri üzerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına da tabi tutulmuşlarsa, bunlar için ayrıca Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenir.

(d) fıkrasına göre;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (l) bendi saklı kalmak kaydıyla her işyeri için ve sigortalıların tabi oldukları sigorta kolları ve farklı prim oranları nazara alınarak ayrı ayrı düzenlenir. Belgelerde, sigortalılar, sigorta sicil numaralarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanır.

(e) bendine göre;

Bir işte, bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan aracılar da, çalıştırdıkları sigortalılar için, asıl işyerine Kurumca verilmiş olan sicil numarasını yazarak bu maddenin (a) bendinde öngörülen biçimde ve sürede Aylık Prim ve Hizmet belgesini düzenleyip ilgili Üniteye vermek zorundadır.

(f) bendine göre;

İşveren, aracıların çalıştırdıkları sigortalılar için, hangi aracıya, sigortalıyı devir alan da, hangi işverene ait olduğunu belirterek bu şahıslar adına Aylık Prim ve Hizmet belgesi düzenleyip ilgili Üniteye verebilir.

(g) bendine göre;

Kendisine ait işyeri müstakilen tescil edilmiş olan işverenlerin başka işverenlerden aldıkları işlerde çalıştırdıkları sürekli işyeri sigortalılarıyla ilgili belgeler, kendilerine ait tescilli işyerinden Kuruma verilir.

(h) bendine göre;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi üç nüsha düzenlenir. Birinci nüshası ilgili Üniteye verilir, ikinci nüshası işveren veya aracı yada sigortalıyı devir alan tarafından saklanır. Ünitece tasdikli üçüncü nüshası ise Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan, müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna (kamu kesimine ait işyerlerinde takip eden ayın 14'üne) kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılır.

Şu kadar ki, aynı işverene ait olup, tek bir sicil numarası verilmiş olan birden fazla işyerlerine de, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işverence çoğaltılarak ilgili Ünitece tasdikini müteakip yine aynı süre içerisinde sigortalıların görebilecekleri bir yere asılması zorunludur.

Bu belgelerin, Internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortam ile Kuruma gönderilmesi ve Kurumca üretilen kontrol kodunu içeren bilgisayar dökümünün işyerine asılması halinde bu maddenin (j) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayrıca Kurumca tasdik koşulu aranmaz.

(i) bendine göre;

İşveren, aracı ile ücret ve sigorta primlerinin ödenmesini üstlenmek kaydıyla sigortalıyı devir alanlar, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde yer alan bilgiler ile dayandığı defter ve belgeler arasında uygunluk sağlamak zorundadırlar.

(j) bendine göre;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

1) İstirahatlı olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,

2) Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

3) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler,

4) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

5) En az işverenin imzasını havi puantaj kayıtları,

6) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu Ek: 8 ekinde ilgili Üniteye verilir veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü yada taahhütlü olarak gönderilir.

Bu durumların dışındaki (30) günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yukarıda sayılan hallere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi gereken aydan sonra verilmesi halinde işleme konulmaz.

Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleriyle kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik bildirimlerin nedenlerinin işverenler tarafından bir yazı ile Kuruma bildirilmesi halinde, bu durumdaki sigortalılar için belge aranmaz.

(k) bendine göre;

İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini bir ay içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmez.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde;

"Yasal verilme süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kurumca gerekli görülen hallerde, muhteviyatının; fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgi ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgi ile doğrulanması halinde işleme konulur.

Ancak, her zaman düzenlenebilir nitelikte kayıt tutmakla yükümlü olan işveren veya aracılar tarafından yasal süresi geçirildikten sonra verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi işleme konulmaz",

Hükümlerine yer verilmiştir.

Çeşitli nedenlerle yasal süre geçirildikten sonra Kurumumuza asıl, ek veya iptal aylık prim ve hizmet belgeleri verilebilmektedir.

1.2.3.2.2. İncelemede Uyulması Gereken Hususlar

1.2.3.2.2.1. İşyeri Dosyasının Tetkik Edilmesi

Gerektiğinde işyeri dosyası incelenmek suretiyle;

a- İncelemeye konu olan sigorta prim belgelerinin kapsadığı aylarda ve halen işyerinin çalışmalarına devam edip etmediği (faal olup olmadığı),

b- Herhangi bir el ve adres ile çalışma konusunda değişiklik olup olmadığı,

c- Çalışmaların mevsimlik yapılıp yapılmadığı,

ç- İncelenen dönemden önceki ve sonraki aylarda da aynı kişilerin sigortalı gösterilip gösterilmediği,

d- İnceleme süresinde ya da öncesinde veya sonrasında işyerinde, yerel denetim yapılıp yapılmadığı, yerel denetim yapılmış ise çalışanların kimliği ve çalışma süreleri,

e- Çalışanların sigortalı işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilip verilmediği,

f- İşveren/şirket ortaklarının kimler olduğu, adresleri,

Gibi konularında bilgi edinilmelidir.

1.2.3.2.2.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

İşyerinin faal olması ve gerek görüldüğü takdirde işyerinde yerel denetim yapılarak, işyerinde eylemli çalışanlar (görevli, izinli, istirahatli-raporlu gibi işyerinde bulunmayanlar dahil), tespit edilmeli, işyerinde bulunmayanların bulunmama nedenleri olanaklı ise belgeye dayandırılmalı, belge temin edilemiyorsa işveren ve diğer çalışanların ifadelerine başvurularak saptanmalıdır.

Geç verilen süreye ait prim belgelerinde isimleri bulunan ve eylemli çalıştıkları da saptanan sigortalılar başta olmak üzere diğer çalışanların da konu hakkındaki bildirimleri ayrı ayrı düzenlenecek tutanaklara alınmalıdır.

1.2.3.2.2.3. Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi

Yasal süresinde veya yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen tüm sigorta prim belgelerinin en önemli dayanağı, kuşkusuz, işyeri kayıt ve belgeleridir. Bu bakımdan, geç verilen sigorta prim belgeleri ile ilgili olarak işyeri kayıt ve belgeleri çok titiz ve kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmalıdır.

Kayıt ve belgelerin incelenmesinde,

a- Geç verilen prim belgelerinde yazılı kişilere ödendiği görülen ücretlerin bir yasa gereği tutulması zorunlu olan yasal defterlere işlenip işlenmediği, bu kişiler tarafından imzalanmış veya düzenlenmiş işyerine ait herhangi bir belge, kayıt (faturalar, irsaliyeler, para makbuzları, teslim alındıları gibi- bulunup bulunmadığı,

b- Ücret ödeme bordrolarının usulünce düzenlenip düzenlenmediği,

c- Ücret ödeme bordrolarında isimleri yazılı olanlarla, geç verilen sigorta prim belgelerinde isimleri yazılı olanların adı soyadı, sigorta sicil numaraları kontrol edilerek aynı kişiler olup olmadıkları,

d- Sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal sürede Kuruma verilip verilmediği,

e- Sigortalı işe giriş bildirgeleri ve diğer belgelerdeki sigortalı imzalarının ücret ödeme bordrolarındaki sigortalı imzaları ile uygunluğu,

f- İnceleme döneminden önceki ve sonraki dönemler için yasal sürede Kuruma verilen sigorta prim belgelerinde de aynı kişilerin kayıtlı bulunup bulunmadığı,

g- İnceleme döneminde istirahatli kalmasına karşın adına gün ve kazanç bildirimi bulunanlar varsa nedeni, (istirahatli kalınan sürede çalışma karşılığı, toplu sözleşme veya ferdi sözleşmeye dayanılarak yada atıfet şeklinde ödenmesi gibi),

h- Yasal süre dışında verilen prim belgelerinde ismi geçenlerin sigortalılık niteliğini taşıyıp taşımadıkları, (işverenin eşi, çocuğu, sahte sigortalı, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olma, ev işlerinde süreksiz çalışma vb),

ı- İşyerindeki çalışma konusu ve çalışanların yaptıkları işlerden dolayı sahip olunması gereken belgelerin bulunup bulunmadığı, (sürücü belgesi, ateşleme belgesi gibi),

i-İşyerinde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, çalışanların sendika üyesi olup olmadıkları, çalışanlarla yapılmış ferdi sözleşme olup olmadığı,

j- Muhtasar beyannamelerin süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilip verilmediği ve yasal süre içinde tahakkuka alınıp alınmadığı, matrahın geç yapılan bildirimle uygunluğu,

k- İnceleme dönemine göre varsa vergi iade belgelerinden, bildirimleri geç yapılan sigortalıların ad ve soyadlarının bulunup bulunmadığı, (Vergiden mahsup edilip edilmediği de kontrol edilecek),

l- Bölge çalışma müdürlüklerine verilmesi gereken Ek I ve Ek II formlarında, bildirimleri geç yapılan sigortalıların ad ve soyadlarının bulunup bulunmadığı,

m- Geç verilen prim belgelerinde adı geçen şahısların işveren veya şirket ortakları ile bir akrabalıklarının, önceden bir tanışıklıklarının, ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığı,

Gibi hususların araştırılması ve kayıt inceleme tutanağının yukarıda belirtilen bilgileri içerecek biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

1.2.3.2.2.4. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Bilgi Ve Belge Temini

Geç verilen süreye ait prim ve hizmet belgelerinde isimleri kayıtlı bulunan sigortalıların tamamının veya bir kaçının denetim gününden önce işyerinden ayrılmış olduğunun, izinli, raporlu veya görevli olması nedeniyle işyerinde denetim sırasında bulunmadığının saptanması ve işyerinde yapılan yerel denetim ile alınan ifadelerden (aylık prim ve hizmet belgesinin ait olduğu sürede işyerinde çalışıp bildirimi yasal süresinde yapılmış bordro tanıkları, bordroda kayıtlı olup işyerinden ayrılmış olan sigortalılar, işyeri çevresindeki komşu işyeri sahip ve çalışanları veya üçüncü kişiler) incelenen konunun yeterince açıklığa kavuşturulamaması, işyeri kayıtlarından herhangi bir saptama yapılamaması ve belgenin işleme alınıp alınmayacağı yönünde bir kanaat oluşturulamaması halinde, alınabiliyorsa ilgili Kamu

Kurum ve Kuruluşlarından belge ve bilgi temin edilerek belgelerin işleme alınması gerekip gerekmediğine karar verilmelidir.

Diğer araştırmalar yapılmadan alınabiliyorsa ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından belge ve bilgi temin edilerek de geç verilen prim belgelerinin işleme alınması mümkün bulunmaktadır.

1.2.3.2.2.5. Çevre Soruşturması Yapılması

Gerek görülmesine rağmen işyerinin kapalı olması nedeniyle işyerinde yerel denetim yapılamaması veya gerek görülen durumlarda, geç verilen prim belgelerinin kapsadığı sürelerde işyerinde faaliyet olup olmadığı veya işyerinde yapılan yerel denetimden ve alınan ifadelerden incelenen konunun yeterince açıklığa kavuşturulamadığı veya duraksamaya düşüldüğü hallerde, işyeri çevresinde de (Örneğin: Komşu işyeri sahip ve çalışanları, kat sakinleri gibi üçüncü kişilerle görüşülmesi) araştırma ve soruşturma yapılmalıdır.

1.2.3.2.2.6. Terk, Tasfiye Veya İşin Tamamlanması Halinde Yapılacak İşlemler

Yasal süresi geçirildikten sonra verilen sigorta prim belgelerinin ait olduğu işyerinin veya yürütülen işin terk edilmesi, tasfiye olunması, tamamlanması gibi nedenlerle çalışmanın son bulması halinde, gerçeğin araştırılması yönünde işyerinde araştırma yapılması doğal olarak mümkün olmayacaktır. Bu durumda, gerek görülmesi halinde çevre soruşturması da yapılarak araştırma ve soruşturma, incelenecek işyeri kayıt ve belgelerine itibar edilmek suretiyle sonuçlandırılmalıdır.

1.2.3.2.2.7. Tespitlerin Değerlendirilmesi

Yukarıda belirtilen araştırma ve incelemeler sonucunda;

1.2.3.2.2.7.1. Bir Yasa Gereği Defter Tutulması Zorunlu ise,

1.2.3.2.2.7.1.1. Kayıt ve Belgelerin İncelemeye Çıkarılmaması Hali

Yasal süreli tebligata rağmen kayıt ve belgelerin incelemeye çıkarılmaması halinde, prim belgeleri ile iddia edilen hizmetlerin 506 sayılı Yasanın 130 uncu maddesi kapsamında da ortaya konamaması durumunda geç verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme konulmaması gerekmektedir.

1.2.3.2.2.7.1.2. İncelemeye Çıkarılan Kayıt ve Belgelerin Geçerli Olması Hali

Yürütülen araştırma ve inceleme sonucunda geç verilen süreye ait prim ve hizmet belgelerinde isimleri kayıtlı bulunan sigortalıların tamamına ait

ücret ödemelerinin işyeri kayıtlarına intikal ettirildiğinin, başka bir deyişle geç verilen süreye ait prim ve hizmet belgelerinin işyeri kayıtları ile doğrulandığının saptanması ve aksine bir tespit yapılamaması durumunda geç verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme konulması gerekmektedir.

1.2.3.2.2.7.1.3. Kayıt ve Belgelerin Yetersiz veya Geçersiz Olması Hali

Kayıt ve belgelerin incelemeye çıkarılmasına rağmen eksik ve yetersizliği nedeniyle geçersiz bulunması halinde;

1.2.3.2.2.7.1.3.1. Yürütülen araştırma ve inceleme sonucunda geç verilen süreye ait prim ve hizmet belgelerinde isimleri kayıtlı bulunan sigortalılardan bir kısmının ücretlerinin işyeri kayıtlarına intikal ettirilmesi, bir kısmına ödenen ücretlerin ise kayıtlara intikal ettirilmemiş olması veya eksik intikal ettirildiğinin saptanması yani kayıt ve belgelerin geçersiz olması halinde, prim belgeleri ile iddia edilen hizmetlerin 506 sayılı Yasanın 130 uncu maddesi kapsamında da ortaya konulamaması durumunda geç verilen süreye ait prim ve hizmet belgelerinin işyeri kayıtları ile doğrulanmadığı kabul edilerek işleme alınmaması, ancak ücret saptaması yapılan ve fiilen çalıştığı kanaatine ulaşılan diğer sigortalılarla ilgili olarak yapılan tespitlere istinaden işverenden yeniden (asıl, ek veya iptal) aylık prim ve hizmet belgelerinin talep edilerek işleme alınması,

1.2.3.2.2.7.1.3.2. Yürütülen araştırma ve inceleme sonucunda, geç verilen süreye ait prim ve hizmet belgelerinde isimleri kayıtlı bulunan sigortalıların tamamının ücretlerinin işyeri kayıtlarına intikal ettirilmediğinin saptanması yani kayıt ve belgelerin geçersiz olması halinde, prim belgelerinde kayıtlı sigortalıların tamamının işyerinden ayrılmış olması, belgelerin ait olduğu sürede kendilerine tanıklık edebilecek bordro tanıklarının bulunmaması, çevre soruşturması yapılamaması, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi alınamaması gibi soruşturmadan kanaat oluşturabilecek bir sonuç elde edilememesi, bir başka deyişle prim belgeleri ile iddia edilen hizmetlerin 506 sayılı Yasanın 130 uncu maddesi kapsamında da ortaya konulamaması durumunda geç verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme konulmaması,

1.2.3.2.2.7.1.4. Tebligatın Yapılamaması Hali

İşverenin bilinen adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi dolayısıyla da bağlantı kurulamaması halinde, Prim belgeleri ile iddia edilen hizmetlerin 506 sayılı Yasanın 130 uncu maddesi kapsamında ortaya konulamaması durumunda, geç verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme konulmaması,

1.2.3.2.2.7.2. Bir Yasa Gereği Defter Tutulması Zorunluluğu Yoksa

Geç verilen prim belgeleri ile iddia edilen hizmetlerin 506 sayılı Yasanın 130 uncu maddesi kapsamında ortaya konulamaması durumunda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince bir yasa gereği defter tutmakla yükümlü bulunmayan ve her zaman düzenlenebilir nitelikle kayıt tutmakla yükümlü olan işveren veya aracılar tarafından geç verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme konulmaması,

Gerekmektedir.

1.2.3.3. Tehlike Sınıf Ve Dereceleri Hakkında İnceleme

1.2.3.3.1. Genel Bilgiler

1.2.3.3.1.1. İşkolu Kodu İle Tehlike Sınıf Ve Derecesi Kavramları

506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde; "İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası priminin, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edileceği, iş kollarının, tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflarda özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılacağı, hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esasların, ilgili bakanlıkların düşünceleri sorulduktan sonra Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit olunacağı, prim tarifesinin gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebileceği, prim oranlarının, iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı yapılması gerekecek her türlü sigorta yardımları ve idare masrafları ile bağlanacak gelirlerin tesis sermayeleri toplamının göz önünde tutularak hesaplanacağı" öngörülmüştür.

Madde hükmüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca, 01.03.1965 tarihli, 6/4405 sayılı kararı ile uygulamaya konulan "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılarak, 01.04.1981 tarihinden geçerli olmak üzere 18.03.1981 tarih, 8/2569 sayılı kararı ile yeniden saptanmış olup, halen yürürlüktedir.

1.2.3.3.1.2. İş Kolu Kodunun Belli Edilmesi İle İlgili Esaslar

506 sayılı Kanunun 75 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen; "Yapılan işin 74'üncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası primi oranının Kurumca belli edilerek işverene yazı ile bildirileceği" hükme bağlanmıştır.

Kanun metnine uygun olarak tescil edilen her işyeri için şube sınıflandırma komisyonunca tespit edilen tehlike sınıfı işverene bildirilmektedir.

Yapılan işin tehlike sınıfının tayininde göz önünde tutulacak hususlar prim tarifesinin 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilmiştir.

Prim tarifesinin 3 üncü maddesine göre; Bir işyerinde yürütülen esas işin fer'i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer'i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine tedahül etmeyecek (karışmayacak) şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu şümulüne (kapsamına-uygulamasına) alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine (oranına) tabi olacakları,

Prim tarifesinin 4 üncü maddesine göre; Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler (özellikler) arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı,

Prim tarifesinin 5 inci maddesine göre; Bu tarifede gösterilmeyen işlerin, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle en yakın iş kolunun dahil olduğu prim haddine tabi olacağı,

ifade edilmiştir.

Prim tarifesinin 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince,

Her tehlike sınıfının üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrıldığı,

Üst derece prim oranının dahil olduğu tehlike sınıfının normal prim oranından % 0,2 daha yüksek, alt derece prim oranının normal prim oranından % 0,2 daha düşük olduğu, şu kadarki, I. tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranının, bu sınıfın normal prim oranının altına düşmeyeceği ve XII. tehlike sınıfındaki işyerleri içinde üst derece prim oranının, bu sınıfın normal prim oranını geçemeyeceği,

Dereceleme hesabının yapıldığı yıla takaddüm eden 3 takvim yılı içinde, aynı işkolunda 40 bin gün için sigorta primi tahakkuk ettirilmiş olan işyerlerinin derecelemeye tabi olacakları, bu işyerlerinin girecekleri tehlike derecelerinin; derecenin tayin edildiği yıla takaddüm eden üç takvim yılı içinde vukua gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve işlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de neticesini

gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, daimi işgöremezlik ve ölüm vakalarına göre işyerinin münferiden arz edeceği tehlike ağırlığının nazara alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tayin olunacağı,

Yukarıda belirtilen üç yıllık devre için 40 bin gün sigorta primi tahakkuk ettirememiş olan işyerlerinin dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim ödeyecekleri,

yönündeki hükümlerin de göz önünde tutulması icap etmektedir.

1.2.3.3.2. İş Veya İşyeri Tehlike Sınıfının Değiştirilmesinde İzlenecek Usul Ve Esaslar

İş veya işyerinin 506 sayılı Kanunun 75 inci maddesi birinci fıkrası uyarınca işkolu koduna göre Kurumca saptanan tehlike sınıf ve derecesi;

1.2.3.3.2.1. 506 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre;

1.2.3.3.2.1.1. Tayin edilen tehlike sınıf ve derecesinin, yapılan işe uymadığının tespit edilmesi üzerine üçüncü fıkrasına göre Kurumumuzca değiştirilebilir.

Kurumumuzca, gerek ilk defa tayin edilen, gerekse sonradan değiştirilen işkolu kodu ve tehlike sınıfının yapılan işe uymadığı, diğer bir deyişle hatalı saptanmış olduğu, işyerinde Sigorta Müfettişi veya Yoklama Memuru tarafından yapılan inceleme veya tespit sonucunda belirlendiği taktirde, yapılan işlem bir düzeltme olmakla birlikte, aynı maddenin dört ve beşinci fıkraları hükümleri gereğince, hatalı işkolu kodu ile tehlike sınıfının uygulandığı tarihten değil, takvim yılından en az bir ay önce işverene tebliğ edilmek şartıyla karar tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanacaktır.

Bu fıkranın uygulanmasında esas olan, yapılan işin mahiyetinin tehlike sınıfının ilk defa verildiği veya sonradan değiştirildiği tarihten beri aynı kalmış ve tasnif edildiği işkolu kodu ile tehlike sınıflarının yapılan işe uymadığının Kurumumuzca saptanmış olmasıdır. Bu iki hususun birlikte olmadığı durumlarda bu fıkra uyarınca karar alınması olanaklı değildir.

1.2.3.3.2.1.2 Gerek ilk defa tayin edilen gerekse sonradan değiştirilen tehlike sınıf ve derecesine işverence itiraz edilmesi üzerine maddenin altıncı fıkrası uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya üçüncü fıkrasına göre kurumumuzca gerekli değişiklik yapılabilir.

1.2.3.3.2.1.3. Bir Ay İçinde İtiraz Edilmesi

506 sayılı Kanunun 75 inci maddesi altıncı fıkrasına göre; "İşverenin, tehlike sınıf ve derecesiyle prim oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı

bildiriyi aldıktan sonra bir ay içinde Çalışma Bakanlığına itirazda bulunabileceği, Bakanlığında bu itirazı inceleyerek 3 ay içinde vereceği kararı ilgiliye bildireceği" öngörüldüğünden, 506 sayılı Kanunun 75 ve 76 ncı maddelerine dayanılarak işkolu koduna göre saptanan tehlike sınıf ve derecesine tebliğden itibaren işverence bir ay içinde yapılacak itirazların Bakanlığa yapılması icap etmektedir. Gerek Bakanlığa doğrudan ve gerekse bir ay içerisinde kalmak şartı ile Kuruma bu yönde yapılan itirazlara yönelik incelemeler Müfettişler tarafından yapılsa da değişiklik tarihi ve tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi yetkisi doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait olduğu için bu konuda düzenlenecek raporlarda Müfettiş görüşü yer almalı, hatalı tescil varsa belirtilmeli, uygun olan iş kolu kodu değerlendirilmeli, ancak raporun sonuç bölümünde herhangi bir öneriye yer verilmeksizin konunun sonuçlandırılmak üzere Bakanlığa aktarılması istenmelidir.

İşverenin bir aylık süre içinde itiraz etmesi üzerine 506 sayılı Kanunun 75 inci maddesi altıncı fıkrası hükmüne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak kararın uygulama tarihi, itiraz konusu tehlike sınıf ve derecesinin o iş veya işyerinde uygulanmaya başladığı tarih olacaktır. Bakanlıkça kararın geç alınmış olması uygulamada değişiklik nedeni sayılmayacaktır.

1.2.3.3.2.1.4. Bir Ay Geçtikten Sonra İtiraz Edilmesi

İşverenin bir aylık süre geçtikten sonra itiraz etmesi üzerine ise yapılan inceleme sonucu alınan işkolu kodu ile tehlike sınıfı değişikliğine ilişkin kararın, kararın alındığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanabilmesi için takvim yılından en az bir ay önce işverene tebliğ şartı yoktur. İşveren tarafından değişiklik isteğinin takvim yılından en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi halinde, karar ne zaman alınırsa alınsın, isteği takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanacaktır.

1.2.3.3.2.2. Tehlike Sınıf Ve Derecelerine Dokunabilecek Değişiklikler

506 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde;

"İşverenin, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek her türlü değişiklikleri bir ay içinde Kuruma yazı ile bildirmekle yükümlü olduğu,

Bu bildirme üzerine Kurumun, yaptıracağı incelemeler sonunda, tehlike sınıf ve derecesini değiştirebileceği,

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi durumunda, bu konuda Kurumca verilecek kararın, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından uygulanacağı,

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişikliğin bir ay içinde bildirilmemesi halinde:

a- Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği,

b- Tehlike sınıfı alçalıyorsa, değişikliğin Kurumca öğrenildiği, Tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki aybaşından uygulanmak üzere Kurumca karar alınacağı" hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Madde hükmüne göre, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişiklik bir ay içinde Kuruma yazı ile bildirilirse, işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfı, değişikliğinin meydana geldiği ayı takip eden aybaşından itibaren değiştirilecektir.

İşyerindeki tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişikliğin işverence bir ay geçtikten sonra Kuruma bildirilmesi veya değişikliğin Kurumca öğrenilmesi halinde;

a- Değişiklik nedeniyle tehlike sınıfı yükseliyorsa, işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfının, değişikliğin meydana geldiği tarihi takip eden aybaşından,

b- Değişiklik dolayısıyla tehlike sınıfı alçalıyorsa, işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfının, değişikliğin Kurumca öğrenildiği tarihi takip eden aybaşından,

c- Değişiklik sebebiyle işyerinin tehlike sınıfı değişmiyorsa, işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfının, değişikliğin Kurumca öğrenildiği tarihi takip eden aybaşından,

itibaren değiştirilmesi gerekmektedir.

1.2.3.3.3. İşyerinde Yapılan İşe Ait Tehlike Sınıf Ve Derecesinin Tespitine İlişkin İncelemelerde;

1.2.3.3.3.1. Gerektiğinde işyeri dosyası bilgilerinin (işyeri bildirgesi, yerel denetimler, varsa değişiklikler ve diğer bilgiler) incelenmesi,

1.2.3.3.3.2. Gerektiğinde yerel denetim yapılarak işyerinde halen yapılmakta olan iş/işlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi,

1.2.3.3.3.3. İşyerine başlangıçta verilen işkolu kodunun uygun olup olmadığının saptanması,

1.2.3.3.3.4. İşyerinin faaliyet konusunun, iş kolu kodunun ilk defa verildiği veya sonradan değiştirildiği tarihten beri aynı kalıp kalmadığı, verilen veya değiştirilen iş kolu koduna işveren tarafından bir ay içinde itiraz edilip edilmediğinin belirlenmesi,

1.2.3.3.3.5. İşyerinin faaliyet konusunda değişiklik olmuş ise, değişiklik tarihinin belirlenmesi,

1.2.3.3.3.6. Faaliyet konusunda değişiklik olmuş ise bu değişikliğin bir ay içinde işveren tarafından Kuruma bildirilip bildirilmediğinin saptanması,

1.2.3.3.3.7. Faaliyet konusunda yapılan değişiklik ile ilgili personel çalıştırıp çalıştırılmadığı, çalıştırılıyor ise işe başlama tarihinin belirlenmesi,

1.2.3.3.3.8. Faaliyet konusunda meydana gelen değişikliğin işyeri kayıt ve belgeleri (gelir-gider belgeleri) de tetkik edilerek araştırılması,

Çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

1.2.3.4. İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı Ve Benzeri İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılması

1.2.3.4.1. Genel Bilgiler

Bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işler ile ihale konusu işlerin yapımını yüklenen müteahhidin 506 sayılı Kanuna göre işveren sayılabilmesi için kat karşılığı anahtar teslim inşaat sözleşmesi, ihale v.s. suretle aldığı işin yapımı dolayısıyla işçi çalıştırması ve bu işçilerin münhasıran söz konusu işte/işlerde çalıştırılmak üzere işe alınmış olması gerekmektedir. Taahhüt edilen işin ayrıca işçi alınmaksızın müteahhidin esasen mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle yapılmış olması halinde ihale konusu işten dolayı ayrı bir işverenlik sıfatı söz konusu olmayacağından taahhüt edilen işin tesciline gerek bulunmamaktadır.

İhale konusu işlerin, mahiyetleri icabı mevcut işyeri dışında çalışma yapılmasını gerektirmeyen, malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer (Nakliye-mal teslimi hariç montaj dahi içermeyen ve mahallinde herhangi bir çalışma yapılmayan) işlerden olması halinde, işin yapımı esnasında sırf bu işte çalıştırılmak üzere işçi alınmış olsa dahi (işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmayacağından) ihale konusu işten dolayı tescili gereken ayrı bir işyeri ve yeni bir işverenlik durumu söz konusu olmayacaktır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesi son fıkrası ve Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi Ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesi kapsamında ihaleli işin konusu piyasadan hazır halde alınıp satılan mal

alımı işlerinden ise teminat iadesi hususunda ilişiksiz belgesi aranmasına ve dolayısıyla ihale konusu işin devamlı işyeri işçileri ile yapılıp yapılmadığının araştırılmasına gerek bulunmamaktadır.

1.2.3.4.2. İncelemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.2.3.4.2.1. İşyeri Dosyasının İncelenmesi

Gerekmesi halinde, incelenen işyeri dosyalarında aşağıda belirtilen hususların saptanmasına çalışılmalıdır.

-İşyeri bildirgesinde yapılacağı/yapıldığı belirtilen iş/işler,

-İşyerinin kapsama alınış tarihi,

-Kuruma yapılan bildirimler(Aylar itibarıyla sigortalı ve çalışma gün sayıları)

-Denetime konu iş/işlerin ayrıntılı niteliği,

-İhale konusu iş ile ilgili belgeler,

-Çalıştırılanlar hakkındaki bilgiler,

-İşyerinde daha önce yapılan denetimler varsa bunlara ilişkin düzenlenmiş raporların içeriği.

1.2.3.4.2.2. İşyerine Ait Yasal Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi

a- İnceleme konusu işe ait işveren tarafından sunulan sözleşme, keşif, hakediş, kabul tutanakları gibi belgelerin incelenerek (gerekmesi halinde ihale makamı veya kamu ve meslek kuruluşları ile yazışma yapılarak) yapılan işin ayrıntılarının ve özelliklerinin bire bir saptanması (işin hangi bölümlerden oluştuğu, bu bölümlerde niteliği itibariyle çalıştırılması gereken unvan sahibi sigortalı olup olmadığı gibi),

b- Devamlı işyerinde özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işlerin veya yüklenim konusu işin başlamasından önce, yapılan işin durumuna uygun işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

c- İşyerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin yaptıkları işler ve sigortalılık niteliklerinin saptanması (Gerektiğinde nitelikli personelin diploma, sertifika, çalışma belgesi gibi yeterlilik belgelerinin temini),

ç-Devamlı işyerinde çalıştırılan sigortalıların yanı sıra dışarıdan üçüncü kişi/kişilerden fatura karşılığı hizmet alınıp alınmadığı, inceleme konusu işte işverenlerin/şirket ortaklarının veya sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmalarının bulunup bulunmadığı,

d- İnceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyeri işçileri tarafından asgari işçilik incelemesine tabi başka işlerin yapılıp yapılmadığı, yine inceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyerinden özel sektöre yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin (İşverene ait Kurumda ayrı dosyada/dosyalarda işlem gören işyerlerindeki faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirler, amortismana tabi kıymet satışları, faiz gelirleri gibi işletmenin ana faaliyet konusu haricinde elde ettiği gelirler ve inceleme dönemi öncesinde yapılmış ve tamamlanmış işlere ait gelirler hariç tutulacaktır) bulunup bulunmadığı, bulunması halinde tespit edilmesi,

e- İşin yapımı süresi içinde devamlı işyerine girişi ve çıkışı yapılan ya da işin başlamasıyla beraber devamlı işyerine girişi ve işin bitimiyle birlikte devamlı işyerinden çıkışı yapılan sigortalıların devamlı işyerinde çalıştırılmak üzere mi istihdam edildiği yoksa sadece yapımı üstlenilen ihale konusu işlerde veya özel bina inşaatlarında istihdam edilmek üzere işe alınıp devamlı işyeri ile hiçbir bağı olmadan buralarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, yine bu durumdaki sigortalıların özellikle devamlı işyeri adresi ile ifa edilen işin yapıldığı adreslerin farklı il/ilçe/yerleşim birimlerinde kurulu bulunması halinde işin yapıldığı mahalden temin edilip edilmediği (belirtilen durumlarda gerekmesi halinde ilgili sigortalının ve varsa tanık olarak aynı işyeri sigortalılarının ifadelerine ve/veya civar soruşturmasına başvurulmalıdır.),

f- İşverenin makine parkı bulunması ve ifa edilen işte bu parkta bulunan araçların da kullanılmış olması halinde bu araçların edinme ve faaliyete başlama tarihlerinin tespiti,

Ve benzeri hususlarının araştırılarak tespit edilen bilgilerin tutanağa alınması gerekmektedir.

1.2.3.4.2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yukarıda belirtilen araştırma ve incelemeler sonucu sonuç oluşturulmasında yeterli ve gerekli tespitlere ulaşılamaması durumunda, yapılacak yerel denetimlerde;

-İşyerinde yapılan iş/işler,

-İşyerinde çalışanlar ve yaptıkları işler itibariyle nitelikleri,

-İşyerinde kullanılan teknoloji ve bu anlamda işyerinin kapasitesi,

-Denetim tarihi itibariyle işyerinde bulunan makine, alet ve edevatlar ile yapıldığı görülen iş/işlerin inceleme dönemi ile aynı kalıp kalmadığı,

Hususlarının tespit edilmesine çalışılmalıdır.

İşyerinden Kuruma bildirimi yapılan sigortalıların uzun süredir çalışmakta olduklarının anlaşılması ve inceleme sırasında çalışanların unvan ile niteliklerinin işveren tarafından ortaya konması/belgelenmesi veya işyerinde daha önceden yapılan denetimlere istinaden düzenlenen raporların incelenmesi sonucu işyerinin mevcudiyeti ile kapasitesi-çalışanları gibi özellikleri konusunda yeterli bilgi edinilmesi veya kayıt ve belgelerin yapılan yasal tebligata rağmen incelemeye ibraz edilmemesi veya Kuruma çalışanlar açısından düzenli bildirimde bulunulan ve nitelikleri itibariyle mevcut işyeri dışında çalışma yapılmasını gerektirmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer işlerin yapıldığı gibi durumlarda işyerlerinde yerel denetim yapılıp yapılmayacağı müfettiş tarafından belirlenir.

1.2.3.4.2.4. Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Yukarıda belirtilen araştırmalar ve incelemeler sonucu yapılan tespitler ile gerektiğinde ihale makamından, kamu veya meslek kuruluşlarından alınan bilgi ve belgeler karşılaştırılarak yapılacak değerlendirme sonucu;

İncelemesi yapılan iş/işlerin devamlı işyerinin işkolu kodu ile uygunluğu da dikkate alınarak, inceleme dönemi içerisinde devamlı işyerinden gerçekleştirilen diğer faaliyetler ile birlikte denetime konu işin/işlerin devamlı işyerinde çalışan sigortalıların (dışarıdan fatura karşılığı alınmış malzemeli veya salt işçilik hizmetleri, işveren ve sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmaları dahil) çalışmaları ile yapılıp yapılamayacağına karar verilecektir.

Devamlı işyeri sigortalılarının denetime konu iş/işleri üçüncü kişilere yaptırılan iş/işler de gözetilerek nicelik ve/veya nitelik bakımından yapmaya yetmeyeceği, diğer bir anlatımla sözü edilen işlerde devamlı işyeri sigortalılarının dışında nicelik ve/veya nitelik bakımından ayrıca işçi çalıştırılmasının kaçınılmaz bir olgu olduğu delillere dayandırılmak suretiyle ortaya konması halinde, her bir işin ayrı ayrı tescil edilmesi sağlanmalı ve işin yürütümü için gerekli olan asgari işçiliğin tespiti çalışmaları yapılmalıdır.

Yine, özel bina inşaatı veya ihale konusu işlerin yapımı süresinde devamlı işyerine giren ve çıkan ya da söz konusu işlerin başlamasıyla beraber devamlı işyerine girişi yapılan ve işin bitmesiyle birlikte devamlı işyerinden çıkışı yapılan sigortalıların, devamlı işyerinde değil de sadece söz konusu işlerin yapımında çalıştırılmak üzere işe alındıkları, devamlı işyeri ile ilgili hiçbir ilişkilerinin ve çalışmalarının bulunmadığının saptanması durumunda da anılan işler için geçici mahiyette ayrı bir işyeri dosyası tescil

ettirilmeli ve işin yürütümü için gerekli olan asgari işçiliğin tespiti çalışmaları yapılmalıdır.

Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda bina inşaatı, tamiratı ve benzeri işler ile ihale konusu işlerin, işleri ifa eden işverenlere ait bulunan ve Kurumda daha önceden tescilli olan devamlı işyeri işçilerinin çalışmaları ile (dışarıdan fatura karşılığı alınmış malzemeli veya salt işçilik hizmetleri, işveren ve sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmaları dahil) yapılamayacağı ortaya konan ve ayrı bir işyeri dosyası tescil ettirilen işyerleri için yapılan asgari işçilik değerlendirmeleri sırasında, söz konusu işlerde çalıştığı saptanan devamlı işyeri çalışanlarının faaliyetlerinin de (çalışma süreleri ve ücret tutarları tespitinin yapılması şartıyla) içeriğine göre Kuruma bildirilmiş işçilik veya malzemeli işçilik olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Sadece ihale konusu işlerle ilgili olarak, mahiyetleri icabı mevcut işyeri dışında çalışma yapılmasını gerektirmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer (montaj dahi içermeyen ve mahallinde herhangi bir çalışma yapılmayan) işlerde, işin yapımı esnasında sırf bu işte çalıştırılmak üzere devamlı işyerine sigortalı alınmış olsa dahi (işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmayacağından) tescili gereken bir işyeri ve yeni bir işverenlik durumu söz konusu olmayacaktır. Aynı durum, mevcut işyeri dışında çalışma yapılmasını gerektirmeyen işlerden olmak şartıyla 506 sayılı Yasaya göre tescilli bir işyeri bulunmayan ve aldığı ihale nedeni ile devamlı nitelikte bir işyeri tescil ettiren işverenler için de geçerlidir.

Asgari işçilik incelemesine tabi ihale konusu bir işin veya özel bina inşaatının işverenlere ait devamlı işyeri sigortalılarının çalışmaları ile yapılamayacağının belirlenmiş olması, o iş için mutlak anlamda geçici bir işyeri dosyası tescili gerektiği anlamına gelmemektedir. Zira yapılan işin, işverenin devamlı işyeri sigortalıları ile ikmal edilmiş olduğu ancak eksik işçiliğin işveren tarafından devamlı işyerinde istihdam edilen ve fakat Kuruma bildirilmeyen sigortalıların çalışmalarından kaynaklanmış olduğunun tespiti halinde de ayrı bir işyeri tesciline gidilmeksizin devamlı işyeri ile ilgili eksik işçilik tahakkuku yapılması gerekmektedir.

1.2.3.5. Özel Bina İnşaatı Ve İhale Konusu İşler Dışında Kalan İşlerle İlgili İnceleme Ve Değerlendirme

1.2.3.5.1. İzlenecek Usul Ve Esaslar

1.2.3.5.1.1. İşyeri Dosyasının Tetkiki

Gerektiğinde işyeri dosyası incelenerek;

a- İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,

b- Onarım, Tadilat ve Benzeri İşler ile ihale konusu olmayan işlere ait bilgiler ve varsa belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.5.1.2. İşyeri Kayıtlarının Tetkiki

1.2.3.5.1.2.1. Onarım, Tadilat, Tesisat ve Benzeri İşler

a- Bu türlü işlerde en az işçilik değerlendirmesi yapılması, bu işlerin maliyetinin saptanmasına bağlı olduğundan, kayıt ve belge incelemesinde bu hususun saptanması,

b- Brüt ücret ödemeleri ve sigorta primine esas kazanç tutarları,

c- Malzemeli ve/veya salt işçilik ödemeleri belirlenerek tutanağa alınmalıdır.

Buna göre;

Özel bina inşaatı dışında kalan ve ihale konusu olmayan bina onarım, tadilat, tesisat, yıkım ve benzeri işlerde, işin maliyetinin hesaplanması olanaklı ise (Örneğin: Onarım, tadilat, tesisat, yıkım ve benzeri işler bir proje gereği yapılmış ve bu projede maliyet bedeli de belirlenmiş veya işverenin muhasebe kayıtlarından saptanabilmiş olması koşuluyla) işin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının belirlenmesi genelgelerde belirtilen asgari işçilik oranları dikkate alınmak suretiyle yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen işlerin maliyetinin saptanmasının mümkün olmaması halinde, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin saptanması yoluna gidilmemeli, işyeri kayıt ve belgelerinin yasal uygulamalara uygun bir biçimde düzenlenip düzenlenmediği, Kuruma bildirilenleri doğrulayıcı nitelikte olup olmadığı yönünde inceleme yapılmalıdır.

1.2.3.5.1.2.2. İhale Konusu Olmayan İşler

506 sayılı Yasanın 83 üncü maddesinde belirtilen kuruluşların dışında kalan işverenlere ait işyerleri ile ilgili olarak da;

a- İşin maliyeti,

b- Yapılan işle ilgili işi yaptıran tarafından yapılan ödemeler,

c- Brüt ücret ödemeleri ve sigorta primine esas kazanç tutarları,

ç- Malzemeli ve/veya salt işçilik ödemeleri belirlenerek tutanağa alınmalıdır.

Yapılan tespitler sonucu, tespit edilebiliyorsa işin maliyeti, tespit edilemiyorsa yapılan işle ilgili işi yaptıran tarafından yapılan ödemeler esas alınarak, tebliğ ve genelgelerde belirtilen işlerden olmak koşuluyla işin yürütümü için gerekli en az işçilik tutarının saptanmasında Kurumca belirlenmiş asgari işçilik oranlarından yararlanmak suretiyle değerlendirme yapılmalıdır.

1.2.3.6. İşyeri Devri İle İlgili İncelemeler

1.2.3.6.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereği, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devir olunması veya intikal etmesi halinde, yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümleri devam eder.

506 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereği ise, sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşmeler geçerli değildir.

506 sayılı Kanunda işyerinin devri tanımlanmamışsa da işyeri devrinin hüküm ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler 506 sayılı Kanunun 2, 5, 8 ve 82 inci maddelerinin birlikte yorumlaması suretiyle yapılabilir.

Zira, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılacakları, aynı Kanunun 5 inci maddesinde sigortalıların işlerini yaptıkları yerlerin işyeri sayılacağı belirtildiğine göre, 506 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen "işyerinin devri"nden bahsedebilmek için; satış, kira ve benzeri ilişkiler sonucunda devredilen işletmenin devir tarihinde 506 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında "işyeri" niteliğinin devam etmesi, bir başka anlatımla, devredilen işyerinde en azından bir sigortalının çalışmasını sürdürmesi gerekmektedir.

506 sayılı Kanunun uygulanmasında, bir işyerinin devri, işyerinin tesisatı (tamamının olması gerekmez) ve işçisi ile birlikte faaliyet halinde iken başkasına geçmesi demektir.

İşyerinin faaliyet halinde olmasından kasıt, işyerinin işçileri ile birlikte devir edilmesi, yeni işverenin çalışanların hizmet akitlerini tanımasıdır.

İşyerinin faaliyet halinde başkasına geçmesi yanında, daha önce işyerinde çalıştığı saptanan tüm işçilerin devredilen işyerinde çalışmaya devam etmeleri, başka bir anlatımla önceki işverenle birlikte çalışan tüm

işçilerin iş akitlerinin, işyerini devir alan yeni işveren tarafından tanınmasına gerek bulunmamaktadır.

İşyerini devreden işveren tarafından daha önce çalıştırılmakta olan işçilerden bazılarının iş akitlerinin devir tarihinden önce feshedilmesi, aynı işyerinde çalışmakta olan bazı işçilerin eski işverenin başka bir işyerinde çalıştırılmaya başlaması gibi durumlarda dahi, işyerinde çalışmakta olan işçilerden bir tanesinin bile hizmet akdinin işyerini devir alan yeni işveren tarafından tanınması halinde (506 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi doğrultusunda sigortalı çalıştırmakta iken) diğer unsurların da bulunması şartıyla 506 sayılı Kanunun 8 ve 82 nci maddeleri kapsamında işyeri devrinin gerçekleştiği kabul edilmelidir.

İşyerinin hangi sözleşmeler ile el değiştirmesi halinde devir olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir sınırlama 506 sayılı Kanunda bulunmamaktadır. İşyerinin devri (faaliyet halinde başkasına geçmesi), işyerinin mülkiyet sahibinin de değişmesi sonucunu doğuracak satış sözleşmesi veya zilyetliğin değişmesine sebep olan kira sözleşmesi, bağış sözleşmesi gibi ilişkilerle gerçekleştirilebilir.

İşverenin ölümü üzerine işyerinin faal halde iken sigortalıları ile birlikte mirasçılara intikal etmesi de işyeri devri olarak kabul edilmelidir.

Gayri faal durumda bulunan dolayısıyla sigortalı çalıştırılmayan bir işyerinin bina, makina ve tesisatlarının satılması veya mevcut bir işyerinde faaliyete ara verilerek sigortalıların işten çıkarılmasından sonra başka bir işveren tarafından aynı yerde yeni bir işyeri açılması durumları devir olarak kabul edilmemelidir.

İşyerinin devri halinde, eski işverene ait kayıt ve belgelerin işyerini devir alan yeni işverenden istenilmesine ve ibraz edilmemesi nedeniyle yeni işveren adına idari para cezası uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

1.2.3.6.2. Bazı İş ve İşyerlerinde El Değiştirmeyi Gerektirmeyen Haller

1.2.3.6.2.1. İnşaat İşyerlerinde

Özel bir bina inşaatını tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi şartıyla) sahibinden, alan müteahhit, akdin feshedilmesi, inşaatın mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inşaatı yarım bırakır veya bıraktırırsa, kalan işlerin mülk sahibi tarafından çalıştırılan işçilerle tamamlanması veya başka müteahhitlere verilmesi halinde, bir işverenden diğerine hukukî neticeleriyle devir bahis konusu olmayacağından el değiştirme yapılmamalı, işe devam eden veya işi ikmal eden adına ayrıca dosya açılmalıdır.

Özel bina inşaatının devamı sırasında işverenin vefat etmesi üzerine işin varislerine intikal etmesi halinde; varislerin, mirası reddetmedikleri sürece intikal durumundan dolayı 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmüne istinaden işyeri bildirgesi düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, bu durumda varislerin ölen işverenin prim borcundan dolayı sorumluluğu mevcut olduğundan, varisler adına yeniden işyeri dosyası açılmasına mahal görülmemektedir.

Dolayısıyla, işvereni gerçek kişi olan özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak işverenin ölümü nedeniyle inşaat tamamlanmadan işyerinin varislere intikal etmesi ve mirasın reddedilmeyerek işe varislerce devam edilmesi halinde; varisler adına ayrıca işyeri dosyası açılmayıp isim tashihi yapılarak aynı işyeri dosyası üzerinden işlemlere devam edilmelidir.

1.2.3.6.2.2. İhale Konusu İşlerde

Aynı şekilde, ihale konusu olup müteahhidi tarafından ikmal edilmeyerek yarım kalmış işlerin ihale makamı tarafından müteahhit nam ve hesabına veya doğrudan doğruya ikmal edilmesi veya ihale yolu ile başka bir müteahhide yaptırılması halinde de el değiştirme yapılmayıp, ayrı dosya açılması gerekmektedir. Ayrıca ihale konusu işlerde müteahhit ihale makamından müsaade almadan, işi başkalarına devretmişse, ihale mevzuatına göre bu devir muteber sayılmayacağı ve müteahhitle yapılmış olan sözleşmenin feshi neticesini doğuracağı için el değiştirme bahis konusu değildir.

16-312 Ek sayılı Genelgenin yayımlandığı 20.02.2004 tarihinden 16-324 Ek sayılı Genelgenin yayımlandığı 11.11.2004 tarihine kadar olan dönemde; ihale konusu işin eksik kalan kısmının daha sonra düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen kısımlar için ayrı ayrı teminat alınması, ihale makamının kabulü, sözleşmenin ibraz edilmesi ve bu sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilmemesi şartıyla işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemlerin açılacak bu dosyadan yürütülmesi gerekmektedir. Sözleşmede eski dönemle ilgili olarak devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda bir hüküm mevcut ise ayrı dosya açılmayacak, devir alan aracı (taşeron) işlemi görmelidir.

16-324 Ek sayılı Genelgenin yayımlandığı 11.11.2004 tarihinden itibaren ise; ihale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması, ihale makamının kabulü, sözleşmenin ibraz edilmesi (bu sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın

sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın) halinde devir alan adına ayrı işyeri dosyası açılmalıdır.

İhale makamının devrine izin verildiği hususunu Kuruma bildirmediği işler başkaları tarafından yapılsa dahi esas işvereni ihaleyi üzerine alan kişi olup diğerleri aracı (taşeron) işlemi görmelidir.

1.2.3.6.2.3. Diğer Geçici Ve Mevsimlik İşlerde El Değiştirmeyi Gerektirmeyen Haller

Fabrika, silo, depo, antrepo, liman, istasyon gibi devamlı işyerlerine ait olup, bunların (kamu) işverenleri tarafından işçi çalıştırılmaksızın ihale, pazarlık veya sair usullerle rnüteahhitlere verilen taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, balyalama gibi işler yıllık veya mevsimlik olarak yapılan sözleşmelerle veriliyorsa, her yeni sözleşme konusu bağımsız bir iş sayılacağından, müteahhitlerin birbirine iş veya işyeri devretmesi bahis konusu değildir. Bu sebeple el değiştirme hali doğmayacak ve her işin işvereni 506 sayılı Kanun bakımından ayrıca yükümlü tutulmalıdır.

Bu kabil işlerin, her yıl veya her mevsim aynı müteahhide verilmesi halinde de her ihale konusu iş müstakil olduğundan, her işin ayrıca tescili gerekmektedir.

1.2.3.6.2.4. Apartman, İş Hanı Ve Pasaj Gibi İşyerlerinde El Değiştirme

Kapıcılık, kalorifercilik, odacılık gibi hizmetlerin görülmesi sebebiyle 506 sayılı Kanunun uygulandığı apartman, iş hanı ve pasaj gibi işyerlerinin tüm olarak başka kişilere devir veya intikal etmesi halinde diğer devamlı işyerlerinde olduğu gibi el değiştirme işlemi uygulanmalıdır.

Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi bir apartmanın bağımsız bölümlerinden bir veya bir kaçı sahip değiştirirse, işyerinin tümü ile el değiştirilmesi bahis konusu olmadığı için, sadece kat malikleri listesinde isim değişikliği yapılmakla yetinilmelidir.

1.2.3.6.2.5. Şirketlere Ait İşyerlerinde El Değiştirme

Bilindiği gibi ticarî şirketler tüzel kişiliği haizdirler. Bir şirkete ait işyeri başka bir tüzel veya gerçek kişiye devredilirse el değiştirme konusudur. İşveren şirket, ticaret Kanunundaki hükümlere uygun olarak başka bir şirket çeşidine dönüşürse, örneğin Limited şirket iken anonim olursa bu takdirde işverenin tüzel kişiliği de değişmiş olacağından, ona ait işyerlerinin de el değişikliğine tâbi tutulması icabeder.

Adi şirketlerde ise ortakların her biri ayrı ayrı işveren sayıldığından,

ortak değişiklikleri bir el değiştirme niteliğindedir. Ancak ortak adedinin azalması veya çoğalması, işveren adedini değiştiren bir husus olduğundan, istenecek yükümlülüklerde ayrı ayrı nazara alınmak üzere, işyeri dosyasındaki işveren listesinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

1.2.3.6.2.6. Noterlik İşyerlerinde El Değiştirme

1512 sayılı Noterlik Kanununun Noterliğe atama ile ilgili hükümleri uyarınca noterler, Adalet Bakanlığınca atanmaktadırlar.

Adalet Bakanlığınca, noterlik görevinden ayrılan şahsın yerine yeni bir noterin atanması halinde, 506 sayılı Kanunun 82 nci maddesi açısından bir devir keyfiyeti, yani işverenin bütün hukuki sonuçları ile birlikte başka bir şahsa devir veya intikali söz konusu olmayacaktır. Bu itibarla, işyerinde çalışanlar ile yeni noter arasında sigortalılık vasfının tayininde aranan bir hizmet akdi bulunmadığı ve yeni noter faaliyetine Adalet Bakanlığının bir şart tasarrufu, yani atama işlemi ile başladığından, el değiştirme işlemi yapılmasına ve eski işverenin prim borçlarından yeni işverenin de müteselsilen sorumlu tutulmasına imkân bulunmamaktadır.

1.2.3.6.3. İşyerlerinin Devri İle İlgili Olarak Yapılacak İncelemeler Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşyeri devrinin gerek devreden işveren, gerekse devir alan işveren yönünden önemli sonuçları bulunduğundan, faaliyet mahalli bir başkası tarafından kullanılmaya başlayan işyerlerinin 506 sayılı Kanun kapsamında devredilip devredilmediğinin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla konu hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için;

1.2.3.6.3.1. İşyeri Dosyasının İncelenmesi

-İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi,

-İşyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,

-Her iki işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların aynı kişiler olup olmadığı,

Gibi hususlar saptanarak ilgili belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.6.3.2. İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin İncelenmesi

Devir ettiği ve devir aldığı iddia edilen gerçek ya da tüzel kişi işverenlerin her ikisinin devir tarihi olarak iddia edilen dönem dahil olmak üzere en az bu tarihten önce ve sonraki makul bir süreye ait yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu incelemeler sırasında;

a- Aynı işyerini işleten her iki işverenin işyerinde aynı faaliyeti yapıp yapmadığının belirlenmesi açısından, her iki işverene ait gelir ve gider belgeleri içeriklerinin incelenerek işyerinde yapılan iş/işlerin tespit edilmesi,

b- İşyeri mahallinin ve işyerine ait alet, makine ve malzemelerin işyerini devir aldığı iddia edilen işveren tarafından satın alınıp alınmadığının ve kullanılıp kullanılmadığının yasal kayıt ve belgelerden tespit edilmesi,

c- İşyerinin devir edildiği iddia edilen tarih öncesi ve sonrasında, her iki gerçek ya da tüzel kişi işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların isim olarak tespit edilmesi, aynı kişilerin her iki işveren tarafından çalıştırılması halinde yeni işverenin, sigortalıların eski işveren dönemindeki çalışma sürelerine ait yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini kabul edip etmediği ile anılan tazminatların ödenip ödenmediğinin saptanması,

ç- Hile ve muvazaaya dayalı işlemler olup olmadığı, (Devir alan ve devir eden şirketler arasındaki mali ve hukuksal ilişki, şirketlerin sermayelerinin kimler tarafından oluşturulduğu, şirketlerin içi içe geçmiş kardeş kuruluşlar olup olmadığı, bir takım satış işlemleriyle devir durumunun kamufle edilip edilmediği gibi durumların araştırılması)

Gerekmektedir.

1.2.3.6.3.3. İfade Alınması

İşyerinde çalışmakta olan işçilerin eski işverenle olan hizmet akitlerinin yeni işveren tarafından tanındığı mı, yoksa yeni işverenle yeni bir iş sözleşmesi mi yapıldığı hususlarında değerlendirme yapılabilmesi için, gerekmesi halinde gerek işyerini devir ettiği ve devraldığı iddia edilen gerçek ya da tüzel kişi işverenlerin/işveren vekillerinin ve gerekse her iki işveren tarafından da çalıştırıldığı tespit edilen sigortalıların konu ile ilgili ifadelerine başvurulması gerekmektedir.

1.2.3.6.3.4. Diğer Araştırmalar

Gerektiğinde (yukarıda belirtilen araştırma ve incelemeler sonucunda işyeri devrine ilişkin kesin bir kanaate ulaşılamaması durumunda) işyerinde yerel denetim ve çevre soruşturması da yapılarak tespit edilen bilgilerin sonuç oluşturmada dikkate alınması gerekmektedir.

1.2.3.7. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı İle İlgili İncelemeler

1.2.3.7.1. Genel Bilgiler

1479 sayılı Kanunun 4956 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinde; "Aşağıda sayılan sigortalılar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.

I- Sigortalı sayılanlar

Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

a- Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

b- (04.10.2000 gün ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.-

c- Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

d- Limited şirketlerin ortakları,

e- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

f- Donatma iştirakleri ortakları,

g- Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

II- Sigortalı sayılmayanlar

Bu Kanunun uygulanmasında;

a- 18 yaşını doldurmamış olanlar,

b- (Mülga : 02/08/2003 - 4956/14 md.)

c- Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi iş göremezlik geliri alanlar hariç,

d- Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç),

Sigortalı sayılmazlar.

4956 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde; "Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların

sigortalılıkları, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılır.

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar.

Bu Kanuna tabi sigortalılık;

a- Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,

b- Gelir vergisinden muaf olanların, Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği,

c- Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği,

Tarihten itibaren,

d- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı,

e- İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

f- 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı Kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

g- Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkarlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

Tarihten bir gün önce, sona erer.

Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar" hükümlerine yer verilmiştir.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 25'nci maddesinin (f) ve (g) bentlerinin açık ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, vergi mükellefiyetine dayanmayan

Bağ-Kur zorunlu sigortalılıkları, hizmet akdi ile çalışmaya başlanılmasıyla sona ermektedir.

Bağ-Kur Kanununun 79 uncu maddesinde ise isteğe bağlı sigorta uygulaması düzenlenmiştir.

1479 sayılı Kanunun İsteğe bağlı sigortalılık" başlıklı 4956 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesinde, "Bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendi kapsamına girmeyenlerden, aynı maddenin (II) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde sayılanlar dışında kalanlar, ev kadınları ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular talepleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı sigortalı olanların basamak seçme ve yükseltmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalılık tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce veya sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza tutarından fazla olması halinde sigortalının daha önce ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle sona erer.

2926 sayılı Kanun kapsamına girmeden önce bu Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların, isteğe bağlı sigortalılıkları devam eder", hükmü yer almıştır.

Madde metninde ifade edildiği gibi Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalılığı diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına zorunlu tabi olmakla kendiliğinden sona ermektedir.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun 24 üncü maddesinde "Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar", 25 inci maddesinde ise "Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi" belirtilmiştir.

Resmi Gazetenin 04.10.2000 tarih, 24190 sayılı nüshasında yayımlanan 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (II). bendinin (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, böylece daha önce Kanun kapsamında bulunmayan Türk asıllı yabancılar hariç yabancı uyruklular da Bağ-Kur kapsamına alınmışlardır.

Diğer taraftan, yine 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesine eklenen bir fıkra ile de 24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıklarının, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıklarının ise esnaf ve sanatkar siciline veya Kanunla

kurulu meslek kuruluşlarına kayıt olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylelikle daha önceleri talep şartı aranmaksızın zorunlu olarak Bağ-Kur'a tabi tutulan esnaf ve sanatkar siciline veya Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olanların sigortalılığı zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılarak talebe bırakılmıştır.

1.2.3.7.1.1. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Konusunda 04.10.2000 Tarihinin Önemi

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 4956 sayılı Kanunla eklenen Geçici 18 inci maddesinde, "Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir" hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 4956 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci maddesi hükmü gereğince sigortalı sayılanlardan 04.10.2000 tarihine kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış (hiçbir şekilde Bağ-Kur'a kayıt ve tescil yaptırmamış olanlar kastedilmektedir) olanların, her türlü hak ve yükümlülükleri 04.10.2000 tarihinden başlayacağından, 01.10.1972 ile 04.10.2000 tarihleri arasında şirket ortağı olmaları dolayısıyla Bağ-Kur ile ilişkilendirilmeleri gerekirken Bağ-Kur'a tabi tutulmayan ve aynı şirkette (Kollektif şirket ve adi şirket ile komandit şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komandite ortakları hariç) ya da başka bir şirkette 04.10.2000 tarihinden önceki bir tarihte bir hizmet akdine dayanan çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Kanun ile ilişkilendirilen sigortalıların bu Kanun kapsamındaki sigortalılığı 04.10.2000 tarihinden sonra da kesintiye uğradığı tarihe kadar devam ettirilmeli, kesintiye uğraması halinde ise kesinti tarihinden itibaren sona erdirilmelidir.

1.2.3.7.1.2. Adi Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Adi ortaklıkta her ortağın ayrı bir vergi mükellefiyeti - vergi sicil numarası bulunmakta ve her ortak kendi adına gelir vergisi beyannamesi düzenlenmektedir.

Borçlar Kanununun adi şirketlerle ilgili düzenlemelerine göre, tüzel kişiliği bulunmayan adi şirketlerde (ortaklıklarda), ortaklığın idaresi, bir veya birkaç ortağa ya da üçüncü bir şahsa bırakılmamış ise tüm ortaklara aittir.

Ortaklığın idaresi, bir veya birkaç ortağa bırakılmış ve karşılığında ücret ödense bile idareci konumunda bulunan ortak ile ortaklık (adi şirket) arasındaki akit vekalet akdi olduğundan, ortaklar sigortalı olamazlar.

Diğer taraftan, hizmet akdine dayalı olarak çalışmakta olan sigortalıların kendi çalıştıkları adi şirkete ortak olmaları durumunda hizmet akitleri devam etse bile, aynı adi şirkette hem şirket ortağı olmaları, hem de hizmet akdine dayalı olarak çalışmaları hukuki yönden mümkün olmadığından adi şirket ortaklığının başladığı tarihte zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı olmak zorundadırlar. Ancak, adi şirkete ortak olan kimselerin ortak oldukları adi şirkette değil de başka bir işverene bağlı olarak daha önceden devam edip gelen bir 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları varsa ve bu sigortalılık devam ettiği sürece Bağ-Kur'a tabi tutulmamaları gerekir.

1.2.3.7.1.3. Kollektif Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Kolektif şirketlerde, her ortağın ayrı bir vergi mükellefiyet sicil numarası bulunur ve her ortak yıl içi kazançları üzerinden, kendi adına gelir vergisi beyannamesi düzenler.

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, her ortak işveren konumundadır. Bu nedenle de kollektif şirket ortakları, şirket işlerinde üçüncü bir şahsın çalıştırılmasını gerektirecek işleri yapmaları ve karşılığında ücret almaları durumunda dahi sigortalı sayılmayacaklardır.

Kollektif şirket ortakları 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince 01.10.1972 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadırlar.

Diğer taraftan, hizmet akdine dayalı olarak çalışmakta olan sigortalıların kendi çalıştıkları kollektif şirkete ortak olmaları durumunda hizmet akitleri devam etse bile aynı kollektif şirkette hem şirket ortağı olmaları, hem de hizmet akdine dayalı olarak çalışmaları hukuki yönden mümkün olmadığından, kollektif şirket ortaklığının başladığı tarihte zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı olmak zorundadırlar. Ancak, kollektif şirkete ortak olan kimselerin ortak oldukları kollektif şirkette değil de başka bir işverene bağlı olarak daha önceden devam edip gelen bir 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları varsa ve bu sigortalılık devam ettiği sürece Bağ-Kur'a tabi tutulmamaları gerekir.

1.2.3.7.1.4. Anonim Şirketlerde, Şirketi Temsil ve İdare Edenler ile Kurucu Ortakların Sigortalılığı

1.2.3.7.1.4.1. Şirketi Temsil ve İdare Edenlerin Sigortalılığı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre, anonim şirketin idaresi ve temsili idare meclisine (yönetim kuruluna) aittir. Yönetim Kurulu üyeleri, kanundan doğan bu görevlerini yerine getirmeleri sebebiyle, şirketin tüzel kişiliği ile aralarında vekalet akdine dayanan bir ilişki bulunduğundan sigortalı sayılmazlar. Yönetim kurulu başkanı da aynı konumdadır. Bu görevler nedeniyle hakkı huzur veya sair şekilde ücret alınmış olması vekalet akdi ilişkisini kaldırmaz.

Anonim şirketin yönetim kurulunun kanun ve esas mukavele ile sahip oldukları idare ve temsil görevlerinin tamamı veya bir bölümü üyelerden birine veya birkaçına verildiği takdirde, yönetim kurulunun bu üyelerine murahhas aza (üye) denilmektedir. Şirket genel kurulu veya yönetim kurulu tarafından tayin edilen murahhas azaların durumu da yönetim kurulu üyeleri gibidir.

İşlerin uygulanması safhasına ait görevleri yapan genel müdür ve müdürler (muhasebe müdürü, ticaret müdürü, işletme müdürü gibi) şirket ortakları dışından alınabileceği gibi şirket ortaklarından ve yönetim kurulu veya murahhas azalardan seçilebilirler.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve murahhas azalar esas görevlerine ilaveten belirtilen görevleri de yapabilirler. Bu durumda, öteden beri devam edip gelen 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları bulunmak şartıyla, kanundan doğmayan bu görevleri ücret karşılığı yapmaları durumunda, şirket tüzel kişiliği ile aralarında hizmet akdi bağı bulunacağından sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Kanunen şirketi idare ve temsil yetkisi bulunmayan ortaklar, şirkette çalışmaları durumunda, şirket ile aralarında hizmet akdi ilişkisi bulunacağından sigortalı sayılacaklardır.

Anonim şirketlerin yönetim kurullarında görev alanların sigortalılık durumlarının tespitinde 04.05.1979 tarihinden itibaren Bağ-Kur zorunlu sigortalısı sayıldıklarından, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 24 üncü maddesi I. fıkrası (g) bendi de dikkate alınmalıdır.

1.2.3.7.1.4.2. Kurucu Ortakların Sigortalılığı

Anonim şirketin idare meclisi üyesi olmayan ortaklarının ücretle çalışmaları durumunda, şirket tüzel kişiliği ile aralarındaki ilişkinin hizmet akdine dayandığının kabulü ile sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Ancak; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 04.05.1979 tarih, 16627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren 2229 sayılı Kanunla değişik 24'üncü maddesi gereğince anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve kurucu ortakları da 04.05.1979 gününden itibaren Bağ-Kur zorunlu sigortalısı kapsamına alınmışlardır.

Buna göre, Bağ-Kur sigortalısı olması gereken anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları ile kurucu ortakları, yönetim kurulu üyelikleri ve kurucu ortaklıkları devam ettiği sürece, 04.05.1979 tarihinden sonra hizmet akdi ile çalışmaları durumunda 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayacaklar iken, 1479 sayılı Kanuna ilk önce 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonra da 4956 sayılı Kanunla eklenen Geçici 18 inci maddesine göre, her türlü hak ve yükümlülükleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlayacağından, 04.10.2000 tarihinden önce şirket ortağı olması dolayısıyla Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekirken Bağ-Kur'a tâbi tutulmayan ve aynı şirkette (kollektif şirket ve adi şirket hariç) ya da başka bir işyerinde 04.10.2000 tarihinden önceki bir tarihte hizmet akdine dayanan çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilen sigortalıların, bu Kanun kapsamındaki sigortalılığı, 04.10.2000 tarihinden sonra da kesintiye uğradığı tarihe kadar devam ettirilmeli, kesintiye uğraması halinde ise kesinti tarihinden itibaren sona erdirilmelidir.

Anonim Şirket Ortaklarına dair örnekler:

Örnek 1- Anonim şirkete ait fabrikanın ticaret müdürlüğünü yürüten ve 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan (A) şahsının, söz konusu şirketten hisse almak suretiyle ortak olması ve yönetim kuruluna seçilmesi durumunda, yapmakta olduğu ticaret müdürlüğü görevine devam ettiği sürece sigortalılığı da devam edecek, bu görevinden ayrılması ve sadece yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmesi halinde ise, ticaret müdürlüğü görevinden ayrıldığı gün itibariyle sigortalılığı sona erip, Bağ-Kur sigortalısı olacaktır.

Örnek 2- 01.02.2004 tarihinde tescili yapılarak tüzel kişilik kazanan (Y) Anonim Şirketinin önceden gelen bir sigortalılığı da bulunmayan kurucu ortağı (A) şahsı, 01.03.2004 gününden itibaren ortağı olduğu şirketteki üçüncü bir kişinin yapabileceği işten dolayı bildirilen 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilmeli, kurucu ortaklıktan dolayı zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmalıdır. Durumu bu olaya denk düşen limited şirketin ortak müdürleri için de aynı yol izlenmelidir.

1.2.3.7.1.5. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılığı

Kooperatif yönetim kurulunda görev alanlar, kanundan doğan bu görevlerini yerine getirmelerinden dolayı, kooperatif ile aralarında vekalet akdine dayanan bir hukuki ilişki bulunduğundan sigortalı sayılmazlar. Bu görevlerinden dolayı hakkı huzur veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmez.

Yönetim kurulu üyeleri, bu görevleri yanında üçüncü bir şahsın yapabileceği diğer işlerin yürütülmesini de üstlenebilirler. Üçüncü bir şahsın yapabileceği görevi de yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, bu görevlerinden dolayı kooperatif tüzel kişiliği ile aralarındaki hukuki ilişki hizmet akdi niteliğinde olacaktır.

Yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde görev alanlar, kanundan doğan başkan ve üyelik görevleri haricindeki görev ve çalışmaları nedeniyle sigortalı sayılmaları gerekir.

Yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde görev almayan ortakların, kooperatifte çalışmaları ise hizmet akdini teşkil edeceğinden sigortalı sayılmalıdırlar.

1.2.3.7.1.6. Komandit Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Adi komandit şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun 24 üncü maddesine göre 01.10.1972 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır.

Adi komandit şirketlerde komandite ve komanditer ortaklar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ise sadece komandite ortaklar Bağ-Kur Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Adi komandit şirketlerde komandite ve komanditer ortaklar ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ise sadece komandite ortaklar, aynı şirkette üçüncü bir şahsın yapması gereken bir işi ücret karşılığı yapsalar dahi şirket ile aralarında hizmet akdi ilişkisinden söz edilemeyeceği, işveren ve işçi statüsünün aynı kişide birleşemeyeceği gerekçesi ile 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmamaları gerekmektedir. Burada sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortakları açısından 506 sayılı kanuna göre sigortalı sayılıp sayılmayacağı değerlendirmesi yapılabilir.

1.2.3.7.1.6.1. Komandite Ortaklar;

Şirketi idare ve temsil yetkisine sahiptirler. Şirketi temsil yetkileri kollektif şirket ortakları gibidir.

Şirket içerisindeki herhangi bir çalışmalarından dolayı ücret alsalar dahi şirket ile aralarındaki ilişki vekalet akdine dayandığından ve ayrıca zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayıldıklarından 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmamalıdırlar.

1.2.3.7.1.6.2 Komanditer ortaklar

Şirketi idare ve temsil yetkisine sahip değildirler. Şirket içindeki çalışmaları üçüncü şahıslar gibi olacağından ve şirketle aralarında hizmet akdi ilişkisi doğacağından sigortalı sayılmalıdırlar.

1.2.3.7.1.7. Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre, aksine bir karar yoksa tüm ortaklar şirketi müdür sıfatıyla idare ve temsil edeceklerdir.

Şirket sözleşmesi veya ortakların kararı ile müdürlük görevini yürüten ortak, bu görevi kanundan doğan bir zorunluluk sonucu yaptığından, şirketin müdürleri ile şirket arasındaki hukuki ilişki vekalet akdine dayandığından, işveren konumunda bulunan şirket müdürleri, bu sıfatlarından dolayı sigortalı sayılmayacaklardır.

Şirketi idare ve temsil eden müdürler, bu sıfatlarından ayrı olarak üçüncü bir şahsa yaptırılabilecek personel, üretim, muhasebe ve ticaret müdürlükleri gibi görevleri de yapmaları durumunda, öteden beri devam edip gelen 506 sayılı Kanuna tabi bir sigortalılıklarının bulunması şartıyla, bu tür çalışmalarından dolayı şirket tüzel kişiliği ile aralarında hizmet akdi ilişkisinin doğacağı kabul edilerek 506 sayılı Kanun yönünden sigortalı sayılacaklardır.

Şirketi idare ve temsil yetkisi verilmeyen ortakların çalışmaları üçüncü bir şahsın çalışması ile eşdeğer kabul edilecek ve bu kişiler sigortalı sayılacaklardır.

Ancak, yapılacak inceleme ve tespitlerde, limited şirket ortaklarının 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca 01.10.1972 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı sayıldıkları ve 04.10.2000 gününe kadar Bağ-Kur'a tescili yapılmayanların sigortalılığının 04.10.2000 tarihinden itibaren sağlandığı hususu dikkate alınmalıdır.

Örnek 1: 01.04.2004 günü itibariyle kurulan ve tüzel kişilik kazanan (S) Limited Şirketinin ortağı, 10.04.2005 tarihinden itibaren aylık ücret ödenmek üzere ticaret sorumlusu sıfatıyla işe başlatılmış ve 10.04.2005 günlü sigortalı işe giriş bildirgesi verilmiştir. Sigortalılığı hangi sosyal güvenlik kurumunca sağlanacaktır?

Limited şirket ortakları 01.10.1972 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlar, 04.10.2000 gününe kadar Bağ-Kur'a tescili yapılmayanların sigortalılığı 04.10.2000 tarihinden itibaren sağlanmıştır.

Bu bilgilere göre, 01.04.2004 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı olması gereken ortağın, ortaklığı devam ettiği sürece 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılması mümkün olmadığından, 10.04.2005 günlü sigortalı işe giriş bildirgesi ve Kurumumuzca verilen ve verilecek belgelerle (aylık prim ve hizmet belgesi) ortak adına bildirilen gün ve kazançların iptalleri yapılacaktır.

Örnek 2: Çalışmakta olduğu işyerinden 20.04.2005 günü ayrılarak aynı günlü başvurusu üzerine 01.05.2004 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığı başlayan sigortalının, 01.05.2004 tarihinde Ltd. Şti. ortağı olduğunun saptanması durumunda, asıl olan zorunlu sigortalılık olacağından, 1479 veya 506 sayılı Kanunlara göre isteğe bağlı sigortalılığın kabul edilmemesi ve zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılması gerekmektedir.

1.2.3.7.1.8. Şirket Denetçilerinin (Murakıplarının) Sigortalılığı

Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununda anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve kooperatiflerin denetçileri (murakıpları) ile ilgili hükümlere yer verilmiş olup, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca alınan, 25.06.1975 tarihli, E-1974/10-132 ve K.852 sayılı kararda, murakıp ile anonim şirket arasındaki ilişkinin vekalet akdi niteliğinde olduğu, murakıbın işini işverenin sürekli denetim ve gözetimi altında yapmadığı, bu nedenle de işçi olarak kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı uyarınca, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve kooperatiflerin, denetçileri (murakıpları) ile aralarındaki ilişkinin vekalet akdine dayandığı kabul edilmek suretiyle sigortalı sayılmamaları gerekmektedir.

1.2.3.7.1.9. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ile ilgili Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

1.2.3.7.1.9.1. Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı olanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları takdirde 506 Sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a tabi tutulmamalıdırlar.

Ancak; kollektif şirket ve adi şirket ortaklarının, aynı şirkette bir hizmet akdine dayanarak çalışmaları yasal olarak olanaklı görülmediğinden, bu durumda olanların Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekecektir.

1.2.3.7.1.9.2. Şirket ortağı ya da anonim şirketlerde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmaları dolayısıyla 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre Bağ-Kur sigortalısı olanlar, sigortalılıkları sürerken bir hizmet akdine dayanarak çalışmaya başladıkları takdirde, Bağ-Kur sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 506 sayılı Kanuna tabi tutulmamalıdırlar.

1.2.3.7.1.9.3. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre sigortalılığı devam etmekte iken diğer Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamına giren bir işte çalışmaya başlayanların, önceki sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda ise kesinti tarihinden itibaren son çalışmalarının gerektirdiği Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

Ancak; sigortalının çalışmakta olduğu işyerinde ortaya çıkan ve işin durmasına yol açan zorlayıcı sebepler (4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin III. fıkrasında belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla), geçici işgöremezlik dolayısıyla geçen süreler ile hafta sonu ve resmi tatil süreleri, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk süreleri, herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalıların askerlikte geçen hizmet süreleri, sigortalıların greve iştirak etmesi veya işverenlerin lokavt yapması hallerinde geçen süreler, sigortalılığın kesintisi olarak değerlendirilmemelidir.

1.2.3.7.1.9.4. Yukarıda açıklanan durumların, aynı işverene ait değişik işyerlerinde veya birden fazla işverene ait işyerlerinde gerçekleşmesi (kollektif şirketler ile adi şirketler için söz konusu olan ve yukarıda belirtilen özel durum hariç) uygulamayı değiştirmemelidir.

1.2.3.7.1.9.5. 1479 sayılı Kanunun 4956 sayılı Kanunla eklenen Geçici 18 inci maddesi gereğince, Bağ-Kur sigortalılarının her türlü hak ve yükümlülükleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlayacağından, 04.10.2000 tarihinden önce şirket ortağı olması dolayısıyla Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekirken, Bağ-Kur'a tâbi tutulmayan ve aynı şirkette (kollektif şirket ve adi şirket hariç) ya da başka bir işyerinde 04.10.2000 tarihinden önceki bir tarihte hizmet akdine dayanan çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilen sigortalıların, bu Kanun kapsamındaki sigortalılıkları 04.10.2000 tarihinden sonra da kesintiye uğradığı tarihe kadar devam ettirilmeli, kesintiye uğraması halinde ise kesinti tarihinden itibaren sona erdirilmelidir.

1.2.3.7.1.9.6 Aynı gün hem şirket ortağı ve hem de bir hizmet akdi tesis ederek ortak olduğu şirkette veya başka bir şirkette çalışmaya başlayan kişinin tercih ettiği sosyal güvenlik kuruluşu (Devredilen SSK - BAĞ-KUR) dikkate alınarak, tercihini (Devredilen) S.S.K.'ndan yana kullananların şirket ortaklığı devam ederken 506 sayılı Kanuna tabi çalışması sona erdiği taktirde 1479 sayılı Kanun ile ilişkilendirilmeleri; tercihini (Devredilen) BAĞ-KUR'a tabi olmak yönünde kullananlar için de hizmet akdine tabi çalışması devam ederken şirket ortaklığının sona ermesi halinde, bu tarihten itibaren 506 sayılı Kanun ile ilişkilendirilmeleri gerekmektedir.

1.2.3.7.1.9.7. 4842 sayılı Kanunu ile değişik 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesi gereği 01.05.2003 tarihinden itibaren, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları günden itibaren isteğe bağlı sigortalılıklarının sona erdirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;

İsteğe bağlı sigortalılık, gerek 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 79 uncu maddesi ve gerekse 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesi uyarınca, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ile sona erer. Bu nedenle, 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesi uyarınca isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyenlerden, şirket ortağı olanların ortaklık tarihinden itibaren Bağ-Kur'la, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 79 uncu maddesi uyarınca isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyenlerden bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılmaya başlayanların da çalışmaya başladıkları tarih itibariyle 506 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeleri gerekmektedir.

1.2.3.7.2. İncelemelerde Dikkat Edilecek Hususlar

1.2.3.7.2.1. Sigortalı Dosyasının İncelenmesi

Sigortalı şahsi dosyası ve hizmet dökümleri incelenmeli, sigortalının yaptığı iş/işler, şirket ortaklığını kazanmadan ve kazandıktan sonraki sürelerde 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının kesintisiz sürüp sürmediği gibi hususlar belirlenmeli ve gerektiğinde belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.7.2.2. Ticaret Sicil Gazetelerinin İncelenmesi

506 sayılı Kanuna tabi sigortalının;

-Ortak olduğu şirket türü,

-Şirket ortaklığını kazandığı tarih,

-Müdürlük görevi, yönetim kurulu üyeliği, kurucu ortaklığı bulunup bulunmadığı

Gibi hususlar tespit edilmeli ve gerekiyorsa belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.7.2.3. İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi

-İşyeri kayıt ve belgelerinden saptanan ücret ödemeleri,

-Karar defterlerinin tetkiki ile üçüncü bir şahsın yapacağı işi yapıp yapamayacağı ve bu çalışması karşılığı ücret ödenmesine karar verilip verilmediği,

-Üçüncü bir kişinin yapacağı işi yaptığının iddia edildiği durumlarda, öğrenim durumu, üçüncü kişinin yapabileceği işi yapabilecek bilgilere sahip olup olmadığı (örneğin muhasebecilik belgesinin bulunup bulunmadığı gibi), defter ve kayıtlarda bulunan yazıları ve ücret alıp almadığı tespit edilmelidir.

1.2.3.7.2.4. Gerektiğinde Yerel Denetim Ve Çevre Araştırması Yapılması

Gerektiğinde konu ile ilgili olarak işyerinde yerel denetim yapılmalı, sigortalının çalışma şekli ve görevleri konusunda işyeri çalışanlarının ve komşu işyeri sahiplerinin bilgilerine başvurularak sonuç oluşturulmalıdır.

1.2.3.8. İhbar Ve Şikayetler Hakkında Yapılacak İncelemeler

1.2.3.8.1. Kayıt Dışı İstihdam İddiasını İçeren Gerek İhbar Ve Gerekse Şikayetler Hakkında Yapılacak Çalışmalar

- Gerektiğinde işyeri dosyasının incelenmesi ve gerekli bilgilerin alınması,

- İhbar veya şikayette bulunanın ifadesinin alınması,

- Gerektiğinde işyerinde yerel denetim yapılması,

- Denetim dönemi öncesinde çalışmaya başlayan ve halen çalışanlar ile tanıklardan gerek görülenlerin ifadelerinin alınması,

- Gerektiğinde çevre soruşturması yapılması (işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışanlarından yeterince bilgi edinilememesi halinde),

- Varsa kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge ve/veya bilgilerin temin edilmesi (İhale makamından, özel okullar, dershaneler, sürücü kursları ve vb. kurslar için Milli Eğitim Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden, profesyonel futbolcular için Futbol Federasyonu, otobüs işletmeleri çalışanları ve trafik kazası tespit tutanakları için İl Emniyet Müdürlükleri, vergi yoklama memurları tutanakları, kolluk kuvvetleri tutanakları, savcılık ifadeleri, bilirkişi raporları, liman reisliklerince düzenlenen gemi çalışanları listeleri, tüm kamu kurum denetim

elamanlarınca alınan ifadeleri kapsayan tutanaklar ve raporları, PTT memurlarınca yapılan tebligatlardaki bilgiler, 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu gereğince yapılan bildirimler),

- İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi,

- İşveren/işveren yetkilisinin ifadesinin alınması.

1.2.3.8.2. Yapılacak İncelemelerde Dikkat Edilecek Hususlar

1.2.3.8.2.1. İhbarda Bulunanın veya Şikayetçinin İfadesine Başvurma

İhbar ve şikayetlerle ilgili soruşturmalara, şikayetçi ya da ihbarda bulunan kişi veya kuruluşun yetkilisinin ifadesine başvurularak başlanılmalıdır. Gönderilen tebligata icabet edilmemesi veya tebligat yapılamaması halinde de soruşturmaya devam edilmelidir.

Şikayetçinin veya ihbarcının ifadesinin alınması sırasında, çalışma olgusunu ortaya koyabilecek bilgi ve belgeleri olup olmadığı araştırılmalı ve varsa iddiasını ispatlamaya yönelik deliller istenmelidir.

1.2.3.8.2.2. Gerektiğinde İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Denetlenen işyerinde, kontrol memurları tarafından düzenlenmiş yerel denetim tutanağı bulunsa bile, gerek görülmesi halinde işyerinde yerel denetim yapılarak, yapılan tespitler sigortalı hizmet kazandırmada değerlendirilmelidir.

Fiilen çalışmasına rağmen sigortasının yaptırılmadığını bildiren çalışanın, kontrol saatinde işyerinde görülmemekle beraber diğer çalışanlardan uygun sorgulama yöntemi ile çalışmaya devam ettiği ancak görevle gönderildiğinin öğrenilmesi halinde, başka bir saatte veya günde yeniden yapılacak yerel denetimle çalışmalarının fiilen tespiti yoluna gidilebilir.

1.2.3.8.2.3. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

Çalışanların isimlerinin bildirildiği ihbar veya şikayet dilekçelerinde, iddia edilen çalışmaları fiilen saptanamayanların, çalışma gün ve kazançlarının tespiti amacıyla işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi yoluna gidilmelidir.

Kayıtların incelenmesi sırasında, ücret tediye bordrosu, ücret ödeme makbuzu ve gider makbuzu gibi belgelerin yanı sıra tüm gelir ve gider belgeleri de incelenmek suretiyle çalışma olgusunun tespitine çalışılmalıdır.

1.2.3.8.2.4. Kamu Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Belge veya Bilgi Olup Olmadığının Araştırılması

Araştırılan hizmete ilişkin kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler de, bu bağlamda araştırılmalı ve sonuç oluşturmada dikkate alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen usuller ile hizmetlerin tespit edilememesi durumunda, 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası paralelinde aşağıda belirtilen çalışmalar da yapılmalıdır.

1.2.3.8.2.5. Tanık İfadeleri

Şikayetçinin çalışmalarının geçtiğini iddia ettiği dönemde işyerinden Kuruma bildirimi yapılan veya fiilen çalıştığı tespit edilen sigortalılardan ifadelerine başvurulanların bildirimlerinden edinilen bilgiler, diğer tespitlerle birlikte dikkate alınmalıdır.

Yakınmacı, işveren ve diğer çalışanlar ile çevre soruşturmasında bağlantı kurulan şahısların bildirimlerinin farklılık göstermesi durumunda, konuya açıklık getirilmesi amacıyla yeniden ifadeleri alınmalı ve kesin kanı oluşturacak bilgiler edinilmeye çalışılmalıdır.

Bildirimlerine başvurulanların kimlik tespitleri yapılarak iş veya konut adresleri ile telefon numaraları alınmalıdır.

1.2.3.8.2.6. İşverenin İfadesine Başvurulması

İhbar ve yakınma konularında işverenin/işveren yetkilisinin de ifadesi alınmalıdır. İşveren veya işyeri yetkilisi denetim konusunda alınan ifadesinde, inkar ya da ikrarda bulunabilir. Hizmet kazandırılması gereken durumlarda kanuna karşı hile veya muvazaa ile hizmet kazanımlarının önlenmesi bakımından, çalışma olgusunun tespitinde sadece işveren/işyeri yetkilisi ve iddia sahibi beyanlarına dayandırılarak sigortalı hizmet kazandırılmamalı, tanık ifadeleri, araştırılan konudaki tüm belgeli bilgiler ve gerektiğinde çevre soruşturmasından saptanan tüm veriler birlikte değerlendirilerek sonuç oluşturulmalıdır.

1.2.3.8.2.7. Çevre Soruşturması Yapılması

Soruşturma konusunda elde edilen bilgilerin sigortalı hizmet kazanımı veya sigorta olayının tespitinde yeterli olmaması halinde, konuya açıklık getirmek ve doğruyu saptamak adına olanaklar dahilinde çevre soruşturması da yapılmalıdır.

1.2.3.8.3. Elde Edilen Bilgi Ve Belgelerin Değerlendirilmesi

Yapılan incelemelerde olayın gerçek mahiyetinin araştırılması, kayıt ve belgelerin incelenmesinin yanı sıra fiili tespit, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen belge veya bilgi, alınan ifadeler ve çevre

soruşturması sonucu yapılan tespitlerin ve elde edilen verilerin birlikte değerlendirilerek bir kanaate varılması esastır.

506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince çalışmanın fiilen, işyeri kayıtlarındaki her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiden tespit edilmesi halinde çalışanlara sigortalı hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Ancak, işyeri kayıt ve belgelerinden bilgi edinilememesi veya kayıtların tebligata rağmen denetime çıkarılmaması, kamu kuruluşlarından belge ya da bilgi edinilememesi gibi sebeplerle, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi gereği saptanamayan hizmet iddialarının, 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi kapsamında ortaya konulmasına çalışılmalıdır.

506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi kapsamında hizmet kazandırılması gerekebilecek durumlarda işveren ve şikayetçinin kendi aralarında anlaşmalarının da mümkün olabileceği göz önünde bulundurularak, çalışma olgusunun tespitinde salt işveren/işyeri yetkilisi ve iddia sahibi beyanlarına dayandırılarak sigortalı hizmet kazandırılmamalıdır. Araştırılan konudaki tüm belgeli bilgiler de tespit edilmeli, tanık ifadelerine başvurulmalı, ifadeler arasında çelişkiler varsa giderilmeli ve gerekmesi halinde çevre soruşturması yoluyla bilgi edinilerek sigortalı hizmet hiçbir tereddüte ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde net olarak ortaya konulmak suretiyle kanaat oluşturulmalıdır.

1.2.3.8.4. Aylık Çalışma Gün Ve Kazanç Tespiti

Çalışmanın saptanmasına ilişkin edinilecek tüm bilgi tespitlerinde, aylık çalışma gün sayısı ve kazanç tutarı da saptanmalıdır.

Aylık çalışma gün sayısı ve kazanç tutarı tespiti, kayıtlardan tespit edilecek her türlü bilgi esas alınarak belirlenebileceği gibi, kamu kuruluşlarından edinilecek belge veya bilgiden de saptanabilir.

Kayıtlardan tespit edilecek her türlü bilgiden, çalışıldığı belirlenen süre için aylık çalışma gün ve kazanç saptaması yapılamadığı takdirde, kayıt niteliğinde olmak üzere incelenen belgelerdeki bilgiler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gerektiğinde alınacak ifadelerden edinilen bilgiler de dikkate alınarak aylık çalışma gün ve kazanç tutarı tespit edilmelidir.

Yine, kamu kuruluşlarından alınacak belge veya bilgiden çalıştığı anlaşılmakla beraber aylık çalışma gün sayısı ve kazanç tutarının belirlenememesi halinde de çalıştığı saptananlar için, işveren ve diğer çalışanlar ile gerektiğinde çevre soruşturmasında elde edilecek bilgiler doğrultusunda aylık çalışma gün ve kazanç tespiti yapılmalıdır.

Ayrıca, kayıtlardan bilgi edinilememesi veya kayıtların tebligata rağmen denetime çıkarılmaması, kamu kuruluşlarından da belge ya da bilgi edinilememesi sebepleriyle işveren, çalışan, tanık bildirimleri ve gerektiğinde çevre soruşturması sonucu çalıştığı anlaşılanlar için de, alınacak ifadelerde aylık çalışma gün ve kazanç tespitine gidilmeli, aylık çalışma günleri saptanmakla birlikte kazancın belirlenemediği durumlarda günlük/aylık sigorta primine esas kazanç olarak, asgari sigorta primine esas kazanç tutarı dikkate alınmalıdır.

1.2.3.8.5. Kimlik Tespiti

Sigortalı hizmetin kişiselleştirilmesi bakımından, çalıştığı tespit edilenlerin ad ve soyadları yanında, sigortalı tescilini teminen işe giriş bildirgelerinde bulunması gereken diğer alt kimlik bilgilerinin de (ana-baba adı,doğum yeri, tarihi, mernis no, nüfusa kayıt bilgileri ve diğerleri) mutlaka tespiti yapılmalıdır. Kişisel alt kimlik bilgilerinin, kayıtlardan veya kamu kuruluşlarından alınan (çalışıldığına ilişkin bilgileri içeren) belgelerden saptanamaması halinde, alınacak ifadelerle de tespiti mümkün bulunmaktadır.

Saptanan sigortalı hizmetin, tüm araştırmalara rağmen kişiselleştirilmesinin (kişinin alt kimlik bilgilerinin tespit edilememesi) mümkün olmadığı hallerde, yine aylık çalışma gün ve kazanç tespiti yapılmalı ve raporlarda, prim tahakkuk ve tahsiline esas olması bakımından saptanan aylık çalışma gün ve kazanç tutarları üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin istenilmesi, verilmemesi halinde re'sen düzenlenmesi önerisi ile yetinilmeli, ancak Kuruma verilmemiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri ile asıl/ek aylık prim ve hizmet belgeleri için ve şartların bulunması halinde işyeri kayıtları yönünden 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi gereğince idari para cezası tahakkuku önerilerinde bulunulmalıdır.

1.2.3.9. Hizmet Tespit Yöntemleri

1.2.3.9.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Kanunun 2 nci maddesi birinci fıkrasına göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılacakları, 6 ncı maddesi birinci fıkrasına göre çalıştırılanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olacakları, sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında hak ve yükümlülüklerin sigortalıların işe alındığı tarihten başlayacağı yönündeki hükümler, 506 sayılı Kanun açısından sigortalılığın temel hususlarıdır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesinin yedinci fıkrasındaki

“Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.” hükmü ile,

130 uncu maddesine eklenen “Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir" ve "Bu maddenin uygulanmasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.” hükmü, çalışanlardan sigortalılık niteliği bulunanlara hizmet kazandırılmasını sağlayan yasal dayanaklardır.

506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince, yönetmelikle tespit edilen ve sigortalı hizmet kazanımına ilişkin belgeleri işveren tarafından verilmeyen çalışanlar için sigortalı hizmet kazandırma, Kanuna yazılı tespit usullerinden biri gereğince saptanmasına bağlıdır.

Bu anlamda, sigortalı hizmet kazandırılabilmesi için çalışmanın fiilen, işyeri kayıtlarındaki her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya bilgiden tespit edilmesi gerekmektedir.

Yine, Müfettişlere özgü olarak, verilen görev sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilecek, diğer bir ifadeyle Müfettişler gerek hizmet tespitlerinde, gerekse sigorta olayları incelemeleri ve işin yürütümü için gerekli olan asgari işçiliğin saptanması dahil yemin hariç hiçbir sınırlamaya tabi olmadan Kurum alacağını tespit etmekle görevlendirilmişlerdir.

506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştırılması ister tescilli olsun ister kayıt dışı olsun Kurum alacağını doğuran olaylardan biridir ve sigortalılara ait prim belgelerinin Kuruma verilmesi de bu olaya ilişkin bir işlemdir. Dolayısıyla sigortalı çalışma olgusu Müfettişler tarafından yemin hariç her türlü delille ispatlanabilecektir.

Konu hakkında yapılacak çalışmalar başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.

1.2.3.9.1.1. Gerektiğinde işyeri dosyasının incelenmesi ve gerekli bilgilerin alınması,

1.2.3.9.1.2. İhbar veya şikayette bulunanın ifadesinin alınması,

1.2.3.9.1.3. Gerektiğinde işyerinde yerel denetim yapılması,

1.2.3.9.1.4. Denetim dönemi öncesinde çalışmaya başlayan ve halen çalışanlar ile tanıklardan gerek görülenlerin ifadelerinin alınması,

1.2.3.9.1.5. Gerektiğinde çevre soruşturması yapılması (işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışanlarından yeterince bilgi edinilememesi halinde),

1.2.3.9.1.6. Varsa kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge/belgelerin ve/veya bilgilerin temin edilmesi (İhale makamından, özel okullar, dershaneler, sürücü kursları ve vb. kurslar için Milli Eğitim Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden , profesyonel futbolcular için Futbol Federasyonu, otobüs işletmeleri çalışanları ve trafik kazası tespit tutanakları için İl Emniyet Müdürlükleri, vergi yoklama memurları tutanakları, kolluk kuvvetleri tutanakları, savcılık ifadeleri, bilirkişi raporları, liman reisliklerince düzenlenen gemi çalışanları listeleri, tüm kamu kurum denetim elamanlarınca alınan ifadeleri kapsayan tutanaklar ve raporları, PTT memurlarınca yapılan tebligatlardaki bilgiler, 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu gereğince yapılan bildirimler),

1.2.3.9.1.7. İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi,

1.2.3.9.1.8. İşveren/işveren yetkilisinin ifadesinin alınması.

1.2.3.9.2. Sigortalı Hizmet Kazandırma Usul Ve Yöntemleri

1.2.3.9.2.1. Fiilen Tespit

Genel anlamda fiilen tespit, 506 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında tespit ettikleri bilgilerdir.

Çalışan yönünden fiili tespit; 506 sayılı Kanuna göre sigortalı olması gereken kişinin yetkili denetim elemanları tarafından işyerinde çalıştığının görülmesidir. Sigortalı olması gereken kişinin işyerinde, işverenin emir ve talimatı altında hazır bulunduğu sırada görülmesi de fiilen tespit kapsamındadır.

506 sayılı Kanunun değişik 130 uncu maddesi gereğince işyerinde denetime yetkili olanlar; Müfettişler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrol Memurlarıdır. Yetkili denetim elemanlarınca işyerinde çalışırken görülmeyen kişiler yönünden fiilen tespit söz konusu olmayacağı gibi, işveren ve diğer çalışanlar ile çevrede bulunan üçüncü şahısların bildirimlerinin "fiilen tespit" kapsamında kabul edilmesi mümkün değildir.

Fiili tespit için, yetkili denetim elemanlarınca, 506 sayılı Kanun bakımından sigortalı olması gereken kişinin işyerinde çalıştığının görülmesi yeterli olup, çalışanın sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı hizmet kazandırmada gerekli olan prim belgelerinin temini ve ispat açısından saptanan bilgilerin tutanağa kaydedilmesi gerekmektedir.

506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesi yedinci fıkrası gereğince, çalışmaları fiilen tespit edilenlere, irade fesadı halleri (hata, hile, tehdit) hariç başkaca bir delile veya tespite gerek kalmadan hizmet kazandırılır.

Öte yandan; 16/01/2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 01/05/2004 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 24 üncü maddesinde;

"Müfettişler, sosyal güvenlik kontrol memurları ve genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan fiili tespit sonucunda çalıştığı belirlendiği halde, hizmetleri Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği saptanan sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin çalışmalarının mevcut olduğuna ilişkin yeterli ve inandırıcı delil ve bulgularla ortaya konulması kaydıyla, en fazla tespitin yapıldığı tarihten önceki bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır.

Bir yıllık süreyi aşan sigortalı çalışmalar ise, her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli işyeri kayıtları ile kanıtlamak şartıyla dikkate alınır.",

Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine paralel olarak Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan 16-318 Ek Sayılı Genelgenin (VI- Fiili Tespit Sonucunda Çalıştığı Belirlenen Sigortalıların Hizmetleri) konulu bölümünde;

"... ,

Madde metninin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, bu şekilde saptanan çalışmanın geriye yönelik olarak kabul edilebilmesi, çalışmanın yeterli ve inandırıcı delil ve bulgularla ortaya konulmasına bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir işyerinde yapılan fiili tespit sırasında çalıştığı tespit olunan bir kimsenin geriye yönelik hizmetinin geçerli olabilmesi için tanık beyanlarının yanı sıra, geçerli belgelerle, etraftan yapılan soruşturmalarla ve benzeri araştırmalar sonucunda hizmetin o işyerinde geçtiğini doğrulayıcı nitelikte inandırıcı delillerle ortaya konulması sağlanacaktır.

Sigortalının çalıştığı fiilen tespit edilmesine rağmen, geriye yönelik hizmetleri bu şekilde bilgi ve bulgulara dayanmıyorsa, bu defa sadece tespitin yapıldığı tarihte çalıştığı kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Fiili tespit sırasında çalıştığı tespit edilen sigortalıların, hizmetleri bir yıllık süreyi aşıyorsa, aşan hizmetler, ancak diğer kanunlar gereğince tutulan defter ve dayanağı belgelerle kanıtlanması halinde işleme konulacaktır."

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

506 Sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde; kayıt dışı istihdamın önlenmesi, kaçak sigortalılık nedeniyle oluşan Kurum zararlarının önüne geçilmesi ve en önemlisi kayıt dışı sigortalıların mahkemelere başvurmalarına gerek kalmadan Kurumca yapılacak araştırmalar sonucu sosyal güvenlik haklarına kavuşturulması gibi sosyal devlet anlayışını pekiştirmeyi amaçlayan hükümler bulunmasına rağmen, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi ile getirilen hizmet kazandırılmasına ilişkin sınırlandırma, işyerlerinde yapılan fiili tespitlere yöneliktir.

Fiili tespit ile hizmet kazanımına ilişkin bu sınırlamanın; 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde belirtilen "işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden" veya "kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiden" ya da aşağıda açıklanacağı üzere "506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi kapsamında" tespit edilen / saptanan hizmetler ile bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla, fiilen tespitler sırasında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi gereğince geriye yönelik çalışmaları ortaya konulamayan kişilere, belirtilen yollar ile ortaya konulması halinde geriye yönelik olarak hizmet kazandırmak mümkündür.

1.2.3.9.2.2. İşyeri Kayıtları

506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesi yedinci fıkrası gereğince, çalışmaları işyeri kayıtlarındaki her türlü bilgiden tespit edilenlere, başka bir delile veya tespite gerek kalmadan (çalışmaya dayanmayan sigortalılık, sigortalılık niteliği bulunmama vb. hariç) hizmet kazandırılır.

Kayıt yönünden tabi olunan Kanun gereğince düzenlenmesi veya alınması zorunlu bulunan bir belgeye dayandırılmayan çalışmanın, işyeri kayıtlarından tespit kapsamında kabul edilmesi mümkün değildir.

İşyeri kayıtları, işverenler tarafından bir yasa gereği tutulması zorunlu olan defterler ve dayanağı belgelerdir. Deftere tabi olmayanlar için ise, kayıt niteliğinde olmak üzere düzenlemek zorunda oldukları belgelerdir.

İşverenin tutmak zorunda olduğu defter ve belgelerden, bir Kanun gereğince tutmak zorunda olduğu defter ve belgelerin (Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanunlar) anlaşılması gerekmektedir.

İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesinde, ücret tediye bordrosu veya ücret ödeme makbuzu bulunup bulunmadığı ile bu belgelerdeki bilgilerin bir yasa gereği tutulan deftere kaydedilip kaydedilmediği ile yetinilmemeli, ayrıca her yasal belgedeki bilgi de çalışmanın kanıtı sayılmalıdır.

Bir yasa gereği düzenlenen belgelerin bazılarının delil olma nitelikleri ve düzenlenme usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1.2.3.9.2.2.1. Ücret Bordrosu

Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde ücret bordrosu düzenlenmiş ve işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tanzim etmeye mecbur oldukları belirtilerek ücret bordrolarında bulunması gerekli bilgilere yer verilmiştir.

Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 23 üncü maddesinde de ücret tediye bordrosunda bulunması gerekli bilgiler sayılmıştır.

Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 239 uncu maddesinde genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı (Bankalar Ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid Ve Teadülü Hakkında Kanun) Kanuna tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesikaların, ücret bordrosu yerine geçeceği belirtilmiştir.

Anılan belgelerden çalıştığı tespit edilen sigortalı hizmet kazandırma yoluna gidilmelidir.

1.2.3.9.2.2.2. Gider Pusulası

Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde gider pusulası düzenlenmiş, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin; vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işlerden veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere, gider pusulası yaptırılan iş veya satın alınan emtia için düzenlenen ve fatura yerine geçen bir belgedir. Ancak, uygulamada çoğu zaman hizmet akdine dayalı çalışması dolayısıyla sigortalı olması gereken kişilere gider pusulası ile ödeme yapıldığı görülmektedir.

Kanun gereğince, 506 sayılı Kanun uygulamasında sigortalılık niteliği taşıyacak bir hizmet karşılığı alınan ücretler için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekmekte ise de, hak edilen ücretin gider pusulası ile ödendiğinin saptanması halinde de, bu belge yasal kabul edilecek ve çalıştığı tespit edilen adına sigortalı hizmet kazandırma yoluna gidilmelidir.

1.2.3.9.2.2.3. Diğer Belgeler

Vergi Usul Kanununun 227 ila 252 nci maddelerinde ayrıca "Fatura, Sevk İrsaliyesi, Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişleri, Makineli Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş Bileti, Taşıma Biletleri), Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listeleri, Günlük Müşteri Listeleri, Muhabere Evrakı" belgelerinin taşıması gereken özellikler ile düzenlenme kuralları ve içerdiği hususlar belirtilmiştir.

Bir kanun gereğince düzenlenen ve kayıt kavramı içerisinde bulunan belgelerde yazılı bilgilerden çalışma olgusunun tespiti mümkün olup, bu anlamda delil niteliğindedir.

İbraname, bonservis, senet, sözleşme, şartname, mahsup fişi, banka kayıtları, vekaletname, imza sirküleri gibi belgeler, işverenin yasal defter ve dayanağı belge niteliğinde bulunmadığından, işyeri kayıtları kapsamında sayılması mümkün değildir. Ancak anılan belgelerin çalışma olgusunun ortaya konulmasında delil olarak değerlendirilmesi mümkündür.

1.2.3.9.2.3. Kamu Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Belge Veya Alınan Bilgiler

506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesi yedinci fıkrası gereğince, başka bir delile veya tespite gerek kalmadan hizmet kazandırılabilmesini mümkün kılan bir diğer husus da, kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalışma olgusunun tespit edilmesidir.

1.2.3.9.2.3.1. Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Belge

Bu tür belgelere örnek olarak trafik kazası tespit tutanakları, vergi yoklama memuru tutanakları, zabıta (polis-jandarma) tarafından düzenlenen tutanakları, ihale makamları tarafından düzenlenen imza föylerini, puantaj kayıtlarını, çalışanların her birinin işyerine girmesinde kullanılan kimlik belgelerini, varsa çalışanlar için tutulmuş dosyadaki bilgileri, liman reisliklerince düzenlenen gemi çalışanları listelerini ve benzerlerini sayabiliriz.

Kamu kuruluşlarında görevli olanlar tarafından, verilen görev gereğince düzenlenen

tüm belgeler de kamu kuruluşlarınca düzenlenen belge niteliğindedir. Bu bağlamda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince düzenlenen tutanaklar ve raporlar da aynı nitelikte sayılmak suretiyle, çalıştığı tespit edilenlere hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Yine, PTT memurlarınca yapılan tebligatlar da resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğindedir.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu da kamu kuruluşu kapsamında bulunduğundan, Müfettişler tarafından düzenlenen ifade tutanakları da dahil her belge kamu kuruluşunca düzenlenen belge kapsamındadır.

1.2.3.9.2.3.2. Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgi

İhale konusu işlerde, çalışanlarla ilgili olarak ihale makamından alınan bilgiler,

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden özel okullar, dershaneler ve sürücü kursu çalışanları için temin edilen bilgiler (Sözleşmeler aynı kapsamdadır. Belirtilen faaliyette bulunanlar büro personeli hariç diğer çalışanlarla çalışma süresi ve ücretini kapsayacak şekilde yaptıkları sözleşmeleri ilgili resmi kuruma göndermek ve sözleşme süresinde işten ayrılanları bildirmek zorundadırlar. Ayrıca, çalıştırılanlarla düzenlenmiş sözleşmelerin doğruyu yansıtıp yansıtmadığı ilgili kamu kurumunca denetlenmektedir.),

Kamu bankaları tarafından ihale konusu işlerde çalışanlar hakkında yapılan bildirimler,

Türkiye Futbol Federasyonundan temin edilen profesyonel futbolcularla ilgili bilgiler (Profesyonel futbol şubesi bulunan kulüpler, futbol takımında görev alacak futbolcularla süresi, aylığı ve transfer ücreti bilgilerini taşıyacak şekilde düzenledikleri sözleşmeleri Futbol Federasyonuna göndermekte, Futbol Federasyonu da sözleşme yapılan futbolcunun sözleşmeyi gönderen kulüpte profesyonel futbolcu olarak görev yapmasını teminen lisans vermektedir. Kulüple herhangi bir şekil ilişiği kesilen profesyonel futbolcunun durumu Futbol Federasyonuna bildirilmektedir. Bu anlamda, profesyonel futbolcu sözleşmeleri kulüpten sözleşme süresinde ayrılıp ayrılmadığı bilgisi de temin edilerek çalışıldığının kabul edilmesi gerekmektedir. Açıklanan bilgiler, Futbol Federasyonundan temin edilebileceği gibi, futbol kulübünde bulunan ve Futbol Federasyonunca onaylı sözleşme ve lisans belgelerinden de tespit edilebilir.),

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince yapılan bildirimler,

Anılan Kanunun 2 ve 4 üncü maddelerine istinaden otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne,

5 inci maddesine istinaden binalarda kapıcı, kaloriferci, bekçi, telefoncu ve benzeri idari, teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanlar için, bunların işe başlamalarını izleyen üç gün içinde, örneğine uygun kimlik bildirme belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne,

6 ncı maddesine göre de sürekli veya geçici olarak konutta kalarak çalışan hizmetçi, ahçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetler ile Kanunun 2 nci maddesi dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve buralarda barındırılanlar, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile buralarda kalan öğrenciler ve resmi dairelerde kalmalarına izin verilenlerin üç gün içinde genel kolluk örgütüne, bildirilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan yerlerde çalışmaya başlayanlar, Kanunda öngörülen sürelerde ilgili kolluk örgütüne bildirilmekte, ayrılanlar da aynı şekilde bildirime tabi olmaktadır. Belirtilen yerlerde yapılacak denetimler sırasında çalışanların tespiti bakımından, çalışanların bildirildiği kolluk örgütünden temin edilecek kimlik ve çalışma süresinin dikkate alınması gerekmektedir.)

Yukarıda belirtilen bilgiler örnek niteliğinde olup, kamu kuruluşlarından çalışanlarla ilgili bilgi temini mümkün bulunduğu takdirde, istisnasız bilgi alma yoluna gidilmeli ve sonuç oluşturmada varsa diğer bilgilerle birlikte dikkate alınmalıdır.

1.2.3.9.2.4. Yemin Hariç Her Türlü Delil

1.2.3.9.2.4.1. İşveren Bildirimleri ve İşyeri Hakkındaki Bilgiler

İşyeri bildirgesi, işe giriş bildirgeleri, prim belgeleri, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi, vizite kağıdı, sigortalı çalıştırılmaya son verildiğine dair bildirimler vb. bilgiler.

Tutanak tarihi itibarıyla, uzun süreli geçmişe dönük sigortalı hizmetin geçtiği iddia edilen dönemde (özellikle bir yılı geçen tespitlerde); işyerinde çalışma olup olmadığı, kapalı veya gayrı faal kalınıp kalınmadığı, işin niteliği ve faaliyetin yürütüldüğü bölümler bakımından çalıştığı öğrenilen kişinin yaptığı iş/işler belirlenmeli ve değerlendirme elde edilecek bilgiler

gereğince yapılmak suretiyle muvazaalı sigortalı hizmet kazanımının önüne geçilmelidir.

1.2.3.9.2.4.2. Şikayetçi, Tanık ve İşveren İfadeleri

1.2.3.9.2.4.2.1. Şikayetçi İfadesi

Özellikle işten ayrıldıktan sonra bizzat veya hak sahiplerinin yazılı müracaat ile çalışma veya sigorta olayına uğrama iddiasında bulunulması halinde, iddia sahiplerinden iddialarına ilişkin varsa delillerini ibraz etmeleri istenilmeli, ifadelerin belgeye dayanmaması durumunda, salt iddia sahibinin beyanına dayanılarak hizmet kazandırılması veya uğranıldığı bildirilen sigorta olayının kabulü mümkün değildir.

Müfettişler, öncelikle iddia sahiplerinin ifadelerine başvurmalı ve elde edeceği bilgileri de göz önünde bulundurmak suretiyle iddianın varlığını araştırmalıdırlar.

1.2.3.9.2.4.2.2. Tanık İfadeleri

Denetim konusu iddianın araştırılması ve doğru sonuç oluşturulmasında, tanık ifadeleri çok önemli bir yer tutmaktadır.

Bilgisine başvurulacak tanıklar, varsa öncelikle işyeri çalışanları arasından doğru bilgiyi vereceğine inanılanlardan bizzat Müfettiş tarafından seçilmelidir. İddia sahibinden tanıklar hakkında alınan bilgiler dikkate alınmakla birlikte, esas olan Müfettiş tarafından belirlenecek tanıkların beyanlarıdır.

İfadesine başvurulan tanıkların beyanlarının değerlendirilmesinde, yargı kararlarında da ifade edildiği gibi, çok uzun süre öncesini (tutanak tarihine göre bir yılı aşan bildirimlerde) içeren bildirimlerin tutanağın düzenlendiği tarihe kadar sıhhatli bir şekilde hafızada korunmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine göre mümkün olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2.3.9.2.4.2.3. İşveren İfadesi

İşveren veya işyeri yetkilisi denetim konusunda alınan ifadesinde, inkar ya da ikrarda bulunabilir. Hizmet kazandırılması gereken durumlarda işveren veya şikayetçinin anlaşmasının da mümkün olabileceği göz önünde bulundurularak, çalışma olgusunun tespitinde salt işveren/işyeri yetkilisi ve iddia sahibi beyanlarına dayandırılarak sigortalı hizmet kazandırılmamalı, araştırılan konudaki tüm belgeli bilgiler de tespit edilmelidir.

1.2.3.9.2.4.3. Çevre Soruşturması Yapılması

Soruşturma konusunda, elde edilen bilgilerin sigortalı hizmet kazanımı veya sigorta olayının tespitinde yeterli olmaması halinde, konuya açıklık getirmek ve doğruyu saptamak adına çevre soruşturması yoluna da gidilmelidir.

1.2.3.9.2.4.4. Karineler

Karine, belli bir olaydan belli olmayan bir olay için hüküm veren tarafından çıkarılan sonuçlardır.

Karineler fiili ve kanuni karineler olmak üzere ikiye ayrılır. Kanuni karineler de kendi içinde kesin kanuni karineler ve adi kanuni karineler olmak üzere ayrıma tabidir.

Fiili karineler, ölüm veya yaralanmada olduğu gibi meydana gelen olayın sonuç oluşturduğu hallerdir.

Kanuni karineler ispat yüküne gerçek bir istisnadır. Diğer bir ifadeyle, karineye dayanan taraf o olayı ispat etmekle yükümlü değildir.

Kesin kanuni karineler aksinin ispatı mümkün olmayan karinelerdir. Örneğin: hiç kimse tapu sicilinde kayıtlı olan bir durumun kendisince bilinmediği yolunda bir iddia ileri süremez.

Adi kanuni karineler ise aksi ispat edilebilen karinelerdir. Bunlar aksi ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil ederler.

Ancak, kanuni karine aleyhine olan taraf, karinenin aksini ispat edebilir. Örneğin, resmi sicil ve senetler doğru olmadığı ispat edilinceye kadar muteberdir.

4958 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine eklenen üç ve dördüncü fıkraları bu yöntem uygulamasında diğer bir yasal dayanağı teşkil etmektedir.

506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkrasında " Müfettişlerce görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir" , dördüncü fıkrasında ise "Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir" hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Müfettişler tarafından düzenlenen tutanakların (Kayıt İnceleme veya İfade Tutanaklarının) ispat kuvveti artırılmış olmasının yanı sıra, Kurum alacağını doğuran olayın her türlü delil ile ispatının mümkün kılınması ile de ispat kolaylığı sağlanmıştır.

1.2.3.9.3. Elde Edilen Bilgi Ve Belgelerin Değerlendirilmesi

Yapılan incelemelerde, konunun gerçek mahiyetinin araştırılması, kayıt ve belgelerin incelenmesinin yanı sıra fiili tespit, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen belge veya bilgi, alınan ifadeler ve çevre soruşturması sonucu yapılan tespitlerin ve elde edilen verilerin birlikte değerlendirilerek bir kanaate varılması esastır.

506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince çalışmanın fiilen, işyeri kayıtlarındaki her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiden tespit edilmesi halinde çalışanlara sigortalı hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Ancak, işyeri kayıt ve belgelerinden bilgi edinilememesi veya kayıtların tebligata rağmen denetime çıkarılmaması, kamu kuruluşlarından belge ya da bilgi edinilememesi gibi sebeplerle, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi gereği saptanamayan hizmet iddialarının, 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi kapsamında ortaya konulmasına çalışılmalıdır.

506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi kapsamında hizmet kazandırılması gerekebilecek durumlarda; işveren ve şikayetçinin kendi aralarında anlaşmalarının da mümkün olabileceği göz önünde bulundurularak, çalışma olgusunun tespitinde salt işveren/işyeri yetkilisi ve iddia sahibi beyanlarına dayandırılarak sigortalı hizmet kazandırılmamalıdır. Araştırılan konudaki tüm belgeli bilgiler de tespit edilmeli, tanık ifadelerine başvurulmalı, ifadeler arasında çelişkiler varsa giderilmeli ve gerekmesi halinde çevre soruşturması yoluyla bilgi edinilerek sigortalı hizmet hiçbir tereddüte ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde net olarak ortaya konulmak suretiyle kanaat oluşturulmalıdır.

1.2.3.10. İşyeri Ve Sigortalılık Bazında Sahte Bildirimler İle İlgili İncelemeler

1.2.3.10.1 .Sahte Sigortalılık

1.2.3.10.1.1. Genel Bilgiler

506 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, "Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar.

…

Bu kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan kimseleri yararlanırlar",

506 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, "Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden 'sigortalı' olurlar.

Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar.

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz", hükümleri yer almıştır.

Bu hükümlere göre, çeşitli Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere, bir kimsenin 506 sayılı Kanun uygulamasında sigortalı sayılabilmesi için;

1- İş ilişkisinin kural olarak hizmet akdine dayanması,

2- Hizmet sözleşmesinin çalışana yüklediği iş görme borcunun işverene ait işyerinde veya işveren tarafından görevlendirilen yerde görülmesi,

3- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılmayan kimseler arasında yer almama,

Koşullarının hep birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Belirtilen üç koşuldan birinin eksikliği halinde 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalılıktan söz edilemeyecektir.

Buna karşılık, 506 sayılı Kanunda belirtilen Yardımlardan yararlanabilmek için, çalışmalarının gerçek ve eylemli olmamasına rağmen sigortalı hizmet bildirimlerinin olduğu da bilinmektedir.

1.2.3.10.1.2. İncelemede Uyulması Gereken Hususlar

1.2.3.10.1.2.1. Gerektiğinde İşyeri Dosyasının Tetkik Edilmesi

a- İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,

b-Aylar itibariyle Kuruma yapılan bildirimler,

c- İnceleme dönemi itibariyle işyeri çalışanlarının kimler olduğu,

ç- İşveren/şirket ortaklarının kimler olduğu, adresleri ve benzeri konularda bilgi edinilmelidir.

1.2.3.10.1.2.2. Gerektiğinde Sigortalının Şahsi Dosyasının Tetkik Edilmesi

Sigortalılığından şüphe duyulan kişinin;

a- Daha önce çalıştığı işyerlerinin neler olduğu,

b-Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma yasal süresinde verilip verilmediği,

c-Tespit edilebiliyorsa uzmanlığı, kariyeri,

ç-Tespit edilebiliyorsa, daha önceden bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, istirahatli kaldığı süreler,

d-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile bağının bulunup bulunmadığı, başlangıç ve sona erme süreleri,

Tespit edilip, varsa belge örnekleri alınmalıdır.

1.2.3.10.1.2.3. Gerektiğinde İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Sigortalılığından şüphe duyulan kişinin Kuruma bildiriminin yapıldığı işyerinde yerel denetim yapılarak eylemli çalışanlar (görevli, izinli, istirahatli-raporlu gibi işyerinde bulunmayanlar dahil) tespit edilmeli, işyerinde bulunmayanların bulunmama nedenleri olanaklı ise belgeye dayandırılmalı, belge temin edilemiyorsa işveren ve diğer çalışanların ifadelerine başvurulmalı, özellikle sigortalılığından şüphe duyulan kişinin ifadesinin alınması sırasında yararlı olabilecek işyeri özellikleri (işyerinin adresi, işyerinin bölümleri, yerleşim planı, bölümler itibariyle çalışan işçilerin kimler olduğu gibi) öğrenilmeli ve not edilmelidir.

Diğer taraftan, özellikle bildirimi konusunda şüpheye düşülen kişiler hakkında, diğer çalışanların ifadelerine başvurulmalı ve bu ifadeler ayrı olarak ifade tutanaklarına yazılmalıdır.

1.2.3.10.1.2.4. Adına Sigortalı Hizmet Bildirilenlerin İfadesinin Alınması

İfade tutanağında bulunması gereken temel bilgiler yanında soruşturmanın gidişatına göre sigortalılığından şüphe duyulan kişinin;

a- Kendi nam ve hesabına çalıştığı dönemler dahil tüm sigortalılığı süresinde işverenleri ve adresleri de belirtilmek suretiyle yaptığı iş/işler ve süreleri,

b- İşyerinin adresi, işyerinde yapılan iş, işyerinde hangi işleri yaptığı, işyerinde yaptığı iş konusunda bir uzmanlığının bulunup bulunmadığı,

c- Daha önceden kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığı,

ç- Boşta geçen süreleri varsa, geçimini nasıl sağladığı,

d- İşveren/şirket ortakları ile bir akrabalığının bulunup bulunmadığı,

e- İşyerinde çalıştığı bildirilen sürede aylar itibariyle aldığı ücretler,

f- Ücret alırken her hangi bir belge imzalayıp imzalamadığı,

g- İşyerindeki günlük haftalık çalışma saatleri,

h- İşyerinde diğer çalışanlar hakkında bilgiler,

ı- İşyerinin genel tarifi (Yerleşim planı, makine ve demirbaşların durumu gibi işyerinin kurulu düzeninin anlattırılması),

i- Vergi mükellefiyeti ile diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile bir bağının bulunup bulunmadığı, süreleri,

Gibi hususlar öğrenilip tutanağa aktarılmalıdır.

1.2.3.10.1.2.5. Bordro Tanıklarının (İşyeri Çalışanlarının) İfadesinin Alınması

İfade tutanağında bulunması gereken temel bilgiler yanında soruşturmanın gidişatına göre,

a- İşyerinde ne zamandan beri çalıştığı, işyerinde çalışanları tanıyıp tanımadığı,

b- İşyerinde ne iş yapıldığı,

c- Sigortalılığı konusunda şüphe duyulan kimseyi tanıyıp tanımadığı, bu kişinin ne zamandan beri işyerinde çalıştığı ve yaptığı iş,

ç- Sigortalılığı konusunda şüphe duyulan kimsenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin daha önceden bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı,

Gibi hususlar öğrenilip tutanağa aktarılmaya çalışılmalıdır.

1.2.3.10.1.2.6. İşyeri Muhasebecisinin Tespiti Ve İfadesinin Alınması

İşyeri muhasebecisi tespit edilerek, işyeri, işveren, işyerinden Kuruma yapılan bildirimler, işveren ile akrabalığının olup olmadığı, işveren ile ticari ilişkisi, işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılar ile ilişkisi, işyeri kayıtları ve benzeri konularda ayrıntılı ifadesi alınmalıdır.

1.2.3.10.1.2.7. Çevre Araştırması Yapılması

İşyerinin terk, tasfiye gibi nedenlerle kapalı olmasından dolayı işyerinde yerel denetim yapılamaması veya işyerinde yapılan yerel

denetimden ve alınan ifadelerden incelenen konunun yeterince açıklığa kavuşturulamaması veya duraksamaya düşülmesi hallerinde,

1.2.3.10.1.2.7.1. İşyeri Mahallinde

İşyeri çevresinde (Örneğin, Komşu işyeri sahip ve çalışanları, kat sakinleri gibi üçüncü kişilerle görüşülmesi) araştırma ve soruşturma yapılmalıdır.

1.2.3.10.1.2.7.2. Sigortalının İkamet Bölgesinde

İşyeri mahallinde yapılan çevre soruşturmasından sonuç alınamaması halinde, sigortalının ikamet bölgesinde de civar soruşturması yapılarak sigortalılığı araştırılan kişinin bölgede tanınıp tanınmadığı, mesleği, geçimini nasıl sağladığı, kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin daha önceden bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, öğrenilebiliyorsa nerede çalıştığı, hususlarında araştırma soruşturma yapılmalıdır.

1.2.3.10.1.2.8. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

Sigortalılığından şüphe duyulan kişinin;

a- Aylar itibariyle ücretleri, adı geçene ödenen ücretlerin işyeri kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği,

b- Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediği,

c- Sigortalı işe giriş bildirgesi, varsa iş sözleşmesi ve ücret ödeme bordroları veya makbuzlarındaki imzalarının birbirleriyle benzeşip benzeşmediği,

ç- İşe giriş veya ayrılışının EK:1, EK:2 işçi bildirim listeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip bildirilmediği,

d- İşyerinde yaptığı iş,

e- Ücret ödeme bordrolarında kayıtlı ücret tutarları ve işçi sayılarının ilgili vergi dairesine verilen muhtasar beyannamelerde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı,

f- Sigortalının işveren/şirket ortakları ile bir akrabalığının, ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığı,

g- İşyeri kayıtlarından saptanan usulsüzlükler,

belirlenip tutanağa kaydedilmelidir.

1.2.3.10.1.2.9. İşveren/İşveren Vekilinin İfadesi

a- Sigortalı ile bir akrabalığının, daha önceden bir tanışıklığının veya ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığı,

b- Sigortalının işe girdiği tarih, yaptığı iş/işler,

c- Aylar itibariyle sigortalıya ödenen ücretler,

ç- Sigortalı veya hak sahiplerinin işe girmeden önce herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığı,

d- İşyeri kayıtlarından saptanan usulsüzlükler konularında bilgisi alınarak tutanağa kaydedilmelidir.

1.2.3.10.1.2.10. Tespitlerin Değerlendirilmesi

Sigortalı bildirilen kişinin çalışmalarının gerçek ve eylemli olmadığının yani sahte sigortalılığın saptanması durumunda,

a- Söz konusu kimse adına Kuruma bildirilen sigortalı hizmetlerinin ve eğer ilk tescil ise sigorta sicil numarasının iptali,

b- Sigortalı bildirildiği dönemdeki aylar itibariyle, işyeri kayıt ve belgelerinin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca geçersiz sayılarak her bir geçersizlik hali için ayrı ayrı idari para cezası uygulanması,

c- Sigortalı hizmet bildirilen kişi veya bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yersiz olarak yapılmış masrafların işverenden/sigortalıdan müştereken tahsili,

ç- Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi nedeniyle sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması,

d- Ödenen primlerin Borçlar Kanunun 65 inci maddesi uyarınca Kuruma irat kaydedilerek iade edilmemesi,

Hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.2.3.10.2. Sahte İşyerleri

1.2.3.10.2.1. Genel Bilgiler

Bilindiği gibi, özellikle son dönemlerde gerçekte faaliyeti bulunmayan şirketler kullanılarak çalışmaları gerçek ve eylemli olmayan bir çok kişinin para karşılığı Kuruma bildirildiği, primlerinin ödenmediği, bir çok kişinin bu yolla emekli edildiği tespit edilmektedir. Bu tür işyerleri ile ilgili olarak yapılacak araştırma ve soruşturmalarda uyulacak hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1.2.3.10.2.2. İncelemede Uyulması Gereken Hususlar

1.2.3.10.2.2.1. Gerektiğinde İşyeri Dosyasının Tetkik Edilmesi

a- İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,

b- Aylar itibariyle Kuruma yapılan bildirimler,

c- İşveren/şirket ortaklarının kimler olduğu, adresleri,

ç- Kuruma adına sigortalı hizmet bildirilen kimselerin sigortalı işe giriş bildirgeleri ile prim belgelerinin yasal sürelerinde Kuruma verilip verilmediği,

d- Kuruma verilen prim belgelerinde kayıtlı prim tutarlarının Kuruma ödenip ödenmediği,

e- İşverene gönderilen tebligatların geri iade edilip edilmediği,

f- İşverenin sık adres değiştirip değiştirmediği,

Konularında bilgi edinilmelidir.

1.2.3.10.2.2.2. İşyerinde Yerel Denetim ve Gerektiğinde Çevre Araştırması Yapılması

İşyerinin mevcudiyeti ve çalışanlarının kimler olduğunun belirlenmesi amacıyla işyerinde yerel denetim yapılmalıdır. Ancak; terk, tasfiye ve kapanmış olma gibi nedenlerle işyerinde yerel denetim yapılamaması durumunda, işyeri çevresinde (Örneğin, komşu işyeri sahip ve çalışanları, kat sakinleri gibi üçüncü kişilerle görüşülmesi) söz konusu işverenin/şirketin anılan adreste faaliyet gösterip göstermediği hususlarında araştırma ve soruşturma yapılmalıdır.

1.2.3.10.2.2.3. Adına Sigortalı Hizmet Bildirilenlerin İfadesinin Alınması

İfade tutanağında bulunması gereken temel bilgiler yanında incelemenin gidişatına göre,

a- Kendi nam ve hesabına çalıştığı dönemler dahil, tüm sigortalılığı süresinde işverenleri ve adresleri de belirtilmek suretiyle yaptığı iş/işler ve süreleri,

b- İşyerinin adresi, işyerinde yapılan iş, İşyerinde hangi işleri yaptığı, işyerinde yaptığı iş konusunda bir uzmanlığının bulunup bulunmadığı,

c- Daha önceden her hangi bir hastalığının bulunup bulunmadığı,

ç- Boşta geçen süreleri varsa, geçimini nasıl sağladığı,

d- İşveren/şirket ortakları bir akrabalığının, daha önceden bir tanışıklığının veya ticari ilişkisinin bulunup bulunmadığı,

e- İşyerinde çalıştığı bildirilen sürede aylar itibariyle aldığı ücretler,

f- Ücret alırken her hangi bir belge imzalayıp imzalamadığı,

g- İşyerindeki günlük haftalık çalışma saatleri,

h- İşyerinde diğer çalışanlar hakkında bilgiler,

ı- İşyerinin genel tarifi, (Yerleşim planı, makine ve demirbaşların durumu gibi işyerinin kurulu düzeninin anlattırılması),

i- Vergi mükellefiyeti ile diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile bir bağının bulunup bulunmadığı, süreleri,

j- Sigortalı gösterilmek için herhangi bir ödemede bulunup bulunmadığı,

Gibi hususlar öğrenilip tutanağa aktarılmalıdır.

1.2.3.10.2.2.4. İşyeri Muhasebecisinin Tespiti Ve İfadesinin Alınması

İşyeri muhasebecisi tespit edilerek, işyeri, işveren, işyerinden Kuruma yapılan bildirimler, işveren ile akrabalığının olup olmadığı, işveren ile ticari ilişkisi, işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılar ile ilişkisi, işyeri kayıtları ve benzeri konularda ayrıntılı ifadesi alınmalıdır.

1.2.3.10.2.2.5. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

a- Aylar itibariyle sigortalılara ödenen ücretler,

b- Sigortalıların işe giriş ve ayrılış tarihleri,

c- Sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgeleri ile prim belgelerinin yasal sürelerinde Kuruma verilip verilmediği,

ç- Sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgeleri, varsa iş sözleşmeleri ve ücret ödeme bordroları veya makbuzlarındaki imzalarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı,

d- Sigortalıların işe giriş veya ayrılışının EK:1, EK:2 işçi bildirim listeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip bildirilmediği,

e- Sigortalıların işyerinde yaptıkları işler,

f- Muhtasar beyannamelerin yasal sürelerinde ilgili vergi dairesine verilip vergi tutarlarının yasal süreleri içinde ödenip ödenmediği, ücret

ödeme bordrolarında kayıtlı ücret tutarları ve işçi sayılarının ilgili vergi dairesine verilen muhtasar beyannamelerde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı,

g- Sigortalıların işveren/şirket ortakları ile bir akrabalığının, ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığı,

h- İşyeri kayıtlarından saptanan usulsüzlükler,

Belirlenip tutanağa kaydedilmelidir.

1.2.3.10.2.2.6. Tespitlerin Değerlendirilmesi

Sigortalı bildirilen kimselerin çalışmalarının gerçek ve eylemli olmadığının, bir başka ifade ile işyerinin gerçekte var olmadığının saptanması durumunda,

a- Sigortalı olarak Kuruma bildirilen kişilerin sigortalı hizmetlerinin ve eğer ilk tescil ise sigorta sicil numaralarının iptali,

b- İşyeri kayıt ve belgelerinin geçersizliği veya ibraz edilmemesi nedenleriyle önerilebilecek idari para cezaları hususunda, iptal edilen sigortalılıklar neticesi ortada 506 sayılı Yasa açısından işyeri kalıp kalmadığına dikkat edilmesi,

c- İşyerinden sigortalı olarak bildirilen kişiler ve/veya bakmakla yükümlü oldukları kimseler için yersiz olarak yapılmış masrafların işverenden/sigortalıdan müştereken tahsili,

ç- Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi nedeniyle sorumluluğu saptanan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması,

d- Ödenen primlerin Borçlar Kanunun 65 inci maddesi uyarınca Kuruma irat kaydedilerek iade edilmemesi,

Hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.2.3.11. Ana Ve Baba Hakkında Yapılacak İncelemelerde Dikkat Edilecek Konular

1.2.3.11.1. Genel Bilgiler

Ana ve babaya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 24 üncü maddesine göre gelir, 69 uncu maddesi gereğince aylık (her iki halde de eş ve çocuklara bağlanacak gelir-aylıktan artan hisse olması koşuluyla) bağlanmakta, değişik 36 ncı ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık yardımı yapılmaktadır.

06.08.2003 tarihinde 506 sayılı Kanunun 24 ve 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile "sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan (geçimin sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesi şartı aranmadan) ana ve babaya, sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde gelir veya aylık" olarak bağlanmaktadır.

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılmasında ise öngörülen koşul, geçimin sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesidir.

Emekli sigortalılarla çalışan sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babalarına da, sigortalı tarafından düzenlenip imzalanan dilekçe ve eki sigortalı ile ana ve babanın ikamet ettikleri yer muhtarlıklarınca onaylı (imzalı-mühürlü) beyan-taahhüt belgesi karşılığı Kurumumuzca sağlık yardımı sağlanmaktadır.

Sigortalının ana ve babasının geçimlerini sürekli ve düzenli olarak sağlayıp sağlamadığının saptanmasında genel bir ölçü konulamamakta; içinde bulunulan çevrenin anlayışı, koşulları, değerlendirmeleri (gelenekleri) dikkate alınarak, her somut olayın kendi özellikleri içinde belirlenmesi gerekmektedir.

Bu belirlemede genel bir kavramdan hareket etmek yerine "geçindirme" kavramının etraflıca araştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ana ve babanın kendi gelir kaynaklarına göre geçimlerini temin etmelerinin olanaklı olup olmadığı araştırmanın en önemli noktalarından birini oluşturmaktadır. Kendi gelir kaynaklarıyla geçinmeleri mümkün olan ana ve babanın, geçimlerinin sigortalı tarafından sağlandığı yönündeki beyanları, hayatın olağan akışına da kuşkusuz uygun düşmeyecektir.

Önemli olan, sigortalının ana ve babasının sürekli, düzenli ve günlük ihtiyaçlarının çoğunu (asıl kısmını) karşılayacak önemde yardımda bulunup bulunmadığı, bir başka anlatımla, geçimin sigortalı tarafından karşılanmaması halinde, ana ve babanın zor durumda (dışardan yardım almayı zorunlu kılacak) kalıp kalmayacaklarıdır.

Ayrıca, sigortalının ana ve babasıyla birlikte yaşadığı ve aralarında gelir ayırımı olmadığı hallerde, sigortalının yaptığı ana ve babasının da yararlandıkları harcamaların, ortak yaşamın gereksinimlerini karşılamada, kendi payına düşen bir katkı mahiyetinde değil de, ortak yaşamın gereksinimlerini karşılamada asıl kaynağı oluşturup oluşturmadığı; bir başka ifadeyle, ana ve babanın kaynaklarının önemsiz, geçimlerini sağlayan

sigortalının yaptığı yardımların asıl olması durumunda, sigortalının ana ve babasının geçimlerini sağladığı sonucuna varılmalıdır.

Sigortalının, var olan sigortalılığının eylemli çalışmaya dayanıp dayanmadığının, öncelikle ve özellikle saptanması gerekmektedir.

Muhtarlara yapılan eksik beyanlar nedeniyle düzenlenen belgeler her zaman gerçeği yansıtmamakta, bu ise, yersiz sağlık yardımı yapılması suretiyle Kurumumuzu zarara uğratmaktadır.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda, muhtarlarca konu hakkında düzenlenen belgeler üzerinde şüpheye düşülmesi, herhangi bir ihbarda bulunulması veya bir karinenin olması hallerinde araştırma-soruşturma yapılması suretiyle konunun açıklığa kavuşturulması icap etmektedir.

Bu konularda yapılacak araştırma ve soruşturmalarda, açıklanan bilgiler yanında aşağıda belirtilen bilgiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2.3.11.2. İncelemelerde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar

1.2.3.11.2.1. Ana Babanın Sağlık Yardımı Talebinde Bulunması

Genel bilgiler bölümünde açıklanan bilgilere ilave olarak;

1.2.3.11.2.1.1. Anne ve Babanın,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olup olmadıkları (isteğe bağlı sigortaya tabi olma dahil), hastalık sigortasından muayene ve tedavilerinin tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarınca da karşılanıp karşılanmadığı,

-Yurt dışı dahil sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir-aylık alıp almadıkları,

-65 yaşını doldurmaları nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında bulunup bulunmadıkları, (2022 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bu Kanuna tabi olanların sağlık yardımları Devlet Hastanelerince karşılanmaktadır.)

-Yeşilkart sahibi olarak Devlet Hastanelerinde ücretsiz muayene ve tedavi görüp görmediği, böyle bir kartının olup olmadığı,

-Menkul ve gayri menkul mal varlıklarının ve sair gelirlerinin aylık miktarının ne kadar olduğu ve geçimlerini temine yeterliliği,

-Varsa diğer çocuklarının ve sair şahısların gereksinimlerine katkıları,

1.2.3.11.2.1.2. Sigortalının;

-Birlikte yaşadığı eş ve çocuklarının gelirleri de dahil aylık elde edilen ortalama geliri, aylık toplam ortalama gideri,

-Eşinin de çalışıp çalışmadığı, oturduğu evin kira olup olmadığı, çocuklarının öğrenim görüp görmediği,

-Gelirle gider arasında gelir fazlalılığı olup olmadığı, gelir fazlalılığı varsa ne kadarının anne ve babanın gereksinimlerini karşılamak üzere harcandığı,

-Sigortalı ile anne ve babanın ayrı şehirlerde (sıkça gidilip gelinmesi zor olan) oturmaları halinde, gereksinimlerini karşılayacak ayni ve nakdi yardımların hangi yolla sağlandığı, (her ay gidilmesi -banka veya P.T.T. havalesi yoluyla para gönderilmesi gibi- varsa belgeleri görülerek bilgi alınmalıdır.)

Konuları ile diğer bilgiler toplanmak suretiyle, sigortalının sağladığı yardımın anne veya babanın gereksinimlerinin asıl kaynağını oluşturduğunun saptanması koşuluyla, sigortalının anne veya babasının geçimlerini sağladığı kabul edilebilecektir.

1.2.3.11.2.2. 06.08.2003 Öncesi Ana-Babanın Gelir Veya Aylık Talebinde Bulunması

06.08.2003 tarihinden önce ölen sigortalıların ana-babalarına gelir/aylık bağlanabilmesi için;

a- Sigortalının ölüm tarihinde artan hissenin bulunması,

b-Sigortalının sağlığında ana-babasının geçimine katkıda bulunduğunun belirlenmesi,

c- Ana-babanın sigortalının katkısına ihtiyaç duyacak yeterli gelir/aylık ve mal varlığına sahip olmaması,

şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.

Yapılacak incelemelerde;

a- Sigortalının sağlığında, birlikte ikamet ettiği ve gelir-gider birliği olan eş ve çocukları da dahil aylık ortalama gelir ve gider (ev kirası, eşin çalışma durumu, çocuk sayısı ve öğrenim durumları, yaşam standardı vb.) tutarlarının karşılaştırılması suretiyle, artan bir gelir miktarının bulunup bulunmadığı, artan gelir var ise aylık miktarı,

Ana ve babanın, menkul ve gayri menkul mal varlıklarından, çalışmalarından, ticari faaliyetlerinden, 65 yaş aylığı, yurt dışı gelir-aylıkları, varsa diğer çocuklarının ve sair şahısların katkıları gibi tüm gelirlerinin,

aylık ortalama tüm giderleri (yiyecek, içecek, kira, sağlık gibi) karşılaştırılmak suretiyle, ne kadar ilave gelire ihtiyaç bulunduğunun tespitinin yapılması,

Sigortalının yapabileceği artan aylık ortalama gelirinin, ana ve babanın aylık ortalama gelirinden fazla olması, bu bağlamda, ana ve babanın giderlerinin çoğunun sigortalı tarafından karşılandığının saptanması durumunda, sürekli ve düzenli bakımın sağlandığının kabulü, aksi halde kabul edilmemesi icap etmektedir.

Kuşkusuz, ana ve babanın geçiminin sağlığında sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığının, kesin bir biçimde somut ve sabit ölçülere dayandırılması çoğu kez olanaklı değil ise de yapılacak bu karşılaştırma durumun aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.

b- Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir (asgari düzeyin altında kısmi gelir alanlar hariç) veya aylık alan ana ve babanın geçiminin, sigortalı çocuklarının sağladığının kabulü, sosyal güvenlik kurumunun verdiği gelir ve aylıkların yetersiz olduğu, diğer bir anlatımla; gelir ve aylık alanların geçimlerinin başkaları tarafından sağlandığı sonucunu ortaya koyacaktır ki, bunun kabulü mümkün değildir. Bu nedenle, sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alan ana ve babaya, sigortalının sağlığında sürekli ve düzenli olarak baktığı yönündeki istemlere olumlu bakılmaması icap etmektedir.

Aynı şekilde, gelir veya aylık alan ana veya babaya ölüm sigortasından gelir-aylık bağlanmaması icap ettiği gibi, birlikte ikamet eden ana ve babadan birinin gelir-aylık alması durumunda da, gelir-aylık almayan ana veya babaya da yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda gelir-aylık verilmesi yoluna gidilmemesi lazım gelmektedir.

c- Yapılan araştırma-soruşturma ile inceleme sonucunda, Kurumumuza isteğe bağlı sigorta kolundan prim ödediği, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığı, geçiminin dahi başkaları tarafından (eş, çocuk veya sair şekilde) sağlandığı saptanan sigortalıların ölümü halinde, ana ve babasının gelir durumları ne olursa olsun, sigortalının sağlığında geçimlerini sağladığı yönündeki ölüm sigortasından aylık bağlanmasını içeren ana ve babanın istemlerine de olumlu bakılması mümkün olmayacaktır.

1.2.3.12. Yerel Denetimler

1.2.3.12.1. Genel Bilgiler

Çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması ve Kurumun prim kaybı ile haksız rekabetin önlenmesi bakımından işyerlerinde yerel denetim yapılması büyük önem taşımaktadır.

506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde öngörülen prim ve hizmet belgelerinin istenilmesi ile gerektiğinde resen düzenlenmesi, sigortalıların sigortalılık haklarının sağlanamaması sonucu mağdur edilmelerinin önlenmesi ve işverenlerle ihtilafa düşülmemesi; yerel denetimlerin hiçbir kuşku ve tereddüde yer vermeyecek şekilde noksansız yapılmasına bağlıdır.

Yerel Denetimler;

a- 506 sayılı Kanun uygulamasına girecek niteliği olmasına karşın, Kuruma, "işyeri bildirgesi" verilmek suretiyle tescilleri sağlanmamış işyerlerinde,

b- İlgili makamlardan (özellikle Belediye ve ihale makamlarından) ruhsat alınmış, ihalesi yapılmış işlere ait gönderilen yazılara istinaden varlığı öğrenilen işyerlerinde,

c- Kanun kapsamına girecek nitelikte olduğu veya sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigorta prim belgeleri verilmediği ihbar ve yakınma (sigortalı, üçüncü kişiler, sendikalar gibi...) sonucu öğrenilen işyerlerinde,

ç- Gerektiğinde sigorta olayları soruşturulan veya teftişleri yapılan işyerlerinde yapılacaktır.

Herhangi bir işyerinde yerel denetim yapılması görevlendirmeye bağlıdır. Görevlendirme olmadan yerel denetim yapılmaması esas olmakla birlikte, zorunlu ve gerekli görülen hallerde, gerekçeleri ile birlikte bağlı olunan Grup Başkanlığına bildirilmek ve izin alınmak şartıyla doğrudan yerel denetim yapılabilir.

1.2.3.12.2. Yerel Denetimin Aşamaları

1.2.3.12.2.1. İşveren/İşveren Vekili Veya İşyeri Yetkilisi İle Görüşme

Denetim sırasında öncelikle ve varsa işveren/işveren vekili veya işyeri yetkilisi ile irtibat kurularak denetimin amacı açıklanmalıdır. İlk aşamada işyerinde yapılan iş, işyerinin büyüklüğü, çalıştırılan sigortalıların sayısı gözlem suretiyle belirlenmeli, işyeri yetkilisinden işyerindeki çalışma saatleri, vardiya sayısı ve çalışan sayısı ile varsa kart basma sistemi hakkında bilgi alınmalı, işçi çizelgesi (puantaj) düzenlenip düzenlenmediği, işyerinde yapılan işin mahiyeti ve değişiklik olup olmadığı belirlenmeli,

akabinde Kurumca tasdikli aylık prim ve hizmet belgesinin çalıştırılanların görebileceği bir yerde asılı olup olmadığı saptanmalı, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı ile gözlemlenen çalışan sayısı kıyaslanarak elde edilen veriler de dikkate alınıp kayıt dışı çalışan olup olmadığına yönelik bir ön fikir oluşturulmalıdır. Prim ve hizmet belgesinde isimleri kayıtlı sigortalı sayısı ile gözlemlenen çalışan sayısının aynı olması, aylık çalışma günlerinin tam olması ve bu kişilerin halen çalışmaya devam ettiğinin beyan edilmiş olması durumunda sadece isim kontrolü yapılarak denetim sonlandırılmalıdır.

1.2.3.12.2.2 . Sigortalılar İle Görüşme

Kayıt dışı istihdama yönelik ön fikir edinilmesi durumunda çalışanlarla bire bir görüşme yapmak suretiyle kimlik bilgileri, işe giriş tarihleri, ödenen ücret tutarı, türü ve son ücretin ne zamandan beri alındığı, haftalık ve günlük çalışma süreleri tespit edilerek tutanağa kaydedilmelidir. İşçilerin en son işe girdiği ve aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği tarih işe giriş tarihi olarak kaydedilmelidir. Ancak son işe girdiği tarihten önce sigortasız çalıştırıldığı yönündeki iddiaların ise ayrı bir paragraf altında aynı tutanağa kaydedilmesi gerekmektedir. Geçmişe yönelik hizmet iddiaları bulunup da tescilsiz olduğu anlaşılan kişilerden iddia ettiği hizmetin ve çalışma süresinin ispatına yönelik olarak işyeri ile ilgili herhangi bir belgesinin bulunup bulunmadığı, herhangi bir belgede imzasının olup olmadığı, çalıştığına yönelik bordro tanık/tanıkları ile işyeri dışından üçüncü kişilerin bulunup bulunmadığı yönünde ifadesi alınarak ayrı bir tutanağa kaydedilmelidir. Gerek görülmesi halinde bordro tanıkları ile üçüncü kişilerin ifadelerine başvurulmalıdır.

1.2.3.12.2.3 . Tutanak Aşaması

Geçmişe yönelik hizmet iddiaları bulunup da tescilsiz olduğu anlaşılan kişilerin beyanları ile ilgili olarak işyeri yetkilisinin varsa itirazları tutanağa kaydedilmeli ve tutanak gerekirse itirazı kayıtla imzalatılmalı, işyerinde yapılan işin mahiyetindeki değişiklik tarihleri belirlenerek kaydedilmeli ve tutanağın bir sureti işveren veya işveren vekiline/yetkilisine bırakılmalıdır.

1.2.3.12.3. Yerel Denetim Tutanaklarında Bulunması Gereken Bilgiler

1.2.3.12.3.1. "İşveren Adı, Soyadı Ve Ticaret Unvanı" Bölümüne;

-İşveren adı, soyadı ve ticaret unvanı olarak vergi levhasında, işyeri ruhsatında, faturada v.s. işyerine ait herhangi bir belgede kayıtlı isim dışında başka bir isim yazılmamalı, beyana istinaden yazılması durumunda

tutanağa açıklama konulmalıdır. İşveren adı, soyadı ve ticaret unvanının hangi belgeden tespit edildiğinin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

-Varsa işveren kimlik bilgilerinin, yoksa vekiline ait bilgilerin tutanağın bu kısmına mümkün olduğunca eksik bırakmadan kaydedilmesi gerekmektedir. İşveren veya vekilinden herhangi birisinin kimlik bilgilerinin alınması yeterli olup her ikisinin birden tespitine gerek bulunmamaktadır.

-İşveren veya vekilinin işyerinde bulunmaması veya herhangi bir belgeden bu bilgilerin tespit edilememesi ve konu hakkında tanık veya işyeri sigortalılarının beyanının da alınamaması durumunda bu bölüm boş bırakılmalı, konu hakkında tutanağa açıklama konulmalıdır.

1.2.3.12.3.2. "İşyeri İle İlgili Bilgiler" Bölümüne;

-İşyeri sicil numarası mutlaka aylık prim ve hizmet belgesi, tahakkuk fişi, prim ödeme makbuzu, işyeri bildirgesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi gibi belgelerden tespit edilmeli, mahiyet kodu ile iş kolu kodu dahil eksiksiz yazılmalı, bu tür belgelerden tespit yapılamaması ve beyana istinaden yazılması halinde tutanağa açıklama konulmalıdır.

-İşyerinin adresi, telefonu, vergi dairesi ve hesap numarası yazılmalıdır.

-Tutulan defterin türü (açık ve belirgin olarak işletme adından anlaşılamıyorsa) işveren, işveren vekili veya işyeri muhasebecisinden alınan beyana istinaden yazılmalı, aksi halde tutanağa bu hususta açıklama yapılmalıdır.

-İşyerinde yapılan işin mahiyeti bu bölümde yazılmalıdır.

1.2.3.12.3.3. "Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Asılıp Asılmadığı" Bölümüne;

Tüm sigorta kollarına tabi sigortalılara ve sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerinde işçilerin görebileceği bir yere asılıp asılmadığı hususu işaretlenmelidir. Kurumca üretilmiş kontrol kodunu veya Kurumca tasdik şerhini içermeyen fotokopi veya bilgisayar çıktısı şeklindeki aylık prim ve hizmet belgesinin asılı olduğunun saptanması halinde "asılmamıştır" kutusu işaretlenerek bu konuda işveren beyanı tutanağa açıklama olarak yazılmalıdır. Mümkün olması halinde bu belgenin fotokopisi, mümkün olmaması halinde ise belgenin kendisi açıklama konulmak suretiyle tutanak ekine alınmalıdır.

1.2.3.12.3.4. "İşyerinde Hizmet Akdi İle Çalışanlar " Bölümünde;

-Sigorta Sicil numarası tespit edilerek yazılmalı, sigorta sicil numarasının tespit edilememesi halinde ise T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.

-Evlilik gibi nedenlerle soyadı değişen sigortalıların ilk soyadı parantez içerisinde "Filiz (ERDEM) SARUHAN" şeklinde belirtilmelidir.

-"Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer" kısmına kayıtlı bulunulan ilçe adı, merkez ise il adı yazılmalıdır.

-Sigortalıların aralıksız ve sürekli olarak veya hizmet akdi kesintiye uğramadan çalışmaya başladığı son işe giriş tarihi yazılmalı, daha önceki tarihlere ilişkin iddialara açıklama şeklinde yer verilmelidir. İşe giriş tarihi konusunda hiçbir beyan alınamaması durumunda ise tutanağa bu yönde açıklama konulmalıdır.

-Sigortalıların ücretleri rakamla yazılmalı, net veya brüt olduğu belirtilmeli, aylık ücret haricinde bir ücret türü üzerinden çalışan bulunması halinde parantez içerisinde veya açıklama olarak tutanağa kayıt yapılmalıdır. İşveren veya sigortalı tarafından ücret beyan edilmemesi durumunda tutanağa ücret kaydı yapılmayarak bu kısma "beyan edilmedi" şeklinde ibare konulmalıdır.

-Tespiti yapılan son ücretin hangi tarihten itibaren alınmaya başlandığı tutanağa kaydedilmelidir.

1.2.3.12.3.5. Diğer Hususlar

İncelemenin gidişatına ve yapılan inceleme türüne göre yerel denetim sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

-Denetime başlamadan önce varsa işyeri yetkilileri ile yoksa işyerinin kıdemli sigortalısı ile irtibat kurularak denetim süreci hakkında bilgi verilmelidir.

-Denetime başlanmadan önce yukarıda belirtilen birinci aşamadaki bilgilerin işyeri yetkilileri, bulunmaması halinde işyerinin kıdemli sigortalısından temin edilmesine özen gösterilmelidir.

-Denetime başlanmadan veya denetim süreci içerisinde işyeri yetkilileri veya sigortalıları ile fiziksel sürtüşmeye, şiddet içeren tartışmaya girileceğinin hissedilmesi veya böyle bir izlenim edinilmesi halinde denetime devam edilmemeli, denetimin acil ve zorunlu olarak denetime gidilen gün yapılması gerektiğinin öngörülmesi halinde işyeri mahallinde

iken, acil ve zorunlu görülmemesi halinde ise daha sonraki bir tarihte kolluk kuvveti alınarak işyeri denetlenmelidir.

-Tespit (denetim) sırasında sigortalı ile görüşülürken işveren, diğer işçiler veya üçüncü şahısların bulunmamasına özen gösterilmelidir.

-Tutanakların okunaklı yazılmasına özen gösterilmeli, yanlış yazımlarda tutanaklarda silinti-kazıntı yapılmamalı, yanlış yazımın üstü okunacak biçimde çizilmeli ve doğrusu altına veya yanına (veya ayrı bir paragrafa) yazılarak paraflanmalı, sigortalı ve işveren beyanları ile ilgili düzeltmelerde ilgililerin de parafı alınmalıdır.

-Sigortalıların işe giriş tarihleri ve aldıkları ücretler aynı olsa bile alt alta yazımlarda (") işareti kullanılmamalı, işe giriş tarihleri ve ücretler her sigortalı için ayrı ayrı ve rakamla yazılmalıdır.

-Sigortalıların işe giriş tarihleri sadece yıl olarak yazılmamalı, gün-ay ve yılı da içermelidir.

-Sigortalının, denetlenen işyerine birden fazla giriş ve çıkışları söz konusu ise bu bilginin sağlıklı elde edilmesi için ilgili dönemde çalışanların ifadelerine başvurulmalıdır.

-İşyerinde çalıştırılanlardan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup herhangi bir yakınması olmayan sigortalılar sayısal olarak veya ismen tutanakta belirtilmeli, çalışanlardan işverenle aralarında uyuşmazlık bulunan veya henüz tescili yaptırılmamış olan sigortalılar düzenlenecek tutanağa alınmalı, izinli, raporlu, görevli olmaları nedeniyle denetim anında işyerinde bulunmayanlar da tutanağa alınmalı, sigortalılığı konusunda şüpheye düşülen kişilerle ilgili olarak bordro tanıklarının (işyeri çalışanlarının) bilgisine başvurulmalıdır.

-Tescili sağlanacak işyerlerinde, iş, işyeri ve işveren-işveren vekili ile ilgili tescile esas tüm bilgilere, yapılan çalışmanın amacını oluşturan, üretilen mal ve hizmetin ne olduğu, ayrıntılı biçimde tutanağa yazılmalı, mümkün olması halinde tescil için gerekli belgelerin suret veya fotokopileri alınmalıdır.

-Sigortalı ve işveren beyanları arasındaki farklılıklar, gerek görülmesi halinde diğer çalışanların ifadelerine başvurularak giderilmelidir. Sigortalı ve işveren beyanları arasındaki farklılıklar, yerinde görüşülerek ayrı ayrı ifadeleri alınmak suretiyle giderilmeli, sonuç alınamadığı takdirde diğer çalışanların ifadelerine başvurularak kesin sonuca varılmalıdır.

-İşyerinde yapılan işin bölüm ve eklentilerinden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştırılan aracılar varsa, bu konuya tutanakta ayrıca yer

verilmelidir. Gerek görülmesi halinde aracı ile de yukarıda belirlenen esaslar doğrultusunda ayrıca yerel denetim tutanağı düzenlenebilir.

-Tutanağı imzalayan işveren-işveren vekili ya da tanıkların kimlik tespitleri yapılmalı, konut ve iş adresleri, telefon numaraları alınmalı, işveren vekilinin yetki belgesi görülmeli ve saptanan bilgiler tutanağa yazılmalıdır.

-İhbar ve şikayetler ile sigorta olayı incelemelerinde, şikayet eden veya sigorta olayına uğrayan ya da tescilsiz olarak çalışan sigortalıların tüm çalışma süreleri ve bu sürelerdeki aldıkları ücretleri imkan dahilinde ayrıntılı olarak yazılmalı, yakınmada bulunanlardan halen çalıştığı görülenlerin isimleri gizli tutulmalı, işten ayrılanlar hakkında ise diğer çalışanların bildirimleri için ayrı olarak ifade tutanağı düzenlenmelidir.

-Yanında geçerli bir kimlik belgesi veya sigorta sicil kartı bulunmayan sigortalının kimlik belgeleri ve ikamet adresleri ile telefon numaraları beyana göre yazılmalıdır.

-Gerek ilk defa tescili yapılacak ve gerekse tescili bulunup ta denetlenen işyerinden henüz Kuruma bildirilmeyen sigortalılara geriye dönük hizmet kazandırılmasının gerektiği durumlarda, salt sigortalı ve işveren beyanları ile yetinilmeyip, varsa çalışıldığını kanıtlayan belgeler (işe giriş sağlık raporu, işe başvuru sırasında alınmış ikametgah ilmühaberi, savcılık temiz kağıdı, işçi çizelgeleri v.s.) istenilip incelenmeli, gerektiğinde işyerinde öteden beri çalıştığı saptanan sigortalıların ifadelerine başvurulmalı, bunun mümkün olmaması ya da istenilen bilgilerin elde edilememesi hallerinde çevre soruşturması yapılmak suretiyle "muvazaa" ve "kanuna karşı hile" yoluyla hizmet kazanımına imkan tanınmamalıdır.

-Tespit sırasında işyerinde bulunan her şahsın çalışıyor olması düşünülemeyeceğinden, müşteri, ziyaretçi, başka bir işyerinin işçisi gibi hususlardaki iddialar dikkate alınmalı, bu tür iddialarda bulunanlar ismen tutanağa yazılarak imzalı beyanları tutanağa alınmalıdır. Fiilen çalıştığı görülmesine karşın bu nitelikte iddialar ileri sürülen kişiler iddialarının inandırıcı görülmemesi halinde itirazı kayıtları ile beraber tutanağa alınmalıdır.

-İşyerinde yapılan işin mahiyetinde bir değişiklik varsa (506 sayılı Kanunun 75 inci ve 76 ncı maddelerine göre yapılacak işleme esas olmak üzere) tespit edilen bilgi ve bulgular tutanakta belirtilmeli, varsa belge örnekleri alınmalıdır.

-İşyerinde vardiyalı çalışma uygulanıp uygulanmadığı, işyerinin toplu sözleşme esasına tabi olup olmadığı belirlenmeli ve tutanağa yazılmalıdır.

-Gerektiğinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine aykırı durumlar saptanarak tutanaklarda belirtilmeli, düzenlenen raporlarda eksikliklerin ünitelerce Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildirilmesi önerilmeli, aykırılık saptanamamış ise bu husus da tutanakta belirtilmelidir.

-Aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan örgün eğitim sisteminden ayrılmış olup da meslek kurslarına katılan ve çırak statüsünde bulunan kursiyerlerin (Örgün Mesleki ve Teknik Eğitim ile Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim) sigortalılıkları Çıraklık Eğitimi Merkez Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından sağlanacağından bu durumda oldukları saptananlar tutanağa alınmamalı, ancak, işverenlerce çırak oldukları belirtilen ve fakat çıraklık sözleşmesi bulunmayan veya herhangi bir çıraklık okuluna gitmeyen çalışanlar ile çıraklık süresi sonunda kalfalık belgesi alamayanlar, sigortalılığın diğer koşullarını taşımaları kaydıyla normal sigortalılara uygulanan hükümler aynen uygulanarak tutanağa yazılmalıdır.

-Eşlerin de çalıştığının belirtilmesi halinde, sigortalı sayılmaları öncelikle ücret almalarına bağlı olduğundan, bu husus araştırılarak, eşin yaptığı işin, bilgi ve eğitim düzeyine uygunluğu incelenmeli, çalışmanın yasal yardım görevinin (Türk Medeni Kanunu) gereği olup olmadığı ve günlük deneyimlere göre ücret karşılığı yapılacak nitelikte bulunup bulunmadığı yönü üzerinde de durulmalıdır. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olup da çalıştığı tespit edilenler de tutanağa alınmalı, işverenin çocukları ve kendisi de çalışıyor ise tutanağa ayrıca bu konuda bilgi yazılmalıdır.

-Yapılan yerel denetimlerde, sigortalıların son ücretlerini hangi tarihten itibaren almakta oldukları, haftalık çalışma süreleri, varsa kıst çalışılan aylar ve nedenleri ayrıca belirtilmelidir. Sigortalıların tutanağa yazılan son ücretlerini aldıkları tarih ile işe başladıkları günden itibaren hafta tatili günleri hariç AYLIK tam gün ve ARALIKSIZ haftalık 45 saat çalışıp çalışmadıkları, istirahatli kalıp kalmadıkları, ücretsiz izin alıp almadıkları ve çalışma sürelerine göre ücretleri sorularak öğrenilmelidir. Aylık tam gün, aralıksız ve haftalık 45 saat olmak üzere çalışıldığının anlaşılması halinde, "tespit edilen sigortalılar işe başladıkları günden itibaren aralıksız ve her ay haftalık 45 saat olmak üzere, hafta tatil günleri hariç tam gün çalıştıklarını belirtmişlerdir. İşveren-işveren vekili de tutanakta kayıtlı sigortalıların aralıksız aylık hafta tatil günleri hariç, haftalık

45 saat olmak üzere tam gün çalıştıklarını ifade etmiştir." şeklinde tutanağa bilgi konulmalı, istirahatli veya ücretsiz izinli kalınan süreler her sigortalı için ayrı ayrı belirlenmeli, son ücretlerini aldıkları tarihten önceki ücretleri süreleri belirtilmek suretiyle açıklanmalı, aylık tam gün çalışmadığı öğrenilen sigortalıların durumları her sigortalı için ayrı ayrı olmak üzere nedenleriyle ayrıca belirtilmelidir.

-Denetim sonucu düzenlenen tutanağın işveren, işyeri yetkilileri veya sigortalıları tarafından itirazı kayıtla dahi imzalanmaması durumunda tutanak, mümkünse aylık prim ve hizmet belgesinde adı kayıtlı olanlara imzalattırılarak bir sureti teslim edilmelidir. Herhangi bir kişiye imzalatılamaması durumunda konu hakkında tutanağa bilgi yazılarak yine bir suret işyerinde bırakılmalıdır.

-Denetim sırasında işveren-işveren vekilinin hazır bulunmaması halinde tutanak, aylık prim ve hizmet belgesinde adı kayıtlı olanlara imzalattırılarak bir sureti teslim edilmelidir. Tutanağın herhangi bir sigortalıya imzalatılamaması durumunda "işveren-işveren vekilinin kontrol sırasında bulunmadıkları ve sigortalıların da imzadan kaçındıkları" kaydı da konulmak suretiyle olanaklı ise tutanakların iki tanığa imzalatılması yoluna gidilmelidir.

-Tutanağın işyeri dışından üçüncü bir kişiye tanık olarak imzalatılması durumunda tanığın kimlik bilgilerine (TC Kimlik no veya yoksa kimliği veren Kurum, tarih ve sayısı) yer verilmelidir.

-İşveren, işyeri yetkilileri veya sigortalılarının kimlikleri işyeri sınırları dışına çıkartılmamalı, mutlaka işyerinde ilgililere teslimi yapılmalıdır. Sorun çıkması halinde kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilerek kimliklerin ilgililere teslimi sağlanmalıdır.

1.2.3.13. Kayıt Ve Belgeler İle İnceleme Usulleri

1.2.3.13.1. İşverence Tutulacak Kayıt Ve Belgeler

506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi birinci fıkrasında; işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmış, Kanun metninde işyeri kayıt ve belgelerinin neler olduğu açıklanmamıştır.

506 sayılı Kanunun 135 inci maddesi (B) fıkrası (c) bendinde ise;

sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekillerinin Kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı ifade edilmiş ve Kanunun amir hükümleri doğrultusunda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Anılan yönetmeliğin beşinci kısmını oluşturan 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde işverenlerce tutulacak defter ve belgelerle ilgili hükümler düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin; 25 inci maddesi ile, işverenlerin diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılacağı ve defterlerin hangi hallerde geçerli sayılmayacağı,

26 ncı maddesi ile, diğer kanunlara göre defter tutma zorunluluğu bulunmayan işverenlerin, Kuruma verdikleri prim belgelerini doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemeleri gerektiği,

27 nci maddesi ile, aylık ücret tediye bordrosunda bulunması gereken zorunlu bilgilerin neler olduğu,

28 inci maddesi ile, tehlike sınıfları veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordrolarının ayrı düzenleneceği,

29 uncu maddesi ile, aynı işverene ait iş veya işyerleri ile ilgili defter veya kayıtların müştereken tutulmuş olması ve bu defter veya kayıtların, her iş veya işyeri için ayrı ayrı verilmiş olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yazılı kazançlar toplamı ile uyumlu olması halinde, iş veya işyeri kayıtlarının verilen bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olduğunun kabul edileceği,

30 uncu maddesi ile, işverenler, aracılar ve sigortalıyı devir alan işverenler işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, gerektiğinde istenilmesi halinde, Kurum denetim elemanı ile bilanço esası dışında defter tutan veya defter tutmak zorunda olmayan işyerleri için de sosyal güvenlik kontrol memuruna göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle saklamak zorunda oldukları,

Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgelerin, incelemeyi yapacak ilgili denetim elemanı veya sosyal güvenlik kontrol memuruna tebligatta gösterdiği adrese getirileceği, ancak işveren, aracı ya da sigortalıyı devir alan işveren tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde, işletme merkezi bulunmuyorsa

kanuni ikametgahında incelenmesi yazılı olarak istenir veya bu istek bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili denetim elemanınca veya sosyal güvenlik kontrol memurunca da teftişe elverişli bulunursa incelemenin orada yapılacağı,

Defter ve belgelerin 506 sayılı Kanunun 132 nci maddesi gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacak bildiri ile istenilebileceği gibi, işveren, işveren vekili, sigortalıyı devir alan işveren veya aracı ile düzenlenecek tutanakla da istenebileceği,

Yapılacak tebligata rağmen 15 gün ya da haklı bir sebep ileri sürülerek yazılı istekte bulunulması veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir tutanakla tespiti üzerine verilen mehil süresi içinde gösterilmeyen defter ve belgeler daha sonra ibraz edilirse gerekli inceleme yapılacağı, ancak bu durumda ilgililer hakkında Kanunun 140 ıncı maddesinin (d) bendi hükmü uygulanacağı,

İşveren, işveren vekili veya aracı tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili denetim elemanınca veya sigorta yoklama memurunca belirleneceği ve ilgiliye bildirileceği, zaman aşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin isteklerin kabul edilmeyeceği,

Defter ve belgelerin gösterilmeyeceği, gösterilemeyeceği veya mevcut olmadığı işveren, işveren vekili, aracı veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından yazılı olarak bildirildiği ya da bu durum ilgili denetim elemanınca veya sosyal güvenlik kontrol memurunca bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere süre verilmesi hususunda ayrıca tebligat yapılmayacağı, hususlarında düzenlemeler getirilmiştir.

1.2.3.13.1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Gereken Kayıt Ve Belgeler

1.2.3.13.1.1.1. Defter Tutma Bakımından Tüccarlar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 inci maddesinde, defter tutmak zorunda bulunan gerçek ve tüzel kişiler açıklanmıştır.

Bu kişiler;

1- Ticaret ve sanat erbabı;

2- Ticaret şirketleri;

3- İktisadi kamu müesseseleri;

4- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;

5- Serbest meslek erbabı;

6- Çiftçiler.

İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler.

Vergi Usul Kanununun 173 üncü maddesine göre, defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz.

1- Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler,

2- Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler,

3- Kurumlar vergisinden muaf olan;

a- İktisadi kamu müesseseleri,

b- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Yukarıdaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tespit edilmeyen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterlere şümulü yoktur.

Basit usulde vergi mükellefi olmanın genel ve özel şartları GVK'nun 47 nci maddesinde belirtilmiştir.

Basit usulde vergi mükellefi olma şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi yılın başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Şu kadar ki, kanunda belirtilen alış, satış ve hasılat hadlerinin bir katını aşanlar, bu hadleri aştıkları tarihi takip eden yıl başından itibaren gerçek usülde vergilendirilirler.

1.2.3.13.1.1.1.2. Tüccar Sınıfları

Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesine göre, tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır. I. sınıf tüccarlar bilanço esasına göre, II. sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

1.2.3.13.1.1.1.2.1. Birinci Sınıf Tüccarlar

Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde düzenlenmiştir.

2008 yılında aşağıda yazılı tüccarlar I. sınıfa dahildirler.

a- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 107.000.-YTL TL'yi veya satışlarının tutarı 150.000 YTL'yi aşanlar;

Bu gruba; bakkal, kasap, inşaatçı, lokantacı, konfeksiyoncu, imalatçı, ithalatçı vb. sayılabilir.

b- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 60.0000 TL'yi aşanlar (otel, sinema, plaj, oyun salonu, oto boyacıları, nakliyeciler, berber vb.).

c- Bir ve iki numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 107.000 YTL'yi aşanlar.

ç- Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevi'leri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)

d- Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)

e- İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Birinci sınıf tüccar sayılırlar ve bilanço esasına göre defter tutmak zorundadırlar.

1.2.3.13.1.1.1.2.2. İkinci Sınıf Tüccarlar

Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesine göre, aşağıdaki yazılı tüccarlar II. sınıfa dahildirler.

a- 177 inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar,

b- Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II. sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefin, izleyen yılda bilanço esasına göre deftere tabi olup olmayacağı, 177 nci maddedeki hadleri aşıp aşmadığına göre tespit edilir.

Alış ve satış iadeleri, alış ve satış tutarından düşüldükten sonra kalan tutarı hadlerin belirlenmesinde esas alınır.

1.2.3.13.1.1.1.2.3. Sınıf Değiştirme

1.2.3.13.1.1.1.2.3.1. Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş

İş hacmi bakımından I. sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak II. sınıfa geçebilirler.

a- Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşüş olursa, veya;

b- Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.

Takip eden yılbaşından itibaren ikinci sınıfa geçebilirler.

1.2.3.13.1.1.1.2.3.2. İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş

İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak birinci sınıfa geçerler.

a- Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya;

b- Arka arkaya iki dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse,

Takip eden yılbaşından itibaren birinci sınıfa geçerler.

Defter tutma sınırları ile ilgili olarak Kurum tarafından yayımlanan genelgelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1.2.3.13.1.1.1.2.3.3. İhtiyari Sınıf Değiştirme

II. sınıf tüccarlar, isterlerse bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bunun yanında yeni işe başlayan tüccarlar, alım-satım ve hasılat tutarları henüz belli olmadığından, II. sınıf tüccarlar gibi hareket ederek işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.

Bu suretle I. sınıfa dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin (VUK 180. md.) hükümleri uygulanır.

1.2.3.13.1.1.1.3. Bilanço Esasına Göre Defter Tutma

I. sınıf tüccarlar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bilanço esasına göre tutulacak defterler (VUK. md. 182) aşağıda açıklanmıştır.

1.2.3.13.1.1.1.3.1. Yevmiye Defteri

Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin (muamelelerin) tarih sırasıyla ve maddeler halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.

Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil (bir birini takip eden) sıra numaralıdır. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik (ayrık) yapraklı olarak kullanabilirler.

İncelemelerde teftişi yapılacak asıl defterdir.

1.2.3.13.1.1.1.3.2. Defterikebir

Yevmiye defterine geçirilmiş işlemleri (kaydedilen bilgilerin) buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

İncelemelerde, teftişi yapılacak asli defter olmamakla beraber, yevmiye defterinde yazılı bilgilerin hesaplar itibariyle bir arada görülmesi bakımından gerekli görülmesi halinde tetkik edilebilir.

1.2.3.13.1.1.1.3.3. Envanter Defteri (Mevcudat ve Muvazene Defteri) ve Bilanço Günü

İşe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe bilanço günü denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.

İncelemelerde, teftişi yapılacak asli defterlerden olmamakla birlikte, gerekli görülmesi halinde tetkik edilebilir.

1.2.3.13.1.1.1.3.4. Günlük Kasa Defteri

İşletmenin kasa ile ilgili muamelelerinin günü gününe yazıldığı defterdir. **(01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere 4369 sayılı Yasanın 82/1-b md. ile tutma zorunluluğu kaldırılmıştır)**

Defterin bir tarafına, bir önceki günden devredilen kasa mevcudu, o gün içinde tahsil edilen paralar ve günlük peşin satış tutarları, diğer tarafına ise, o gün içinde yapılan ödemeler, müfredatlı olarak kaydedilir.

İncelemelerde, teftişi yapılacak asli defterlerden olmamakla beraber, gerekli görülmesi durumunda incelenebilir.

1.2.3.13.1.1.1.3.5. Kambiyo Senetleri Defteri (VUK. Mükerrer md. 196)

I. ve II. sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı; bu faaliyetleriyle ilgili borçları ve alacakları için düzenlenen borç, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri

tutmak zorundadırlar. Birden çok işyeri veya şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayrı ayrı kambiyo senetleri defteri tutulur.

Defterin bir tarafına işletmenin alacakları için aldığı veya işetmeye ciro edilen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri; diğer tarafına işletmenin borçları için düzenleyip verdiği veya ciro ettiği bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri, düzenleme veya ciro tarihinden itibaren on gün içerisinde kaydedilir.

Kambiyo senetleri defteri tutma zorunluluğu, 4008 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konmuş ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

1.2.3.13.1.1.1.4. İşletme Esasına Göre Defter Tutma

II. sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler (V.U.K. 193) aşağıda açıklanmıştır.

1.2.3.13.1.1.1.4.1. İşletme Hesabı Defteri (V.U.K. md. 194)

Sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder.

Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler kaydolunur.

Gelir kısmına: Satılan mal bedeli veya hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat kaydolunur.

Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki, 189 ncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malumatı (bilgileri) ihtiva etmesi (kapsaması) şarttır.

1) Sıra numarası.

2) Kayıt tarihi.

3) Muamelenin (işlemin) nev'i (çeşidi)

4) Meblağ'ı.

İncelemelerde, teftişi ve tetkiki yapılacak asli defterdir.

1.2.3.13.1.1.1.4.2. Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri. (VUK. md. 194).

İkinci sınıf tüccarlar, günlük perakende satışları ile hizmet karşılığı ve sair surette alınan paraları kaydetmek üzere günlük perakende satış ve hasılat defteri tutmak zorundadırlar. Bu deftere, günlük perakende satışlar ile sair işletme hasılatı günü gününe yazılır.

Perakende satışların günlük tutarları ile sair işletme hasılatı bu deftere, perakende satış fişleri, makinalı kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri ve diğer belgelere dayanılarak topluca yazılabilir.

İncelemelerde, tetkiki yapılacak asli defter niteliğinde değildir. Ancak, gerekli görülmesi durumunda incelenebilir.

Anılan defter 4349 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle, 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere tutma yükümlüğü kaldırılmıştır.

1.2.3.13.1.1.1.4.3. Kambiyo Senetleri Defteri

Bilanço esasına göre defter tutma kısmının (c5) şıkkında anlatılmış olup, Kambiyo senetleri defteri tutma zorunluluğu, 4008 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konmuş ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

1.2.3.13.1.1.1.5. Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar

1.2.3.13.1.1.1.5.1. İmalat Defteri

Vergi Usul Kanununun 197 nci maddesine göre, I. sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarıda yazılı defterlerden gayri bir imalat defteri tutarlar.

İmalat defterine, aşağıdaki yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasıyla yazılır.

- Satın alınan müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımca malzeme (doğrudan doğruya imalat ile ilgili yakıtlar gibi);

- Yukarıda yazılı maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar;

- İmal edilen mamul maddeler;

- Teslim edilen mamül maddeler;

Teslimden maksat, Gider Vergileri Kanununa göre bu mahiyette olan muamelelerdir. Yarı mamüller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamül hükmüne girer.

İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal esnasında miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmayanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda gösterilir.

1.2.3.13.1.1.1.5.2. Kombine imalatta imalat defteri

Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil imal safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği (İplik - dokuma, yağ - sabun, kereste - mobilya, un - makarna münasebetlerinde olduğu gibi) ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde, kombine imalat yapılmış olur.

Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombine imalatı tazammun etmez.(VUK Md.198)

Kombine imalat yapanlar her müstakil imal işini imalat defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamulü mütaakıp safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safhanın iptidai maddesini teşkil eder.

Kombine imalatta istenildiği takdirde her müstakil imal safhası için ayrı bir imalat defteri kullanılması caizdir.(VUK Md.199)

1.2.3.13.1.1.1.5.3. Bitim İşleri Defteri

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir "Bitim işleri defteri" tutarlar.

Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır. (VUK Md.200)

1.2.3.13.1.1.1.5.4. Kayıt Serbestliği

Sınai müesseseler, bu bölümde yazılı defterleri işlerinin icaplarına ve hususiyetlerine göre diledikleri şekilde tutabilirler; iptidai ve mamul maddeler için ayrı defter kullanabilirler; bunları cins ve nevi itibariyle ayrı sayfalarda gösterebilirler.

Bitim işleri defteri tutmayarak buraya yazılması gereken malumatı, imalat defterine kaydedebilirler. İstihsal Vergisi defteri tutmayarak bunlara ait kayıtları defterikebirde açacakları özel bir hesapta veya satışlarını kaydettikleri hesabın ayrı bir sütununda gösterebilirler.

İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyla ayrıca imalat defteri tutmazlar.

1.2.3.13.1.1.1.6. Serbest Mesleklerde Defter Tutma

1.2.3.13.1.1.1.6.1. Serbest Meslek Kazanç Defteri (VUK Md.210)

Bu defterin bir tarafına giderler (sol taraf), diğer tarafına da (sağ tarafa) hasılat kaydolunur.

Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nevi ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır.

Hekimler diledikleri takdirde, yukarıdaki yazılı malumatı protokol defterinde göstermek şartıyla ayrı kazanç defteri tutmayabilirler.

İncelemelerde, tetkik edilecek asıl defterdir.

1.2.3.13.1.1.1.6.2. Amortisman Kayıtları

Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189 ncu maddede yazılı şekilde (Envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde) tutulan amortisman kayıtlarında gösterirler.

İncelemelerde, tetkik edilecek asli defterlerden değil ise de incelemede göz önünde bulundurulabilir.

1.2.3.13.1.1.1.7. Özel Defterler

Vergi Usul Kanununun 212 nci maddesine göre, Noterlerin ve noterlik görevi ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer.

1.2.3.13.1.1.1.8. Zirai Kazançlarda Defter Tutma

1.2.3.13.1.1.1.8.1. Çiftçi İşletme Defteri (VUK Md.213);

Zirai işletme hesabını ihtiva eden çiftçi işletme defterinin sol tarafına gelir vergisi kanununun ilgili maddelerinde gösterilen giderler, sağ tarafına da aynı kanunda gösterilen hasılat kaydolunur.

İncelemelerde, tetkik edilecek defterdir.

1.2.3.13.1.2. Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler

Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesine göre,

1.2.3.13.1.2.1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defterikebir, envanter defteri ve karar defteri.

1.2.3.13.1.2.2. Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticaret şeklinde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunmayan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve hükmi şahsiyeti olmayan diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarıdaki bentte yazılı defterleri,

1.2.3.13.1.2.3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri,

Tutmakla yükümlüdürler.

1.2.3.13.1.3. Diğer Kanunlara Göre Tutulması Gereken Defterler

1.2.3.13.1.3.1. Sendikalar ve Konfederasyonların Tutması Gereken Kayıt ve Belgeler

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 49 uncu maddesine göre, "Yevmiye", "Defteri kebir" ve "Karar defterleri" ile müstenidatı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.

Kanunun 50 nci maddesinde, 49 uncu maddede sayılan defterlerin her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdiki zorunlu kılınmış, bu yönüyle de kullanılmadan önce Notere tasdik yükümlülüğü getirilmemiştir.

Kanun metnine göre, olağan iki genel kurul arasında notere tasdik zorunluluğu da bulunmamaktadır.

1.2.3.13.1.3.2. Derneklerin Tutması Gereken Kayıt ve Belgeler

1.2.3.13.1.3.2.1. 01.01.2003 Tarihi Öncesi

Mülga 2908 sayılı Dernekler Kanununun 62 nci maddesine göre tutulması zorunlu olan defterlerden,

Notere tasdiki zorunlu bulunan "Karar defteri" ve "Gelir ve Gider" defteri ile müstenidatı belgeler ve derneğin kuruluşu ile ilgili belgeler.

Kanunda, defterlerin noterden tasdikli olması zorunluluğu getirilmesine karşın, her yıl tasdiki yönünde bir hüküm bulunmadığından, kullanılmadan önce tasdik ettirilmiş olması yeterli görülecektir.

1.2.3.13.1.3.2.2. 01.01.2003-30.03.2005 Devresi

05.04.2003 tarih, 25070 sayılı resmi gazete yayımlanan ve 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtları İle İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" hükmü gereği genel olarak derneklerin işletme hesabı esasına göre defter tutacakları öngörülmüştür. Ancak her yıl için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen hadleri aşanlar bilanço esasına tabi olarak takip eden hesap döneminden itibaren defter tutacaklardır. Bu defterlerin Noterden tasdiki zorunlu bulunmaktadır.

1.2.3.13.1.3.2.3. 30.03.2005 Tarihi Sonrası

23.11.2004 tarih, 5253 sayılı Kanun ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu yürürlükten kaldırılmış olup anılan Kanunun 11 inci maddesinde dernekler tarafından tutulması gereken defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esasların çıkartılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Konu ile ilgili Yönetmelik 31.03.2005 tarih, 25772 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddesine göre;

1.2.3.13.1.3.2.3.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Dernekler

-Üye Kayıt Defteri,

-Evrak Kayıt Defteri,

-Karar Defteri,

-İşletme Hesabı Defteri,

-Demirbaş Defteri,

-Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

1.2.3.13.1.3.2.3.2. Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Dernekler

-Üye Kayıt Defteri,

-Evrak Kayıt Defteri,

-Karar Defteri,

-Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri,

tutulacaktır.

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

1.2.3.13.1.3.3. Kooperatiflerin Tutması Gereken Kayıt ve Belgeler

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 89 ncu maddesi uyarınca yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde, kanuni defterlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddeleri gereğince tutulması zorunlu defterler olduğu belirtilmiştir.

Anılan kanunlara göre tutulan defterlerden,

Kooperatiflerden, "Yevmiye defteri", "Defterikebir", "Envanter ve Bilanço Defteri", "Karar defterleri (Genel Kurul Karar Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defteri)" ve "Ortaklar defteri" ile müstenidatı belgeler, Kooperatif Kuruluş Ana Sözleşmesi, Genel Kurul Kararları istenilmeli ve incelenmelidir.

Yevmiye defteri defteri kebir (veya yevmiyeli defteri kebir), envanter ve bilanço defteri, karar defterlerinin kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir (TTK. md. 69).

Vergi mükellefiyeti yönünden defterlerin tasdiki hakkında Vergi Usul Kanununun 220 ve 221 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

1.2.3.13.1.3.4. Apartman İşyerlerinin Tutması Gereken Kayıt ve Belgeler

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 32 nci maddesinde, Noterden tasdiki yaptırılmak suretiyle "Karar Defteri" kullanılacağı hükmü getirilmiştir.

Kanunun 36 ncı maddesinde, karar defterinin her takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içinde notere kapattırılacağı belirtilmiş, kapattırılma işleminin yaptırılmamış olmasına herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir.

Kanunda, defterin her yıl tasdiki gerektiği yönünde de bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdiki yaptırılan ve ertesi yıllarda da kullanılmaya devam edilen karar defterleri tasdik yönünden geçerli kabul edilmelidir.

Apartman işyerlerinde asıl defter karar defteri olmakla birlikte, gelir ve giderlerin kaydolunması için ayrıca işletme defteri tutulmuş ise bu defterin de karar defterinde olduğu gibi kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdikinin yaptırılmış olması yeterli görülmelidir.

Defterlerle birlikte tüm giderlerin belgeleri de istenilmelidir.

1.2.3.13.1.3.5. Noterlerin Tutması Gereken Kayıt ve Belgeler

1512 sayılı Noterlik Kanununun 198 inci maddesine göre çıkarılan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde sayılan ve kullanılmadan önce bağlı bulundukları hakimlikçe tasdik edilen defterlerden, aylık gelir ve giderlerin kaydedildiği "Muvazene Defteri" ve müstenidatı belgeler istenilerek incelenmelidir. Ayrıca, "Personel Sicil Defteri" ve "Yıllık Ücretli İzin Defteri" de tespit edilecek bilgilerin sihhati bakımından incelenebilir.

Muvazene defteri; aylık gelir ve giderlerin kaydedildiği defterdir. Karşılıklı iki sayfa olarak kullanılır. Sol sayfasında yevmiye defterinde gösterilen kaynaklarına göre aylık gelirler, sağ sayfasına da aylık giderler yazılır.

Defterlerin her yıl yenileceği veya tasdik ettirileceği hususunda bir hüküm bulunmadığından, hakime tasdik ettirilen defter, bitinceye kadar kullanılması durumunda tasdik yönünden geçerli sayılmalıdır.

Noterlerde incelenecek asıl defter muvazene defteridir.

1.2.3.13.1.3.6. 1475 Sayılı İş Kanununun 48 inci Maddesi Gereğince Yüzde Usulü ile Çalışılan İşyerlerinin Tutması Gereken Defterler

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinin işverenleri, servis karşılığı ve başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına eklenen veya ayrıca alınan paraları, Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfasına tasdik şerhi konulmuş deftere (yüzdelerin belgelendiği defter) günü gününe kaydetmekle ödevlidir.

Kahvehane, lokanta, eğlence yerleri, otel, pansiyon gibi yerlerde, verilen hizmetler karşılığı alınan yüzdeler (paralar) sigortalının-çalışanların hakkıdır.

Bu defterler, yüzde usulüyle çalışılan işyerlerinin incelenmesi sırasında mutlaka tetkik edilmelidir.

Konu ile ilgili olarak yapılan son düzenleme olan 4857 sayılı İş Kanununun 52 nci maddesinde ise anılan defterin tutulmasından vazgeçilmiş olup, "Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

İnceleme dönemine paralel olarak yukarıda yer verilen bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2.3.13.1.3.7. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu Gereğince Tutulması Gereken Defterler

Anılan Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca;

Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.

Bu defterlerden, parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ile ilgili olarak tutulan "Gelir ve Gider Defteri" ve dayanağı belgeleri istenilerek incelenmelidir.

1.2.3.13.1.3.8. Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Tutulması Gereken Defterler

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün

yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 60 ıncı maddesin göre; "Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz

ve fişler şunlardır:

a- Üye kayıt defteri.

b- Üye kayıt beyannamesi.

c- Genel kurul karar defteri.

ç- Başkanlar kurulu karar defteri.

d- Yönetim kurulu karar defteri.

e- Denetim kurulu karar defteri.

f- Disiplin kurulu karar defteri.

g- Gelenek ve teamül defteri.

h- Demirbaş defteri.

ı- Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

i- Mevzuata uygun muhasebe defterleri.

j- Kasa defteri.

k- Gelir ve gider defteri.

l- Kıymetli evrak defteri.

m- Gelir ve gider makbuzu.

n- Tahsil ve tediye fişi.

o- Hizmetin gerektirdiği diğer defter ve belgeler.

Bu Kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir"

Aynı Kanunun 75 inci maddesinin (d) fıkrası'nda öngörülen yönetmelik henüz yayınlanmamış olup, geçici 11 inci maddesinde de, "Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur" hükmü yer almıştır.

Dolayısıyla, yapılacak incelemelerde tutulması gereken defterlerin türleri ve tasdik şartları açısından, 507 sayılı Kanuna istinaden kurulan esnaf

kuruluşlarınca anılan kanunun 109 uncu maddesi uyarınca hazırlanmış olan yönetmelik (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel - Muhasebe ve İşlemler Yönetmeliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine Ait Muamelat, Personel ve Muhasebe ve İşlemler Yönetmeliği, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonları Personel,Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Muhasebe Yönetmeliği) hükümleri göz önünde tutulmalıdır.

1.2.3.13.1.3.9. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kanunlara Göre Kurulan Teşekküllerin (Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) Tutması Gereken Kayıt ve Belgeler

Kendi kanunları ve muhasebe talimatları gereğince tutmak zorunda oldukları defterler ve müstenidatı belgeler tutulması gereken kayıt ve belgelerdir.

1.2.3.13.1.4. Defterlerle İlgili Diğer Bilgiler

1.2.3.13.1.4.1. Defterlerde Kayıt Nizamı

1.2.3.13.1.4.1.1. Türkçe tutma mecburiyeti (VUK. md. 215 ve TTK md. 66)

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda, defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunlu kılınmıştır.

Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler, yabancı ülkelerdeki merkezleriyle ilişkileri yönünden ayrıca yabancı dilde kayıt tutmak durumunda olsalar dahi, kanuni defterlerini Türkçe olarak tutmak zorundadırlar.

Tam mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye dışında yaptıkları faaliyetlere ilişkin defterler, faaliyette bulundukları ülkede ve o ülkenin vergi mevzuatına göre tutulur. Örneğin: Libya'da inşaat taahhüt işleri yapan bir mükellef, Libya'daki defterini, Libya vergi mevzuatına göre tanzim eder. Bu defterlere göre doğacak kar-zarar, tek kalem halinde mükellefin Türkiye'deki defterine intikal ettirilir.

1.2.3.13.1.4.1.2. Defterlerin Mürekkeple Yazılacağı (VUK. md. 216)

Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu bulunan defterler mürekkeple veya makina ile yazılır. Bu yazımda, kopya kağıdı, ıstampa ve sair damga aletleri de kullanılabilir. Kurşun kalem, kopya kalemi ve diğer renkli kalemler kullanılamaz.

Toplamalar, hesaplar kapatılıncaya kadar geçici olarak kurşun kalemle yazılabilir. Hesaplar kapatıldığında toplamalarında mürekkep kalemle veya makina ile yazılmış olması gerekir.

1.2.3.13.1.4.1.3. Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi (VUK. md. 217)

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir.

Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesabına doğrusu yazılmak suretiyle yapılır.

Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz bir hale getirmek yasaktır.

1.2.3.13.1.4.1.4. Boş Satır Bırakılamayacağı ve Sayfaların Yok Edilemeyeceği (VUK. md. 218)

Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

Boş kalan satırlar (kayıt bulunmayanlar) mürekkepli kalemle çizilmek suretiyle, sonradan kayıt yapma imkanını ortadan kaldırmak üzere doldurulmuş sayılır.

Ciltli defterlerde, sıra numarası izleyen sayfalar ciltten koparılamaz.

Tasdikli müteharrik sayfalı yevmiye ve defteri kebir defterlerinin sırası bozulamaz ve sayfaları yırtılamaz.

1.2.3.13.1.4.2. Defterlere Kayıt Süresi (VUK.md. 219)

Muameleler (işlemler) defterlere zamanında kaydedilir.

Bazı durumlarda belgelerdeki bilgilerin defterlere yazımı azami sürelere bağlanmıştır. Buna göre;

1.2.3.13.1.4.2.1. Günü Gününe Tutulması Gereken Kayıtlar

Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile Serbest Meslek Kazanç Defterine muameleler günü gününe kaydedilir (VUK. 219/c)

Bilanço esasına tabi mükelleflerin tuttukları kasa defteri ile işletme hesabı esasına tabi defter tanzim edenlerin günlük perakende satış ve hasılat defterine işlemler günü gününe kaydolunacaktır.

Doktor, avukat, muhasebeci vb. serbest meslek erbabı tarafından tutulan Serbest Meslek Kazanç defteri de günü gününe kayıt yapılacak defterdir.

1.2.3.13.1.4.2.2. 10 Güne Kadar Geciktirilerek Yapılabilecek Kayıtlar

(a) fıkrasında belirtilen defterlerin dışında kalan defterler, muamelenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde yazımları yapılacaktır.

1.2.3.13.1.4.2.3. 45 Güne Kadar Geciktirilerek Yapılabilecek Kayıtlar

Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşınan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, defterlere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

1.2.3.13.1.4.3. Hesap Dönemi

Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde hesap dönemi açıklanmıştır. Kanundaki hükme göre; defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.

Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.

Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.

Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi hesap dönemi sayılır.

Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır.

Bu madde hükmüne göre, defterlerin yıl sonunda kapatılacağı ve ertesi dönem başında yeniden açılacağı, başka bir ifade ile kapatma ve açma işlemlerinin notere yaptırılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, kapatma işleminin notere yaptırılmamış olmasına kanunda herhangi bir müeyyide öngörülmediğinden, kapatmanın yaptırılmamış olması geçersizlik nedeni sayılmamıştır.

Hesap dönemleri itibariyle tutulacak defterlerin, her hesap dönemi için tasdik keyfiyeti Vergi Usul Kanununun 221 ve 222 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Konu hakkındaki açıklama tasdik zamanı bölümünde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinde, tacirler tarafından tutulacak defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdiki gerektiği, yevmiye defterinin tanzimi ile usul ve esaslarını belirleyen 70 inci maddesi son fıkrasında, yevmiye defterinin yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce görülmüştür sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdikinin yaptırılmasının şart olduğu hükme bağlanmasına karşın, kapatılma işleminin yaptırılmamış olmasına herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir.

1.2.3.13.1.4.4. Defterlerin Tasdiki

1.2.3.13.1.4.4.1. Vergi Usul Kanununa Göre Tasdik Zamanı (VUK.md. 221-222)

Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmek zorundadırlar.

1.2.3.13.1.4.4.1.1 Öteden beri işe devam etmekte olanlar. (VUK.md. 221/1)

Defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettireceklerdir.

"Öteden beri işe devam etmek" ifadesi, tasdiki yaptırılacak takvim yılından önce işe başlamış ve defter tutmuş mükellefler anlamındadır.

1.2.3.13.1.4.4.1.2. Özel Hesap Döneminde Tasdik Zamanı. (VUK.md.221/2)

Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda tasdiki yaptırmak zorundadırlar.

Bu durumdaki mükelleflerin özelliği, hesap dönemlerinin takvim yılı yerine Maliye Bakanlığından özel hesap dönemi izni almış olmalarıdır.

1.2.3.13.1.4.4.1.3. İşe Yeni Başlayanlarda Tastik Zamanı (VUK.221/3.md.)

Mükellefiyete girme tarihinden (işe başlama gününden) önceki bir tarihte defterlerini tasdik ettireceklerdir.

Yeniden işe başlama, ilk kez işe başlayanlar ile mükellefiyeti terk ettikten sonra yeniden işe başlayanlar anlamındadır.

1.2.3.13.1.4.4.1.4. Sınıf Değiştirenlerde Tastik Zamanı (VUK.221/3.md.)

Sınıf değiştiren mükelleflerde defterlerini, sınıf değiştirme tarihinden önce tasdik ettireceklerdir.

Örneğin: 2004 yılı alış veya satışları VUK'nun 177/1 nci maddesinde belirtilen % 20 haddi aşan işletme defterine tabi mükellef, 2005 yılı için bilanço esasına göre tasdik ettireceği defterleri, 2004 yılı Aralık ayında tasdik ettirecektir.

1.2.3.13.1.4.4.1.5. Vergi Muaflıkları Kalkanlarda Tastik Zamanı (VUK.221/3.md.)

Vergi kanunlarına göre muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde defterlerini tasdik ettirmek durumundadırlar.

1.2.3.13.1.2.4.1.6. Tasdike Tabi Defterlerin Dolması Nedeniyle Yeni Defterin Tastik Zamanı (VUK.221/4.md.)

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmelidirler.

Kanunun bu metninin, aynı Kanunun 219 ncu maddesi ile birlikte değerlendirilmesi olanaklı değildir. Diğer bir anlatımla; kayıtları 10 veya 45 gün içinde yazmak zorunda olanlar da, yeni defteri ilk madde (kullanılmaya başlamadan önce) tarihinden önce tasdik ettirmek zorundadırlar.

1.2.3.13.1.4.4.1.7. Tasdiki Yenileme (Ara tasdiki) (VUK. 222.md.)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Kanun koyucu, dönemi içinde az kullanılan ve dolmayan defterlerin yeniden kullanılması ve israfın önlenmesi amacını gütmüştür.

Ancak, tasdikin yenilenebilmesi için yeni dönemin ilk ayı sonuna kadar bir önceki dönemin işlemlerinin deftere yazılmış olması gerekir.

1.2.3.13.1.4.4.2. Türk Ticaret Kanununa Göre Defterlerin Tasdik Zamanı

Türk Ticaret Kanununun 69 ncu maddesinde, tüm tacirlerin defterlerini notere tasdik ettirmek zorunda oldukları, 70 nci maddesi son fıkrasında da, yevmiye defterinin, yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydının altına noterlikçe "görülmüştür" sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesinin şart olduğu, ifade edilmesine karşın, kanunda, 70 nci maddede yazılı mükellefiyetin yerine getirilmemesine herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir.

1.2.3.13.1.4.4.3. Tasdike Tabi Defterler

1.2.3.13.1.4.4.3.1. Vergi Usul Kanununa Göre (VUK.md.220)

1.2.3.13.1.4.4.3.1.1. Birinci Sınıf Tüccarlar (Bilanço Esasına Göre)

-Yevmiye defteri.

-Envanter defteri.

-İmalat ve istihsal vergisi defteri. (Basit istihsal vergisi defteri dahil)

-Nakliyat vergisi defteri.

1.2.3.13.1.4.4.3.1.2. İkinci Sınıf Tüccarlar. (İşletme Hesabı Esasına Göre)

-İşletme defteri.

-Çiftçi işletme defteri

1.2.3.13.1.4.4.3.1.3. Serbest Meslek Erbabı

-Serbest meslek kazanç defterini

Tasdik ettirmek zorundadırlar.

1.2.3.13.1.4.4.3.2. Türk Ticaret Kanununa Göre (Md. 66)

1.2.3.13.1.4.4.3.2.1. Tacir (Mükellef) Hükmi Şahıs İse;

-Yevmiye defteri.

-Defteri kebir.

-Envanter defteri.

-Karar defteri.

1.2.3.13.1.4.4.3.2.2. Tacir Hakiki Şahıs İse;

1.2.3.13.1.4.4.3.2.2.1. Birinci Sınıf Tüccarlar.

-Yevmiye defteri.

-Defteri kebir.

-Envanter.

1.2.3.13.1.4.4.3.2.2.2. İkinci Sınıf Tüccarlar.

-İşletme defteri

1.2.3.13.1.4.4.3.3. Defterlerin Tasdik Yönünden Geçerliliği

1.2.3.13.1.4.4.3.3.1. Vergi Usul Kanununun usulsüzlük dereceleri ve cezaları başlığını taşıyan 352 nci maddesinde usulsüzlükler iki dereceye ayrılmıştır.

Birinci derece usulsüzlükler kısmının 8 nci fıkrasında, tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır),

İkinci derece usulsüzlükler kısmının 6 ncı fıkrasında, tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması,

hükümleri getirilmiştir.

Kanuna göre, defterlerin kanuni tasdik süresinin sonundan itibaren bir ay içinde tasdik ettirilmiş olması halinde defterler tasdik yönünden geçerli kabul edilecektir.

1.2.3.13.1.4.4.3.3.2. Adi ortaklığa ait Vergi Usul Kanununa göre tutulması gereken defterlerin, ortakların bağlı bulunduğu Vergi Dairesinin bilgisi dahilinde ortaklardan biri adına tasdiki de mümkündür.

Ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması durumunda, yeniden defter tasdiki veya ara tasdiki de gerekli değildir. Ancak defter ayrılan ortak adına tasdik ettirilmiş ise ara tasdiki veya yeniden defter tasdiki gerekir.

1.2.3.13.1.4.4.3.3.3. Ticaret şirketlerinde, şirkete yeni ortak alınması veya ortağın ayrılması, şirket unvanında (tüzel kişiliğinde) bir değişikliğe neden olmadıkça yeniden defter tasdiki veya ara tasdiki gerekli değildir. Şirketin unvanında ve tüzel kişiliğinde yapılacak değişikliklerde yeni şirket adına ayrıca defter tasdiki gerekmektedir.

1.2.3.13.1.4.4.3.4. Tasdik Makamı (VUK.223.md.)

Defterler, işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliğince tasdik olunur.

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

İşyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noterin tasdiki yapması gerekmekte ise de, kendisini yetkili görerek tasdiki yapılan defterler, uygun noter tarafından tasdik edilip edilmediği araştırılmaksızın kabul edilmelidir.

1.2.3.13.1.4.5. Defter ve Belgelerin Saklanması

1.2.3.13.1.4.5.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defter ve Belgelerin Saklanması (VUK.253.md.)

Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle, ispat edici kağıtlar olan vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

Defter tutmak zorunda olmayanlarda, almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını, tanzim tarihini takip eden yılbaşından başlayarak beş yıl süre ile saklamaya mecburdurlar. (VUK.254.md.)

1.2.3.13.1.4.5.2. Türk Ticaret Kanununa Göre Defter ve Belgelerin Saklanması

1.2.3.13.1.2.5.2.1. Belgelerin Saklanması (TTK.66.md.son fıkra)

Tacirler, işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları zorunludur.

1.2.3.13.1.4.5.2.2. Defterlerin Saklanması (TTK.68.md.)

Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden halefleri, defterleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklamak zorundadırlar.

Hakiki şahıs olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve kağıtları birinci fıkra gereğince saklamakla mükelleftirler. Ancak, mirasın resmi tasfiyesi halinde defter ve kağıtlar birinci fıkrada yazılı müddetle Sulh Mahkemesi tarafından saklanır.

Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerin her ne suretle olursa olsun infisahı halinde bunlara ait defter ve kağıtlar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Selahiyetli Mahkeme tarafından birinci fıkra gereğince saklanmak üzere ortaklardan birine veya Notere, diğer şirketlerin infisahı halinde ise Notere tevdi olunur. Noter harç ve ücreti şirket mevcudundan ödenir.

1.2.3.13.1.4.5.3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesi Birinci Fıkrasına Göre

İşverenler, aracılar ve sigortalıyı devir alan işverenler işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, gerektiğinde istenilmesi halinde, Kurum denetim elemanı ile bilanço esası dışında defter tutan veya defter tutmak zorunda olmayan işyerleri için de sigorta yoklama memuruna göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle saklamak zorundadırlar.

1.2.3.13.1.4.6. Defter ve Belgelerin Kaybolması (TTK.md.68)

Bir tacirin saklamak zorunda olduğu defter ve kağıtlar yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyana uğrarsa tacir ziyanı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin selahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılır.

İşyerine ait kayıt (defterler) ve müstenidatı belgelerin, anılan kanunda belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla yok olduğunu (zayi) ileri süren işverenler, bu beyanlarının doğruluğunu mahkemeden (belgeyi veren mahkeme yetkili sayılır) alacağı vesika (belge) ile tevsik (ibraz etmek - belgelemek) etmek zorundadırlar. Belgeyi gösteremedikleri takdirde kayıt ve belge ibraz etmemiş sayılır.

Kanunda, bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kağıtlar ifadesi yer aldığından, tacir olmayan işverenlerin, mahkemeden böyle bir belge almaları da mümkün olmadığından, bu durumdaki işverenlerden, ilgili resmi makamlardan alacakları belgeleri tevsik etmeleri istenecektir (İtfaiye Müdürlüğü, Savcılık veya Zabıta tutanakları gibi)

1.2.3.13.1.5. Vergi Usul Kanununa Göre Belgeler

1.2.3.13.1.5.1. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar

Satılan emtia (mal) veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya iş yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgeye fatura denir.

Faturada bulunması gereken asgari bilgiler (VUK.230.md.):

a- Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası.

b- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası.

c- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası.

ç- Malın veya işin nev'i miktarı, fiyatı ve tutarı.

d- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası'dır.

1.2.3.13.1.5.2. Gider Pusulası (VUK.234.md.)

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler:

a- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccara;

b- Kazançları basit usulde tespit olunan serbest meslek erbabına;

(a ve b fıkraları 4369 sayılı Yasa ile 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

c- Vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mal için tanzim edip iş yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati (şahsi) eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya içinde tanzim edilir.

Gider pusulasında, işin mahiyeti, malın cinsi ve nev'i ile miktarı, bedeli, işin ücreti, işi yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adları soyadları (tüzel kişilerde unvanlar) ve adresleri ile tarihi bulunur.

Gider pusulası iki nüsha tanzim edilir. Bir nüshası işi yapan veya malı satana verilir.

1.2.3.13.1.5.3. Ücret Bordrosu (VUK.238.md.)

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tanzim etmeye (tutmaya) mecburdurlar. Gelir vergisi kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında bulunması gereken asgari bilgiler;

a- Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığında dair imzası veya mühürü (ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması zorunlu değildir.)

b- Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası.

c- Birim ücreti. (Aylık, haftalık, günlük, saat veya parçabaşı ücret)

ç- Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre.

d- Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir.

Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler, ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

1.2.3.13.1.5.4. Bordro Yerine Geçen Vesikalar (VUK.239.md.)

Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesikalar ücret bordrosu yerine geçer.

1.2.3.13.1.6. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci Maddesine Göre Ücret Tediye Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler

Aylık ücret tediye bordrosunda;

a- İşyerinin sicil numarası,

b- Bordronun ilişkin olduğu ay,

c- Sigortalının adı, soyadı,

d- Sigortalının T.C. Kimlik Numarası,

e- Sigortalının sigorta sicil numarası,

f- Ücret ödenen gün sayısı (ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür),

g- Sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti),

h- Ödenen ücret tutarı,

i- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,

hususlarının bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.

Ayrıca, yukarıda belirtilen ücret ödeme bordrolarında bulunması gereken ancak bulunmayan hususların, İş Kanununun 37 nci maddesine göre, her bir sigortalı için düzenlenen ve bir örneği sigortalıya verilen ücret hesap pusulalarının, tetkike ibraz zorunluluğu bulunmamakla birlikte, tetkike ibraz edilmesi ve yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmesi halinde ücret ödeme bordroları geçerli sayılmalıdır.

1.2.3.13.2. İşverenlerce Tutulacak Kayıt Ve Belgelerin Geçerliliği

Kayıt ve belgelerin geçerliliği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde düzenlenmiş olup anılan maddeler aşağıda açıklanmıştır.

1.2.3.13.2.1. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25 inci Maddesine Göre;

İşverenlerin diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılacağı belirtildikten sonra altı fıkra halinde geçersizlik halleri sayılmıştır.

1.2.3.13.2.1.1. Kullanılmaya Başlanmadan Önce Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olduğu Halde Tasdiksiz Kullanılan Defterler,

İşverenler, diğer kanunlara (VUK, Dernekler Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu vb.) göre tasdik ettirmeleri gereken defterleri tasdiksiz kullanmaları durumunda, kayıtları geçersiz kabul edilmelidir. İlgili kanuna göre tasdike tabi olmayan defterler için tasdik şerhinin aranmayacağı kuşkusuzdur.

1.2.3.13.2.1.2. Kanuni Tasdik Süresi Geçtikten Sonra Tasdik Ettirilmiş Olan Defterlerin Tasdik Tarihinden Önceki Kısmı,

Diğer kanunlara göre tutulması gereken ve tasdike tabi olan defterler, geç tasdik ettirilmesi durumunda tasdik tarihine kadar olan kısmı geçersiz sayılmalıdır. Tasdik tarihinden sonraki sürenin ise tasdik yönünden geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.

1.2.3.13.2.1.3. İşçilikle İlgili Giderlerin İşlenmemiş Olduğu Tespit Edilen Defterler,

Sigorta primleri hesabına esas alınacak kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin deftere kaydolunmaması halinde, defter geçersiz sayılmalıdır.

1.2.3.13.2.1.4. Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulan Kazançların Kesin Olarak Tespitine İmkan Vermeyecek Şekilde Usulsüz, Karışık Veya Noksan Tutulmuş Defterler,

Bu tür defterler uygun tanzim edilen kayıt olarak görülemeyeceğinden, bu defter veya defterler geçerli kabul edilmemelidir. Bu geçersizlikler, işçilik ücretlerinin işyeri kayıtlarına yazılmamış olması, defter ile belgeler arasındaki mutabakatsızlık bulunması olarak sayılabilir.

Defterler ile dayanağı belgeler arasında mutabakat bulunmadığının tespit edilmesi halinde, uygun olmama nedeninin maddi hatadan ileri gelip gelmediği işverenden de sorularak araştırılmalı, maddi hatanın varlığının saptanması durumunda kayıtlar (defterler) bu yönüyle geçerli sayılmalıdır. Buna mukabil mevcut farklılığın maddi hatadan ileri geldiğinin tespit edilememesi halinde ise bu defa defter ve belgeler arasında mutabakatsızlık bulunması nedeniyle ilgili ay-aylar itibariyle kayıtlar geçersiz sayılmalıdır.

Ayrıca,

-Asgari işçilik değerlendirmesi sonucunda, işin yürütümü için gerekli olan S.P.E.K. tutarının Kuruma noksan bildirilmesi dolayısıyla resen tahakkuk yapılan ay ve aylar, (resen tahakkuk yapılan ay ve aylarda Kuruma S.P.E.K. bildirimi bulunulmadığı taktirde, resen tahakkuk tutarına ilişkin ücret tediye bordrosu-bordrolarının ibraz edilmemesi gerekçesiyle belgelerin kısmen ibrazı esasına göre idari para cezası uygulanmalıdır.)

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesi uyarınca, tehlike sınıfı veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalılar adına ayrı ayrı ücret tediye bordrosu düzenlenmemesi (tek ücret tediye bordrosunda gösterilmesi) halinde, ayrı ayrı ücret tediye bordrosu düzenlenmeyen ay-aylar,

-Eylemli çalıştığı tespit edilen (Fiilen, kayden veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden yahut 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi kapsamında çalıştığı tespit edilenlerin) sigortalılardan bazılarının kaydedilmediği ücret tediye bordrolarının ait olduğu ay-aylar,

-İş Kanununa tabi işyerlerinde İş Kanunu ile belirlenen asgari ücretin altında veya meslek odalarından alınan, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılarından tespit edilen ücretin altında kayıt yapıldığı belirlenen ücret tediye bordrolarının ait olduğu ay-aylar,

-Cari dönemle ilgili olarak ibraz edilen defterlerde inceleme dönemi sonuna (yasal deftere kayıt süreleri de gözetilmek suretiyle) kadar ücretlerin tahakkuklarının yapılmadığı ay-aylar,

-Bir işyerinde ücret ödemesi yapılan sigortalıların ücretlerinin tek bir bordroda değil de sigortalı bazında ayrı ayrı düzenlenen bordrolarda gösterilmesi halinde, incelenen ay bazında bir ya da birden çok sigortalıya

ait bordroların ibraz edilmediği, bir kısmının ise ibraz edildiği ay-aylar (Belge bazında kayıt geçersizliği cezası önerilmesi gerektiği için her sigortalı adına ayrı ücret ödeme bordrosu düzenlenmiş olsa dahi bu bordrolar tek belge olarak şeklinde değerlendirilmelidir),

-Tasdikli sayfalarının dolması üzerine, yeni defter tasdik ettirmek yerine, muhasebe kayıtlarının yasal defterin arka sayfalarına kaydedildiği ay-aylar,

-Teftiş döneminde bulunup da Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesi uyarınca yasal süresinde bir kanun gereğince tutulan defterlere yazılmayan ay-aylara ait kayıtlar,

Geçersiz olarak kabul edilmelidir.

Örnek 1: Ödenen toplam brüt ücret 65.976,00-YTL. iken, deftere 65.967,00-YTL. yazıldığı, buna karşın SSK işveren hissesi, vergi, pul, tasarruf kesintilerinin ise ücret tediye bordrosunda kayıtlı ücrete göre deftere yazıldığının görülmesi durumunda, ücretin (takdim-tehir) rakam hatasıyla yanlış yazıldığı tespit edilmiş olacağından işyeri kayıtları geçersiz (deftere ücretin noksan yazılması) sayılmamalıdır.

Örnek 2: Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda 2005 Mayıs ayı ücret tediye bordrosunda ödenen 757.500.-YTL brüt ücretin deftere aynı miktarda kaydedilmesine karşın Kuruma bildirilen 800.000-YTL'den 2.500-YTL.sinin, eylemli çalışmadığı halde 21413500 sigorta sicil numaralı Melek SEÇKİN adına 25 gün bildirilen hizmet karşılığı olduğunun belirlenmesi durumunda; Melek SEÇKİN adına bildirilen gün ve kazançların iptali ile mutabakat sağlanmış olacağından, geçersizlik söz konusu olmayacaktır. 2500.-YTL ücret, ücret tediye bordrosunda yazılı ve deftere kaydedilmiş olması durumunda, doğruyu yansıtmayan kayıtlar, 2005 Mayıs ayı için geçersiz sayılmalıdır.

Örnek 3: 01.05.2004 tarihinden itibaren (A) Limited Şirketinin ortağı ve müdürü olması nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olması gerekirken 01.01.2005 - 28.02.2005 süresinde kuruma bildirilen sigortalı hizmetleri iptal edilen 20000000 sigorta sicil numaralı Ahmet TECER'e, şirket yönetim kurulunun kararı uyarınca ödenen aylık 1.000.-YTL brüt ücretin, ücret tediye bordrosuna yazılı olduğu ve diğer ödemelerin Kuruma aynen bildirildiği saptanan işyeri için, ödenen gerçek ücretleri yansıtan ücret tediye bordroları ve yasal defter geçerli kabul edilmelidir.

Örnek 4: 01.01.2004 - 31.01.2005 dönemi genel teftişi yapılan (A) işyerinin 2004 Eylül ayı ücret tediye bordrosu ibraz edilmekle beraber, yasal

defterde yazılı diğer giderlere ait belgelerin ibraz edilmemesi, kayıtların kısmen ibrazı olup, kayıt ve belge ibraz etmeme hükmündedir.

1.2.3.13.2.1.5. Herhangi Bir Ay İçin Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulması Gereken Kazançların Ve Bu Kazançlarla İlgili Ödemelerin O Ayın Dahil Bulunduğu Hesap Dönemine Ait Defterlere İşlenmemiş Olması Halinde, o aya ait defter kayıtları, prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılmamalıdır. Madde metninde, hesap dönemine ait deftere işlenmemesi ifadesi yer aldığından, herhangi bir aya ait sigorta primleri hesabına esas alınacak ücretlerin ilgili ayın dahil olduğu hesap dönemi defterine yazılmış olması yeterli görülmeli ve geçerli kayıt olarak kabul edilmelidir.

Vergi Usul Kanununa göre hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin durumları, hesap dönemlerine göre değerlendirilmelidir.

İhale konusu işlerde; ihale makamları tarafından ödenen hakedişlerin kanuni deftere eksik veya fazla yazılmış olması, sigorta primine esas kazançlarla ilgisi bulunmadığından, sırf bu nedenle kayıtların geçersizliği söz konusu olmayacaktır.

Konut edindirme yardımı ile tasarrufu teşvik kesinti ve katılımlara ait bilgilerin de, deftere yazılmaması, eksik veya fazla yazılması, defterin geçersizlik nedeni değildir.

Örnek 1: 2004 / Aralık ayı ücreti ödemeleri, 2005 yılı kanuni defterine yazılmış ise, 2004 yılı yasal defteri, 2004/Aralık ayına ait prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayan nitelikte kabul edilmemelidir.

Örnek 2: 2005/Ocak ayına ait sigorta primleri hesabına tabi tutulacak kazancın 2005/Haziran ayında deftere yazılmış olması geçersizlik nedeni sayılmamalı ve defter ücret yazımı açısından geçerli sayılmalıdır.

Örnek 3: 01.06.2004-31.05.2005 (bir yıl) süresi hesap dönemi olarak saptanan işyerinin, 2005/Nisan ayın ücretinin 2005/Temmuz ayına yazılması durumunda, hesap dönemi 31.05.2005'de son bulunduğundan, 2005/Nisan ayı için prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte kabul edilmemelidir.

Örnek 4: Devamlı işyeri işçileri ile yapıldığı ifade edilen işle ilgili olarak işyerinde yapılan yerel denetimde, yüklenilen işin devamlı işyerinin faaliyet konusu olduğu belirlenmiştir. Yüklenilen işin yapım süresi olarak devamlı işyeri kayıt ve belgeleri istenilmiş, işveren gider belgelerini ibraz etmekle birlikte, teftiş süresindeki faaliyetin genişliği durumunun belirlenmesinde yararlanılacak belgelerden olan gelir belgelerinin ibrazından kaçınmıştır. Bu

durumda, işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek görevi olan müfettişe, işle ilgili belgelerin bir kısmının ibraz edilmemesi "kayıt ve belge ibraz etmeme" hükmünde olup, kayıt ve belge ibraz etmeyenler için uygulanan idari para cezasının önerilmesi gerekecektir.

1.2.3.13.2.1.6. Vergi Usul Kanunu Gereğince Bilanço Esasına Göre Defter Tutması Gerektiren İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulan Defterlerde, prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılmaz. Böyle durumlarda işyeri kayıtlarının geçersizliği söz konusu olacaktır.

1.2.3.13.2.2. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesine Göre;

Diğer kanunlara göre defter tutmak zorunda bulunmayan işverenler, Kuruma verdikleri prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu tanzim edeceklerdir.

1.2.3.13.2.3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci Maddesine Göre;

Anılan maddede yazılı bilgileri noksansız taşımayan ücret tediye bordroları, prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte kabul edilmemelidir.

1.2.3.13.2.4. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 inci Maddesine Göre;

Tehlike sınıfları veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordroları ayrı ayrı düzenlenecektir.

Tehlike sınıf veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordrolarının birlikte düzenlenmesi halinde, ücret tediye bordrolarının, prim belgelerini doğrulayıcı nitelikte olduğunun kabulü mümkün değildir.

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, tehlike sınıf veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların aylık ücret tediye bordrolarının ayrı ayrı düzenleneceği belirtilmiş olup, bir Yasa gereği tutulması zorunlu olan defter veya kayıtlara ise ayrı ayrı kaydedilmesi gerektiği yönünde bir hüküm konulmamıştır.

Bu nedenle, tehlike sınıf veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar adına ayrı ayrı düzenlenen ücret tediye bordrolarında yazılı kazançların müştereken tutulmuş yasal defter veya kayıtlarla uyumlu bulunması durumunda, kayıt ve belgeler Kuruma verilen prim belgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte kabul edilmelidir.

Örneğin; 2.7122.01.1024100.06.21 sicil sayılı dosyada işlem gören şehirler arası otobüs işletmesi işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında; işverene ait 2.7141.01.1047200.06.21 sicil sayılı dosyada tescilli bir kamyon işletmesinin de bulunduğu, her iki işyerinin ücret tediye bordrolarının ayrı ayrı düzenlendiği, ancak, ücret tediye bordrolarında yazılı ücret toplamlarının yasal deftere aynı maddede ve birlikte kaydedildiği görülse dahi, kayıtlar geçerli sayılmalıdır.

1.2.3.13.2.5. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine Göre;

Aynı işverene ait iş veya işyerleri ile ilgili defter veya kayıtların müştereken tutulmuş olması ve bu defter veya kayıtların, her iş veya işyeri için ayrı ayrı verilmiş olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yazılı kazançlar toplamı ile uyumlu olması halinde, iş veya işyeri kayıtlarının verilen bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olduğu kabul edilir.

Aynı işverene ait iş veya işyerleri için müştereken (birlikte) tutulan kayıt ve belgeler, her iş veya işyerleri adına Kuruma ayrı ayrı verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde yazılı kazançlar toplamı ile denk (eşit) olması halinde, prim belgelerinde yazılı olanlar doğrulayıcı kabul edilmelidir.

1.2.3.13.2.6. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesine Göre;

İşverenler, aracılar ve sigortalıyı devir alan işverenler işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, gerektiğinde istenilmesi halinde, Kurum denetim elemanı ile bilanço esası dışında defter tutan veya defter tutmak zorunda olmayan işyerleri için de sosyal güvenlik kontrol memuruna göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle saklamak zorundadırlar.

Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgeler, incelemeyi yapacak ilgili denetim elemanı veya sigorta yoklama memurunun tebligatta gösterdiği adrese getirilir. Ancak, işveren, aracı ya da sigortalıyı devir alan işveren tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde, işletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametgahında incelenmesi yazılı olarak istenir veya bu istek bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili denetim elemanınca veya sosyal güvenlik kontrol memurunca da teftişe elverişli bulunursa inceleme orada yapılır. (Vergi levhası, açılış ve işletme ruhsatı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Dernek ve Vakıflarda ana sözleşme, ikamet beyanlarında ikametgah belgesi aranmalıdır.)

Buna göre, işveren veya aracıya ait defter ve belgeler, işyerinde, belge ile kanıtlanması durumunda işletme merkezinde, işletme merkezinin bulunmaması halinde de ikametgah belgesi gösterilmek suretiyle ikametgahın bulunduğu yerde işveren veya aracının ya da sigortalıyı devir alan işverenler yazılı talebi ya da müfettişe başvuru üzerine düzenlenecek tutanakla tespit edilir ve de bu istemde belirtilen yer teftişe elverişli bulunursa teftiş yukarıda açıklanan yerlerden birinde yapılabilir. İstemde bulunulan yerin teftişe elverişli olup olmadığının belirlenmesi müfettiş yetkisindedir. Teftişe elverişli bulunmayan yer için işverene gerekçesi belirtilerek tebligat yapılmak suretiyle kayıtların getirileceği adres ve süresi açıklanır.

Defter ve belgeler 506 sayılı Kanunun 132 nci maddesi gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacak bildiri ile istenilebileceği gibi, işveren, işveren vekili veya aracı yahut sigortalıyı devir alan işverenler ile müfettişin düzenlediği tutanaklarla da istenebilir. Müfettiş ve işyeri yetkilileri arasında düzenlenen 15 gün süreli tutanak tebligat hükmünde bulunduğundan ayrıca tebligat yapılmaz.

Yapılan tebligata rağmen, 15 gün ya da haklı bir sebep ileri sürülmesi üzerine verilen mehil süresinde gösterilmeyen kayıt ve belgeler, daha sonra ibraz edilirse (raporun Grup Başkanlığına tesliminden önce) gerekli inceleme yapılır. Ancak bu durumda ilgililer hakkında 506 sayılı Kanunun değişik 140 ıncı maddesi birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanır.

Sigorta Primlerinin Hakedişlerinden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi üçüncü fıkrasındaki; "Kurum, idarenin (ihale makamının) yazısını aldıktan sonra işveren ve varsa aracıların defter ve belgelerini yapılacak 30 gün (3910 sayılı Yasa ile 15 gün) süreli tebligat ile ister. Bu defter ve belgelerin tamamının süresi içinde ibraz olunduğuna ilişkin tutanak tarihinden itibaren Kurum, (4 ay) içinde gerekli incelemeyi yapar. Bu inceleme neticesinde borcun olmadığı tespit edildiği taktirde derhal ilişiksizlik belgesini idareye gönderir. Borcun mevcut olduğunun anlaşılması halinde ise, niteliği ve miktarı tespit edilerek 15 iş günü içinde idareye bildirir ve ilginin varsa hakedişinden, yoksa teminatından kesilerek Kurum hesabına yatırılmasını ister. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde kesintiyi yapmak ve Kurum hesabına yatırmak zorundadır." hükmü uyarınca, ibraz edilen kayıt ve belgelerin 4 ay içinde incelenmesi gerektiğinden, bu hususa titizlikle uyulmalıdır.

Anılan Yönetmeliğin belirtilen maddesine kıyasen işveren, işveren vekili veya aracı tarafından işyerinde hazır olduğu yazılı olarak bildirilen ya

da tutanakla tespit edilen işyeri kayıt ve belgelerinin 4 ay içinde herhangi bir nedenle incelenmemesi halinde, işveren-işveren vekili veya aracıya yeniden kayıt ve belge ibrazı tebligatı gönderilmeli ve yeni tebligat sonucuna göre işlem yapılmalıdır.

15 günlük tebligat süresinde, ilgililerin haklı bir sebep ileri sürerek istekte bulunması veya bu durumun sigorta müfettişine şahsen başvuru üzerine bir tutanakla tespit edilmesi halinde, haklı neden ve istenilen sürede göz önünde bulundurularak müfettişce mehil süresi verilebilir. Mehil istem ve süresi, belirtilen nedene göre müfettiş tarafından değerlendirilir. Her istem, mehil için hak oluşturmayacağı gibi müfettişce de red nedeni değildir. Yazılı mehil taleplerine, mehil isteminin kabul edilip edilmediği, kabul edilmiş ise verilen sürede getirilmediği taktirde yaptırımı yazılı belirtilmek suretiyle cevap verilmelidir. Zamanaşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmemelidir.

Defter ve belgelerin gösterilmeyeceği, gösterilemeyeceği veya mevcut olmadığı işveren, işveren vekili veya aracı tarafından yazılı olarak bildirildiği ya da bu durum bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere süre verilmesi hususunda ayrıca tebligat yapılmasına gerek yoktur.

1.2.3.13.2.7. Kayıt ve Belge Geçersizliği İle İlgili İdari Para Cezası Uygulamasında Fiil Tarihinin Tespiti

a- Tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterin ait olduğu takvim yılı itibariyle geçersizliğinin kabulü ile, kanuni tasdik süresinin sona erdiği tarihin,

b- İşçilikle ilgili giderlerin işlenmediği tarihin,

c- Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulduğu ayın,

ç- Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin, o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmediği ayın,

d- Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması lazım geldiği halde işletme hesabına göre defter tutulmuş ise, bu defterin ait olduğu takvim yılı itibariyle geçersizliğinin kabulü ile takvim yılı başının,

e- Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen aylık ücret tediye bordrolarının tanzim edildiği ayın,

f- 4958 sayılı Kanun ile getirilen hükümler doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, işin yürütümü için gerekli olan S.P.E.K. tutarının

Kuruma noksan bildirilmesi dolayısıyla resen tahakkuk yapılan ay veya aylar, (Resen tahakkuk yapılan ay ve aylarda Kuruma SPEK bildirimi bulunmadığı taktirde, resen tahakkuk tutarına ilişkin ücret tediye bordrosu-bordrolarının ibraz edilmemesi gerekçesiyle belgelerin kısmen ibrazı esasına göre idari para cezası uygulanacaktır)

g- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesi uyarınca, tehlike sınıfları veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalılar adına ayrı ayrı ücret tediye bordrosu düzenlenmemesi (tek ücret tediye bordrosunda gösterilmesi) halinde, ayrı ayrı ücret tediye bordrosu düzenlenmeyen ay-aylar,

h- Eylemli çalıştığı tespit edilen sigortalılardan bazılarının kaydedilmediği ücret tediye bordrolarının ait olduğu ay-aylar,

ı- Tasdikli sayfalarının dolması üzerine, yeni defter tasdiki yerine, belgeli bilgilerin yazım sayfaları kalmayan defterin tasdiksiz diğer (arka) sayfalarına kaydedilen ay-aylar,

i- Teftiş döneminde bulunup da Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesi uyarınca yasal süresinde bir Kanun gereğince tutulan deftere yazılmayan ay-aylara ait kayıtlar,

Fiilin işlendiği tarih olarak kabul edilmeli ve bu tarihler dikkate alınarak idari para cezası tahakkuk ettirilmesi önerilmelidir.

1.2.3.14. İdari Para Cezaları

1.2.3.14.1. İşyeri Bildirgesine İlişkin İdari Para Cezaları

506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi birinci fıkrasının, 4958 sayılı Kanunun 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 26 ncı maddesi ile düzenlenmiş ve fıkradaki "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi "en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile değişikliğin yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihi itibariyle, işyerinin sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce bildirme zorunluluğu kaldırılmış olup, işyeri bildirgelerinin en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihte Kuruma verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi öngörülmüştür.

06.08.2003 tarihinden itibaren işyeri bildirgesinin,

a- En geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte,

b- Bir işyerini devir alınması halinde devralan işveren tarafından en geç devir tarihinde,

c- İşyerinin miras yolu ile intikali halinde ise yeni işveren (mirasçılar) tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

Kuruma intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin kanuni süresi içerisinde Kuruma verilmemesi halinde, 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası gereğince;

1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret tutarında,

2-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında,

3-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

idari para cezası verilir.

Ayrıca, 4884 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş olup, söz konusu fıkra ile, şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicil memurluklarına yaptıkları bu bildirimlerin, ticaret sicil memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum Ünitesine gönderileceği ve bu bildirimin, işverence Kuruma yapılmış sayılacağı, bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicil memurluğu hakkında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

06.08.2003 tarihinden önce ise, yasal düzenlemeler gereği işyeri bildirgesinin sigortalı çalıştırılmaya başlanmadan en az bir gün önce Kuruma verilmesi gerektiğinden, 06.08.2003 tarihinden önce işyeri bildirgesi verilmesi gereken durumlarda fiil oluşum tarihi olarak işyerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihten önceki gün esas alınmalıdır.

1.2.3.14.2. İşe Giriş Bildirgesine İlişkin İdari Para Cezaları

506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, işveren, çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde (4000-4009 arası olan iş kollarında tanımlı tüm işler) işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü

olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de yasal süresi içinde verilmiş sayılır. Dışişleri Bakanlığının sigortalı olarak yurtdışı göreve atanan personeli için işe giriş bildirgeleri ise, Kuruma en geç üç ay içinde gönderilir.

Buna göre, sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin;

a- Tescilli işyerlerinde işe başlatılmadan en az bir gün önce,

b- İnşaat işyerlerinde işe başlayan sigortalılar için işe başladığı gün (İnşaat işyerinin geçici veya devamlı nitelikte olmasının bir önemi bulunmamaktadır.-,

c- Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işyerinin tescil tarihi itibariyle işyerinde çalışmaya başlayan sigortalılar için en geç bir ay içerisinde,

ç- Dışişleri Bakanlığının sigortalı olarak yurtdışı görevine atananlar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

d- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılan sigortalının işe giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, (S.S.İ.Y. Md:66)

Kurumun intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin Kanuni süresi içerisinde Kuruma verilmemesi halinde, 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (b) fıkrası gereğince;

a- Her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında,

b- Bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında,

idari para cezası verilir.

Çalışma izni yabancı işçiler için geçerli bir husus olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için böyle bir durum söz konusu değildir.

06.03.2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 06.09.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi gereği, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye'de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları zorunlu bulunmaktadır.

1.2.3.14.3. Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmemesine İlişkin İdari Para Cezaları

Sigortalılarla ilgili olarak işverenlerce "Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi", "Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu" ve "Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu" düzenlenmekte iken, 16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2004 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesine istinaden, işveren, aracı ve iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalılarını geçici olarak başka işverene devredenlerin, 01.05.2004 tarihinden başlamak üzere yukarıda isimleri sayılan belgelerin yerine, bilgilerin tek belge olarak yer aldığı "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"ni düzenlemeleri ve her ay Kuruma intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında Kuruma intikal ettirilmesi gereken belgenin;

a- 2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın (1) bir ila (7) yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin, (8) sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinin,

b- 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında (5) beş ve üzerinde, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise (3) üç ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işyerlerinin,

c- 2006/Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde (2) iki ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinin,

internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

06.08.2003-30.04.2004 döneminde Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi, Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu ile Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosunun, 01.05.2004 tarihinden itibaren ise Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin kanuni süreleri içerisinde Kuruma verilmemesi halinde bu prim belgeleri ile ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 24.06.2004 tarihinde kabul edilen ve 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve uygulama aşağıdaki şekle getirilmiştir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesini ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermeyenlere her bir fiil için belgenin;

1- Asıl nitelikli olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla Kuruma verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgarî ücretin 1/5'i tutarında,

2- Ek nitelikte olması halinde Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için aylık asgarî ücretin 1/8'i tutarında,

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

3- Mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

Bu Kanunun 79 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca Müfettişler tarafından veya 130 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarlarının mal edildiği aylardan dolayı aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

İdari para cezası verilmesi gerekmektedir.

1.2.3.14.4. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İbraz Edilmemesine Veya Geçersizliğine İlişkin İdari Para Cezaları

İşyeri kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen yasal süre içinde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere veya yasal süre içinde ibraz etmekle birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere ilişkin uygulanacak idari para cezaları 506 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilmiştir.

1.2.3.14.4.1. Kayıt Ve Belgelerin İbraz Edilmemesi

Kayıt ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere, ibraz etmeme fiilinin işlendiği tarihteki asgari ücret esas alınmak kaydıyla;

1- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin (12) oniki katı tutarında,

2- Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin (6) altı katı tutarında,

3- Defter tutmakla yükümlü değil iseler aylık asgari ücretin (3) üç katı tutarında,

İdari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Tebligatla istenilen kayıt ve belgelerin kısmen ibraz edilmesi de ibraz edilmemesi hükmündedir. Bu nedenle kısmen ibraz durumunda da kayıt ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi için öngörülen idari para cezalarının uygulanması önerilmelidir.

Kısmen ibraz edilen kayıt ve belgeler incelenmeli, ancak incelenen bu kayıt ve belgelerde geçersizlik hali saptansa dahi tespit edilen bu geçersizlik halleri için ayrıca idari para cezası uygulanması önerilmemelidir.

Yapılan tebligat üzerine, defter ve belgelerin incelemeyi yapan Müfettişin tebligatta gösterdiği adrese getirilmesi ve tutanakla teslim alınması durumunda, inceleme ne zaman tamamlanırsa tamamlansın eksik kayıt ibrazı ile ilgili fiil oluşum tarihi olarak kayıt teslim alma tutanağının düzenlendiği tarih esas alınmalıdır.

İşveren veya aracı tarafından defter ve belgelerin işyerinde yada belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde, işletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametgahının bulunduğu yerde incelenmesi yazılı olarak istenmiş ise inceleme ne zaman tamamlanırsa tamamlansın eksik kayıt ibrazı veya kayıt ve belge ibrazından kaçınılması ile ilgili fiil oluşum tarihi işveren dilekçesinin evrak kaydına girdiği veya APS-Taahhütlü-İadeli Taahhütlü gönderilmiş ise postaya veriliş tarihi olacaktır.

Yapılan tebligat üzerine defter ve belgelerin, incelemeye yasal süre içerisinde sunulmaması, dilekçe ile mehil talebinde bulunulmamış ve işyerinde inceleme talep edilmemiş ise kayıt ve belge ibrazından kaçınılması ile ilgili fiil oluşum tarihi, tebligatın tebellüğ edildiği tarihi takip eden (tebellüğ günü sayılmayacak) on beşinci gün kabul edilmelidir.

Yapılan tebligat üzerine işveren tarafından haklı veya yersiz bir sebep ileri sürülerek mehil talebinde bulunulmuş ise mutlak surette talebin uygun görülüp görülmediği, şayet verilmişse verilen mehil süresi de belirtilerek cevaplanacağından fiil oluşum tarihi olarak, verilen ek sürenin son günü esas alınmalıdır.

İşyeri kayıtlarının ibrazında mücbir bir sebebin ortaya çıktığı hususunun ileri sürülmesi halinde bu durumun mutlak suretle kanıtlanması işverenden talep edilmeli ve düzenlenecek tutanak veya yazıda mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren tebligatta belirtilen ve mücbir sebep ileri sürülerek kesilen sürenin kalan günü kadar süre içerisinde sunulmaması durumunda idari para cezasının uygulanacağı belirtilmelidir. Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra kayıt ve belgelerin kısmen veya tamamen ibraz edilmemesi halinde, fiil oluşum tarihi mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren kalan sürenin son günüdür.

Mücbir sebep tebligat tarihinden önce başlamış ise bu durumun yasal süre içerisinde veya sonrasında bildirilmesi kalan süreyi etkilememekte olup, fiil oluşum tarihi mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren on beşinci günün sonudur.

1.2.3.14.4.2. Defter Ve Belgelerin Geçersiz Sayılması

İşyeri kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen yasal süre içinde ibraz etmekle birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere ise her bir geçersizlik hali için, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanması önerilmelidir.

Kanun metninde "her bir geçersizlik hali" ibaresi yer aldığından, aynı döneme ait yasal defter ve belgelerdeki birden fazla geçersizlik hali için de ayrı ayrı idari para cezası uygulamasına gidilmelidir.

Belirtilen döneme ait ücret tediye bordrolarının her birindeki geçersizlik hali birden fazla olsa da her bir belge (bordro) için bir geçersizlik olduğu kabul edilmeli, defterlerdeki geçersizliklerde ise her bir kayıt maddesi ayrı ayrı esas alınarak idari para cezası önerilmelidir.

Örneğin, 2006 yılına ait tüm ücret tediye bordrolarının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen usullere göre düzenlenmemiş olduğunun tespiti halinde, 12 geçersizlik söz konusu olduğundan fiil tarihlerinde geçerli aylık asgari ücretin yarısının 12 ile çarpımı sunucu bulunan tutar idari para cezası olarak uygulanmalıdır. Anılan ücret tediye bordrolarında belirtilen ücretlerin yasal deftere de işlenmediğinin tespiti halinde ise ayrıca 12 geçersizlik daha söz konusu olacağından, 2006 yılı için toplamda aylık asgari ücretin yarısının 24 ile çarpımı sonucu bulunan tutar idari para cezası olarak uygulanmalıdır. Ancak, tüm bu idari para cezaları üst sınırının, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi durumundaki idari para cezası tutarı olduğu dikkate alınmalıdır.

1.2.3.14.5. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmamasına İlişkin İdari Para Cezası

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesi (h) bendinde;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin üç nüsha düzenleneceği, birinci nüshasının ilgili Üniteye verileceği, ikinci nüshasının işveren veya aracı ya da sigortalıyı devir alan tarafından saklanacağı, Ünitece tasdikli üçüncü nüshasının ise Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan, müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılması gerektiği,

Aynı işverene ait olup tek bir sicil numarası verilmiş olan birden fazla işyerlerine de, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işverence çoğaltılarak ilgili Ünitece tasdikini müteakip yine aynı süre içerisinde sigortalıların görebilecekleri bir yere asılmasının zorunlu olduğu,

Bu belgelerin, Internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortam ile Kuruma gönderilmesi ve Kurumca üretilen kontrol kodunu içeren bilgisayar dökümünün işyerine asılması halinde ise ayrıca Kurumca tasdik koşulu aranmayacağı,

Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumca tasdikli nüshasının (elektronik ortam ile Kuruma gönderilmesi durumunda ise Kurumca üretilen kontrol kodunu içeren bilgisayar dökümünün) Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan, müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılmaması halinde, fiil tarihindeki aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanmalıdır.

1.2.3.14.6. Vizite Kağıdının Verilmemesine İlişkin İdari Para Cezası

506 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde belirtilen ve işveren tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sigortalıya verilmesi zorunlu olan vizite kağıdını, Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen üç gün içinde yerine getirmeyenlere aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmalıdır.

1.2.3.15. Sigorta Primine Tabi Olan veya Olmayan Ödemeler

1.2.3.15.1. Sigorta Primine Esas Ücretler

Prime esas alınacak ücretler, prime tabi olmayan kazançlar, günlük, haftalık veya aylık belirli bir ücrete dayılı olmadan belirsiz zaman ve miktar

üzerinden ücret alanların durumu, prim hesabına esas alınacak günlük kazancın ne olduğu, prim ödeme gün sayılarının nasıl saptanacağı ve bir ay içinde birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların aylık ve günlük kazançlarının tespit usul ve esasları 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiştir.

İş Kanununun 32 nci maddesindeki tanıma göre, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen meblağa genel anlamda ücret denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 61 inci maddesinde, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret olarak kabul edilmiştir.

506 sayılı Kanuna göre prim hesabında esas alınacak kazanç, sigortalının herhangi bir zamandaki herhangi bir kazancı değil, primin Kuruma ödeneceği aya ait kazancıdır.

Prime tabi tutulacak kazanç, bir kısmı hak edilmiş, diğer bir kısmı ise ödenmiş olması şartlarına bağlanmıştır.

506 sayılı Kanundaki metne göre prime esas ücretler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

1.2.3.15.1.1. Sigortalıların O Ay İçin Hakettikleri Ücretler

Bu ücretler asıl ücretlerdir. Hizmetin karşılığı olan ücret, nakit para veya ayın olarak verilebilir. Ayın ile sağlanan ve yerine getirilen ödemenin para (nakit) ile temsil edilebilir bir menfaat olması gerekir.

Bu madde kapsamına, asıl ücret, yarım ücret (İş Kanunu 32 ve 40 ıncı maddelerine göre zorlayıcı nedenlerden dolayı çalışılmayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresinde bir haftaya kadar her gün için ödenen), fazla çalışma-mesai ücreti (İş Kanunu 41, 42 ve 43 üncü maddelerine göre izin alınmadan yapılan çalışmalar dahil), hafta tatili ücretleri (İş Kanunu md. 46), ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri (İş Kanunu md. 44-47), yüzde usulüyle alınan ücretler (İş Kanunu md. 51), yıllık ücretli izin ücreti (İş Kanunu md.57), hazırlama, tamamlama, temizleme ücreti (İş Kanunu md. 70), komisyon ücreti, kardan pay alma şeklinde alınan ücretler asıl ücret kapsamındadır.

Sayılan bu ücretler, hak edilen ayın kazancı olarak ve brüt toplam üzerinden prime tabi tutulur.

1.2.3.15.1.2. Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Çeşit İstihkaktan Sigortalılara O Ay İçinde Ödenenler

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan oluşan bu gruptaki sigortalı kazançları, ücretin tamamlayıcısı ve ek ücret olarak kabul edilirler.

Ücretin eklentileri olan bu ödemelerin prime tabi tutulmaları, ödenmeleri şartına bağlanmıştır.

Hak edildikleri değil, ödendikleri ayların prime esas kazancı kabul edilmelidirler.

Her türlü prim ve ikramiyeler (devamlılık, satış, çalışma, özendirme, üretim primleri ile bayram, yılbaşı, temettü ikramiyeleri) brüt toplamları üzerinden prime tabi tutulmalıdırlar.

1.2.3.15.1.3. İdare Veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince (a) ve (b) Fıkralarında Yazılı Kazançlar Niteliğinde Olmak Üzere Sigortalılara O Ay İçinde Yapılan Ödemeler

Yönetim ve yargı kararlarına göre yapılan bu ödemelerde, ödendiği ayın kazancı sayılarak brüt toplamları üzerinden prime tabi tutulmalıdır.

Örneğin; iş veya toplu sözleşme gereği olmamasına rağmen işveren, bir maaş tutarında ikramiye verdiği taktirde, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi olmalıdır. Ya da fazla çalıştığı günler için mahkemeden ilam alan sigortalının hak ettiği bu kazancı da ödendiği ayın kazancına dahil edilmelidir.

Hak edilen ücretler (506/77-a) kapsamında olmakla birlikte idare veya kaza mercilerince ödenmesine karar verilen fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram (resmi ve dini bayram) ve genel tatil günlerindeki çalışmalar karşılığı ödenen ücretlerin, ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi suretiyle prime tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, çalışılmadan hak edilmesine karşın ödenmediği saptanan hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günlerine ait ücretler, gün olarak da bildirilmesi gerektiğinden, (77/a) bendi uyarınca, günlü prim belgelerinin ilgili oldukları aylar itibariyle alınması icap etmektedir.

Yine, iş akdinin feshinden sonra, ödenmesi gerektiği saptanan ya da Kanundan veya sözleşmelerden doğan prim, ikramiye, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve bayram günlerinde çalışma karşılığı hak edilen ve de ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi gereken kazançlar prime tabi tutulmalıdır.

Ancak, sigortalıların toplu iş sözleşmesi hükümlerine istinaden geriye dönük süreleri de kapsayan ücret artışlarının, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi (a) fıkrası hükmü kapsamında kabul edilerek ait oldukları ayların kazancı sayılması, özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamı dışında kalan personele yapılan ücret artışlarının da aynı esaslara tabi olarak uygulanması gerekmektedir.

Komisyon ücreti veya kara katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi dördüncü fıkrası gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir.

1.2.3.15.1.4. Yıllık İzin Ücretleri

4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde "İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez." Hükmü yer almıştır.

Kanun metnine göre, hak edilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler niteliğinde olduğundan,

a- Sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin süresi ücretleri, akdin feshedildiği tarih itibariyle hak kazanıldığından, sigortalılara ödendiği ayın (feshedilme tarihini içeren ayın) kazancı kabul edilerek sigorta primine tabi tutulmalıdır.

b- Kanun, hak edilip de kullanılmayan yıllık izin süresi ücretinin akdin feshinde ödenmesini öngörmesine karşın, iznin kullandırılması yönünde bir hüküm içermediğinden, izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artış getirmemektedir. Bu nedenle, akdin feshinde ödenen izin ücreti için sigorta prim belgelerinde ayrıca bir gün ilavesi de söz konusu olmayacaktır. Sigorta primine esas kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısına göre hesaplanmalıdır.

c- Hak edilip de kullanılmayan yıllık izin ücretinin akdin feshedildiği tarihten sonraki bir ayda (sürede) ödenmesi durumunda, yine akdin

feshedildiği ayın kazancı kabul edilmeli ve ek sigorta prim belgeleri istenilmelidir.

ç- Yıllık izin ücretinin prime tabi tutulmasında ise, 4857 sayılı İş Kanununun 61 inci maddesindeki "Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretleri üzerinden iş kazları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı"

Hükmü gereğince, yıllık izin ücretlerinden, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası primi kesilmemeli, diğer sigorta kollarına ait primler ise kesilmelidir.

1.2.3.15.1.5. Sigortalılara İstirahatli İken Ödenen Ücretler

Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları sürede işverence iş sözleşmesi, toplu sözleşme veya atıfet olarak değişik şekillerde ödenen ücretlerin sigorta primine tabi olup olmadığı ile ne yönde uygulanacağı özel önem taşıması nedeniyle aşağıda açıklanmıştır.

Bu ödemeler;

a- Geçici iş göremezlik ödeneği nazara alınmadan tam ücretinin verilmesine devam edilmesi,

b- İş ve toplu sözleşmeye istinaden, alınan geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iadesi ile tam aylık alınması,

c- Geçici iş göremezlik ödeneği ile ödenek alınan süredeki kazancı arasındaki fark ücretin ödenmesi,

ç- İş veya toplu sözleşmeye dayalı olmadan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı sürenin ücretlerinin atıfet olarak verilmesi,

şeklinde olabilir.

Açıklanan ödeme usullerinden (a), (b) ve (d) maddelerinde yazılı olanlarda, çalışılan sürelerde olduğu gibi ödenen ücretler 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesi (a) fıkrasında mütaala edilerek prime tabi tutulmalıdır. Diğer bir ifadeyle, aylık prim ve hizmet belgeleri ödeme yapılan süreyi kapsayan günleri içerecek şekilde düzenlenmelidir.

(c) maddesinde belirtildiği gibi ödeme, ödenek alınan sürede hak edilebilecek kazanç ile ödenek arasındaki fark olarak verilirse; fark ödemenin 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde öngörülen prime esas asgari kazancın altında kalması durumunda, asgari prime esas kazanca tamamlanmak suretiyle belgeleri düzenlenmelidir.

Hastalık sigortasından alınan istirahatlerde ilk iki gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyeceği 506 sayılı Kanunun 37 nci maddesi birinci fıkrasının amir hükmüdür. İşverence; iş sözleşmesi, toplu sözleşme veya atıfet olarak sadece ödenek alınmayan 2 gün için yapılan ödemeler prime tabi tutulmalıdır.

1.2.3.14.1.6. Birden Çok İşverenin İşinde Çalışma

506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi son fıkrasında, birden çok işverenin işinde çalışan sigortalılar için, her işverenin işyeri yönünden aylık ve günlük kazançlarını ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak hesaplayacağı hükme bağlanmıştır.

Her işveren 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen alt ve üst sınır prime esas kazançları göz önünde bulundurmak suretiyle belgelerini verecektir.

Sigortalı, işyerlerinden bildirilen aylık kazanç tutarlarının toplamının 78 inci maddede belirtilen üst sınır üzerinde bulunan kısmına ait fazla ödenmiş primlerin kendi hissesine düşen payını 506 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca isteyebilir.

1.2.3.15.2. Prime Tabi Olmayan Kazançlar

506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi ikinci fıkrasında, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımların sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarlarının hesabında nazara alınmayacağı hükme bağlanmış iken, söz konusu hüküm 4958 sayılı Kanunla "Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur." şeklinde değiştirilmiş ve anılan hüküm 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

1.2.3.15.2.1. 01.01.2004 Tarihi Öncesi Dönem

01.07.1994 tarihi öncesinde, 3308 sayılı Kanuna göre meslekî eğitim gören öğrencilere ödenen ücretler, ikramiyeler v.s. nitelikteki her türlü ayni ve nakdi ödemeler, jübile ikramiyesi, sigortalı olmayan kişilere ödenen hakkı huzurlar (toplantı parası, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yemek paraları, giyecek (elbise, ayakkabı vs.) paraları, yakacak, aydınlatma, temizleme, mesken, sağlık yardımı veya

zamları, okul, tahsil yahut öğrenim yardımı adı altında ödenen paralar, taşıt yardımı veya vasıta ücreti, tabii afet yardımı, askerlik yardımı, dinlenme yardımı, kasa tazminatı veya iş riski zamları, kıdem tazminatı, akdin feshi sonrası ödenen ihbar tazminatı, avans olarak ödenen ücretler, makam tazminatı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yetkisi kapsamında bulunan illerde ödenen ek tazminatlar, kursiyerlere ödenen cep harçlığı, eğitim ödeneği, 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen birinci ikramiyeler ile 3 üncü maddesine gereği Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikinci ikramiyeler, ayni yardımlar (servis sağlanması, yiyecek, giyecek v.s.) prime tabi tutulmamakta iken, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen prim dışı bırakılacak ödemelere kesin bir tanım getirmek amacıyla 20.07.1994 günlü Resmi Gazetede, Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı 7 seri numaralı genel tebliğini yayımlanmıştır.

Bu tebliğin Sigorta Primlerine Tabi Kazançlar başlığını taşıyan ikinci maddesinin son paragrafında "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinde sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar olarak "...yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar" sayılmıştır. Bunların dışında yapılan tüm nakit ödemelerin, sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir" denilmiştir.

Buna koşut yürürlüğe konulan 03.08.1994 gün 16-89 sayılı genelgede anılan tebliğe yollama yapılarak, 506 sayılı Yasanın 77 nci maddesinde belirtilen sigorta primine tabi olmayacağı öngörülen ödemelerin dışında kalan tüm nakit ödemelerin prime tabi tutulmasının gerektiği vurgulanmış, ayni yardımların nakden ödenmesi halinde, prime esas kazançlardan sayılacağı, buna karşılık eskiden olduğu gibi kıdem, ihbar ve kasa tazminatları ile 6772 sayılı Yasa gereği ödenen ikramiyelerden birinden prim kesilmeyeceği belirtilmiştir. Elbise dikişi ve ayakkabı bedelleri ile yemek paraları nakden ödense bile Sayıştay Genel Kurulunca (yemek paraları Yargıtay İçtihadı birleştirme kararıdır) prime tabi tutulmayacakları yönünde karar alındığından bu ödemelerin de prime esas kazançlardan sayılmayacağı benimsenmiş, bu konuda 02.03.1995 gün ve 16-104 Ek sayılı genelgede ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

01.01.2004 tarihine kadar, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum, evlenme yardımları ve ayni yardımlar ile kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, elbise dikiş paraları, yemek bedelleri, ayakkabı bedelleri ile Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki 6772 sayılı Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen birinci ikramiyeler ile 3 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu kararına istinaden ödenen ikinci ikramiyeler de,

personelin toplu halde işe gidip gelmesinin sağlanması (servis), sair ayni yardımlar, havlu, sabun vs. yardımı (işyerinde kullanılmak için, konut tahsisi (ayni), işyerinde yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat vs., ücret avansları, harcırahlar, jübile ikramiyesi gibi ödemeler prime esas kazanca dahil edilmemekte, bu ödemelerin dışında kalan ödemeler ise prime tabi tutulmaktaydı.

1.2.3.15.2.2. 01.01.2004 Tarihi Sonrası Dönem

1.2.3.15.2.2.1. Tamamen Prime Tabi Olmayan Ödemeler

506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası, 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, "Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu hüküm gereğince, daha önceki uygulamada olduğu gibi, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar (işverence sağlanan servis aracı, konut tahsisi, işyerinde yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat vs. havlu, sabun vs. yardımı), ücret avansları, 6772 sayılı Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen birinci ikramiyeler ile 3 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikinci ikramiyeler, jübile ikramiyesi sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar tutarına dahil edilmemeli, bunların dışında kalan bütün ödemeler (02.03.1995 tarihli, 16-104 Ek sayılı Genelgede belirtilen ayakkabı ve elbise dikiş bedelleri, nakden ödenen ayni yardım bedelleri dahil) prime esas kazanca dahil edilmeli ve prime tabi tutulmalıdır.

1.2.3.15.2.2.2. Kısmen Prime Tabi Olmayan Ödemeler

Daha önce prime esas kazançlara dahil edilmeyen, bir başka anlatımla prime tabi tutulmayan aile yardımı, çocuk yardımı ve yemek paraları ile ilgili olarak 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin ikinci fıkrası 4958 sayılı Kanunla 01.01.2004 tarihinden geçerli olarak "Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm

ödemeler prime tabi tutulur" şeklinde değiştirilmiş, bu hüküm gereğince, konu ile ilgili olarak hazırlanan "Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine ilişkin Tebliğ" 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1.2.3.15.2.2.2.1. Yemek Paraları

Söz konusu tebliğ ile, Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin % 6'sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının, Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür. Buna göre,

Sigortalılara yemek parası olarak yapılan ödemelerde sigorta priminden istisna olan miktar, her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sı x yemek parası verilecek (fiilen çalışılan) gün sayısı şeklinde hesaplanmalıdır.

Örneğin; ay içindeki prime esas kazancı 650,00- YTL olan bir sigortalıya işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi nedeniyle fiilen çalışılan günler için yemek bedeli olarak ayrıca 200,00- YTL de yemek parası ödenmesi halinde, bu durumdaki sigortalının o ay içinde 26 gün çalıştığı da varsayıldığında, 2008/Ocak ayında sigorta priminden istisna olacak yemek bedeli;

Günlük Brüt Asgari Ücret	Günlük istisna tutarı	Yemek parası verilecek (fiilen çalışılan) gün sayısı	Aylık istisna tutarı
20,28	1,22	26	31,72 YTL

olarak bulunacaktır.

Bu tutar, sigortalının bir aylık prime esas kazancından düşüldükten sonra (850,00- YTL – 31,72- YTL) ödenecek olan primlerin kalan brüt miktar (818,28- YTL) üzerinden tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi üzerine, işverence bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödeme

yapılması halinde, bu nitelikteki fatura bedellerinden sigorta primi tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir.

1.2.3.15.2.2.2.2. Çocuk Zammı

Yine söz konusu tebliğde, çocuk zammı olarak yapılan ödemelerden; 2 çocuğa kadar (2 çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarının, Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması belirtilmiştir.

Sigortalılara çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerde sigorta primlerinden istisna olan miktar, her bir çocuk için, aylık brüt asgari ücret x %2 şeklinde hesaplanacaktır.

Örneğin; 18 yaşından küçük 3 çocuğu olan bir sigortalıya 2008/Ocak ayında brüt ücret olarak 650,00- YTL ve 200,00- YTL da çocuk zammı adı altında ödeme yapılıyorsa, istisna kapsamına en çok 2 çocuk girdiğinden, bu sigortalı için, o ayda sigorta primi kesilmemesi gereken çocuk zammı tutarı, 12,17- YTL x 2 Çocuk = 24,34- YTL olacak ve bu tutar, sigortalının bir aylık brüt kazancından düşüldükten sonra (850,00- YTL. – 24,34- YTL.) ödenecek olan primlerin kalan brüt miktar (825,66- YTL.) üzerinden tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

1.2.3.15.2.2.2.3. Aile Zammı

Söz konusu tebliğde aile zammı olarak yapılan ödemelerin; sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması kaydıyla, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 10'u oranındaki tutarının,

Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerde sigorta primi kesilmeyecek olan tutar: aylık brüt asgari ücret x % 10 şeklinde hesaplanacaktır.

Örneğin; eşi çalışmayan ve 2008/Ocak ayında 650,00- YTL ücret ve 200,00- YTL da aile zammı olmak üzere toplam 850,00- YTL aylıkla çalışan bir sigortalı için sigorta primi kesilmeyecek aile zammı tutarı, aylık 60,84- YTL. olduğuna göre, sigortalının aylık toplam brüt kazancından bu miktar düşüldükten sonra (850,00- YTL – 60,84- YTL.) ödenecek olan primlerin kalan brüt miktar (789,16- YTL) üzerinden tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

1.3. Soruşturma Süreci

1.3.1. Soruşturmanın Tarifi ve Kapsamı

Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında gerçekleştirilen araştırmalardır.

Soruşturma Raporları; Kurumun merkez ve taşra birimlerinde görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve davranışları hakkında yapılan araştırmaları kapsar.

1.3.2. Soruşturmaya Başlama Halleri

Müfettişler;

1.3.2.1. Hüviyeti belli kimseler tarafından kişi veya olayın belirtildiği, soyut ve genel nitelikte olmayan, açık adresli, imzalı ve suç teşkil edecek nitelikte iddiaları içeren, ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmayan ihbar veya şikayet dilekçelerinde belirtilen konularda,

1.3.2.2. Teftiş ve inceleme sırasında suç sayılan bir eylemi saptamaları halinde,

1.3.2.3. Başkan tarafından doğrudan emir verilmesi halinde,

Soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durumun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilmesi gerekir. Ancak, geciktirilmesinde sakınca görülen veya anında el konulması gereken

durumlarda, suç delillerinin saptanması amacıyla, müfettişler tarafından doğrudan doğruya soruşturmaya başlanır, gerekli önlemler alınır ve durum en seri vasıta ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilir.

1.3.3. Soruşturma ve İncelemelerin Yürütülmesinde Genel Esaslar

1.3.3.1. Soruşturmanın yürütülmesinde aşağıda açıklanan prensiplere uyulması gerekmektedir.

1.3.3.1.1. Tarafsızlık Prensibi : Müfettiş, her olay ve delili, tarafların dışından bakmak ve objektif olmak suretiyle inceler. Gerçeklerin tespitinde, ifadelerin alınmasında ve genel olarak tahlil ve değerlendirmede tek yönlü hareket edemez. ve hislerine yer veremez.

1.3.3.1.2. Gizlilik ve Güvenlik Prensibi : Müfettiş soruşturmaya başlama, soruşturmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması safhalarının her anında gizliliğe uyar. Gereken kimseler dışında soruşturma mahallini, soruşturma yapıldığını, soruşturma konusunu açıklayamaz.

Soruşturma konusunun, Kurumumuz prestiji ve menfaatleri, mensupların şeref ve itibarını ilgilendirmesi durumunda, araştırmanın delil toplanması ve ifade alınması safhası da dahil olmak üzere tamamen gizli olarak yapılması gerektiğinden, bu hususlarda Müfettişler kendilerine verilen talimata ve konuların icap ve zaruretlerine göre tayin edecekleri "Gizlilik" ve "Güvenlik" prensiplerine uygun şekilde hareket etme hususunda ayrıca hassasiyet gösterirler.

1.3.3.1.3. İcranın Dışında Kalma Prensibi : Müfettişler icraya müdahale edemezler.

1.3.3.2. Müfettiş hazırladığı plana göre gerekli göreceği bilgi ve belgelerin toplanmasında, kayıtların araştırılmasında ve ifadelerin alınmasında, gayeye en kısa ve emin yoldan varacak şekilde hareket eder.

1.3.3.3. Varılacak hükümlerin soruşturmanın her safhasında tereddüde mahal vermeyecek bir şekilde delillere, ifadelere, tevsik edilmiş malumata ve kayıtlara istinat ettirilmesi gerekir. Suçların kati delillere dayandırılması, zan ve tahminler üzerine herhangi bir ceza tatbiki cihetine gidilmemesi gerekir.

1.3.3.4. Fiilin mahiyetini açıklayacak, fiilin varlığını veya yokluğunu tayin ve tevsike yarayacak leh ve aleyhteki vesika, kayıt, bilgi veya şahadet gibi her türlü karine, emare, delil ve vakıalar birbirlerini tamamlayacak şekilde fiilin ve olayların sırasına göre tahlil ve münakaşaları yapılmak suretiyle izah edilir.

1.3.3.5. Soruşturmanın yürütülmesinde ilgililere karşı nazik hareket edilmesi, hiddet ve şiddet gösterilmemesi, ketum olunması, ilgililere aleyhindeki deliller kesin olarak tespit edilip suçlulukları tahakkuk etmeden suçlu olduklarının ihsas ettirilmemesi gerekir.

1.3.3.6. İnceleme ve soruşturma konularının, adli mercilerce de ele alınmış olsa bile, başka bir araştırmaya ihtiyaç göstermeyecek şekilde tamamlanması gerekir.

1.3.3.7. Soruşturmalarda, suçun mahiyetine göre gerekli zamanaşımı süreleri dikkate alınır ve varsa zamanaşımına sebebiyet verenlerin ihmal dereceleri tespit edilir.

1.3.3.8. İhbar ve şikayet edilen hususların suçun mahiyetine ve işlendiği tarihlere göre affa tabi olup olmadığı araştırılır. Bu hususta affın suçun bütün sonuçlarını da kapsayacak mahiyette olup olmadığının ilgili kanunundan tetkik edilmesi ve raporda bu hususun nazara alınması gerekmektedir.

1.3.3.9. Müfettişler, soruşturma ile ilgili araştırmalara başlamadan önce konuya ait dosyayı etraflıca tetkik etmek suretiyle ilgili mevzuat, şahıslar, olaylar ve belgeler hakkında bilgi edinir.

Konunun tanınmasından sonra soruşturmanın ne şekilde yürütüleceği, hangi delillerin toplanması gerektiği, kimlerin ifadesine başvurulacağı, hangi bilgilere ve kayıtlara müracaat edileceği ve muhtemel durumlara göre ne tarzda hareket olunacağı, zaman ve mekan itibariyle sıralanarak planlanır.

Konu ile ilgisi olmayan kişilerin lüzumsuz yere dinlenmesi, ispat vasıtası olmayacak kayıt ve belgelerin araştırılmasından kaçınılır.

1.3.3.10. Soruşturmayla ilgili kişilerin ifadelerinin alınabilmesi için, müfettişlerimizce mümkün olan tüm imkanların kullanılması gerekmektedir. İlgili kişiye ulaşılamaması veya ilgili kişinin getirilememesi ya da geldiği halde ifade vermekten kaçınması halinde, söz konusu durumun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Soruşturma ile ilgili şahısların Kurumumuz personeli olması halinde ise, tüm Kurum personeli, müfettişçe sorulan sözlü ya da yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

1.3.3.11. İnceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, müfettiş tarafından durum, uzman kurum veya kişilere incelettirilir. Düzenlenen bilirkişi raporu kanıtlayıcı belge olarak soruşturma

raporlarına eklenir.

Uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderleri müfettiş tarafından düzenlenecek yazıya istinaden Kurumca ödenir.

1.3.3.12. Soruşturma ile ilgili ve suç delilleri mahiyetinde bulunan müspit evrakın Müfettişin takdirine göre asılları veya birer suretleri rapora iliştirilir.

1.3.3.13. İnceleme ve Soruşturmalar, konuyu aydınlatıcı veya tespit edici belgelere dayandırılmak, ilgililerin yazılı veya sözlü ifadeleri alınmak suretiyle yapılır.Gerekirse kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, borsa, ticaret ve sanayi odaları ve özel sektör kuruluşlarından elde edilecek bilgi ve belgelerden de araştırma sırasında faydalanılabilir. Konuyu aydınlatıcı belge ve bilgi temin etme konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Lüzumlu her belgenin temin edilerek rapor dosyasına konulması gerekmektedir.

1.3.3.14. Soruşturma raporlarının, doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesi asıldır. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi, adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev'i ile Kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhuriyet Savcılığına, örneği Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir.

1.3.3.15. Soruşturmayla ilgili şahısların ifadeleri, işin mahiyet ve icabına göre ifade tutanağı, istizah veya istinabe suretiyle alınır.

1.3.3.15.1. İfade Tutanağı : İlgililerin ifadelerinin bir tutanak şeklinde tespit edilmesidir. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususların mutlaka yer alması gerekir.

-İfade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih.

-İfade alma sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin açık kimliği, ikametgah adresi ve TC kimlik numarası

-Tutanak içeriğinin ifade veren ile ifade sırasında hazır bulunanlar tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.

-İmzadan çekinme halinde bunun nedenleri.

1.3.3.15.2. İstizah : İfadesine müracaat edilecek şahsa bir yazı gönderilerek yine bir yazı ile cevap alınmasıdır.

1.3.3.15.3. İstinabe : Soruşturmayı yürüten müfettişin bulunduğu mahalden farklı yerde bulunan ve ifadesi alınması gereken ilgililerin ifadelerinin, mahallerinde bulunan Müfettişlerimiz veya yetkili personelimiz vasıtasıyla alınmasıdır.

1.3.3.16. Soruşturmalarda ilgili şahısların dinlenilmesinde aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

1.3.3.16.1. İlgilinin tanıklığa ehil olup olmadıkları araştırılır.

1.3.3.16.2. İlgililer ayrı ayrı dinlenir. Birkaç ilgilinin bir arada dinlenmesi doğru değildir.

1.3.3.16.3. İlgilinin, tanıklık ederken sözü kesilmez. Ancak tanıklık ettiği hususları aydınlatmak veya tamamlamak veya bilgisinin dayandığı halleri gerektiği şekilde takdir edebilmek için sual sorulabilir.

1.3.3.16.4. İlgilinin fail veya mağdur-müşteki ile münasebetlerine ait sualler sorulur.

1.3.3.16.5. İfadesi alınan şahsa yemin verdirilmez.

1.3.3.16.6. İlgililere sorular, konunun mahiyetine ve işin icabına göre, kısa kısa sorularak cevap alınır ya da tahkiki icap eden cevap hakkında ne gibi bilgi ve görgüye sahip oldukları sorularak cevaplandırmaları istenir. Verilen cevaba göre, arada başka sualler sorulmak suretiyle, varsa noksanları tamamlattırılır veya meselenin derinleştirilmesi cihetine gidilir.

1.3.3.16.7. İfadesi alınan şahısların, ifadelerindeki zayıf taraflarının tespit edilerek, kendilerine hakikati söyletmeye çalışılmalıdır. Fakat bunun için katiyen cebir ve şiddet kullanılmamalıdır. Sorgusu yapılacak şahısların sosyal ve psikolojik durumları göz önünde tutularak buna göre sualler sorulması, korkutulmaması ve heyecanlandırılmaması lazımdır.

1.3.3.16.8. Müfettiş soruşturmayı yalnız başına yürütüyorsa, Kurumumuz mensuplarından veya hariçten bir şahsı zabıt katibi şeklinde veya başka adlarda yanında bulundurmaması asıldır. Ancak, okuyup yazma bilmeyenlerin ve imzalamaya muktedir olmayanların durumunda olduğu gibi zaruri hallerde ve işin icap ve zaruretlerine göre, Müfettişçe takdir olunması durumunda ifade alınması sırasında başkaca bir şahıs bulunabilir.

1.3.3.17. Raporların yazılmasında genel olarak şu esaslar göz önünde tutulur.

1.3.3.17.1. Raporlar Türkçe anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

1.3.3.17.2. Tetkik edilen konuyla ilgili bilgi ve belgeler raporda doğru ve eksiksiz bir şekilde yer almalıdır.

1.3.3.17.3. Rapor tamam olmalıdır. Raporun bütün fikirleri açıklayacak, her soruya cevap verecek şekilde yazılması lazımdır.

1.3.3.17.4. Rapor açık olmalıdır. Raporda, cümlenin ve fikirlerin rahatlıkla anlaşılacak ve tereddüde yer bırakılmayacak şekilde açık ve sade olması, her paragrafın ayrı bir ana fikre ayrılması, cümlelerin etkili bir ifade taşıması gerekir. Anlamı kesinlikle bilinmeyen kelimelerin kullanılmasından sakınılmalıdır.

1.3.3.17.5. Rapor kısa olmalıdır. Rapor mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle yazılmalıdır. Gerek fikir bakımından, gerekse kelime ve cümleler itibariyle tekrara yer verilmemelidir

1.3.3.17.6. Raporlar, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı çalışma Usul ve Esaslarında belirtilen süreler içerisinde düzenlenir.

1.3.3.17.7. Raporların yazımında "Times New Roman" yazı tipi, 12 karakter boyutu ve tek satır aralığı kullanılacaktır.

1.3.3.18. İnceleme ve soruşturmalarla ilgili her türlü belge, birden başlayarak müteselsil sıra numarası altında inceleme ve soruşturma raporlarına iliştirilir. Raporların ilişiklerini teşkil eden her türlü evrakın mutlak surette Müfettişlik resmi mührü ile mühürlenerek paraflanır.

1.3.3.19. Müfettişler inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri raporu, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (gruplarda görevli müfettişler bağlı oldukları grup başkanlıklarına) teslim ederler.

1.3.3.20. Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından incelenir.

Yapılan değerlendirme sonucunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca benimsenen görüş çerçevesinde, raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca ilgili müfettişten ya da müfettişlerden yazılı olarak istenir. Grup başkanlıklarında

görevli müfettişlerle ilgili yazışmalar, ilgili grup başkanlığı aracılığıyla yapılır. Müfettiş/müfettişlerin isteğe katılmaması halinde, rapor; farklı görüşlerle birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanının görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak Kurum Başkanına sunulur ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

1.3.3.21. Disiplin soruşturması yürütülürken belirtilen hususlara dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir.

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinde sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.

1.3.3.21.1. Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller

1.3.3.21.1.1. Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

1.3.3.21.1.2. Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

1.3.3.21.1.3. Aylıktan Kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

1.3.3.21.1.4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

1.3.3.21.1.5. Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır

Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezalarını gerektiren fiil ve haller DMK'nın 125 inci maddesinde sayılmıştır.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

1.3.3.21.2. Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

1.3.3.21.2.1. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

1.3.3.21.2.2 Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

1.3.3.21.3. Savunma Hakkı

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

1.3.3.21.4. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

1.3.3.22. Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak;

1.3.3.22.1. Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten ve soruları cevaplandırmaktan kaçınan; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

1.3.3.22.2. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan,

1.3.3.22.3. Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan,

1.3.3.22.4. Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili önemli yolsuzluklarda bulunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti ve kamu düzeni gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı görülen,

1.3.3.22.5. Suç delilleri henüz elde edilememiş olmakla beraber, iş başında kalmalarının tahkikatı güçleştireceği kanaatine varılan,

1.3.3.22.6. Kuruma ait kıymetlerin muhafazasına mahsus yerlerdeki kıymetlerin mevcudunda makul görülemeyecek miktarda açığı çıkan, yahut suiistimali ile Kurumu önemli miktarda zarara soktuğu sabit olan ya da göreve devamı halinde meydana gelen zararın artmasına sebep olacağına kanaat getirilen,

Personeli; teftiş, inceleme, soruşturma ve ön incelemenin her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunu da açık bir biçimde ortaya koymak suretiyle usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.

Bu hareket ve eylemlerden birinci fıkranın (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

1.3.3.23 Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler ünite amirince alınır. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte görevden

uzaklaştırılana, ünite amirine, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Başkana ve gerek görülüyorsa diğer ilgililere yazı ile hemen bildirilir.

Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip, görevi başında kalmakta ısrar ettiği tutanakla belgelenen personel hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 262 nci maddesi gereğince takibat yapılması için müfettiş tarafından derhal, o yerin Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilir ve düzenlenen tutanak da bu yazıya eklenir.

Görevden uzaklaştırmanın gereği olan hususların temininde aczi veya ihmali görülen amirler hakkında da müfettiş tarafından ayrıca soruşturma yapılır. Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde takibat yapılır.

Görevden uzaklaştırılan personele ilişkin soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasını gerektiren hallerde, durum müfettişçe derhal Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilir.

Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder

1.3.4. Sağlık Hizmeti Satın Alma ile İlgili Yürütülen Soruşturmaların Süreci

1.3.4.1. Ön Hazırlık

-Olur'da yer alan konu ile ilgili ödemeye esas belgeler (ödeme emri, fatura, öngörü reçetesi, raporlar, tahlil-tetkik sonuçları vs) ve varsa sözleşme dosyası temin edilir.

-Konuyla ilgili mevzuat derlenir. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca tutulacak kayıtlar sağlık kuruluşunun türüne göre Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Genelgeleri (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları'nda düzenlenecek kayıtlar hakkında 2006/104 sayılı Genelge gibi) ile düzenlenmiştir.

-Ayrıca, gerekli olması durumunda, konu hakkında teknik bilgi edinilir.

1.3.4.2. Sağlık Kurum/Kuruluşundaki Kayıt ve Bilgilerin İncelenmesi

-Yukarıda değinilen yönetmelik ve genelgelere istinaden düzenlenen kayıtlardan yararlanılır.

-Hasta Dosyası (Teşhise esas olan bulgular-hasta yakınması, hekimin fizik muayene bulguları, tetkik- tahlil sonuçları vb- araştırılır.), Protokol Kayıt Defteri, Hasta Yatış Kayıtları, Hemşire Gözlem Kağıdı, Hasta Tabelası (Hastalara verilen ilaçlar, alınan tedbirler, iaşeler vb bilgiler yer alır.), Laboratuar Kayıtları (defter, istem formu), Ameliyathane Kayıtları, Ameliyat Raporu, Epikriz (Hasta epikriz kağıdında; hastalığın tanısı, yapıla operasyon ve sonuçları, taburcu muayene bulguları, öneriler ve benzeri bilgiler yer alır.)

-Gerek duyulursa, tedaviyi yapan sağlık personelin (hekim, hemşire, teknisyen) bilgisine başvurulur.

1.3.4.3. Hastaya Başvuru

-Yapılan tedavi konusunda hastadan bilgi alınır. Gerekirse yapılan tedavi ile ilgili bilir kişi tetkik ve görüşlerine başvurulur.

1.3.4.4. Kurum Çalışması

-Varsa kurum zararı ve sorumluları tespit edilir.

-Varsa alınabilecek tedbirler ve çalışmalar belirlenir.

1.3.4.5.Rapor Düzenleme

Yukarıda açıklanan araştırma ve incelemeler tamamlandıktan sonra raporun düzenlenmesine geçilir.

1.3.4.6 Sağlık Hizmeti Satın Alımında Karşılaşılan Usulsüzlüklerin Başlıcaları

1.3.4.6.1. Endikasyonsuz tedavi.(tıbbi, cerrahi)

1.3.4.6.2. Tetkik ve tahlillerin geniş tutulması ve/veya yapılmayan tetkik ve tahlillerin fatura edilmesi.

1.3.4.6.3. Mükerrer faturalandırma

1.3.4.6.4. Cerrahi tedavilerin üst gruptan fatura edilmesi. (paket dışı tedavilerde)

1.3.4.6.5. Anestezi tipinin farklı faturalanması.

1.3.4.6.6. Anestezik, antibiyotik gibi ilaç sarfiyatlarının yüksek fatura edilmesi.

1.3.4.6.7. Demirbaş ve basit (sıhhi) sarf malzemelerinin fatura edilmesi.

1.3.4.6.8. Hasta yatış sürelerinin fazla gösterilesi.

1.3.4.6.9..Ameliyat sonrası enfeksiyon, komplikasyon vb nedenlerle hastaların hastanede uzun süre kalmaları.(hijyenik koşulların olumsuzluğu)

1.3.4.6.10. Kullanılmayan kanların fatura edilmesi

1.3.4.6.11. Tedavinin Kuruma bildirilen hekimin dışında hekim tarafından yapılması.

1.3.4.6.12. Ruhsatsız ve/veya lisansız birim ve cihazlarla tedavi yapılması.

1.3.4.6.13. Çoklu kullanımlı malzemelerin her hastaya ayrı ayrı fatura edilmesi.

1.3.4.6.14. Paket tedavilerde, paket kapsamındaki tahlil ve tetkiklerin ayrıca fatura edilmesi ve paket kapsamı dışında ilave muayene, tetkik ve tahlil yapılması.

1.3.4.7. Sağlık Hizmeti Satın Alınan Sağlık Kurum Ve Kuruluşları

1.3.4.7.1. Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları

-Üniversite Hastaneleri

-Eğitim-Araştırma Hast.

-Genel ve Özel Dal Hast.

-Dispanserler

-Sağlık Merkezler

-Sağlık Ocakları

-Aile hekimliği

1.3.4.7.2. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları

-Özel Hastaneler

- Merkezler

-Tıp Merkezleri

-Özel Dal Merkezleri

-Teşhis Merkezleri

-Diğerleri

-Poliklinikler

1.3.5. Tıbbi Malzeme Alımı İle İlgili Yürütülen Soruşturmaların Süreci

1.3.5.1. Ön Hazırlık

-Olur'da yer alan tıbbi malzeme ve konuya göre gerekli dosyalar (sözleşme, ödeme) istenir. Sözleşme incelenir ve ödemelerin sözleşmeye uygunluğu kontrol edilir.

-Konuyla ilgili hukuki ve idari düzenlemeler derlenir ve gözden geçirilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca tutulacak kayıtlar sağlık kuruluşunun türüne göre Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Genelgeleri (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları'nda düzenlenecek kayıtlar hakkında 2006/104 sayılı Genelge gibi) ile düzenlenmiştir.

-Soruşturma konusu tıbbi malzeme ve cihaz hakkında ilgili kaynaklardan (ihtisas sahibi birimler, konunun uzmanı kişiler, katalog, broşür, makale, daha önce yapılan inceleme veya soruşturma raporları vb) asgari bilgi edinilir. Böylece yürütülecek çalışmalar için bir alt yapı oluşturulmuş olunur.

1.3.5.2. Sağlık Kurumu Çalışması

Sağlık kurumunda hastaya kullanılan tıbbi malzeme, kullanımının gerekliliği vb konuların araştırılmasında yukarıda değinilen mevzuata göre düzenlenen kayıtlardan yararlanılır ve aşağıdaki araştırma-incelemeler yapılır. İhtiyaç halinde ilgililerin bilgilerine başvurulur.

-Tedavi ihtiyacını gerekli kılan bulguların varlığı (endikasyon) araştırılır. Bu nedenle hasta dosyasından hasta yakınması, fizik muayene ve tetkik-tahlil bulguları, gereklilik ve kullanım raporları vb bilgi ve belgeler incelenir. Reçete ve raporların geçek olup olmadıkları araştırılır.

-Tıbbi malzeme ve cihazın uygulanması ile ilgili operasyon CD'si, ameliyat ve epikriz raporları incelenir. Bu belgeler, daha önce sağlık kuruluşunca gönderilmiş olan ödemeye esas belgeler ekindekilerle karşılaştırılır.

-Malzemeyi teslim alan olarak görülen kişinin, doğruluğu araştırılır.

-Hasta ile görüşülüp ilgili sağlık kuruluşu da tedavi görüp görmediği, kullanılan tıbbı malzeme vb konularda ifadesine başvurulur.

-Müdahaleyi yapan hekim ve yardımcı sağlık personeli (ameliyat hemşiresi, teknisyen vb) ile görüşülür ve ihtiyaç halinde ifadelerine başvurulur.

-İhtiyaç halinde teknik heyet oluşturulur.

1.3.5.3. Firma Çalışması

Malzeme hareketleri konusunda malzemenin satın alındığı firma (ithalatçı, yer imalatçı, dağıtıcı, bayi) bünyesinde aşağıdaki çalışmalar yapılır:

-Firmanın üretim, satın alma ve ithalatının satışlarını karşılayıp karşılamadığı araştırılır. Bunun için, envanter çalışmaları yapılır ve stok hareketleri incelenir.

-Gümrük giriş beyannameleri ve eki ithal faturaları incelenir. Bu faturalar firmanın sözleşme fiyatının tespiti sırasında sunduğu faturalar ile karşılaştırılır.

-Malzemenin teslimi, fiyatı ve ödeme belgeleri konusunda elde edilecek bulgulara göre firma yetkililerinin bilgi ve/veya ifadelerine başvurulur.

1.3.5.4. Fiyat Uygunluk Araştırması

Satın alınan tıbbi malzemenin fiyatının cari fiyatlara uygunluğu konusu aşağıdaki şekilde değişik kaynaklardan araştırılır.

-Sözleşme dosyasındaki belgeler (firma bilgileri, malzeme bilgileri, varsa konuya ilişkin tıbbi görüşler, ithal faturaları, sözleşme vb) incelenir.

-Fiyatlar, farklı kaynaklardan (katalog, üretici firma fiyat listeleri, diğer kurumların fiyatları, yurtdışı fiyatları vb) araştırılır.

1.3.5.5. Kurum İçi Çalışma

Kurum zararının ve varsa sorumlularının tespiti, aksaklıkların giderilmesi vb konular için aşağıdaki çalışmalar yapılır:

-Varsa kurum zararı ve tahsil şekli tespit edilir.

-Kurum içindeki aksaklıklar ve alınması gereken önlemler tespit edilir.

-Varsa sorumlular ve sorumluluk dereceleri belirlenir.

1.3.5.6. Rapor Yazımı

Yukarıdaki bölümlerde açıklanan çalışmalar tamamlandıktan sonra, raporun düzenlenmesine geçilir.

1.3.5.7. Tıbbi Malzeme Temin Ve Kullanımında Karşılaşılan Usulsüzlüklerin Başlıcaları

1.3.5.7.1. Fiyatların Yüksek Tespiti

1.3.5.7.2. Yüksek Fiyatlı Malzemelerin Fatura Edilmesi

1.3.5.7.3. Fiyatların Güncelleştirilmesinde Geç Kalınması.

1.3.5.7.4. Hak Sahibi Olmayan Kişilere Kullanılan Malzemelerin Fatura Edilmesi

1.3.5.7.5. Süreli Cihazların İzlenememesi

1.3.5.7.6. Sözleşme Kapsamında Olmayan Malzemelerin Fatura Edilmesi

1.3.5.7.7. Hatalı Kur Uygulamak

1.3.5.7.8. Tek kullanımlık malzemelerin birden çok kere fatura edilmesi

1.3.5.7.9. Malzemelerin Hastalara Temin Ettirilmesi.

1.3.6. Eczane Soruşturmalarının Süreci

1.3.6.1. Ön Hazırlık

-Olur konusu ve ekleri incelenir, incelenen eczanenin dosyası temin edilir.

-Eğer varsa ve mümkünse, şikayetçi veya ihbar edenin ifadesine başvurulur. Eğer şikayetçinin dilekçesi müstear bir isimle kaleme alınmışsa, veya isimsiz ve imzasız bir yazı mevcutsa şikayetin özündeki unsurlara bakılır.

1.3.6.2. Eczane İncelemesi

-Olur'da hakkında inceleme yapılması istenen eczaneye ait reçetelerin listesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilir.

-Liste üzerinde yapılan tetkikler sonucunda, tespit edilen reçeteler Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilerek incelenir.

-Sahte sağlık kurulu raporlarının durumu hastane veya sağlık kurumu tesislerinin kayıtlarından, reçeteler ise protokol defterlerinden incelenir.

-Gerek duyulursa, Olur'da ismi geçen veya durumu şüpheli görülen reçetelerde isimleri yazılı hak sahiplerinin ifadelerine müracaat edilir. Bu ifadeler sırasında ilgililerin elindeki sağlık karneleri de incelenir.

-Gerek duyulursa, durumu şüpheli görülen reçeteleri ya da sağlık raporlarını düzenleyen doktorların ifadelerine başvurulur.

-Reçetelere yapıştırılan fiyat kupürlerinden sahte olduğu şüphesi edinilenlerin bulunması durumunda, söz konusu kupürler ilgili ilaç firmasına, kupürün gerçek olup olmadığı hakkında inceleme yaptırılır.

-Konu ile ilgili tüm delillerin toplanmasından sonra son olarak Eczane sahibi ve gerek duyulursa eczane çalışanlarının ifadesine müracaat edilir.

1.3.6.3. Rapor Yazımı

Yukarıdaki bölümlerde açıklanan çalışmalar tamamlandıktan sonra, raporun düzenlenmesine geçilir.

1.3.6.4. Eczane İşlerinde Karşılaşılan Usulsüzlüklerin Başlıcaları

Kurum yetkilileri ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan Protokolde "Sözleşmenin feshini gerektiren hususlar" konu başlığında yer alan ve 16 ayrı maddede sayılan usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında muhtelif soruşturmalar yapılmaktadır. Ancak en çok karşılaşılan ve maddi boyutları fazla olan konular ile kendilerine özgü durumlar aşağıda belirtilmiştir.

1.3.6.4.1. Sahte Reçeteler

1.3.6.4.1.1. Reçetenin sahte olup olmadığını anlamak için öncelikle, düzenlendiği sağlık kurumunun protokol defteri kayıtlarına müracaat edilir. Ancak sahtecilik olayına karışanlar arasında ilgili sağlık kuruluşunda görev yapan personel de bulunuyorsa, o takdirde bazen poliklinik protokol defteri kayıtlarında hastanın adına rastlanabilir.

1.3.6.4.1.2. Bir reçetenin sahte olup olmadığını en iyi anlayabilmenin yolu, o reçeteyi, reçete üzerinde isim kaşesi olan doktora göstererek bilgisine başvurulmasıdır. İlgili doktorun ifadesine ek olarak, el yazısı imza ve paraf örneklerinin de alınması gerekir.

1.3.6.4.1.3. Adına reçete düzenlenmiş hak sahibinin ifadesine başvurulur. Gerek duyulursa, kriminal incelemeye tabi tutulmak üzere hak sahibinin kendi el ürünü yazısı ve imzası alınır.

1.3.6.4.1.4. İfadesini almak üzere davet ettiğimiz hak sahiplerinin sağlık karnesinde kalan ikinci nüsha reçete ile durumundan şüphe duyulan reçetenin karşılaştırması yapılabilir.

1.3.6.4.2. Sahte Raporlar

-Şekil itibariyle gerçekliğinden şüphelenilen sağlık kurulu raporlarının gerçekliği, raporun düzenlendiği hastane nezdinde araştırılır. Bunun için hastane kayıtları ve raporda imzası bulunan doktorların ifadelerine başvurulur.

-İçerik itibariyle gerçekliğinden şüphelenilen sağlık kurulu raporlarının gerçekliği, adına rapor düzenlenmiş hak sahibinin, rapor konusu hastalıklara gerçekten sahip olmadığı açısından, farklı bir hastane nezdinde araştırılır.

1.3.6.4.3. Sahte Fiyat Kupürü

Sahteliğinde şüphe edilen fiyat kupürlerinin ilişik bulunduğu reçeteler, ilgili üretici/ithalatçı ilaç firmalarına gönderilerek, ilaç fiyat kupürlerinin orijinal olup olmadığının tespit edilmesi istenilir.

1.3.6.4.4. Doktor-Eczacı İşbirliği

Doktor-Eczacı işbirliğinden, genellikle, il sağlık müdürlüğü eczane denetimlerinde yapılan tespitlerden ya da üçüncü kişilerin göndermiş olduğu şikayet/ihbar mektuplarından haberdar olunur. Sağlık karnelerini isteyerek veya istemeden eczanede bırakmış olan hak sahiplerinin ifadelerine başvurularak, hak sahibinin, reçetenin düzenlendiği sağlık kurumuna gidip gitmediği ve reçeteyi düzenleyen doktora muayene olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Bu ilişkiye bazen hak sahibi de katılabilir, bunun için, ilgili hak sahibinin ifadesini alırken bu hususa dikkat etmekte fayda vardır.

1.3.6.4.5. Reçetelerde Tahrifat Yapılması

Hak sahibinin sağlık karnesindeki ikinci nüsha reçetenin kontrolünden, hasta ifadesinden ve reçeteyi düzenlemiş doktor ifadesinden yaralanılır.

1.3.6.4.6. Protokolde Yer Alan Diğer Hususlar

1.3.7. Optik Soruşturmalarının Süreci

1.3.7.1. Ön Hazırlık, Optik İnceleme ve Rapor Yazımı

Ön hazırlık, optik inceleme ve rapor yazımı ile ilgili hususlarda, yukarıda anlatılan eczane soruşturmalarındaki süreç izlenir.

1.3.7.2. Optik İşlerinde Genellikle Karşılaşılan Usulsüzlükler

Kurum ile Optik sahibi arasında akdedilen sözleşmedeki hususların ihlal edilmesidir. Genellikle, sağlık karnesine yazdırılan gözlük ve camların, hak sahibine verilmemesi ya da güneş gözlüğü verilmesi şeklinde gerçekleşir.

1.3.8. Tahsis İşlemleriyle İlgili Yürütülen Soruşturmaların Süreci

1.3.8.1. Arşiv İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan, Olur'da belirtilen hak sahibinin sicil dosyası temin edilerek incelenir.(Kurumu yanıltıcı beyan, evlenme, ölüm vs olayların zamanında bildirilmesi)

1.3.8.2. Ödemenin yapıldığı banka şubesinden ödeme belgeleri temin edilerek, ödemelerin kime, nasıl yapıldığı ve bankanın sorumluluğu tespit edilir.

1.3.8.3. Nüfus Müdürlüğü nezdinde, Yoklama Yönetmeliğine gör, hak sahiplerinin ölüm, evlenme, vatandaşlıktan çıkarma gibi durumların Kurumumuza zamanında bildirilip bildirilmediği araştırılır.

1.3.8.4. Kurum personelinin sorumluluğu ve kusuru tespit edilerek, gerekirse hakkında soruşturma talep edilir

1.3.8.5. Ödemeleri haksız yere çeken kişilerin ve varsa ilgililerin (banka çalışanı ya da Kurumumuz çalışanı) ifadesine başvurulur.

1.3.8.6. Kurum zararı tespit edilir. (İlgili kişinin varsa yapmış olduğu geri ödemeler dikkate alınır.)

1.3.8.7. Rapor düzenlenir.

1.3.9. Meslek Kuruluşu Kayıtları ile Vergi Mükellefiyet Kayıtları Hakkında Yürütülen Soruşturmalar

1.3.9.1. Meslek Kuruluşu Kayıtları İle Vergi Kayıtlarının Bağ-Kur Sigortalılığına Etkisi

Bilindiği üzere, zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesinde, tarihsel süreç içerisinde uygulama zamanları değişiklik gösteren üç ayrı kayıt esas alınmıştır. Bunlar: vergi mükellefiyet kayıtları, meslek kuruluşu kayıtları, Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluğu kayıtlarıdır.

Kurumun kurulduğu 01.10.1972 tarihinden 2654 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 20.04.1982 tarihine kadar, sadece meslek kuruluşu kayıtları sigortalılık süresinin tespitinde esas alınırken, 20.04.1982 ile 3165 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 22.03.1985 tarihleri arasında sadece vergi mükellefiyet kayıtları esas alınmıştır. 22.03.1985 tarihinden 04.10.2000 tarihine kadar ise, her üç kayıt da sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesinde dikkate alınmıştır.

04.10.2000 tarihine kadar, bu üç kaydı sigortalılığa esas kayıtlar olarak kabul eden Bağ-Kur, bu tarihten sonra, vergi dışındaki diğer kayıtların sigortalılığa esas kayıtlar olarak kabul edilmesini, vergiden muaf olma şartına bağlamıştır. Diğer bir ifadeyle, gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyet başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılmaktadır.

Meslek kuruluşlarından herhangi birisinde üyelik kaydı bulunanlar ile ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi kaydı bulunanlar, bu kayıtlarını Bağ-Kur İl Müdürlüklerine ibraz etmesi halinde, kaydın başladığı tarih itibariyle sigortalılığı başlatılmakta, kaydın bitiş tarihi itibariyle de sigortalılığına son verilmektedir.

Yasal düzenleme gereği, meslek kuruluşları ile vergi dairlerindeki kayıtlara göre sigortalılık süresinin belirlenmesi uygulaması, sigortalılık başlangıç tarihinin geriye götürülmesine ve geçmişten hizmet kazandırılmasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla, emekli olmaya hak kazanacak şeklide meslek kuruluşu veya vergi kaydı bulunan ve bu kayıtları Kuruma ibraz edenler, diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bir gün içerisinde emekli olabilmektedir.

Herhangi bir meslek kuruluşuna üye olmayanlar ile gerçek veya basit usulde gelir vergisi kaydı bulunmayanlar, yasanın tanıdığı bu imkandan yararlanmak amacıyla, herhangi bir meslek kuruluşuna usulsüz bir şekilde üye kaydı yaptırabildikleri gibi gerçeğe aykırı olarak vergi kaydı da alabilmektedirler. Sahte olarak oluşturulan ve Kuruma ibraz edilen bu kayıtlara istinaden, kişilere emekli aylığı bağlanabildiği gibi sağlık karnesi de verilebilmekte yahut hizmetleri diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilebilmek suretiyle hak kazandırıcı bir işlem tesis edilebilmektedir.

1.3.9.2. Meslek Kuruluşu Kayıtları İle Vergi Kayıtları Üzerinde Yapılan İncelemeler

Meslek kuruluşu kaydı usulsüz olduğu iddia edilen sigortalının, İl Müdürlüğünde bulunan dosyası incelendikten sonra, kaydın bulunduğu meslek kuruluşundan tüm üye kayıt defterleri ile yönetim kurulu karar defterlerinin ibrazı istenir. İbraz edilen defterler; belirgin vasıflarının belirtildiği (noter tasdik tarihi ve yevmiye numarası, yaprak sayısı vb) bir tutanak mukabilinde teslim alınır ve incelemenin tamamlanmasından sonra yine tutanak mukabilinde iade edilir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel-Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliğine göre, meslek kuruluşları diğer bazı defterlerin yanı sıra"Üye Kayıt Defteri" ile "Yönetim Kurulu Karar Defteri" tutmak zorundadırlar. Kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gereken "Üye Kayıt Defterine" yönetim kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilenlerin kimlik bilgileri kaydedilir ve üyenin bir fotoğrafı yapıştırılır. Oda'ya kaydedilen üyeye müteselsil sıra numarası takip eden "kayıt sicil numarası" verilir. Odadan çıkan veya çıkarılan üye hakkındaki yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı da üye kayıt defterine yazılır. Yine, yönetim kurulu kararlarının

yazıldığı "Yönetim Kurulu Karar Defterinin" kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir.

Meslek kuruluşu kayıtları üzerinde yapılan incelemeler esnasında, sadece usulsüz olduğu iddia edilen kişiye ait kayıt değil, ibraz edilen defterlerin tamamı incelenir ve tespit edilen başkaca usulsüz kayıtlar da soruşturma kapsamına alınır.

Meslek kuruluşu kayıtları üzerinde gerçekleştirilen başlıca usulsüzlükler şunlardır:

- Daha önce usulüne uygun olarak kaydı yapılan bir üyenin kimlik bilgileri üzerinde silinti, kazıntı veya başkaca usullerle değişiklik yaparak üye olmayan bir kişinin kimlik bilgilerini kaydetmek.

- Üye kayıt defterinin daha önceden boş bırakılan bölümlerine, üye olmayanları geriye dönük olarak kaydetmek.

- Üye kayıt defterinin eskimesi, yıpranması, yanması veya başkaca nedenlerle üye kayıtlarının yeni bir deftere aktarılması esnasında, üye olmayan başkaca kişileri kaydetmek.

- Yönetim kurulu kararıyla kaydı silinin ve üye kayıt defterine bu kararın tarih ve sayısı yazılmak suretiyle şerh düşülen bir üye'ye, daha fazla sigortalılık süresi kazandırmak amacıyla, kararın tarihini silmek veya değiştirmek.

- Yönetim kurulu karar metni içerisine, üye kaydı yapıldığına veya kaydın silindiğine ilişkin sonradan ilave yapmak.

Teslim alınan üye kayıt defterleri ile yönetim kurulu karar defterleri incelenirken, yukarıda başlıcaları sayılan usulsüzlükler göz önünde bulundurularak; silinti, kazıntı, ekleme veya başkaca usullerle yapılan değişikliklerin olup olmadığı, üye kayıtlarının müteselsil sıra takip edip etmediği, noter tasdik tarihinden önce yapılan üye kayıtlarının olup olmadığı, değişik gerekçelerle yapılan defter aktarma işleminin doğru olarak yapılıp yapılmadığı araştırılır.

Meslek kuruluşu kaydının usulsüz olduğu iddia edilen sigortalının, meslek kuruluşunda bulunan dosyası incelenir ve dosyada bulunması gereken ilk kayıt beyannamesinin tarihi ile Oda'ya kayıt tarihi karşılaştırılır. Ayrıca, Gelir-Gider Defteri incelenmek suretiyle sigortalının, meslek kuruluşuna kayıtlı olduğu süreler içerisinde aidat ödeyip ödemediği araştırılır.

Meslek kuruluşundan ya da Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilen genel kurul toplantılarına ait "Hazirun Listeleri/Toplantıya

Katılanlar Listesi" incelenir ve kaydının doğruluğundan şüphe edilen üyenin bu listelerde isminin olup olmadığı araştırılır.

Üç yılda bir yapılan ve Oda'ya kayıtlı üyelerden oluşan genel kurul toplantılarına ilişkin Hazirun Listeleri/Toplantıya Katılanlar Listesinde, diğer bazı bilgilerin yanı sıra üyelerin sicil numaraları ile ad ve soyadları yer alır. Bu listeyi, başkanlık divanını teşkil eden başkan, başkanvekili, tutanak katibi ve ayrıca Bakanlık Temsilcisi tarafından imza olunur.

Tüm bu araştırma ve incelemeler neticesinde, soruşturma konusu olan meslek kuruluşu kayıtlarının usulüne uygun olup olmadığı tespit edilir.

Vergi mükellefiyet kaydının gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen sigortalının, İl Müdürlüğünde bulunan dosyası incelendikten sonra, ilgili vergi dairesi ile yazışma yapmak suretiyle vergi kaydının doğruluğu araştırılır.

Sahte olarak oluşturulan meslek kuruluşu kaydı ile vergi kaydını Kuruma ibraz eden sigortalılara ait belgelerin kimler tarafından tanzim ve tasdik edildiğinin tespit edilmesi açısından, gerekirse ilgililerin el yazı ve imza örnekleri alınır ve bu imzalar ile belgelerde atılı bulunan imzaların bilirkişi olarak tayin edilen grafoloji ve sahtecilik uzmanlarına kriminal karşılaştırılması yaptırılır.

Yapılan bu inceleme ve araştırmalardan sonra; sigortalı ya da hak sahibi, sahte kaydı ihtiva eden sigortalılık belgelerini imzalayan meslek kuruluşu yetkilileri, Kurum personeli ve diğer ilgililerin ifadesi alınır. Alınan bu ifadelerde, sahteciliğin tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması ve bağlantıların ortaya konulması sorgulanır.

1.4. Asgari İşçilik İnceleme Süreci

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine göre;

İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak devamlı işyerleri hakkında asgari işçilik incelemesi yapılır.

İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerlerinden, Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin, Kurumca yapılan araştırma sonucunda yeterli

olmadığının saptanması halinde yapılan inceleme ile gerektiğinde işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulduğunun tespitine ilişkin mevsimlik ve geçici işyerlerinde asgari işçilik incelemesi yapılır.

1.4.1. Devamlı İşyerlerinde Asgari İşçilik İncelemeleri

06.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 49 uncu maddesi ile 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine eklenen bir ve ikinci fıkralarında, asgari işçilik uygulama yetki, usul ve esasları düzenlenmiştir.

Eklenen fıkralarda;

"İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Kurumca saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak müfettiş tarafından tespit edilir.

Müfettişlerce görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir",

Hükümleri getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile sigortasız işçi çalıştırma, prime esas kazancın ve prim ödeme gün sayılarının noksan gösterilmesi durumlarında daha etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla, Müfettişlere "kanunda öngörülen koşullarda" ve "kanununda belirtilen yöntemleri" kullanarak bir işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarını tespit etme yetkisi verilmiştir.

Müfettişler, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitini yaparken;

-Yapılan işin niteliği,

-Bünyesinde kullanılan teknoloji,

-İşyerinin büyüklüğü,

-Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,

-İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması gibi unsurları dikkate almak durumundadır.

Maddede yer alan "gibi unsurlar" ibaresi, Müfettişlerin maddede sayılanlarla bağlı kalmayıp, diğer benzer hususları da göz önünde bulundurabileceğini, diğer bir ifade ile dikkate alınacak unsurların sayılı ve sınırlı olmadığını, sayılanların başlıca hususlar olduğunun ifadesi olarak belirtilmiştir.

Müfettişler, görev olarak verilen işle ilgili çalışmaları sırasında, Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin olarak asgari işçilik miktarının tespitinde yemin hariç her türlü delili kullanabilirler.

Devamlı işyerlerine ilişkin asgari işçilik incelemeleri;

1- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereği saptanacak sektörlere ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı veya yetki verilmesi halinde Grup Başkanlıklarınca belirlenecek devamlı nitelikteki işyerlerinde, (Sektörel bazda yapılacak asgari işçilik incelemeleri için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından "Genel Denetim Rehberleri" hazırlanabilir, söz konusu incelemeler anılan rehberlere uygun olarak yapılmalıdır.)

2- Müfettişler tarafından devamlı nitelikteki işyerleri kapsamında yapılan sigorta olaylarının incelenmesi veya işyeri denetim faaliyetleri sırasında ve gerek görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının belirlenmesine yönelik Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilen yazılı önerinin,

Kurum Başkanı Onayına bağlanması suretiyle yapılmalıdır.

1.4.1.1. İncelemenin Aşamaları

1.4.1.1.1. Sigorta İl /Sigorta Müdürlüğü Kayıtlarının İncelenmesi

1.4.1.1.1.1. İşyeri Dosyasının İncelenmesi

İşyeri ile ilgili incelemeye başlamadan önce işyeri dosyası incelenerek aşağıdaki hususlar tespit edilmeye çalışılmalıdır.

-İşyerinin hangi gerçek veya tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgari-azami ücretlerin tespit edilmesi,

-İşyeri sicil numarasının alınması, işyerinde yapılan işin niteliği, yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığına yönelik tespitlerin yapılması,

-İşyerinden yapılan bildirimlerin dikkate alınarak işyerinde son olarak çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalı sayısında ve Kuruma yapılan bildirimlerde çokça azalıp çoğalma olup olmadığının tespit edilmesi,

-İnceleme dönemi aylarında işveren tarafından Kuruma yapılan bildirimler ay be ay sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı, bildirilen S.P.E.K. tutarlarının saptanması,

-İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süresi, nedenlerinin tespit edilmesi,

-İşyerinde daha önce yerel denetim yapılıp yapılmadığı, yerel denetim yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların ad-soyadları, işe giriş tarihleri, aldıkları ücretlerin brüt tutarlarının tespitinin yapılması,

-İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler (araç sayısı, öğrenci, sınıf, öğretmen sayısı, vb.) var ise alınması,

-İşyerinin adresinde değişiklik olup olmadığı, yeni adresin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediğine bakılması,

-İşyeri işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, işverenle ilgili değişikliklerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediğine bakılması,

-Daha önce yapılan yerel denetimlerde iş sağlığı ve iş güvenliği ile iş mevzuatına göre eksikliklerin tespit edilip edilmediğinin saptanması,

-İşyerinde daha önce yapılan incelemelerle ilgili düzenlenen Müfettiş raporlarının bulunup bulunmadığı, raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı,

Gibi hususlar tespit edilmeli ve gerekmesi halinde ilgili belgelerin birer örnekleri alınmalıdır.

1.4.1.1.1.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Eklerinin İncelenmesi

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin incelenmesi ve gerekiyorsa fotokopilerinin alınması,

-İnceleme dönemi ayları içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin belgelerin incelenmesi ve gerekiyorsa fotokopilerinin alınması,

gerekmektedir.

1.4.1.1.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

1.4.1.1.2.1. Yerel Denetim Tutanakları

"Yerel Denetim" bölümünde açıklanan esaslara ve tutanaklarda bulunması gereken bilgilere de dikkat edilerek işyerlerinde yerel denetim yapılmalı ve gerekli tespitler yerel denetim tutanaklarına kaydedilmelidir.

1.4.1.1.2.2. Kapasite Kullanım Tutanakları

Asgari işçilik incelemesi yapılan işyerlerinin genel denetimi kapsamında yapılacak incelemelerde göz önünde bulundurulmak üzere "Kapasite Kullanım Tutanakları" düzenlenecektir. (Devredilen Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılan Genel Denetim Rehberlerinde, bu tutanaklar her sektör için ayrı ayrı hazırlanmıştır.) Kapasite kullanım tutanakları, yerel denetim yapılan işyerlerinde düzenlenmeli ve tutanaklar rapor ekine konulmalıdır.

Kapasite kullanım tutanaklarının, güncel bilgiler dikkate alınarak ve denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek düzenlenmesi gereklidir.

1.4.1.1.3. Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Diğer Kuruluşlardaki Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi

Asgari işçilik incelemesi yapılan işyerinin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından, bu işyeri ile ilgili olarak asgari işçilik tutarının saptanmasında kullanılmak üzere, söz konusu işyerlerinden ilgili kanun, yönetmelik, genelge v.b. gereği vermek zorunda oldukları belgeler ve bilgiler resmi yazı ile istenilmelidir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, belgelerinin çok olduğunu ileri sürerek bu belgeleri resmi yazı ile gönderememesi durumunda bu belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşunda incelenmelidir.

Örneğin, karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ilgili olarak Ulaştırma Müdürlüklerinde bulunan personelin mesleki yeterlilik belgeleri, taşıt sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri , yetki belgeleri gibi belgeler istenilmelidir.

Yine, terminal işletmelerine giriş-çıkış yapan araçların sürücüleri tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince terminal çıkış noktasında Emniyet Müdürlüğünce kayıt edilen sürücü belgeleri ile takograf cihazı çıktılarının kontrol ve onaylatılması sırasında yapılan kayıtlardan, aracın gideceği yer ve hareket saati, tarihi, sürücünün adı-soyadı, sürücü belgesinin alındığı ilin trafik kodu, varsa ilçe adı, aracın plakası, takograf cihazının markası, trafik ve koltuk sigortası yapan sigorta şirketleri ile geçerlilik süresi, firmanın taşımacılık belgesinin tarihi, fenni muayene tarihi, taşıma işini yapan firmanın adı-unvanı ile araç sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı-unvanı ve varsa araç telefonu gibi bilgileri, özel dershaneler ile ilgili olarak da Valilikçe onaylı aylık ücretli veya ders ücretli öğretmen sözleşmeleri, ruhsatlar, faaliyet raporları gibi belgeler istenilmelidir.

1.4.1.1.4. İşyerine Ait Yasal Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi

İşverenler başta Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi genel nitelikteki kanunların yanında Kurum mevzuatımız ile uymak zorunda oldukları sektörel mevzuat gereği kayıt ve belge düzenlemek zorundadırlar. (Örneğin Karayolu Taşımacılığı yapan işverenlerce V.U.K. gereği düzenlenen yolcu listeleri, sürücü belgeleri, acentelik sözleşmeleri, taşıt sözleşmeleri gibi, özel dershaneler ve sürücü kurslarınca düzenlenen Personel Sicil Defteri, Teftiş Defteri, Ders Defterleri gibi defterler, İşyeri Açma Ruhsatı, çalışma izin sürelerinin uzatılmasına dair toplu onaylar, yıllık çalışma takvimi, hizmet akitleri, valilikçe onaylı sözleşmeler, ders dağıtım programları vs gibi belgeler)

İşyerlerinin genel denetimi kapsamında, denetime tabi süreye ait tüm kayıt ve belgelerin incelenmesi esastır. Bu nedenle de işverenlerden işyerleriyle ilgili yasal kayıt ve belgeler istenilirken uymak zorunda oldukları sektörel mevzuat da göz önünde bulundurularak işyeriyle ilgili tüm kayıt ve belgelerin istenilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

- Yasal defterler,

- Ücret ödeme belgeleri, (ücret ödeme bordroları, gider pusulaları)

- Gelir ve gider belgeleri, (faturalar, irsaliyeler)

- İşyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri, sigortalı işe bildirgeleri,

- Muhtasar beyannameler,

- Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri,

- İşçi Özlük Dosyaları,

- Sektörel mevzuat gereği düzenlenen kayıt ve belgeler,

İncelemeyi yapacak müfettiş tarafından istenilmeli ve incelenmelidir.

İşyeri yasal kayıt ve belgeleri 'Kayıt ve Belge İncelemesi' konulu kayıt ibraz yazılarıyla istenilebileceği gibi, işveren veya işveren vekiliyle düzenlenecek, incelemeyi yapacak Müfettişin ve işveren veya vekilinin imzasını taşıyan 'Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanak'larıyla da istenilmesi mümkündür.

1.4.1.1.4.1. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Genel denetimi yapılacak işyerine ait işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu saptanan hususlarla ilgili olarak 'Kayıt İnceleme Tutanağı' ve eklerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

1.4.1.1.4.1.1. Defterlerin İncelenmesi

Asgari işçilik incelemesi yapılan işyeri işverenlerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İmalat Defteri, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra; incelenen sektör mevzuatı gereği tutulması zorunlu bulunan defterlerin de incelenmesi gerekmektedir.

1.4.1.1.4.1.1.1. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin İncelenmesi

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve numarası, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- Sigortalılara yapılan ücret ödemelerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, farklılıklar varsa nedenleri,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

- Saptanan yöntem ile yapılan işin niteliğine göre stoklar, mal veya hizmet üretim kapasitesi, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen girdi miktarları, fire miktarları ile gerçekleşen üretim miktarlarına ilişkin bilgiler,

Gibi hususlar tespit edilerek Kayıt İnceleme Tutanağına kaydedilmelidir.

1.4.1.1.4.1.1.2. İncelenen sektör mevzuatı gereği tutulması zorunlu bulunan defterlerin incelenmesi

Bu nitelikteki defterlerin incelenmesinin temel amacı, işyerinde çalıştırılan kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, eğitim durumu, işyerindeki görevi, işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, ayrılma nedeni, aldığı ücret, izin

kullanma durumu gibi hususlarla işyerinde yapılan faaliyetler ile faaliyetlerin süresi gibi konuları tespit etmektir.

1.4.1.1.4.1.2. Ücret Ödeme Belgeleri ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

- Ücret ödeme bordrolarının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği,

- Ücret ödeme bordrosu dışında, sigortalı gösterilen ve/veya sigortalı sayılması gereken kişilere yönelik ücret ödemelerine ilişkin olarak ücret hesap pusulası, gider pusulası, makbuz ve benzeri bir belge düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle sigortalılar adına Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, varsa farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 506 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (Bağ-Kur, Emekli Sandığı v.b. zorunlu sigortalısı) kişilerin olup olmadığı, varsa bu kişilere yapılan ücret ödemeleri olup olmadığı,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde kayıtlı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık 30 günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde;

- Sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak S.S.İ.Y.'nin 20 nci maddesi (j) fıkrasında kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (part-time), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık 30 günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

-İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 506 sayılı Kanunun öngördüğü sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza yasal süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- İşverenin tüzel kişiliğe haiz olması durumunda Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

Gibi hususlar tespit edilerek Kayıt İnceleme Tutanağına alınmalıdır.

1.4.1.1.5. İşyerinin İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Bilgi Ve Belgelerin Kurumumuz Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Bu bölümde, incelenen işyerinin genel denetimi kapsamında tespit edilen hususlar değerlendirilirken; işyerinin 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi yönünden niteliği, işyerinde çalıştırılanların sigortalılık niteliği, çalışma gün sayıları ile Kurumumuza bildirilmesi gereken S.P.E.K. tutarlarının tespiti, işyerinin denetimi sırasında çalışanlarla ilgili tespit edilen hususların kayden ve fiilen tespit kapsamında değerlendirilmesi, bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarının tespitine yönelik değerlendirmeler yapılmalıdır.

1.4.1.1.5.1. İncelenen İşyerinin Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri

Genel denetime konu işyerinin tescil işlemleri 506 sayılı Kanunun 5 ve 8 inci maddeleri kapsamında incelenmeli, bu bağlamda işyerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih itibariyle işyeri tescilinin yapılıp yapılmadığı, işyerinin devir edilmiş olması halinde devir bildirgesinin süresi içinde verilip verilmediği, adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişinin işverenlik niteliğinin bulunup bulunmadığı, işyerinde birden fazla işveren bulunması durumunda asıl işveren ve alt işveren uygulamasının doğru yapılıp yapılmadığı gibi konular değerlendirilmelidir.

1.4.1.1.5.2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

İşyerinde çalışan personelin 506 sayılı Kanunun 2 ve 6 ncı madde hükümleri karşısında sigortalılık niteliğine haiz olup olmadıkları, sigortalılık niteliği bulunanların işe giriş tarihleri itibariyle Kuruma bildirilip bildirilmedikleri değerlendirilmelidir. Örneğin, otogar giriş-çıkışlarındaki emniyet kayıtları ile Kurum yapılan bildirimler karşılaştırılmalı, sigortalıların işe giriş tarihlerinde mutabakatsızlık olması durumunda gerçek durum tespit edilerek işe giriş tarihi kesin olarak saptanmalıdır.

1.4.1.1.5.3. Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Bir sigortalının aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak (part-time) çalışması da mümkündür. Aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların günde bir saat çalışması halinde dahi Kuruma tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise Kuruma ay bazında 30 gün üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Aylık ücret karşılığı değil de part-time (günün, haftanın veya ayın belirli sürelerinde) çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ise aşağıda belirtildiği şekilde saptanabilir.

4857 sayılı İş Kanunu ve İş Süreleri Tüzüğü hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; saat ücreti karşılığı çalıştırılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak kabul edilmeli ve aylık toplam çalışma saati sayısının 7,5 a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması, kesirli rakamların kesirli kısımlarının tama iblağ edilerek 1 gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısının (Gün Olarak Çalışma Süresinin Aylık Hesabı) hesaplanması;

$$\textbf{Prim Ödeme Gün Sayısı} = \frac{\textbf{Aylık Toplam Çalışma Saati Sayısı}}{\textbf{7,5}}$$

şeklinde formüle edilir.

506 sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre, sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançları tespit edilmelidir. Buna göre;

$$\textbf{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\textbf{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\textbf{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formüle edilir.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı)

çarpılmak suretiyle, işverenin o ay içinde sigortalı için Kuruma bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunmalıdır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra 506 sayılı yasanın 78 inci maddesine göre günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları ise üst sınır üzerinden hesaplanarak değerlendirme yapılmalıdır.

1.4.1.1.6. Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme

Genel denetim kapsamında işyerinde yapılan yerel denetim sonucu, kayıt dışı çalıştıkları saptanan ve sigortalı olması gereken kişilerin Kuruma tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Yine, işyerinin genel denetimi kapsamında; gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin ve gerekse de çapraz inceleme yoluyla işyerinin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen belgelerin incelenmesi sonucu, Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında (aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece) 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesi anlamında sigortalı sayılmaları ve aynı Kanunun 79 uncu maddesi gereği adlarına prim belgelerinin istenilmesi gerekmektedir.

Ancak, bazı sektörlerde, örneğin özel dershaneler ve sürücü kurslarında işverenler ile bazı kişiler arasında gerçekte çalışılmadığı halde, sadece belirli bir ders saatini doldurmak için şeklen hizmet sözleşmesi yapıldığı görülmektedir. Yapılacak incelemeler sonucu, gerçekte işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapıldığı anlaşılan kişilere sigortalı hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kuruma tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ise sigortalı hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır. Bu tür durumların tespiti halinde, konu ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşuna kendi mevzuatı açısından işlem yapılması için bilgi verilmelidir. (Bu örnekte olduğu üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili Teftiş Kurul Başkanlıklarına)

İşyerinin genel denetimi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre fiilen veya işyeri kayıt ve belgelerinden saptanan her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 130 uncu maddesi hükümlerine göre asgari işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

1.4.1.2. Asgari İşçiliğin Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Kriterler

1.4.1.2.1. Yapılan İşin Niteliği

Yapılan işin niteliğinin tespiti, arza sunulacak mal veya hizmetin tüm aşamalarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu anlamı ile üretim safhalarının tespiti zorunludur. İşyerinde yapılan iş/işler, genel olarak işyerinde yapılan işin niteliğini de belirler. İşyerinde yapılan iş veya işlerin üretim aşamalarına göre ayrılması durumunda, her aşamada istihdam edilecek emeğin niteliğini de belirleyeceğinden önemlidir. Üretimin aşamalara ayrılması sonucu vasıflı işgücü istihdam edilmesi gereken üretim aşamaları ile vasıfsız işgücünün kullanıldığı üretim aşamaları tespit edilmiş olacak, böylece işyerlerinde çalışanların gerçek ücretleri üzerinden Kuruma bildirilmeleri sağlanabilecektir.

Müfettişler tarafından yapılacak asgari işçilik incelemelerinde, yapılan işin niteliği, sağlıklı bilgi edinilmesini ve bu bağlamda doğru sonuç oluşturulmasını temin bakımından mutlaka dikkate alınmalıdır. İşyerinde vasıfsız işçiler, vasıflı işçiler, ustalar, ustabaşıları, mühendislerin olduğu durumlarda, bu sigortalıların tümünün aynı ücretler üzerinden Kuruma bildirilmesi işin niteliğine, iş yaşamı ve ticari hayatın işleyiş ve teamüllerine aykırı olacağı gibi Yargıtay'ın sık kullandığı bir ilke olan "hayatın olağan akışına da" uygun düşmeyecektir.

Yapılan işin niteliği asgari işçiliğin belirlenmesinde kullanılacak bir yöntem olmayıp "göz önünde bulundurulacak" hususlardan biridir.

1.4.1.2.2. Bünyesinde Kullanılan Teknoloji

Yapılan iş/işlerin yürütümünde, sermaye/emek oranının bilinmesi asgari işçiliğin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Benzer iş kollarında faaliyet gösteren iki işyerinin sermaye/emek oranı farklı ise, doğal olarak işyerinden Kuruma yapılan bildirimler de farklı olacaktır. Bu nedenle, bir işyerinden yapılan bildirim eskiye nazaran önemli ölçüde düşüş göstermiş ve daha sonra sabite yakın bir seviyeden devam etmişse (normal şartlar altında), işyerinin sermaye/emek oranının büyümüş olması, diğer bir ifadeyle işverenin sermayeyi emeğe ikamesi söz konusu olabilir. Aksi durumların da söz konusu olabileceği unutulmamalıdır.

İşverenin teknolojiye yatırım yapması her zaman daha az sigortalı çalıştırmasını gerektirmeyebilir. İşverenin kullandığı makinelerin ekonomik ömrünü bitirmesi, devamlı arızalara sebep olması v.b. sebeplerle tüm makineleri yenilese bile, bu teknolojik değişim işyerinde yapılan işin

sermaye/emek oranını değiştirmediği takdirde, işçilik miktarlarında da değişim olmayacaktır.

Örneğin; ekmeklerin, hamurun elle karılıp tartıldığı ve şekillendirildiği, pişirilmesinde odunun kullanıldığı fırın ile hamurun makine ile karıldığı, otomatik olarak tartılıp şekillendirildiği, elektrikli makinelerde pişirildiği fırında, teknolojik farklılık nedeni ile çalışan sayısı da aynı olmayacaktır.

İşyerinde yapılan iş/işlerin yürütümünde kullanılan teknoloji asgari işçiliğin tespitinde kullanılabilecek bir yöntem olmayıp, "göz önünde bulundurulacak" hususlardan biridir.

1.4.1.2.3. İşyerinin Büyüklüğü

Yapılan işin niteliği ve kullanılan teknoloji aynı kalmış olsa bile, zaman içinde çalışanların niteliklerindeki değişimden veya kapasite kullanım oranından kaynaklanan bildirim farkları doğabilir.

İşyeri büyüklüğü, sosyal yönleri de dikkate alan bir kavramdır. Şöyle ki, işyerinde çalışanların ücretlerinin ancak karşılanabildiği, yapılan işin yörenin temel ihtiyaçlarına yönelik olduğu veya akrabalık ilişkileri içinde belli bir üretimin gerçekleştirildiği hallerde, bu bilgilerin de asgari işçiliğin inceleme yoluyla tespit edilmesinde işyeri büyüklüğü kavramı içinde ele alınması gerekmektedir.

İşyerinin büyüklüğü asgari işçiliğin tespitinde kullanılabilecek bir yöntem olmayıp, "göz önünde bulundurulacak" hususlardan biridir.

1.4.1.2.4. Benzer - Emsal İşletmeler

Müfettişlerce asgari işçilik tespiti yapılırken benzer-emsal işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısının dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Kanun metninde her ne kadar işçi ibaresi geçmiş olsa da, işçi kavram olarak sigortalılığı tam olarak karşılamamaktadır. Benzer işletme kavramı ile emsal işyeri kavramları aynı anlamda kullanılmıştır.

Benzer-emsal işletmelerin bulunduğu yerlerin, temel ekonomik ve gelişmişlik seviyeleri ile işgücü ve diğer maliyetlerin yapısı da benzer olmalıdır. Benzer-emsal işletme farklı bir il dışından seçilmişse, iki işletmenin benzerliklerinin ortaya konulması gerekmektedir.

1.4.1.2.5. Meslek Veya Kamu Kuruluşlarının Görüşü

Kanunla kurulan meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarına, yaptırımı olmamakla birlikte, yardımcı olma ve bilgi vermekle yükümlü bulunmaktadır.

Yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, iş yerinin büyüklüğü gibi unsurlar asgari işçiliğin tespitinde dikkate alınması gereken hususlar iken, "ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü", yeterli bilgiyi taşıdığı kanaatine varılması halinde, asgari işçiliğin tepsinde kıstas olarak kullanılabilir.

Meslek Kuruluşları; Meslek Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Sendikalar, Meslek Dernekleri v.b. kurululardır.

Kamu Kuruluşları ise; Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler ile taşra teşkilatları olan Bölge ve İl Müdürlükleri, Belediyeler, Üniversiteler v.b. kuruluşlardır.

Görüşü alınacak Meslek Kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yer olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik sosyal özellikler taşıyan yerler ve ilgili meslek kuruluşunun merkezi de olabilir.

Bilgi ve görüş alma yazılarında; işyerinin kurulu bulunduğu İl ve İlçe, yapılan işin niteliği, işyerinin büyüklüğü (makine, araç ve gereçleri, teknolojisi, m^2 kullanım alanı), saptanabildiği takdirde günlük birim üretim kapasitesi, gerçekleştiği kayıtlardan saptanan günlük, haftalık, aylık, yıllık veya belirli süredeki birim üretim miktarı ve gerekli görülen diğer bilgiler belirlenerek, işin yürütümü için gerekli olan en az gün işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük ücret tutarının en az ne kadar olması gerektiği sorulacaktır.

Mevsimlik işyerleri hakkındaki görüş istemlerinde konuya açıklık getirilecektir.

Kanunda, ilgili meslek kuruluşunun görüşünün "dikkate alınacağı" öngörüldüğünden bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ancak, meslek kuruluşlarından uzmanı bulundukları konularda alınan bilgiler ile Müfettişin uygun gördüğü kritere göre tespit ettiği asgari işçilik miktarları arasında açık bir orantısızlık bulunması halinde bu orantısızlığı nedeni kuşkuya yer vermeyecek şekilde gerekçesi de belirtilmek suretiyle raporun değerlendirme bölümünde açıklanmalıdır.

Müfettişler, meslek kuruluşundan aldığı bilgileri incelemeye esas kriter olarak kullanmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçiliği tespit edebilir.

İlgili meslek veya kamu kuruluşlarından alınacak "Kapasite Raporları" üzerinde yazılı bilgiler esas alınmak suretiyle işin yürütümü için gerekli olan asgari işçiliğin tespiti de mümkündür.

Ancak, "Kapasite Raporları" ileriye dönük 2-3 yıllık süreler için düzenlenmesi nedeniyle fiili durumu her zaman yansıtmayabilir. Bu nedenle, kapasite raporlarında belirtilen kullanım oranlarının yıllık gerçekleşme durumlarının işveren beyanı veya kayıtlardan teyit edilmesi doğru sonuç oluşturulmasını sağlayacaktır.

1.4.1.2.6. Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Müfettişler, inceleme görevi verilen "devamlı" nitelikteki işyerleri hakkında, işyeri dosyasında bulunan bilgiler, işyerinde yapılan yerel denetim sonucu edinilen bilgiler, işyeri kayıtlarının incelenmesinden saptanan hususlar, ilgili kamu veya meslek kuruluşlarından temin edilen bilgiler, bulunabiliyorsa emsal işyerleri ile diğer tüm bilgiler de göz önünde bulundurularak, işin yürütümü için gerekli olan aylık;

1- Asgari Çalıştırılması gereken işçi/sigortalı sayısı,

2- Asgari Sigortalılara ödenmesi gereken ücretler,

3- Asgari Prim ödeme gün sayısı,

yönünden her ay için ayrı ayrı yapacakları karşılaştırmalarda, çarpıcı farklılıklar görmeleri ve işverence de konuya açıklık getirilememesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarını tespit etmelidirler.

1.4.1.3. Asgari İşçiliğin Tespit Yöntemleri

İncelemeye alınacak işyerlerine ilişkin asgari işçilik tespitinde Müfettişler tarafından kullanılacak yöntemler 506 sayılı Kanunda sınırlı bir şekilde sayılmamış olup, Müfettişler tarafından somut ve bilimsel olarak saptanan başka yöntemler de uygulanabilir.

Asgari işçiliğin tespit edilmesinde uygulanacak yöntemler genel olarak;

1- Emsal-Benzer işletmelerden tespit edilecek bilgiler,

2- Meslek veya Kamu Kuruluşlarından alınan bilgiler,

3- Karinelerden Yararlanma,

4- İşveren veya Sigortalıların Beyanları,

5- İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler,

6- Diğer bilgiler,

Şeklinde belirtilebilir. Denetim dönemi aylarının her biri için, yukarıda sayılan ve uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilir.

1.4.1.3.1. Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgilere Göre Saptama

Mal veya hizmet üretimin gerçekleştirilmesi için yürütülen tüm çalışmalarda nitelik olarak benzer özellikler taşıyan ve bu yönüyle de kapasite ve fiili mal veya hizmet üretimleri bakımından orantılılık bulunan işyerleri arasından seçilecek en az iki işyerinden Kuruma bildirilen prime esas kazançlar ve işçi sayıları esas alınmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı tespit edilebilir.

Benzer-emsal işletmelerin, prim belgelerini Kuruma sürekli ve düzenli veren, sigortalı sayılarında çokça azalıp artma olmayan, her sigortalı için zorunlu kıst çalışmalar hariç (istirahatli kalma, işe giriş-çıkış v.b.) aylık tam gün çalışma bildirilen ve yerel denetimlerde kaçak sigortalısına rastlanılmayan işyerleri arasından seçilmesine özen gösterilmelidir.

Benzer-emsal işyerinden, nitelik olarak benzer özellikler taşıyan, diğer bir anlatımla, aynı çevrede, aynı cins üretim yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kapasite ve fiili üretimleri birbirine yakın veya orantılı olan işyerlerinin anlaşılması gerekmektedir.

Bu vasıfları bir arada taşımayan işyerleri sağlıklı bilgi edinilmesine imkan sağlamayabileceğinden benzer işletme olarak seçilmeleri uygun olmayacaktır.

Buna göre, benzer işletmelerde aşağıda açıklanan hususların bir arada bulunması icap etmektedir.

1.4.1.3.1.1. Aynı Çevrede Bulunması

Özellikle farklı illerde kurulu işyerlerinde çalıştırılan sigortalı sayısı ve ücretlerinin farklılık göstermesi olasıdır. Bu ise sağlıklı bilgi edinilmesini, dolayısıyla doğru sonuca varılmasını sağlamayabilir. Bu nedenle, benzer işletmelerin olabildiğince aynı çevreden seçilmesine özen gösterilmeli, olanaklı değilse aynı ilçe, il bazında araştırılmalı, farklı ilde kurulu işyeri/işyerlerinin seçilmesi halinde nedenleri açıklanmalıdır.

1.4.1.3.1.2. Üretilen Mal veya Hizmetin Aynı Cins Olması

Aynı çeşit mal veya hizmet üretmeyen işyerlerinin, benzer işletme biçiminde kabul edilmeleri mümkün değildir.

1.4.1.3.1.3. Teknoloji Denkliği ve Üretim Araç Sayıları

Mal veya hizmetin üretiminde kullanılan makina, araç ve gereçler kapasite ile doğru orantılıdır. Makina, araç ve gereçlerdeki orantısızlık,

çalıştırılan sigortalı sayısında da farklılık yaratacağından, mal veya hizmet üretim araçlarının denk veya oranlanamayan işyerleri benzer işletme olarak kabul edilmemelidir.

Yine, üretim araçlarındaki teknolojik farklılıklar, farklı sayıda sigortalı çalıştırılması ve ücret ödenmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenle, teknoloji denkliği de göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biridir ve bu husus benzer işletme seçiminde mutlaka araştırılmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır.

1.4.1.3.1.4. Mal veya Hizmet Üretim Kapasite ve Gerçekleşen Üretim

Yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü (makina, araç ve gereçler) üretim kapasitesi ile doğrudan ilgili unsurlardır. Üretim kapasitesi, çalışan işçi sayısıyla da doğru orantılıdır. Üretim kapasitesinin arttırılması çoğu zaman üretim araçları sayılarının çoğalmasına bağlıdır. Bu bağlamda, üretim araçları sayıları çoğaldıkça çalışan işçi sayısı da artacaktır.

Mal ve hizmet üretim kapasiteleri denk olmayan veya oranlanamayan işyerleri, sağlıklı sonuç alınmasını sağlamayabileceğinden, emsal işyeri şeklinde kabul edilmemelidir.

Yine, üretim kapasitesi denkliği, her zaman işin yürütümü için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk (eşit) olacağı kesin ilkesini taşımaz. Örneğin, üretim araçları ve işyeri büyüklüğü aynı olan iki lokanta işyerinden, Ankara ili Ulus çevresinde kurulu olanında daha fazla ve Hüseyingazi Mahallesinde kurulu olanında daha az işçi çalıştırılması olasıdır.

Mal üretimlerinde kapasite denkliği bir yerde çalışan işçi sayısı yönünden eşitlik sağlasa da, hizmet üretimlerinde bu denkliğin olması olanaklı değildir.

Bu nedenle;

a- Mal üretimlerinde, kapasite esas olmakla birlikte, fiili üretimlerin de göz önünde bulundurulması,

b- Hizmet üretimlerinde ise, kapasite denkliği yanında fiili üretimlerin esas alınması,

Gerekmektedir.

Benzer işletme olarak seçilen iki işyerinden incelemesi yapılan ay dahil geriye doğru bir yıl içinde Kuruma verilen prim belgelerinde gösterilen;

a- Prime esas en yüksek kazançlar toplamı,

b- Bir yıllık süredeki ortalama sigortalı sayısı ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre belirlenen asgari prime esas günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, İş Kanunu gereğince saptanan asgari günlük kazancın 30 günlük tutarı (kıst gün hesaplamalarında çalışılan gün kadar),

Yöntemlerinden uygun olduğu sonucuna varılan, gerekçesi de belirtilmek suretiyle esas alınmalıdır.

Seçilen emsal-benzer işletmelerin her ikisine de aynı yöntemin uygulanması zorunlu olmayıp, uygun olanı seçilebilir.

Yine, inceleme dönemi aylarının her biri için uygun olduğuna karar verilen yöntemin uygulanmasında yasal bir engel bulunmamaktadır.

Mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı aylar için yapılacak saptamada, çalışmanın genişlediği aylar dikkate alınmamalıdır.

ÖRNEK:

Teftiş dönemi 01.05.2004-30.09.2004

İncelenen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler

2004/Mayıs	2.600-	2.600-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Haziran	1.700-	1.700-	4 sigortalı - 120 gün
2004/Temmuz	1.400-	1.400-	3 sigortalı - 90 gün
2004/Ağustos	1.400-	1.400-	3 sigortalı - 90 gün
2004/Eylül	2.700-	2.700-	6 sigortalı - 180 gün

Benzer İşletmelerden Kuruma bildirilen SPEK tutarları

A İşletmesi

2004/Mayıs	2.600-	2.600-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Haziran	2.600-	2.600-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Temmuz	2.700-	2.700-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Ağustos	2.700-	2.700-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Eylül	2.700-	2.700-	6 sigortalı - 180 gün

B İşletmesi

2004/Mayıs	2.600-	2.600-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Haziran	2.600-	2.600-	6 sigortalı - 180 gün
2004/Temmuz	2.500-	2.500-	6 sigortalı - 169 gün
2004/Ağustos	2.500-	2.500-	6 sigortalı - 170 gün
2004/Eylül	2.700-	2.700-	6 sigortalı -180 gün

Her iki benzer işyerinde sigortalı sayısı, çalışma gün sayısı ile S.P.E.K. tutarları, incelenen işyerinden 2004 yılı Mayıs ve Eylül ayında Kuruma bildirilen sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve S.P.E.K. tutarları ile mutabık olduğundan bu aylarda Kuruma bildirilen işçiliğin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 2004 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Kuruma bildirilen sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve S.P.E.K. tutarları yeterli olmadığından, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarını inceleme yoluyla saptanması yoluna gidilmiştir.

Buna göre;

	A İşletmesi	B İşletmesi	Toplam(A+B)	Ortalama
2004-6	2.600-	2.600-	5.200-	2.600-
2004-7	2.700-	2.500-	5.200-	2.600-
2004-8	2.700-	2.500-	5.200-	2.600-

DEĞERLENDİRME

Yıl-Ay	**Kuruma Bildirilen SPEK Tutarı**	**İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan En Az SPEK Miktarı**	**Ek Tahakkuk Gereken SPEK Miktarı**
2004-6	1.700-	2.600-	900-
2004-7	1.400-	2.600-	1.200-
2004-8	1.400-	2.600-	1.200-

Görüleceği üzere, 2004 yılı Haziran ayı için 900-, 2004 Temmuz ayı için 1.200-YTL ve 2004 yılı Ağustos ayı için 1.200.-TL ek tahakkuk yapılması gerekmektedir.

Bu yöntem, aynı çevrede olan , aynı cins üretim yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kapasite ve fiili üretimleri birbirine yakın veya orantılı olan işyerlerinin bulunmasının zor olması nedeniyle uygulanması zor olan yöntemlerden biridir.

1.4.1.3.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgilere Göre Saptama

İlgili meslek veya kamu kuruluşundan alınan, işin yürütümü için gerekli olan gün işçi sayısı ve/veya en az işçilik tutarının bir günlük karşılıklarına göre, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı aşağıda açıklandığı şekilde tespit edilmelidir.

1.4.1.3.2.1. Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi

İnceleme dönemi aylarında çalıştırılması gereken en az gün sigortalı sayısı bildirildiğinde, işin yürütümü için gerekli olan en az gün işçilik tutarı, 506/78'e göre belirlenen prime esas asgari günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Kanununa göre saptanan günlük asgari ücretin gün sigortalı sayısı çarpımı sonucu bulunacak miktardır.

1.4.1.3.2.2. Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının, bir gün karşılığının bildirilmesi halinde, bu işçiliğin kaç sigortalının çalışması karşılığı olduğu yolunda herhangi bir araştırmaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

Günlük asgari işçilik miktarının 30 ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutar, Kuruma aylık bildirilmesi gereken en az prime esas kazancı teşkil edecektir.

ÖRNEK :

Meslek odasına yazılan yazıda 01.06.2006-30.09.2006 döneminde konaklayan turist sayısı, gelirleri, kapasitesi belirtilen 5 yıldızlı X otel işyerinde çalışan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve SP.E.K. tutarları sorulmuştur. Meslek odası bu işyerinde en az 300 sigortalının çalışması gerektiğini bildirmiş olsun.

X otel işletmesinden yapılan bildirimlerin aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu varsayalım.

Yıl - Ay	Brüt Ücret	Toplam SPEK Tutarı	Sigortalı/Gün Sayısı
2006/6-	79.650-	79.650-	150 sigortalı - 4500 gün
2006/7-	79.650-	79.650-	150 sigortalı - 4500 gün
2006/8-	79.650-	79.650-	150 sigortalı - 4500 gün
2006/9-	79.650-	79.650-	150 sigortalı - 4500 gün

Görüldüğü üzere, inceleme döneminde işveren çalıştırılması gerekli olan 300 sigortalının altında bildirimde bulunduğundan, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin inceleme yoluyla saptanmasına karar verilmiştir.

DEĞERLENDİRME

Yıl – Ay	Kuruma Bildirilen SPEK Tutarı	İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan En Az SPEK Miktarı (Sigortalı Sayısı * Aylık SPEK Alt Sınırı)	Ek Tahakkuk Gereken SPEK Miktarı
2006-6	79.650-	300*531=159.300-	79.650-
2006-7	79.650-	300*531=159.300-	79.650-
2006-8	79.650-	300*531=159.300-	79.650-
2006-9	79.650-	300*531=159.300-	79.650-

Buna göre, 2006 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 79.650- YTL tutarında ek tahakkuk yapılması gerekmektedir.

1.4.1.3.3. Karinelerden Yararlanma Yöntemi

Karine, belli bir olaydan belli olmayan bir olay için hüküm veren tarafından çıkarılan sonuçlardır.

Karineler fiili ve kanuni karineler olmak üzere ikiye ayrılır.

Kanuni karineler de kendi içinde kesin kanuni karineler ve adi kanuni karineler olmak üzere ayrıma tabidir.

Kanuni karineler, ispat yüküne gerçek bir istisnadır. Diğer bir ifadeyle, kanuni karineye dayanan taraf o olayı ispat etmekle yükümlü değildir.

Kesin kanuni karineler aksinin ispatı mümkün olmayan karinelerdir. Örneğin, hiç kimse, tapu sicilinde kayıtlı olan bir durumun kendisince bilinmediği yolunda bir iddia ileri süremez.

Adi kanuni karineler ise aksi ispat edilebilen karinelerdir. Bunlar aksi ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil ederler.

506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine eklenen üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu yöntem uygulamasında diğer bir yasal dayanağı teşkil etmektedir.

506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkrasında, " Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir", dördüncü fıkrasında ise, "Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir" hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından düzenlenen tutanakların (Kayıt İnceleme veya İfade) ispat kuvveti artırılmış olmasının yanı sıra, Kurum alacağı doğuran olayın her türlü delil ile ispatının mümkün kılınması ile de ispat kolaylığı sağlanmıştır.

Bu bağlamda, ilgili Kanunlarda belli iş veya iş kollarında istihdam edilmesi gereken nitelikleriyle birlikte asgari çalışan sayısının belirtildiği durumlarda, öngörülen sayı ve nitelikte eleman çalıştırılacağı yolunda "adi kanuni karine" bulunmaktadır. Bu doğrultuda adi kanuni karineye dayanan tarafın iddiasının aksinin ispatı karşı tarafa düşer ve en az eş kuvvetle başka bir yazılı delil ile ispatı gerekir.

Adi kanuni karineler kullanılmak suretiyle yapılacak işlemlerde, aşağıda belirtilen bilgilerden faydalanılması mümkün bulunmaktadır. Belirtilen kanun ve yönetmelikler örnek mahiyetinde verilmiştir.

* 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde servis araçlarında şoförün yanı sıra, 5 inci maddesinin (b) bendinde " Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak" ve (ç) bendinde "Taşımacıların yanında çalışanların hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğu" ile 8 inci maddesinin (b) bendinde, " Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmasını" öngören hükümler,

* 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirtilen personel sayı ve niteliklerine ilişkin hükümler,

* 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" de belirtilen personel sayısı ve niteliğine ilişkin hükümler,

* 18.07.1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin "Araç Kullanma Ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti Ve Denetleme Esasları"na ilişkin 98 inci maddesinde öngörülen hükümler,

* 11.07.1973 tarih ve 14591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanlar için aynı kanunun 4 üncü maddesi gereği yapılan bildirimler,

* 08.05.2005 tarihli Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen personel niteliği ve sayısına ilişkin hükümler,

* 10.06.1998 tarihli Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği'nde belirtilen personel niteliği ve sayısına ilişkin hükümler,

* 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 16 ncı ve devamı maddelerinde belirtilen personel nitelik ve sayısına ilişkin hükümler,

İncelemesi yapılan işyerinin durumuna uygun olduğunun sonucuna varılması halinde, asgari işçilik tespitlerinde esas alınabilirler.

Ancak, bunlar adi kanuni karine niteliğinde olduklarından aksi ispatlanabilecek niteliktedir. Adi kanuni karinelerin aksi kural olarak yazılı bir belge ile ispatlanmalıdır. İrade fesadı hallerinde (hata, hile, tehdit) yazılı belge şartı aranmaz.

Karineler yönteminden yararlanılarak, işyerinde çalıştırılması gerekli personel niteliği ve sayısı tespit edilerek Kuruma bildirilmesi gerekli olan çalışma gün sayısı ile asgari işçilik tutarı tespit edilebilir. Karineler yöntemi ile asgari işçilik tespit usulü, işverenin işyerine ait kayıt ve belgelerini ibraz etmediği durumlarda da uygulanabilir.

1.4.1.3.4. İşveren Veya Sigortalıların Beyanlarından Tespit Yöntemi

506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine eklenen fıkra gereğince Müfettişlerin tutacakları tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteber sayıldığından, asgari işçiliğin inceleme yoluyla tespiti sırasında, doğruyu yansıtacak başkaca bilgi bulunamadığı takdirde işveren veya bordro tanıklarının (öteden beri işyerinde eylemli çalışmalarından dolayı Kuruma sigortalı olarak bildirilenler) ifadelerinin dikkate alınması da mümkün bulunmaktadır.

Gerek işyeri yetkilisi / yetkilileri gerekse bordro tanıklarının ifadelerinde; asgari işçiliğin inceleme yoluyla tespit edileceği dönemde, işyerinin kapsam ve kapasitesi, fiili üretimin aylar itibariyle seyri, üretim araçlarının teknolojisi, çalışan sayısı, çalışmanın mevsimlik olup olmadığı,

üretim sürecinde sigortalı sayılmayan kişilerin (gerçek şahıs işverenin ücretsiz çalışan eşi ve sigortalı sayılmaması gereken çocuğu, çırak, şirket ortaklarından Bağ-Kur (Devredilen) üyesi olup da eylemli çalışanlar, devredilen diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanlar v.b) istihdam edilip edilmediği, devamlı işyeri bulunan işverenlerden hizmet ve/veya mal alınıp alınmadığı ve benzeri hususların yer alması gerekmektedir.

1.4.1.3.5. İşyeri Kayıtlarından Edinilen Bilgilerden Tespit Yöntemi

Denetlenen işyeri için kanunen tutulması zorunlu bulunan yasal defter/defterler ve dayanağı belgeler esas alınmak suretiyle işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti mümkün bulunmaktadır.

Faaliyetten amaçlanan üretimin gerçekleştirilmesi için yürütülen çalışmaların her birinin maliyeti ve birim üretim içindeki işçilik tutarı tespit edilebildiği takdirde, aylık üretim durumuna göre işçilik miktarı saptanabilir. Bu şekilde incelenen ay için tespit edilecek aylık işçilik miktarı işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı olarak kabul edilmelidir.

1.4.1.3.6. Diğer Bilgilerin Esas Alınması Suretiyle Saptama Yöntemi

Yukarıda sayılan durumlar dışında da, inceleme konusu işyerinde veya işte S.P.E.K., sigortalı sayısı veya prim ödeme gün sayısı tespit edilebildiği takdirde, konunun düzenlendiği kanun maddesinde sınırlılık bulunmadığından, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde kıstas olarak kullanılabilir. Asgari işçilik miktarının tespiti inceleme yapan Müfettişin yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre uygun bulacağı yöntemlere göre yapılabilir. Bu tür incelemeler sonucunda düzenlenen raporların, işverenler tarafından yargıya götürüldüğü düşünüldüğünde uygulanan yöntemlerin inandırıcılığı, gerçekliği ve kabul edilebilirliği yönünden genel kabul görmesi gerekmektedir. Örneğin, işyerinde kullanılan temel girdi miktarları (enerji için kullanılan elektrik, doğalgaz, su v.b. dahil) ile üretim süreci sonucu gerçekleşen mal veya hizmetlerin miktarlarından faydalanılmak suretiyle, işyerlerinde işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespit edilmesi mümkündür.

Yine, üretim araçları üzerindeki bilgilerden veya kullanım kılavuzlarından tespit edilecek bilgilere göre (makinelerin motor güçlerinden saatlik elektrik tüketimi hesaplanabilir) enerji sarfiyat miktarının tespitini müteakip;

İşyerinde yapılacak denetimle:

a- Farklılıkları da göz önünde bulundurulmak suretiyle üretim araçlarının tespiti ile her bir üretim aracında çalışan işçi sayısı,

b- İdari kısımların yapılan işler bakımından tespiti ile her bölümde çalışan sayısı,

belirlenmek suretiyle, işyerinde bir günde çalışması gereken sigortalı sayısının tespiti mümkün bulunmaktadır. İşyerinde faaliyetin yürütümü için gerekli olduğu tespit edilen gün çalışan sayısının 30 (otuz) ile çarpılması sonucunda, bir ayda üretim için gerekli olan adam/gün sayısının tespiti yapılabilir.

İnceleme yapılan ayda işin yürütümü için gerekli olan adam/gün sayısı ile Kuruma bildirilen çalışma gün sayısı arasında çarpıcı farklılıkların görülmesi ve işverence de konuya açıklık getirilememesi halinde, eksik gün sayısı üzerinden incelenen ayda yürürlükte olan asgari S.P.E.K. tutarından aşağı olmamak kaydıyla 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücret dikkate alınarak işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı tespit edilebilir.

Mal üretilen işyeri veya işletmelerde, üretimde kullanılan makinelerin teknik özelliklerine göre, saatte tükettikleri elektrik miktarları, yoksa motor güçleri dikkate alınarak hesaplanacak saatlik elektrik tüketimleri ile incelenen ayda tüketilen reaktif sarfiyat (üretim araçları enerji sarfiyatı) birlikte değerlendirilerek üretim araçlarındaki çalışan sayısının tespitinin mümkün olduğu hususu çalışmalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

İnceleme dönemi aylarında, her bir çalışan için ayrı ayrı verilen toplu taşım bilet sayıları dikkate alınarak, işin yürütümü için gerekli olan işçi sayısının tespiti de mümkün bulunmaktadır. Bu bağlamda, incelenen ayda Kuruma bildirilen çalışma gün sayısının, bilet sayısına göre tespit edilecek çalışan sayısından az olması ve işverence de farklılığın nedeninin inandırıcı bir şekilde açıklanamaması halinde, bilet sayısına göre çalışan sayısı işin yürütümü için gerekli olan asgari işçiliğin tespitinde kıstas olarak kullanılabilir.

Teftiş dönemi aylarında, işverence sağlanan servislerin işçi taşıma kapasitesi, çalışanlara ayni olarak verilen ve yemek fabrikasından temin edilen adam/gün yemek sayısı gibi bilgiler de incelenen ayda Kurma bildirilen çalışma gün sayısı ile karşılaştırılmak suretiyle çarpıcı farklılıklar görülmesi ve işverence de konuya açıklık getirilememesi halinde, diğer destekleyici bilgilerle birlikte işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının hesaplanmasında kıstas olarak alınabilir.

Yukarıda sayılan durumlar dışında da işyerinde veya işte, S.P.E.K., sigortalı sayısı veya prim ödeme gün sayısı tespit edilebildiği takdirde, konunun düzenlendiği kanun maddesinde bir sınırlama bulunmadığından, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde kıstas olarak kullanılabilir.

1.4.1.4. Diğer Hususlar

1.4.1.4.1. İnceleme Sırasında Dikkate Alınacak Diğer Bilgiler

1.4.1.4.1.1. Denetimlerde Tespit Edilen Bilgiler

İşyerlerinde yapılacak denetimlerde, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince hizmet kazandırılanlar için önerilecek prim belgeleri tutarları, Kuruma yapılan bildirim kapsamında kabul edilmelidir.

1.4.1.4.1.2. Sigortalı Sayılmayanların Çalışmaları

İşin yürütümü için gerekli olduğu tespit edilen adam/gün işçi sayısına göre hesaplanan aylık adam/gün sayısı ile Kuruma bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının karşılaştırılmasında, çalıştığı görülen işveren, Bağ-Kur (Devredilen) sigortalısı şirket ortakları, işverenin ücretsiz çalışan eşi, sigortalılık niteliği olmamakla beraber kalfa düzeyinde üretime katkıda bulunan çocuk ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanlar ile ödünç iş ilişkisi kapsamında çalışanlar da dikkate alınmalıdır.

1.4.1.4.1.3. Aracılar

İşyerlerinin tüm faaliyetleri bütün olarak incelendiğinden, aracılar için ayrıca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı tespiti yoluna gidilmeyecek,aracı bildirimleri işveren bildirimleri ile birlikte dikkate alınmalıdır.

1.4.1.4.2. Ortak Konular

1.4.1.4.2.1. Aylık Çalışma Gün Sayısının Saptanması

Çalışmanın tam olduğu aylarda her ay 30 gün, herhangi bir nedenle (işe ay ortasında başlanılması, işin terki, çalışmaya ara verilmesi, devir, intikal v.b.) kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar dikkate alınmalıdır.

1.4.1.4.2.2. Aylık Prime Esas Kazanç Tutarının Tespiti

İşin yürütümü için gerekli olduğu saptanan bir günlük ücretin (30) ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar, aylık prime esas kazanç tutarı olarak kabul edilmelidir.

1.4.1.4.2.3. İncelemenin Her Ay İçin Ayrı Ayrı Yapılması

Prim borçları aylık olarak tahakkuk ettirildiğinden, işlem yapılacak süre ayları tek tek dikkate alınmalı ve hesaplama her ay için ayrı ayrı yapılmalıdır.

İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının saptanması ay bazında yapıldığından, inceleme süresi aylarının tümüne aynı kıstasın uygulanması zorunluluğu bulunmayıp, belirlenen kıstaslardan uygun olanı uygulanabilir.

1.4.1.4.2.4. Ek Tahakkuk Matrahının Bulunması

İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgari işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar tutarını aşan kısmı ek tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgari işçilikten fazla ise, ek tahakkuk söz konusu olmayacaktır.

Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, Kanunda "…. veya prime esas kazanç…." ifadesi yer aldığından, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

1.4.1.4.2.5. İş Kanununa Göre Asgari Ücret

4857 sayılı İş Kanunu gereğince sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen ücreti ifade etmektedir.

1.4.2. Bina İnşaatları İle İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik İncelemesi

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında; "Bu Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte müfettişçe inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde, işyeri hakkında müfettişe inceleme yaptırılmayabilir.

Müfettiş tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu

Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, Kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz",

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38'nci maddesinin (a ve b) fıkralarında,

"a) Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işlerde Ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Şu kadar ki, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler Ünitece resen düzenlenir. Belgelerin Ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde ise birinci paragrafta öngörüldüğü gibi işlem yapılır.

Asgari işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar Tebliğ ile Resmi Gazete'de yayımlanır.

İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.

İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır.

b) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerleri hakkında Ünitece yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan (ruhsatnamesi yoksa Ünitece tespit edilecek) yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Kurum Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce çıkarılacak bir genelge ile açıklanır.

İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen yapı sınıfı ve grubu esas alınarak işlem yapılır.

Genelgede belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, genelgede kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, zorunlu hallerde, inşaat, EK:10'da (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ekinde bulunan (EK: 10) "İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir") bulunan cetvelde gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmi makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmi belge ile kanıtlanamaması halinde, ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir." hükümleri yer almıştır.

1.4.2.1. İncelemede Dikkat Edilecek Hususlar

1.4.2.1.1. Gerektiğinde İşyeri Dosyasının İncelenmesi

1.4.2.1.1.1. İhale Konusu İşler

- İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,

- İhale makamı yazılarına göre, yer teslim, fiilen işe başlama, geçici/kesin kabul, işin fiilen bitiş tarihleri,

- Alınan toplam hakediş tutarı,

- Faaliyet süresince Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları (varsa aracılar dahil),

- Varsa Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmiş işçilik oranı,

1.4.2.1.1.2. İnşaat İşyerleri

- İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,

- İnşaata ait yapı ruhsatının tarihi, ruhsata göre yapı sınıf ve grubu, inşaatın özellikleri, toplam inşaat alanı, inşaata başlama tarihi,

- İnşaatın faaliyet süresince Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları (varsa aracılar dahil),

- İnşaatın bitimi ile ilgili işverenin başvuru tarihi,

- Yapı kullanma izin belgesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi için başvuru tarihi,

Gibi bilgileri tespit edilmeli ve gerekiyorsa belge örnekleri alınmalıdır.

1.4.2.1.2. İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin İncelenmesi

İşyeri kayıtları özenle incelenmeli, faaliyet süresi boyunca sigortalılara yapılan ücret ödemelerinin brüt tutarları, sigorta primine esas kazançlar, sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal sürelerinde Kuruma verilip verilmediği, malzemeli işçilik ödemeleri ve/veya salt işçilik ödemeleri, aracı-taşeronlara yaptırılan işler ve ödenen tutarlar, inşaatın yasal kayıtlardaki (defter) maliyeti veya ihale konusu işler için hakediş tutarları açıkça belirlenip tutanağa aktarılmalıdır.

1.4.2.1.2.1. Faturalı Ödemeler

Fatura, Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde;

" Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmıştır.

Aşağıda belirtilen ve işçilik içeren faturalar asgari işçilik incelemelerinde değerlendirilmek üzere, gerektiğinde karşı inceleme yapılarak dikkate alınabilir.

1.4.2.1.2.1.1. Malzemeli İşçilik Ödemeleri

Aşağıda belirtilen;

- Kurumda tescilli olduğu belirtilmiş (işyeri sicil numarası belirlenen) işin bazı bölümlerini yapan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış, doğruluğu gerektiğinde karşı inceleme yapılmak suretiyle belirlenebilen malzemeli işçilik içeren fatura, gider makbuzu – gider pusulası v.s. gibi belgelere dayalı ödemeler,

- 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu mükellefliği ve vergi sicil numarası saptanabilen, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak gerçekleştirilen malzemeli işçilik ödemeleri,

- İşin bazı bölümlerini, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak gerçekleştirilen malzemeli işçilik ödemeleri,

- Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda sözü edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri,

Özel bina inşaatlarında toplam maliyet bedelinden, ihale konusu işlerde ise toplam hakediş tutarından düşülmelidir.

Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı, yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hakediş tutarından düşülmelidir.

1.4.2.1.2.1.2. Salt İşçilik Ödemeleri

- Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri,

- Doğruluğu işyeri kayıtları ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen "Örneğin, vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş," yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerindekiler de dahil),

Doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmelidir.

1.4.2.1.2.1.3. Faturaların Değerlendirilmesi İle İlgili Önemli Hususlar

a-Özel bina inşaatlarında; keşif özeti, hakediş belgeleri veya kesin hesap özeti bulunmadığı gibi, çoğu kez işverenlerin yasal defter tutma zorunluluğu da olmadığından, fatura ve gider belgelerinin ölçü, birim ve fiyatları bakımından yerel geleneklere uygunluğu ve gerçekleri yansıtıp

yansıtmadığı araştırılmalıdır. (Örneğin 50 kapısı olan bir apartman için 100 kapı faturası düzenlenmesi gerçeği yansıtmamaktadır)

b- Faturaların Katma Değer Vergisi hariç tutarı esas alınmalıdır.

c- Yasal düzenlemelere şekil ve içerik açısından uygun olmayan (V.U.K.nun 230 uncu maddesinde belirtilen unsurlar; örneğin, faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası, düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, müşterinin adı, ticaret unvanı, malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve benzeri bulunmayan) malzemeli veya sırf işçilik içeren fatura, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu –gider pusulası gibi belgelere dayalı ödemeler indirim konusu yapılmamalıdır.

ç- Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarların, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişten veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamalıdır. (Örneğin, işveren 2.000,00-YTL hazır beton faturası ibraz etmesine karşın , ihale makamından hazır beton karşılığı 1.000,00-YTL hakediş almışsa, bu faturanın sadece 1.000,00.-YTL tutarındaki kısmı malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalıdır.)

d- Mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, Kurumda tescilli bir işyeri / işyerleri bulunan işverenin, bu işyeri / işyerlerinde çalıştırdığı işçileri bu işyerlerinden Kuruma sigortalı olarak bildirmesi ve incelenen ihale konusu/bina inşaatı işlerine ilişkin işyeri dosyalarından bu işçiler adına bir bildirimde bulunmaması şartı ile, devamlı işyerinde böyle bir işin yapılıp yapılmayacağı, çalıştırılanların sayı ve nitelik olarak yeterli olup olmadığı konularında yapılacak araştırma sonucuna göre işverene ait diğer devamlı işyerlerindeki sigortalılar tarafından yapıldığı saptanan ve faturaya dayanmayan bu işlerin bedelleri, işlerin tür ve bedelleri hakediş raporlarından kontrol edilerek / inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranından saptanarak, bu konuda varsa alınmış diğer malzemeli ve salt işçilik içeren faturalar da dikkate alınmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının hesaplanmasında, toplam hakediş tutarından / toplam maliyet bedelinden düşülmelidir.

e- Birim, ölçü ve fiyatlarının gerçeği yansıttığı ve yerel geleneklere de uygun olduğunun gözlenmesi, faturaları düzenleyen işverenler tarafından Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin temin edilerek fatura konusu işin yapıldığı dönemlerde Kuruma bildirilen işçiliklerin yeterli olduğu kanısına varılması, iş kolu kodunun yapılan işe uygun olduğunun tespit edilmesi halinde emek ve zaman kaybının önlenmesi bakımından faturaların karşı incelemeleri yapılmayabilir.

Ancak incelemeye sunulan faturaların sahteliğinden şüphe duyulması, faturayı düzenleyenin faturada belirtilen işi/işleri yapabilecek nitelikte bulunduğunun ortaya konamaması halinde, faturaların Müfettişlerce karşı incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle faturayı düzenleyen firma yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi gerekmektedir.

İşçilik içerdiği iddia edilen faturalara ilişkin yapılan karşı incelemeler sırasında, faturanın gerçeği yansıttığı, daha doğrusu faturada belirtilen işin faturayı düzenleyen gerçek veya tüzel kişi tarafından yapıldığı ve faturada belirtilen tutarın işveren tarafından işi yapan işletme sahiplerine ödendiğinin anlaşılması halinde, işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak kaydedildiği anlaşılan (Vergi Usul Kanunu 359 uncu maddesi kapsamında sahteliği ortaya konulamayan) faturaların işçilik içermesi durumunda yapılan asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

İşçilik içeren faturaların sahteliğinin saptanamaması durumunda değerlendirmede dikkate alınmaları gerekmekte ise de, yapılan "karşı inceleme" sonucu söz konusu faturaları düzenleyen firmaların fatura konusu işin yapıldığı dönem/dönemler itibariyle tescilsiz olması veya tescilli olmasına rağmen o dönem bildirimde bulunmaması halinde fatura konusu işin nasıl yapıldığını açıklayamayan veya iş hacmine göre bildirimleri yetersiz görülen (fatura düzenleyen) işverenler ile ilgili olarak ta asgari işçilik uygulaması yapılması gerekmektedir.

h- Kurumda tescilli işyeri bulunan işverenlerden alınan faturalarda yazılı işyeri sicil numarasına göre, işkolu kodunun faturada yapıldığı belirtilen iş-işlere uygunluğunun görülmemesi halinde, gerekmesi halinde faturayı verenin işyerinde yerel denetim yapılarak, çalıştığı saptananların-görülenlerin yaptıkları işlerin belirlenmesi, kayıt ve belgelerin incelenmesi, gerekli ise 506 Sayılı Kanunun 75 ve 76 ncı maddelerinin uygulanması ya da fatura konusu iş başka bir iş yerine yaptırılmış ise yapılacak karşı incelemeincelemeler sonucuna göre gerekli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

ı- 506 sayılı Kanunun 87 nci maddesi gereği, bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve münhasıran o işyerinde kendi adına sigortalı çalıştıranlar aracı (alt işveren - taşeron) sayılmaktadır. 506 sayılı Kanun uygulamasında aracı sıfatı bulunan alt işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları asıl işverenlere ait işyeri dosyalarından bildirilmesi gerektiğinden, aracıların ikmal ettikleri işler için asıl işverenlerden aldıkları hakedişler nedeniyle asıl işveren adına düzenledikleri faturaların, Müfettişlerce yapılacak asgari işçilik değerlendirmelerinde dikkate alınmalarına imkan bulunmamaktadır. Zira,

bu tutarların değerlendirmede dikkate alınması mükerrer işçilik düşülmesine neden olmaktadır. Çünkü faturaya konu işçilik asıl işyeri dosyasından bildirilmesi gerekmektedir.

Aracıların yaptıkları işler nedeniyle asıl işverene kestikleri faturaların değerlendirmede dikkate alınmasına imkan yoksa da, söz konusu aracıların işveren dosyasından bildirdikleri işçiliklerle ilgisi olmayan ve asıl işveren dosyasından bildirilme imkanı bulunmayan, başka firma ve kişilere yaptırdıkları işlerle ilgili olarak başka firma ve kişiler tarafından düzenlenerek aracılara verilen malzemeli ve salt işçilik faturalarının diğer unsurları da taşıması halinde asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Zira bu faturalara dayanan işçilikler aracılar tarafından veya işi yapanlar tarafından asıl işyeri dosyasından bildirilmediği için mükerrer mahsup olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Ancak aracılara iş yapan alt aracılar da söz konusu işlerle ilgili işçiliklerini asıl işyeri dosyasından bildirebilirler. Bu durumda (alt aracının asıl işle ilgili işçiliklerini asıl işveren dosyasından bildirmiş olması hali) alt aracının aracıya kestiği faturanın asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınma imkanı kalmayacaktır. Zira bu durum da mükerrer işçilik düşümüne neden olacaktır.

1.4.2.1.3 İşe Başlama Ve İşin Bitiş Tarihlerinin Saptanması

1.4.2.1.3.1. İhale Konusu İşlerde İşe Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Saptanması

1.4.2.1.3.1.1. İşe Başlama Tarihinin Tespiti

- İşverence yasal süresinde verilen işyeri bildirgesinde yazılı işe başlama tarihi,

(İşyeri bildirgesinde yazılı işe başlama tarihinin, ihale sözleşmesi ve yer teslim tutanağında belirtilen yer teslim tarihinden itibaren başlanılması gereken süreyi geçmemesi gerekmektedir. Aksi halde nedeni, ihale makamından alınacak belgeye dayandırılmak üzere işverence kanıtlanmalıdır.)

- Varlığı sonradan öğrenilen ihale konusu işlerde, işverence resmi makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması halinde bu tarih, kanıtlanamaması halinde ise yer teslim tutanağında yazılı tarih,

İşe başlanılan tarih olarak kabul edilmelidir.

1.4.2.1.3.1.2. İşin Bitim Tarihinin Tespiti

- Noksansız yapılan geçici kabul itibar tarihi,

- Geçici kabul sırasında saptanan noksanlıklar için ek süre verilmiş ise noksanlıkların tamamlandığı veya kalan noksan işlerle birlikte nefaset kesilmek suretiyle işin yapımının tamamlandığının ihale makamınca tespit edildiği tarih,

- İhale konusu iş fesh edilmiş ise fesih tarihi,

- Yukarıda açıklanan biçimde bir saptama yoksa kesin kabul tarihi, işin bitirildiği tarih olarak kabul edilmelidir.

Noksansız geçici kabul veya kesin kabul gününden sonra bekçi ve/veya malzemelerin toplanması için işçi çalıştırılması halinde, bekçi ve/veya malzemelerin toplanması için işçi çalıştırılması nedeniyle, yeni bir işyeri dosyası tescili gerekmekte ise de; bekçiler ile malzemelerin toplanması için çalıştırılan işçiler ihale konusu işten dolayı tescil edilen işyeri dosyasından bildirildiğine göre, yeni bir işyeri dosyasının tescili yerine, Kurum ve çalışanlar açısından bir kayıp söz konusu olmayacağından bildirimin uygun görülmesi, ancak, asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

1.4.2.1.3.2. İnşaat İşyerlerinde İşe Başlama Tarihinin Tespiti

1.4.2.1.3.2.1. İşe Başlama Tarihi

İnşaatın yapımına başlanılan tarih, yasal sürede işyeri bildirgesi verilmek suretiyle işverence bildirilmiş ve Müfettiş tarafından da aksi saptanamamış ise; işyeri bildirgesinde belirtilen tarih, (3194 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan "Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır." Hükmünün de gözünde bulundurulması gerekmektedir.)

İşverenleri tarafından sigortalı çalıştırıldığına dair işyeri bildirgesi verilmeyen veya inşa halinde iken sigortalı çalıştırıldığı Kurumumuzca tespit olunamayan, ancak, varlığı yapımı bitirildikten sonra öğrenilen inşaatların, sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih işverence kanıtlanabildiği veya müfettiş tarafından saptanabildiği takdirde bu tarih, kanıtlanamaması veya tespit de edilememesi durumunda Temel Yapı Ruhsat Tarihi, işe başlama tarihi olarak dikkate alınmalıdır.

1.4.2.1.3.2.2. İşin Bitim Tarihi

İşin bitirildiği, işverence, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre bir aylık süre içinde Kuruma yazılı olarak bildirilmiş ise, aksi Kurumca kanıtlanamadığı sürece işin bitim tarihi olarak işverenin beyanında belirtilen tarih,

Yönetmeliğin anılan maddesinde belirtilen bir aylık süre geçirildikten sonra verilen dilekçeler için, aksi işverence kanıtlanamadığı sürece dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi, (Dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi yapı kullanma izin belgesi verilmesi için Belediyeye müracaat tarihinden sonra ise, Belediyeye başvuru tarihi)

Bitirildiği Kuruma bildirilmeyen inşaatlar içinse, yapı kullanma izin belgesinin verilmesi için belediyeye başvuru tarihi işin bitirildiği tarih sayılmalıdır.

1.4.2.1.3.2.3. Ruhsatsız Yapılarda İşe Başlama ve İşin Bitim Tarihlerinin Tespiti

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının gerek faaliyet sürelerinin, gerekse nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının ve toplam m2'lerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenilmelidir.

İşveren tarafından kanıtlanamaması durumunda;

İşe başlama tarihinin tespiti, varsa inşaatın yapımında kullanılan şantiye suyu ve şantiye elektriği olmak üzere işverence ilgili dairelere yapılan müracaat tarihleri, işverence Belediyeye verilen emlak beyannameleri, ceza makbuzları, maliyece düzenlenen tutanaklar, bilirkişi raporu, mahkeme kararı gibi belgeler,

İşin bitim tarihi, su ve elektrik almak üzere ilgili dairelere (Belediye ve TEK) başvuru tarihleri, belediyeye verilen emlak beyannamesi, maliyece düzenlenen tutanaklar, bilirkişi raporu ve mahkeme kararı gibi belgeler,

İnşaatın yapımına başlama ve bitimi ile ilgili herhangi bir belge temini mümkün olmamış ise, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca mahallen yapılmış araştırmalar sonucu tutanağa bağlanan bildirimler, böyle bir tespit yoksa işverenin beyanı ve çevre araştırması sonucu saptanan tarihler,

İnşaatın sınıfı, grubu ve m2'nin saptanması ise, önceden yapılmış bir tespit yoksa, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca yerinde yapılan inceleme ve ölçüm sonucu tutanağa bağlanmak suretiyle elde edilmiş bilgiler,

Esas alınmak suretiyle işlem yapılmalıdır.

1.4.2.1.4. Asgari İşçilik Değerlendirmesinin Yapılması

1.4.2.1.4.1. İşçilik Oranının Saptanması

506 sayılı Kanunun 79 maddesine 4958 sayılı Kanunla eklenen fıkrada yer alan, "… asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından beş kişi, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir", hükmüne göre asgari işçilik oranları bu komisyonca belirlenerek tebliğ ve genelgeler ile yayımlanmaktadır.

Buna göre, ihale konusu işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan bina inşaatlarına ilişkin Müfettişler tarafından yapılacak asgari işçilik incelemelerinde,

a- Tebliğ ve genelgelerle duyurulan işçilik oranları esas alınmalıdır.

b- Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler ya da Müfettişlerce yapılacak işlemlerde Tebliğ eki listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacak, bu durumlarda, asgari işçilik oranları, daha önce olduğu gibi, tespite konu işe ait son hakediş raporu, hakediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik döküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri, işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dökümanların, idarece malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesi, gerekiyorsa işin sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte Asgari İşçilik

Tespit Komisyonuna intikal ettirilmek üzere Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne gönderilmeli ve bu komisyonca belirlenen işçilik oranına göre işlem yapılmalıdır.

c- Tek bir ihale ile verilen ihaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması halinde, her bir işin işçilik oranının genelgeler veya tebliğlerde belirtilmiş ve ihale konusu işle ilgili ayrı bir (her işi de birlikte kapsayan) işçilik oranı tespit ettirilmemiş olması durumunda, Müfettiş tarafından istenirse tek ihale ile verilen her iki veya daha fazla iş ile ilgili olarak Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna oran tespit ettirilebileceği gibi hakediş tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi ve işin her bölümüne ait işçilik oranlarının genelgelerde bire bir bulunması şartı ile müstakil olan her işe ayrı işçilik oranı da uygulanabilir.

Örneğin, ihaleli işin konusu "hizmet binası inşaatı" ise burada tek bir iş söz konusu olduğundan, hizmet binası yapım işini çatı, kaba inşaat, ince işler gibi bölümlere ayırarak yukarıda belirtilen yöntemi uygulamak mümkün değildir.

Ancak, ihaleli işin konusu "hizmet binası inşaatı ve taş ocağından taş çıkarılması işi" ise burada tek ihalede birden fazla iş konusu olduğundan, her iki iş ile ilgili olarak hakediş tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi ve işin her bölümüne ait işçilik oranlarının genelgelerde bire bir bulunması şartı ile müstakil olan her işe ayrı işçilik oranı uygulanması mümkün bulunmaktadır.

1.4.2.1.4.2. İhale Konusu İşler

İhale konusu işlerle ilgili olarak işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin hesaplanmasında, ihale makamınca ödendiği belirlenen toplam hakediş tutarı esas alınacaktır. Toplam hakediş tutarı, işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ve varsa nefaset tutarları hariç, malzeme fiyat farkı, stopaj ve varsa akreditif bedeli toplamıdır. Ayrıca, işin gecikmesi nedeniyle işverene ödenen hakediş tutarından kesilen ceza tutarları da hakedişin içinde kabul edilmelidir. Buna göre,

İşin Yürütümü İçin Gerekli En az İşçilik tutarı=(Toplam hakediş tutarı - malzemeli işçilik ödemeleri) x işçilik oranı

Fark İşçilik=(İşin Yürütümü İçin gerekli en az işçilik tutarı) – (salt işçilik ödemeleri + Kuruma bildirilen SPEK - SPEK üst sınırı üzerinde ücret ödemeleri varsa, üst sınırı aşan ücret ödemeleri, Kuruma bildirilen SPEK olarak değerlendirilmelidir.)

1.4.2.1.4.3. İnşaat İşyerleri

İşin yürütümü için gerekli en az işçiliğin hesaplanmasında, özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedelleri esas alınmalıdır. Yaklaşık maliyet;

a-30.04.2004 (dahil) ve önceki tarihlerde bitirilmiş bina inşaatlarının maliyeti, faaliyet süresi iki yıldan fazla süren binaların maliyeti, bittiği yıldan önceki yıllar metrekare maliyetlerinin ortalaması ile binanın yüzölçümünün çarpılması suretiyle hesaplanmalıdır. Faaliyet süresi iki yıldan az süren inşaatlar için bittiği yıldan önceki birim maliyet bedeli esas alınmalıdır.

b-2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanmalı, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanmalıdır. Söz konusu inşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmemelidir.

Örnek: **3/A** yapı **s**ınıfı ve grubunda bulunan ve 01.02.2000 ile 30.07.2007 tarihleri arasında yapılan ve birim maliyet bedellerinin de aşağıda olduğu gibi varsayıldığında 3000 m2 yüzölçümündeki bir binanın toplam maliyeti;

İnşaatın Yapıldığı Yıllar	**Birim Maliyet Bedelleri**
2000	99.90,00 YTL
2001	123.00,00 YTL
2002	202.95,00 YTL
2003	264.00,00 YTL
2004	283.00,00 YTL
2005	300.00,00 YTL
2006	320.00,00 YTL
2007	350.00,00 YTL

Bu durumdaki inşaatın maliyeti:

$$\frac{99{,}90 + 123{,}00 + 202{,}95 + 264{,}00}{4} = \frac{689{,}00}{4} = 172.46 \text{ YTL}$$

$$\frac{172.46 + 320.00}{2} = \frac{492.46}{2} = 246.23 \text{ YTL}$$

246.23 YTL X 3000 m^2 = 738.690,00- YTL olarak hesaplanacak ve bulunan bu tutara asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle, Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunacaktır.

c- Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanmalıdır.

ç- Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, daha önce yapılan uygulamada olduğu gibi o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınmalıdır.

d- Bina inşaatları ile ilgili asgari işçilik değerlendirmesinin, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılması gerekmekle beraber, zorunlu hallerde, örneğin kaba kısmı bitirildikten sonra bu haliyle başka bir kimseye satılan bitirilmemiş durumdaki inşaatların maliyet bedeli, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki EK: 10 **"İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel"**den yararlanılarak hesaplanmalıdır.

Örnek-1: 2004 yılında başlayan ve kaba kısmı aynı yıl içinde bitirilen III. sınıf A grubunda olup, inşaat ruhsatındaki yüzölçümü 1000 m2 olan fazla katlı bir alışveriş merkezi inşaatı başka bir kimseye bu haliyle satılmış ise,

Söz konusu kaba inşaatın maliyeti;

(1000 m2 x 283,00-YTL) x % 45 = 127.350,00- YTL olacaktır.

Bu şekilde maliyeti bulunan kaba haldeki inşaat işyerinden dolayı Kuruma bildirilmiş olması gereken asgari işçilik miktarı (SPEK) ise,

127.350,00- YTL X %9 = 11.461,50- YTL olarak hesaplanacaktır.

Örnek-2: Söz konusu inşaatın kaba inşaatı ile birlikte sıhhi tesisat, su ve elektrik tesisatının da ikmal edilerek bu haliyle başka bir kimseye satıldığını varsaydığımızda, bu defa inşaat maliyeti;

(1000 m2 x 283,00-YTL) x %55 (% 45 + %10) = 155.650,00-YTL olacaktır.

Bu şekilde maliyeti bulunan inşaat işyerinden dolayı Kuruma bildirilmiş olması gereken asgari işçilik miktarı (SPEK) ise,

155.650,00-YTL X % 9 = 14.008,50-YTL olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki örneklerde yer alan % 45 ve %10 oranları Yönetmelik eki 10 nolu cetvelde inşaatın durumuna uyan VII-FAZLA KATLI BİNALAR bölümünün (A) ve (E) sıralarındaki oranlar esas alınarak bulunmuştur.

Buna göre,

Toplam maliyet = (Toplam inşaat alanı (x) metrekare birim maliyeti) x İnşaatın tamamlanma oranı

İşin Yürütümü İçin gerekli en az işçilik tutarı=(toplam maliyet - malzemeli işçilik ödemeleri) x işçilik oranı

Fark İşçilik=(İşin Yürütümü İçin gerekli en az işçilik tutarı) – (salt işçilik ödemeleri+Kuruma bildirilen SPEK - SPEK üst sınırı üzerinde ücret ödemeleri varsa, üst sınırı aşan ücret ödemeleri Kuruma bildirilen SPEK olarak değerlendirilmelidir.)

e- Çalışma Yapılan Ayların Tespiti;

Tescilli bulunup da Kuruma bildirimde bulunulmayan, işçi çalıştırılan bir kısım aylarda Kuruma bildirim olmayan veya tescilsiz inşaatlarda; faaliyet süresi içerisinde sigortalı çalıştırılan ay-aylar-dönemler, yapının büyüklüğü, cinsi, grubu ve özellikleri ile mevsim şartları göz önünde bulundurularak belirlenmeli, işe başlama ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin tamamı sigortalı çalıştırılan aylar şeklinde değerlendirilmemeli, çalışma süreleri yapının durumuna göre tespit edilmelidir.

1.4.2.2. Şirket Ve Kooperatif İnşaatlarında İnceleme

Şirketler ve kooperatifler tarafından gerek mülk edinmek ve gerekse satmak amacıyla yapılan bina inşaatı işyerleri için işçilik değerlendirilmesinde, yaklaşık maliyet bedeli esas alınmalıdır. Ancak, yasal uygulamalara uygun geçerli şirket veya kooperatif kayıtlarından saptanacak maliyet tutarının (defter maliyetinin) yaklaşık maliyet bedelinden fazla bulunması halinde, kayıtlardan saptanan maliyet bedeli dikkate alınmalıdır.

Kooperatif veya şirketlerin, inşaatın anahtar teslimi veya bir bölümünün bir müteahhide yaptırmış olması halinde işçilik değerlendirilmesi yine yukarıda açıklandığı şekilde yaklaşık maliyet esası ve yasal kayıtlardaki maliyet tutarı karşılaştırılmak suretiyle fazla olan maliyet dikkate alınarak uygulanmalıdır.

1.4.2.3. Fark (Ek) İşçiliğin Ait Olacağı Ay-Ayların Tespiti

Ek prim alınması gerektiğinde, ek primin hangi ay veya aylara ait olacağı saptanmalı, bu hususun kesinlikle saptanmasının olanaklı bulunmaması halinde, çalışmaların sürdürüldüğü son aya ait olacağı raporlarda açık bir biçimde belirtilmelidir.

1.4.2.4. İşverenin Kayıtlarının İbraz Edilmemesi Veya Kayıtların Kaybolması Halinde İnceleme

İşyeri kayıt ve belgelerinin Müfettişe ibraz edilmemesi veya kaybolması 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 4958 sayılı Kanun ile eklenen fıkralar uyarınca işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin saptanmasına engel olmadığı gibi ayrı ayrı uygulamaları gerektirdiğinden doğrudan bir ilişkisi de bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesi durumunda 506 sayılı Kanunun değişik 140 ıncı maddesi (d) fıkrası gereğince idari para cezası uygulanmalı, ayrıca, işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin tespiti önceki bölümlerde açıklandığı üzere işin yürütümü için gerekli asgari işçiliğin tespiti yapılmalı ve doğrudan doğruya işçilik değerlendirilmesine gidilmelidir.

Öte yandan, işyeri kayıt ve belgelerinin bir kısmının incelemeye çıkarılmaması (kısmen ibraz) halinde, yine idari para cezası uygulanmakla birlikte, yasal düzenlemelere uygun birim, ölçü ve tutarlarının doğruluğu saptanmış gider belgelerindeki malzemeli veya salt işçilik ödemeleri KARŞI İNCELEME yapılmak suretiyle en az işçiliğin saptanmasında dikkate alınabilir.

Kayıt ve dayanağı belgelerin kaybolduğunun geçerli belge-belgelerle kanıtlanması halinde, işveren-işveren vekili ile sağlanan bağlantıda, işin bir kısmının veya tamamının yaptırıldığı gerçek veya tüzel kişilerin adı-soyadı, ticaret ünvanı, adresi, yaptırılan iş-işler, gider belgesinin düzenlendiği yıl-ay gibi bilgiler öğrenilmek ve KARŞI İNCELEME yapılmak suretiyle saptanacak malzemeli veya salt işçilik ödemeleri, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin hesabında dikkate alınabilir. Şayet, bilgi verilmez veya alınan bilginin doğruluğu kanıtlanamaz ise dikkate alınmamalıdır.

1.4.3. Hizmet İhalelerinde Asgari İşçilik İncelemesi

İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılmalıdır.

Sözleşmelerdeki işçi sayısının altında bir bildirim varsa, (Ünitelerce ihale makamları ile temasa geçilerek bu durumun nedenleri ile Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinin ihale makamlarına da verilmiş olup olmadığı, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalıların dışında başka sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı sorulmuş, sonuçta, belgelerde kayıtlı sigortalıların dışında sigortalı çalıştırıldığı saptanmış, sigortasız olarak çalıştırıldığı anlaşılan kişilerle ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilmesi işverenlerden bir ay süreli bir tebligatla istenmiş, ancak ihale makamları tarafından bu kişilere ait kimlik bilgilerine yer verilmemiş olunması nedeniyle bu belgelerin işleme konulamamış olması durumunda konu ilgili Grup Başkanlıklarına intikal ettirilerek inceleme istenmiş olacağından) yapılan incelemede işyeri kayıtlarından bu kişilere ait alt kimliklerin tespiti mümkünse bu kişiler adına Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri işverenden istenilmeli, alt kimlik bilgilerinin tespit edilememesi durumunda ise sözleşmede ve/veya hakediş raporlarından belirlenen kişi sayısı -kıst günler de dikkate alınarak- 30 ile çarpılıp ilgili ayda bildirilmesi gereken gün toplamı bulunmalı, işveren tarafından Kuruma yapılan toplam gün bildirimi düşülmek suretiyle kalan gün sayısı ile incelenen ayda yürürlükte olan asgari S.P.E.K. tutarından aşağı olmamak kaydıyla 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen günlük asgari ücretin çarpılması sonucu bulunacak miktar, ek tahakkuk tutarını oluşturmalıdır.

Örneğin 01.09.2007-31.10.2007 döneminde yapılan bir temizlik ihalesi ile ilgili olarak işveren Kuruma her ay için 70 işçi - 2100 gün karşılığı 40.950,00-YTL işçilik bildirmiş, ancak ihale sözleşmesinde bu işle ilgili olarak 100 işçi çalıştırılacağı ve aylık asgari ücret üzerinden ayda 30 gün faaliyet olduğu belirtilmiş, ihale makamı da bu kişilerle ilgili kimlik bilgilerini bildirmiş olduğu durumda, işyerinde çalıştıkları ile kimlik bilgileri saptanan sigortalılar adına (her biri için aylık 30 gün – 585,00-YTL üzerinden) her ay için 30 işçi - 900 gün karşılığı 17.550,00-YTL kadar ek aylık prim ve hizmet belgesi istenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, işyerinde çalıştırılması gereken sigortalı sayısı belli olmakla birlikte çalışan işçilerin kimlik bilgilerinin saptanamaması durumunda ise, her ay için 30 işçi - 900 gün karşılığı 17.550,00-YTL kadar ek tahakkuk yapılmalıdır.

İhale sözleşmelerinde çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmemesi durumunda ise, Kurum tarafından yayımlanan asgari işçilik oranları esas alınmak suretiyle asgari işçilik incelemesi yoluna gidilmelidir.

1.4.4. Personel Ve Öğrenci Nakli İşlerinde Asgari İşçilik İncelemesi

Personel ve öğrenci nakli işleri ihale konusu olmakla birlikte, bu işler gerek nitelik gerekse de kapsam itibariyle sigortalı çalıştırılmaksızın, bizzat yüklenicilerin fiilen çalışmasıyla da ifa edilmesi olanaklı işlerdendir. Bu nedenle bu işler için, ihale makamları tarafından bizzat yüklenicilerin fiilen çalışmasıyla ifa edildiğinin bildirilmesi ve araç sahiplerinin veya sürücülerinin de (Devredilen) Bağ-Kur sigortalısı olduğunun resmi bir yazı ile belgelenmesi durumda asgari işçilik incelemesi yapılmamalı, aksi durumda hizmet ihalelerinde uygulanan yol izlenmelidir.

İhale konusu olmayan ve devamlı nitelikteki işyeri çalışanları ile yapılan personel ve öğrenci nakli işleri için ise "Devamlı İşyerlerinde Asgari İşçilik İncelemeleri" bölümünde belirtilen hususlar paralelinde asgari işçilik incelemesi yapılmalıdır.

1.4.5. Nakliye İşlerinde Asgari İşçilik İncelemesi

İhale makamlarına karşı, ferdi olarak veya birlik, kooperatif veya şirketler kurularak üstlenilen, sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yüklenicilerin kendilerinin (kooperatif üyelerinin ve şirketler için bizzat ortakların) çalışması ile yürütülüp ikmal edildiği ihale makamlarınca bildirilen ve araç sahiplerinin (veya ortakların) (Devredilen) Bağ-Kur sigortalısı oldukları resmi bir yazı ile belgelenen ve yeterli sürücü belgesinin bulunduğu anlaşılan çeşitli nakliye işleri için de asgari işçilik incelemesi yapılmamalıdır.

İhale konusu olan, ancak yukarıda belirtilen duruma uygun yapılmayan nakliye işleri için ise; ihale sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmiş ise hizmet ihalelerinde uygulanan yol, ihale sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmemiş ise Kurum tarafından yayımlanan asgari işçilik oranları esas alınmak suretiyle asgari işçilik incelemesi yoluna gidilmelidir.

İhale konusu olmayan ve devamlı nitelikteki işyeri çalışanları ile yapılan nakliye işleri için ise "Devamlı İşyerlerinde Asgari İşçilik İncelemeleri" bölümünde belirtilen hususlar paralelinde asgari işçilik incelemesi yapılmalıdır.

1.5. Ön İnceleme Süreci

1.5.1. Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler, Ön İncelemenin Başlatılması

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere;

"Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tâbidir."

Denmekte olduğundan Kurumumuz taşra ve merkez kadrolarında çalışan personeli hakkında yetkili merciin Olur'u ile 4483 sayılı kanuna dayanılarak ön inceleme yapılabilir.

Kurumuz taşra teşkilatında;

İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,

İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali,

Kurumumuz merkez teşkilatında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

Tarafından yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat soruşturma izni yetkisi kullanılır.

Yetkili merciin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.

1.5.2. Diğer Makam ve Memurlarla Kamu Görevlileri Tarafından Olayın Yetkili Mercie İletilmesi

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri. 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.

İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi durumunda yetkili merci tarafından ön inceleme yaptırılır.

1.5.3. Ön İnceleme Onayının Kapsamı

Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikayet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.

Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve diğer kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde, yeni bir inceleme onayı alınarak ön incelemeye dahil edilirler.

Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı ve farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil yada işlem tespit edildiğinde, konu yazılı olarak en seri haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme başlatılmak üzere yetkili mercie bildirilir.

Suçun hukuki niteliğinin değişmesi yeniden izin alınmasını gerektirmez.

1.5.4. Ön İncelemede Birden Çok Müfettiş Görevlendirilmesi

Ön inceleme ile görevlendirilen müfettiş birden çoksa kıdemli Müfettiş, çalışma grubunun başkanıdır.

1.5.5. Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi ve Verileceği Yerler

Ön inceleme ile görevlendirilenler, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadesini de almak suretiyle, yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp. görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu düzenleyerek izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir.

Ön inceleme sırasında zaman aşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek "Soruşturma İzni Verilmemesi" önerisinde bulunulur.

Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca soruşturma veya inceleme raporu düzenlenir.

1.5.6. Ön İnceleme Raporunun Kaç Örnek Düzenleneceği:

Ön İnceleme Raporları ekli olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir.

Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilen Müfettişler raporun iki örneğini soruşturma izni vermeye yetkili bu mercilere, üçüncü örneği Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunarlar.

SGK Başkanı tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilen Müfettişler ise ekli iki örnek Ön İnceleme Raporunu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunarlar.

1.5.7. Suç Konusunun 4483 Sayılı Kanun Kapsamında olmaması:

Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilen müfettişler bu konuda yine "Ön İnceleme Raporu" düzenlerler. Ancak raporun sonuç bölümünde bu husus gerekçeleri ile birlikte belirtilerek yetkili merciye "soruşturma izni verilmemesi gerektiği, konu hakkında doğrudan takibata başlanabileceği" şerhi düşülür.

1.5.8. Delillerin Toplanması

Ön inceleme ile görevlendirilenler, çalışmaları sırasında 4483 sayılı Kanunun 6. ve Ceza Muhakemeleri Kanununun 160. maddesi uyarınca hakkında ön inceleme yapılan kişilerin leh ve aleyhindeki bütün delilleri toplarlar.

1.5.9. Tanıklarla İlgili İşlemler

Tanıkların çağrılması, yemin, ifade alınması ve tanıklarla ilgili diğer işlemler Ceza Muhakemeleri Kanununa göre yürütülür.

1.5.10. Ön İnceleme Sırasında İstinabe Usulüne Başvurma

Ön incelemede, zorunluluk hallerinde muhbir veya müştekilerle tanıkların ifadeleri Ceza Muhakemeleri Kanununun 161. maddesi uyarınca görevlendirilecek naipler aracılığıyla ve istinabe suretiyle alınabilir. Bu gibi durumlarda, naiplerin, yeminli katip bulundurma ve tutanak düzenleme işlerinde usule uygun hareket etmeleri, müfettişler tarafından sağlanır.

1.5.11. Hakkında Ön İnceleme Yapılanların İfadelerinin Alınması

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin ifadelerinin huzurda alınarak tutanağa bağlanması esastır.

Ancak, haklarında ön inceleme yapılanlardan mahallinde bulunamayanların ifadeleri yazılı olarak istenebilir.

Yazılı ifade istemlerinde 4483 sayılı Kanun ile getirilen süre kayıtlaması göz önünde bulundurularak makul bir süre verilir.

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin mahallinde bulunmaması ve adreslerinin tespit edilememesi halinde, bu durumu kanıtlayıcı belgeler dosyasına eklenir.

1.5.12.Bilir kişi Görevlendirilmesi, keşif, zapt ve arama İle İlgili İşlemler

Ön inceleme ile görevli müfettişler, çalışmaları sırasında bilirkişi istihdamı, keşif, zapt ve arama ile ilgili işlemleri Ceza Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütürler.

1.5.13. Karar Verme Süresi

Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Karar verme süresinin son günü herhangi bir tatile tesadüf ederse, Ceza Muhakemeleri Kanununun 39. maddesine göre süre tatilin ertesi günü biter.

Öğrenme tarihi; ihbar, şikayet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir.

Bu nedenlerle Müfettişin tanzim edeceği Ön İnceleme Raporunu bu süreler bitmeden en az 3 gün önce yetkili mercie iletmesi gerekmektedir.

1.5.14. Mükerrer Ön İnceleme Başlatılması

Aynı konuda bakanlık, başkanlık, valilik veya kaymakamlık tarafından mükerrer ön inceleme başlatılması durumunda;

Vali veya kaymakamlar tarafından görevlendirilmiş ön inceleme görevlisi ön incelemesini bitirip, raporunu ilgili mercie tevdi etmiş ise, müfettişler yeni bir ön inceleme yapmaksızın önceden yapılmış bulunan ön inceleme raporundan bahsederek, yapılacak bir işlem olmadığını bir yazı ile yetkili merciye ve Başkanlığa bildirirler.

Ancak, ön inceleme görevlisi ön incelemesini bitirmemiş ise o ana kadar yapmış olduğu işlem dosyasının tamamını Başkanlık Müfettişine teslim eder. Bu ön inceleme Müfettiş tarafından ikmal edilir.

1.5.15. Teftiş ve Denetim Sırasında Suç Tespiti

Teftiş ve denetimde görevli Müfettişler gerek doğrudan gerekse ihbar veya şikayet üzerine bir suç tespit ederlerse, derhal gerekli belgeleri toplayarak, soruşturma izni vermeye yetkili merciin SGK Başkanı dışındaki yetkililer olması halinde, düzenleyecekleri bir yazı ile ilgili makamlara intikal ettirilerek yazının bir örneğini de bilgi için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderirler. Yetkili merciin SGK Başkanı olması durumunda ise düzenleyecekleri yazıyı SGK Başkanlığına göndererek ön inceleme onayı isterler.

Tespit edilen suçun 4483 sayılı Kanun kapsamına girmemesi halinde SGK Başkanlığından, usulüne uygun inceleme emri talep ederek düzenleyecekleri raporları Başkanlığa sunarlar.

1.5.16. Ön İnceleme Raporunda Bulunacak Hususlar

Ön inceleme raporları bu denetim Rehberine eklenen örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir.

2- TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA DÜZENLENECEK RAPORLAR

2.1. Cevaplı Teftiş Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde açıklandığı üzere, cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlem, eylem ve hareketler hakkında her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

Fayda umulması halinde aynı servis için birden fazla cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir.

"Rehberlik" fonksiyonunun gereği olarak; teftiş sırasında düzeltilmesi veya tamamlanması mümkün olan ve/veya ilgililerce alışkanlık haline getirilmeyen noksan ve hatalı işlemler cevaplı teftiş raporuna konu edilmeyerek; bu işlemlerin, Kurum uygulamaları doğrultusunda ilgililerce düzeltilmesi sağlanır.

Teftiş sırasında, kanuni kovuşturma veya disiplin işlemi gerektiren iş, eylem ya da hareketler saptandığında, bunlar cevaplı teftiş raporuna yazılmaz; durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilerek alınacak talimata göre hareket edilir.

Cevaplı teftiş raporları, "giriş", "müfettişin tespit, görüş ve değerlendirmeleri", "teftiş edilen ünitenin görüş ve cevapları" ile "müfettişin son görüşü" bölümlerinden oluşur.

2.1.1. Giriş Bölümü:

Teftiş edilen servis ve teftiş dönemi; teftişin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alır.

2.1.2. Müfettişin Tespit, Görüş ve Değerlendirmeleri Bölümü:

Tenkit, tavsiye veya mütalaayı gerektiren haller; tenkit, tavsiye ve mütalaanın dayanakları; eksik ya da hatalı görülen iş ve işlemlerin ilgili bulunduğu mevzuat hükümleri; bu hükümlere göre yapılması gereken iş ve işlemler; alınması gereken önlem ve kararlara ilişkin teklifler yer alır.

2.1.3. Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevapları Bölümü:

Ünitenin; müfettişin tenkit, tavsiye ve mütalaalarıyla ilgili iş, işlem ve cevaplarına yer verilir.

2.1.4. Müfettişin Son Görüşü Bölümü:

Müfettişin, ünitenin cevapları ile ilgili son görüş ve değerlendirmeleri yer alır.

2.2. Genel Durum Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Genel durum raporları; "giriş", "sayımlar", "servisler itibarıyla ünitenin genel durumu", "ünitenin bina ve yerleşim durumu", "sayı ve nitelik itibarıyla personelin yapısına ilişkin genel bilgiler" ve "diğer hususlar" bölümlerinden oluşur.

2.2.1. Giriş Bölümü:

2.2.1.1. Konu: Teftiş edilen ünitenin ismi yazılır.

2.2.1.2. Teftişin başlangıç ve bitiş tarihleri: Ünitenin teftişine ne zaman, nerede ve nasıl başlandığı ve teftişin ne zaman bitirildiği yazılır.

2.2.1.3. Teftiş edilen servisler ve teftiş dönemleri: Teftiş edilen servislerin neler olduğu ve servislerin hangi döneme ait işlemlerinin teftişe tabi tutulduğu yazılır.

2.2.1.4. Teftiş sırasında yapılan diğer işler: Teftiş sırasında ayrıca herhangi bir inceleme, ön inceleme veya soruşturma yürütülmüşse, bu çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilir.

2.2.2. Sayımlar Bölümü:

Teftiş edilen ünitenin sayıma tabi kıymetlerinin neler olduğuna ve sayım sonucu düzenlenen tutanaklar ile bu tutanaklara ilişkin olarak yapılan işlemlere yer verilir.

2.2.3. Servisler İtibarıyla Ünitenin Genel Durumu Bölümü:

Üniteyi oluşturan servislerin teftişi sonucu yapılan tespitler, edinilen izlenimler değerlendirilir.

2.2.4. Ünitenin Bina ve Yerleşim Durumu Bölümü:

Ünitenin faaliyette bulunduğu taşınmaza ilişkin bilgiler ve bina içi personel yerleşim planına ilişkin tespit ve önerilere yer verilir.

2.2.5. Sayı ve Nitelik İtibarıyla Personelin Yapısına İlişkin Genel Bilgiler Bölümü:

Personelin sayısı, servislerin iş hacmine göre yeterli olup olmadıkları belirtilir; ayrıca çalışanların bilgi, gayret ve yeteneklerine ilişkin tespit ve gözlemlere yer verilir.

2.2.6. Diğer Hususlar Bölümü:

Önceki bölümlerde yer verilemeyen tespit, gözlem ve önerilere yer verilir.

2.3. İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

2.3.1. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a, b, ç) fıkraları uyarınca düzenlenecek inceleme raporları

Bu inceleme raporları; "giriş", "yapılan inceleme ve araştırmalar", "alınan ifadeler", "konunun değerlendirilmesi" ve "sonuç ve kanaat" bölümlerinden oluşur.

2.3.1.1. Giriş Bölümü:

İncelemenin konusu; inceleme konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği; incelemeye nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

2.3.1.2. Yapılan İnceleme ve Araştırmalar Bölümü:

İncelemenin konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

2.3.1.3. Alınan İfadeler Bölümü:

İnceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilir; böylece alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır. İfadesi alınan kişilerin tamamına yer verilmesi asıldır; ancak ifadesi alınanların çok fazla olması durumunda, dizi pusulasındaki ek numaralarına atıfta bulunulmakla yetinilebilir.

2.3.1.4. Konunun Değerlendirilmesi Bölümü:

İncelemenin yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin failce ne şekilde, nasıl ve ne zaman uygulandığı anlatılıp açıklanır.

Tanıkların ve faillerin ifadelerine değinilir. Failin fiilini açıkça kabul etmesi durumunda bu husus belirtilir ve sonuç bir hükme bağlanır. Örtülü (zımni) kabul veya reddetme durumlarında; ifadeler, incelemede elde edilen delil, karine ve emarelerle karşılaştırılarak tahlil edilir. Fiilin sübut şekli gösterilerek, bir sonuca ve hükme ulaşılır.

Delilerin anlatım sıralaması; önce kesin deliller (kayıt ve belgeler), daha sonra takdiri deliller (tanık ifadeleri, bilirkişi görüşleri…vb) şeklinde yapılır.

2.3.1.5. Sonuç ve Kanaat Bölümü:

"Kim", "ne", "nerede", "ne zaman", "nasıl" ve "niçin" sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit ve değerlendirmeler ("konunun değerlendirilmesi" bölümü) kısaca özetlenir. Daha sonra, konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilir. Görüş ve öneriler; "Türk Ceza Kanunu Yönünden", "Mali Yönden" ve "İdari Yönden" başlıkları altında; kapsam ve niteliklerine göre bu başlıklardan gerektiği kadarı kullanılmak suretiyle tasnif edilir.

2.3.2. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) fıkrası uyarınca düzenlenecek inceleme raporları

Bu inceleme raporları; "Genel Bilgiler", "Saptanan Hususlar", "Değerlendirme", ve "Sonuç ve Kanaat" bölümlerinden oluşur.

2.3.2.1. Genel Bilgiler Bölümü:

Konunun özelliğine göre, işverenin adı soyadı veya unvanı, işyerinin adresi, işverenin adresi, işyeri sicil numarası, inceleme dönemi, olay/kaza tarihi, sigortalının adı-soyadı- sigorta sicil numarası gibi bilgilere yer verilir.

2.3.2.2. Saptanan Hususlar Bölümü:

a-İncelemenin Başladığı-Bittiği Tarih,

b-Yapılan İşler Ve Çalışmalar,

c-İşyeri Dosyasından Saptanan Bilgiler,

ç-Yerel Denetimde Saptanan Hususlar,

d-İşyeri Kayıt Ve Belgelerinden Saptanan Hususlar,

e-Alınan İfadeler,

f-Diğer Belgeli Bilgiler,

Başlıkları altında her bir bölüme ilişkin yapılan tespitler açıklanır.

2.3.2.3. Değerlendirme Bölümü:

Elde edilen bilgiler ve saptanan hususlar Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde değerlendirilir ve mevzuata aykırı uygunsuzluklar ortaya konulur, sonuç ve kanaat bölümünde önerilecek hususların temeli kurulur.

2.3.2.4. Sonuç ve Kanaat Bölümü:

Değerlendirme bölümünde açıklanan hususlara göre Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler kısa, açık ve net bir şekilde önerilir.

2.4. Personel Performans Değerlendirme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Personel Performans Değerlendirme Raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlar doldurularak hazırlanır. Bu formlarda denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

-Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

-Çalışmaları, intizamları,

-Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

-Görevleri sırasında muhatap oldukları kişilere, amirlerine ve personele karşı davranışları,

-Görevlerindeki başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

-Teknolojik gelişme ve yeniliklere uyum sağlayıp sağlayamadıkları,

Hususlarında müfettişin objektif bilgi ve gözlemine dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmez.

Personel Performans Değerlendirme Raporları, müfettiş tarafından tek nüsha olarak düzenlenip, üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında Personel Performans Değerlendirme Raporları düzenlenen personeli gösterir iki nüsha listenin eklendiği bir yazıyla, ilgili personelin tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemleri sırasında değerlendirilmesini teminen, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı birimine iletilmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına tevdi edilir.

2.5. Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Soruşturma raporları; "giriş", "yapılan inceleme ve araştırmalar", "alınan ifade ve savunmalar" "konunun değerlendirilmesi" ve "sonuç ve kanaat" bölümlerinden oluşur.

2.5.1. Giriş Bölümü:

Soruşturmanın konusu; soruşturma konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği; soruşturmaya nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

2.5.2. Yapılan İnceleme ve Araştırmalar Bölümü:

Soruşturmanın konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

2.5.3. Alınan İfade ve Savunmalar Bölümü:

-Soruşturma konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilir; böylece alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır. İfadesi alınan kişilerin tamamına yer verilmesi asıldır; ancak ifadesi alınanların çok fazla olması durumunda, dizi pusulasındaki ek numaralarına atıfta bulunulmakla yetinilebilir.

-Soruşturma konusuyla ilgili olarak savunması alınan kişilerin isimlerine yer verilir.

2.5.4. Konunun Değerlendirilmesi Bölümü:

Soruşturmanın yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin failce ne şekilde, nasıl ve ne zaman uygulandığı anlatılıp açıklanır.

Tanıkların ve faillerin ifadelerine değinilir. Faillerin savunmaları açıklanır ve tahlil edilir. Failin fiilini açıkça kabul etmesi durumunda bu husus belirtilir ve sonuç bir hükme bağlanır. Örtülü (zımni) kabul veya reddetme durumlarında; ifade ve savunmalar, soruşturmada elde edilen delil, karine ve emarelerle karşılaştırılarak tahlil edilir. Fiilin sübut şekli gösterilerek, bir sonuca ve hükme ulaşılır.

Delilerin anlatım sıralaması; önce kesin deliller (kayıt ve belgeler), daha sonra takdiri deliller (tanık ifadeleri, bilirkişi görüşleri…vb) şeklinde yapılır.

2.5.5. Sonuç ve Kanaat Bölümü:

"Kim", "ne","nerede", "ne zaman", "nasıl" ve "niçin" sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit ve değerlendirmeler ("konunun değerlendirilmesi" bölümü) kısaca özetlenir. Daha sonra, konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilir. Görüş ve öneriler, aşağıda belirtilen başlıklar

altında, kapsam ve niteliklerine göre bu başlıklardan gerektiği kadarı kullanılmak suretiyle tasnif edilir:

2.5.5.1. "Türk Ceza Kanunu Yönünden" başlığı altında;

Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiği kanaatine varılan işlem ve eylemler ile bunların failleri hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması yönündeki önerilere yer verilir.

2.5.5.2. "Disiplin İşlemleri Yönünden" başlığı altında;

Disiplin cezası gerektiren fiil ve haller tanımlanır; disiplin cezasının türü ve dayandığı Kanun hükmü; madde, bent ve fıkra belirtilmek suretiyle belirtilir.

2.5.5.3. "Mali Yönden" başlığı altında;

Oluşan Kurum zararının nasıl, ne şekilde, hangi kişi ve/veya kuruluşlardan tahsil edileceği belirtilir.

2.5.5.4. "İdari Yönden" başlığı altında;

Kurum sigortalıları, emeklileri, hak sahipleri ve diğer ilgili kişiler hakkında; Kurumun sigortalılık, emeklilik, sağlık sigortası ve diğer mevzuatı uyarınca yapılması gerekli iş ve işlemlere; sadece soruşturma konusu ile sınırlı kalmak kaydıyla, alınması gereken önlemlere ve/veya yapılması gereken işlemlere yer verilir.

2.6. Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Ön inceleme raporları; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri için, bu Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri hakkında, yetkili merci tarafından verilen izin üzerine yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda düzenlenen raporlardır.

Müfettişlerin ön inceleme yapabilmesi, yetkili merciin iznine ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevlendirmesine bağlıdır.

Ön inceleme yapmakla görevlendirilen müfettişler, hakkında ön inceleme yaptıkları memur ve diğer kamu görevlileri ile varsa diğer ilgili kişilerin ifadelerini almak ve gerekli bilgi, belge ve delilleri toplamak suretiyle, kendi görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu düzenleyerek yetkili mercie intikal ettirirler.

Ön inceleme raporu, Cumhuriyet Savcılığınca takibat yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda yetkili merciin karar vermesi için düzenlenir. Müfettişler, düzenledikleri raporlarda, ilgili memur ya da kamu

görevlisi hakkında "soruşturma izni verilmesi" veya "soruşturma izni verilmemesi" yönündeki kanaatlerini açıkça belirtirler. Bu raporlarda bu kanaatin dışında başkaca herhangi bir öneriye yer verilmez. Ön incelemeye konu eylem ya da işlemin, disiplin cezası veya idari işlem gerektirmesi ya da Kurum zararına neden olması durumunda, Rehberlik ve teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Ön inceleme raporları aşağıdaki başlıklara bağlı kalınarak yazılır:

2.6.1. Giriş Bölümü:

a- Konu

b- Muhbir

c- Konunun öğrenilmesi

ç- İşe başlama ve işin bitirilmesi tarihleri

d- Hakkında ön inceleme yapılanlar

2.6.2. Yapılan İnceleme ve Araştırmalar Bölümü

2.6.3. Konunun Değerlendirilmesi Bölümü

2.6.4. Sonuç Bölümü

2.7. Asgari İşçilik İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi uyarınca yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen asgari işçilik inceleme raporları, aşağıdaki başlıklara bağlı kalınarak düzenlenir:

2.7.1. Giriş Bölümü:

-Denetimin konusu

-Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri

-Denetimle ilgili yapılan çalışmalar

2.7.2. Saptanan Hususlar Bölümü:

-Kurum kayıtlarında saptanan hususlar

a- İşyerleriyle ilgili saptanan hususlar

b- Sigortalıyla ilgili saptanan hususlar

-Yerel denetimde saptanan hususlar

-İşyeri kayıt ve belgelerinden saptanan hususlar

-Alınan ifadeler

-Saptanan diğer hususlar

2.7.3. Değerlendirme Bölümü:

-Kurum mevzuatı yönünden değerlendirme

a-İşyerinin tescil ve işverenlik niteliğinin değerlendirilmesi

b-Çalışanların sigortalılık niteliklerinin değerlendirilmesi

c-Asgari işçilik yönünden değerlendirme

ç-Prime esas kazanç tutarları ve prim belgeleri yönünden değerlendirme

d-İdari para cezası yönünden değerlendirme

-Diğer mevzuat yönünden değerlendirme

a-İş mevzuatı yönünden değerlendirme

b-Vergi mevzuatı yönünden değerlendirme

c-İlgili kamu kuruluşu mevzuatı yönünden değerlendirme

Yapılarak raporun "Sonuç ve Kanaat" bölümünün hukuki dayanakları ortaya konulur.

2.7.4. Sonuç ve Kanaat Bölümü:

Genel mevzuat ve incelenen işyerinin ait olduğu sektörel mevzuat doğrultusunda saptanan ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanan hususlarla ilgili kısa, net ve anlaşılabilir öneriler yer almalıdır.